

የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ሕግ

የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን
ሕግና አፈፃፀሙ

ለአማራ ክልል ፍርድ ቤት
ዳኞች በተዘጋጀ ስልጠና የቀረበ
የካቲት 2010
ባህርዳር

በአቶ አልማው ወሌ
የፌዴራል
ፍርድ ቤት ዳኛ

ጠቅላይ



መ ግ ቢ ያ

□ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የተለያዩ ሀብቶችን :-

- ለማህበራዊና

- ኢኮኖሚያዊ ልማት አስፈላጊ ወደሆኑ የግንባታ ውጤቶች የሚለውጥ እና እሴት የሚፈጥር የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው።

□ ኢንዱስትሪው የአንድ አገር የማኅበራዊና የኢኮኖሚ መሠረተ ልማት አገልግሎቶች እንዲሁም ፋብሪካዎችና የመኖሪያ ቤቶች

- የሚጠኑበት ፣

- የሚቀረፁበት ፣

- የሚታቀዱበት ፣

- የሚገነቡበትና

- አገልግሎት ላይ የሚውሉበት ሂደት ነው።

የቀጠለ.....

□በትግበራውም:-

- መንግስታዊ፤
- የግል ድርጅቶችና
- ግለሰቦችን በባለቤትነት፤
 - ❖ በተቆጣጣሪነት፤
 - ❖ በአማካሪነት፤
 - ❖ በሥራ ተቋራጭነት፤
 - ❖ በግንባታ ዕቃዎች አምራችነት፤
 - ❖ በምህንድስና ዕቃዎች አዘጋጅነት፤
 - ❖ መሣሪያዎችና ፋይናንስ
አቅራቢነት እና
 - ❖ በግብይት ሥራ ላይ የተሰማሩ
ባለሚናዎች በሙሉ የሚሳተፉበት
ነው፡፡

የቀጠለ.....

□ አገራችን ለኮንቨንሽን ግንባታ ከፍተኛ ትኩረት ከሰጠች ቆይታለች።

□ ባሁኑ ወቅት እንደህዳሴ ግድብ ያሉትን ሜጋ ፕሮጀክቶችንና ሌሎች ታላላቅ የግንባታ ስራዎች በመንግስትም ሆነ በግለሰብ ደረጃ እየተሰሩ የሚገኙ መሆኑ ይታወቃል።

□ አሁን እየተከናወኑ ላሉት የመሰረተ ልማት፣ ለኢንዱስትሪና ለውሃ ስራዎች ግንባታ ከፍተኛ የሆነ መዋእለ ንዋይ እየፈሰሰ ይገኛል።

□ ስራዎቹን በተገቢው የጥራት ደረጃና ጊዜ ለማስፈጸም ይቻል ዘንድም በህዝብ ተሳትፎና በአለም አቀፍ ስምምነቶች ከፍተኛ ገንዘብ እየተሰበሰበ ስራ ላይ ሲውል ይታያል።

የቀጠለ.....

□ የማንኛውም የኮንስትራሽን ፕሮጀክት ባለድርሻ አካላት መሰረታዊ ግባቸው ፕሮጀክቱ በተገመተው ጊዜ፣ በተተመነው ዋጋና በሚፈለገው የጥራት ደረጃ እንዲጠናቀቅ ማድረግ ነው።

□ ነገር ግን የኮንስትራሽን ሂደቱ በአብዛኛው ከውሉ ሰነዶች ትርጓሜ፣ ከሚያጋጥሙ ሁኔታዎች፣ ከሰራ ሰውጦች ተቀባይነትና ከክፍያ ጋር ተያይዞ በአለለመግባባቶች የተሞላ ሁኖ የሚታይ መሆኑ ነባራዊ ሁኔታዎች የሚያሳዩን ሐቅ ነው።

የቀጠለ.....

❖ በአሁኑ ወቅት በአገራችን የግልም ሆነ የመንግሥት የኮንስትራክሽን ስራዎች እጅጉን በርከተው የምናይበት ጊዜ መሆኑ እሙን ቢሆንም ዘርፉ ከፍተኛ ችግሮች ያለበት መሆኑን በየፍርድ ቤቶቻችን እና የግልግል ተቋማት ዘንድ ያሉት መዛግብት/ክርክሮች/ አስረጃዎች ናቸው፡፡

❖ ችግሮቹ በመንግሥትም ሆነ በግል የኮንስትራክሽን ስራዎቻቸው የሚታዩ የሚስተዋሉና ምንጫቸው የተለያዩ ምክንያቶች ሁነው ይታያሉ፡፡

የቀጠለ.....

ከሁሉም በላይ የኮንስቲትራክሽን ዘርፉን የሚገዙት የህግ ማዕቀፎች :-

❖ መሉሶ ያለመሆናቸው፤

❖ ተበታትነው የሚገኙትን ሕጎች ባለድርሻ አካላት ግንዛቤ የሌላቸው መሆኑ

❖ በተለይም የዳኝነት አካሉ በዚህ ረገድ ውስንነት ያለው መሆኑ

ዘርፉ ላይ ችግር እያስከተለ ይገኛል።

□ የኮንስቲትራክሽን ውሎችን ከሚገዙት የሕግ ማዕቀፎቻችን አንዱ በ1952 ዓ.ም የወጣው የፍትሐ ብሔር ሕጎችን ሲሆን ይህ ሕግ የኮንስቲትራክሽን ዘርፉ በዘመኑ ከደረሰበት ደረጃ አንጻር አብሮ የሚሄድ ዘመን አይሸፊ ነው ለማለት ግን አያስደፍርም።

የቀጠለ.....

□ ለዚህም ይመስላል የተለያዩ የመንግስት አካላት ወጥ የሆኑ የውል ሰነዶችን ለኮንሰትራክሽን ውሎች አውጥተው በጥቅም ላይ ሲያውሉ የሚታየው። በኮንሰትራክሽን ውሎች አፈፃፀም ላይ የሚከሰቱ ያለመግባባቶች ሊፈቱ ከሚችልባቸው ዘዴዎች አንዱ የሆነው የግልግል ስርዓትም (Arbitration) አከራካሪነቱ የሰፊ ነው።

□ የግልግል ስርዓቱ ከፊሉ በፍትሐ ብሔር ሕጎችን ያለ ሲሆን ከፊሉ ደግሞ በሌሎች ተቋማት በወጡ ደንቦችና ስነ ስርዓቶች የሚገዛ ነው።

□ የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጎችንና ሌሎች የግልግል ስርዓትን የሚገዙ ህጎችን የማይጣጣሙባቸው አጋጣሚዎች ያሉ መሆኑ ይታወቃል።

የቀጠለ.....

□ የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 315(2)(4) ሲታዩ የአስተዳደር ውሎች በግልግል የማይታዩ መሆናቸውን ሲያስገነዝቡ የፍትሐ ብሔር ሕጉና ሌሎች በስራ ላይ ያሉት የመንግስት ተቋማት ማቋቋሚያ ደንቦች ግን በዚህ ረገድ ግልፅ ክልከላ አላደረጉም፡፡

□ እንዲሁም ተዋዋይ ወገኖች የግልግል የታየውን የኮንስትራክሽን ክርክር ይግባኝ የሌለው የመጨረሻ ነው በማለት የሚያደርጉት ስምምነት ይግባኝ ሊቀርብበት የሚችልባቸው ሁኔታዎች የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ህጉ በልዩ ሁኔታ ከማስቀመጡም በላይ የሰበር ስርዓትን ግን በስምምነት ማስቀረት የማይችሉ መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አስገዳጅነት ያለው የሕግ ትርጉም በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ተሰጥቶአል፡፡

የቀጠለ.....

□ይህ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስገዳጅ የሕግ ትርጉምም ብዙ ትችት እየቀረረበት የሚገኝ ሲሆን ከኮንስቲትሪክሽን ክርክሮች ባህርይ አንጻር በተለይ ሲታይም ጉዳዮች ለረዥም ጊዜ በፍርድ ቤት እንዲቆዩ በማድረግ ጉዳዩ ከመነሻው በግልግል እንዲታይ የተደረገበትን ጠቀሜታ ትርጉም አልባ እያደረገ የሚገኝ መሆኑን በሰበር ችሎቱ ጉዳዮቹ የሚቆዩበት ጊዜ አስረጂ ነው፡፡

የቀጠለ.....

□ ስለሆነም የኮንስትራክሽን ዘርፍ በአገራችን ኢኮኖሚ እድገት ላይ ያለው አስተዋፅኦ ከፍተኛ መሆኑ እግምት ውስጥ ገብቶ ግልፅና ዘርፉን የሚያቀላጥፍ የሕግ ማዕቀፍ እንዲኖር ማድረጉ የሚመለከተው አካል ድርሻ መሆኑ እንደተጠበቀ የዚህ ስልጠና መሰረታዊ አላማ ግን የኮንስትራክሽን ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤቶቻችን አመጡ ማስተናገድ የምንችልበትን ግንዛቤ ከሕጉ ፅንሰ ሃሳቦችና ተግባራዊ አፈጻጸሞች በመነሳት በመጠኑም ቢሆን ለማስጨበጥ ነው፡፡

□ይህ ሊሳካ የሚችለው ደግሞ ሰልጣኞች በስልጠናው ላይ የነቃ ተሳትፎ አድርገው እርስ በእርሳችን መማር አቻለን ብቻ ነው፡፡

የቀጠለ.....

□ የአሰልጣኙም ከፍተኛ ሚና የሚሆነው ስልጠናውን ማስተባበር እና ሃሳቦች እንዲሸራሸሩ ማድረግ ቢሆንም በዘርፉ በልምድና በተለያዩ አጫጭር ስልጠናዎች ያገኘውን እውቀት ግን በገልጻ መልክ ለማቅረብ ይሞክራል።

□ ስለሆነም ይህንኑ በመግቢያ ደረጃ እንድትጨብጡ እያሳሰብኩና የሚቀርበው ጽሑፍም ጥብቅ የሆነውን የምርምር ስራ ደንቦችን ተከትሎ ያልተጻፈ፣ ለዚህ ስልጠና ዓላማ ተብሎ የተጠናቀረ መሆኑን ከወዲሁ እየገለፅኩ የእለቱ ስልጠና መጀመሪያ የሆነውን ገለፃ እንደሚከተለው ማቅረብ እቀጥላለሁ።

ክፍል አንድ፡ የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ፡ ጠቅላላ

1.1 ታሪካዊ ዳራ፡ አጭር ምልከታ

➤ ኮንስትራክሽን የሰው ልጅ ከመፈጠሩ ጀምሮ ከነበረው ትንንሽ ግንባታዎች ውስብስብ እስከሆነው ዘመናዊ ኢነሕንፃ ድረስ ያለው ሲሆን የጥንት ግንባታዎች ከጥንታዊ የሜሶፖታሚያ እና ከጥንታዊ ግብፅ ሥልጣኔ የሚጀምር የሰው ልጆች የእለት ተእለት ሥራ ውስጥ የሚገኝ ነው።

➤ በኢትዮጵያ እየተገነባ ያለው የህዳሴ ግድብ ወይም እንግሊዝ እና አውሮፓን የሚያገናኘው የሲዊዝ ታናል /ካናል/ እጅግ ረቂቅና ውስብስብ መሆናቸው ይታወቃል።

➤ በመሆኑም ኮንስትራክሽን ታሪካዊ አመጣጡ ረጅምና አገዛዝ ወደ ጊዜ እየዘመነና እየተወሳሰበ ያለ የስራ ዘርፍ ነው።

የቀጠለ----

❖ የአገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ከሌሎቹ የአፍሪካ አገራት ኢንዱስትሪዎች ጋር ሲነፃፀር የዕድገት ደረጃው ዝቅተኛ ሆኖ ቆይቷል።

❖ ቀድሞ በነበረው ሥርዓት የፖሊሲ አቅጣጫ ምክንያት በጅምር ላይ የነበረው የግሉ ዘርፍ እንቅስቃሴ ክፉኛ በመዳከሙ የአገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት የነበረው ድርሻ እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ ከ3 በመቶ ያልበለጠ እንዲሆን አድርጎታል።

የቀጠለ.....

❖ይህም ከሰሃራ በታች የሚገኙት የአፍሪካ ሀገሮች በዘርፉ ካስመዘገቡት የ6 በመቶ አማካይ ድርሻ ጋር ሲነፃፀር ኢንዱስትሪው በዝቅተኛ የዕድገት ደረጃ ላይ የሚገኝ እንደነበረ መገንዘብ ይቻላል።

❖ሀገራችን ባለፉት አስር ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን ዕድገት ምክንያት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በየዓመቱ በአማካይ የ12.43 በመቶ ዕድገት ሲያሳይ ከጠቅላላው የአገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻም በአማካይ ወደ 5.3 በመቶ ከፍ ብሏል።

የቀጠለ.....

❖ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ባለፉት
ዓመታት ፈጣን ዕድገት እንዲያሳይ በመንግስት
በኩል የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል።

- በስልጠና፣

- በማሻከሪያ አቅርቦትና

- ደጋፊ የአደረጃጀት መመሪያዎች
በማውጣትና

- የስራ ዕድል በመፍጠር መንግስት
ሁኔታዎች ለማመቻቸት ጥረት አድርጓል።

የቀጠለ.....

❖ በዚህ መሠረት መንግስት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት የሚያስችሉ:-

○ አዋጆችን፤

○ ደንቦችን፤

○ መመሪያዎችን በማውጣት ለግል የኮንስትራክሽን ድርጅቶች ዕድገትና በመንግስት ለተያዙ መሰል ድርጅቶች ብቃት መሻሻል አመቺ ሁኔታ እንዲፈጠር ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፤ አያደረገም ይገኛል፡፡

1.2 የኮንስትራክሽን ሂደቶች

- የኮንስትራክሽን ሂደት ሲባል በቴክኖሎጂያዊ አወቃቀርና ቅደም ተከተል የተያያዙ የልዩ ልዩ የስራ ተግባሮች የተለዩ ስብስብ ነው።
- የኮንስትራክሽን ስራ ተጠናቀቀ የሚባለውም እነዚህን ተያያዥነት ያላቸውን ስራዎች ተከናውነው ፍጻሜ ሲያገኙ ነው።
- በመሆኑም ኮንስትራክሽን በሂደቶች የተሞላ የሥራ ውጤት ነው።

የቀጠለ.....

❖ ማንኛውም የኮንስራክሽን ፕሮጀክቶች የሚገለጹባቸው ሂደቶች፡-

❖ የአዋጪነት ጥናት፡- ይህ አንድን መሰረተ ልማት ለመገንባት ፍላጎትን ከመለየት የሚጀምር ሲሆን ፕሮጀክት ቀረፃ፣ አዋጪነት ጥናት፣ የስትራቴጂ መቀየሥንና ማጽደቅን የሚያጠቃልል ሂደት ነው።

❖ የፕሮጀክቱ ሂደት መጀመር ወይም ያለመጀመር ውሳኔ የሚያገኝበት የሂደት ደረጃም ነው።

❖ ማቀድና ዲዛይን- ይህ መሰረተ ልማቱ ግልጽ የሚሆንበት፣ የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት የሚዘረጋበት ሂደት ነው።

የቀጠለ.....

ይህም መነሻ ዲዛይን፣ ዋጋና የጊዜ ሰሌዳ፣ የውሉ ቃሎችንና ሁኔታዎች እንዲሁም ዝርዝር እቅድ ማዘጋጀትን የሚያጠቃልል ነው። ዋና ዋና ውሎች የሚፈቀዱትም ከዚህ ሂደት በሁዋላ ነው።

❖ ኮንስትራክሽን፡-

➤ ይህ ማምረት፣ ርክክብን፣ የሲቭል ስራዎችን፣ የገጠማ ስራዎች፣ እና ግንባታው በሚከናወንበት ቦታ በቤተ መ-ከራ ማረጋገጥ የሚያስፈልጋቸውን ስራዎችን በወቅቱ ማከናወንን የሚመለከት ሂደት ነው።

➤ ስራው የሚጠናቀቅበትና ከመጨረሻው ማረጋገጫ ስራው ለአጠቃቀም ዝግጁ የሚሆንበት ሂደትንም ይጨምራል።

1.3 የኮንሰትራክሽን ዘርፎች/አይነቶች

□ ዘርፉ እጅግ ሰፊ የሆኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ስራዎች የሚሰሩበት ነው፡፡ እነዚህም፡-

❖ መንገድ፤

❖ የባቡር መስመር፤

❖ የአውሮፕላን ማረፊያ፤

❖ የወደብ፤

❖ የኃይል ማመንጫና ስርጭት፤

❖ የቴሌኮሙኒኬሽን መስመርና ስርጭት፤

❖ የውሃ ልማት፤

❖ የቆሻሻ ማስወገጃ መስመር...ወዘተ ያሉ የኢኮኖሚ መሠረተ-ልማቶች መዘርጋመትን የሚመለከቱ ስራዎች፤

የቀጠለ.....

□ከዚህም መረዳረት የሚቻለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የማይነካው የማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ የሌለ መሆኑን ነው።

ዘርፍ	ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር
ትንራንስፖርት እና ኮሙኒኬሽን	መንገዶች፣ ድልድዮች፣ የባቡር ሃዲዶች፣ የቢሮዎች ህንጻ፣ ሼዶች፣ ማካማቻዎች፣ ጣቢያዎች፣ የስልክ መስመሮች.....ወዘተ
የውሃ ሃብት እና ኢነርጂ	የመጠጥና የንጽህና ውሃ አቅርቦት፣ መስኖ ግድብ፣ ሃይድሮ ፓወር፣ ንፈስና የእንፋሎት ኃይል ፣ የኤሌክትሪክ ሃይል ስርጭት ጣቢያዎችና መስመሮች፣ የቢሮዎች ህንጻ.....ወዘተ
ትምህርትና ጤና	የትምህርትና የጤና ተቀማት ህንጻዎች፣ ቢሮዎች.... ወዘተ
ኢንዱስትሪና ንግድ	ፋብሪካዎች፣ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት

የቀጠለ.....

□ ከዚህ መረዳት የሚቻለው ፊዚካል መሰረተ ልማቶች አንድን ዘርፍ የማልማት ሂደት አካል መሆናቸውን ነው።

□ በዚህም፡-

❖ ክልሎችንና

❖ አገርን በማልማት፤

❖ በተለይም የኢኮኖሚና ማህበራዊ

ሴክተሮችን በማልማት ሂደት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ከዘርፎቹ ጋር ያለው ትስስርና አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን መገንዘብ እጅግ አስፈላጊ ነው።

የቀጠለ.....

□ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ከአገር አኪኖሚና ማህበራዊ ልማት ጋር ያለው ትስስርና አስተዋጽኦ ደግሞ በኮንስትራክሽን ህግ ላይ የራሱ የሆነ አንድምታ አለው፡፡

□ ይህም፡-

❖ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ለአገር ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን መዘገየቶች እና የፕሮጀክቱ በጀት መጠን ከፍ ሲል የኮንስትራክሽን ህግ ይህንኑ ሊመለስ ይገደዳል፤

❖ ፕሮጀክቱ የህዝብ ጥቅም ያለበት ሲሆን ተጠያቂነትን የሚያስከትል በመሆኑ ይህ በኮንስትራክሽን ህግ ላይ የራሱ አንድምታ ይኖረዋል፡፡

የቀጠለ.....

✧ቅድሚያ የሚሰጣቸው ኢንቨስትመንቶች ሲኖሩ ደግሞ በቀጣይ በኢንቨስትመንቱ የተለያዩ ክፍሎች/ሂደቶች ላይ ህጉ የራሱ አንድምታ ይኖረዋል።

✧በኢንቨስትንመቱ የሚገኘው ጥቅም በፍጥነት የሚመጣ ሳሆን ዝግ ብሎ እና በረዥም ጊዜ የሚታይ በመሆኑ ህጉ እነዚህን ጥቅሞችን ከፍ የማድረግ አንድምታ ይኖረዋል።

✧በሁሉም ዘርፎች የሚካሄድ በመሆኑ የሪሶርስ እጥረት ሊያጋጥም መቻሉም ሕጉ በዚህ ረገድ የራሱ ሚና እንዲኖረው ይጠበቃል፤

✧የኮንስትራክሽን ዘርፉ ዋጋ የሚጨመርመበት አግባብ ደግሞ ህጉ ለዚህ በጣም ሴንሲቲቭ እንዲሆን ያደርጋል፤

የቀጠለ.....

□ የማህበራዊ
ማለትም፡-

መሠረተ-ልማት

ተቋሞችን

❖ ትምህርት ቤቶች፤

❖ የሕክምና ቤቶች፤

❖ የስፖርት ማዘውተሪያ ቤቶች፤

❖ የመናፈሻና መዝናኛ ቤቶች...ወዘተ
ያሉ የሚሰፋፋባቸው፤

□ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ደግሞ፡-
የሚገነቡበት ዘርፍ ነው።

ፋብሪካዎች

□ የተወሰኑትን በፎቶ እንይ እስኪ፡-

1.4 የኮንስትራክሽን አይነቶች ፎቶግራፎች



የአሸንዳ በንፋስ ኃይል ማመንጫ
(210 ሚሊዩን ዩሮ ወጪ
የተደረገበት)



አዳማ የንፋስ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ



የቀጠለ.....



የባቡር ሐዲድ- ኢትዮ ጂቢቲ

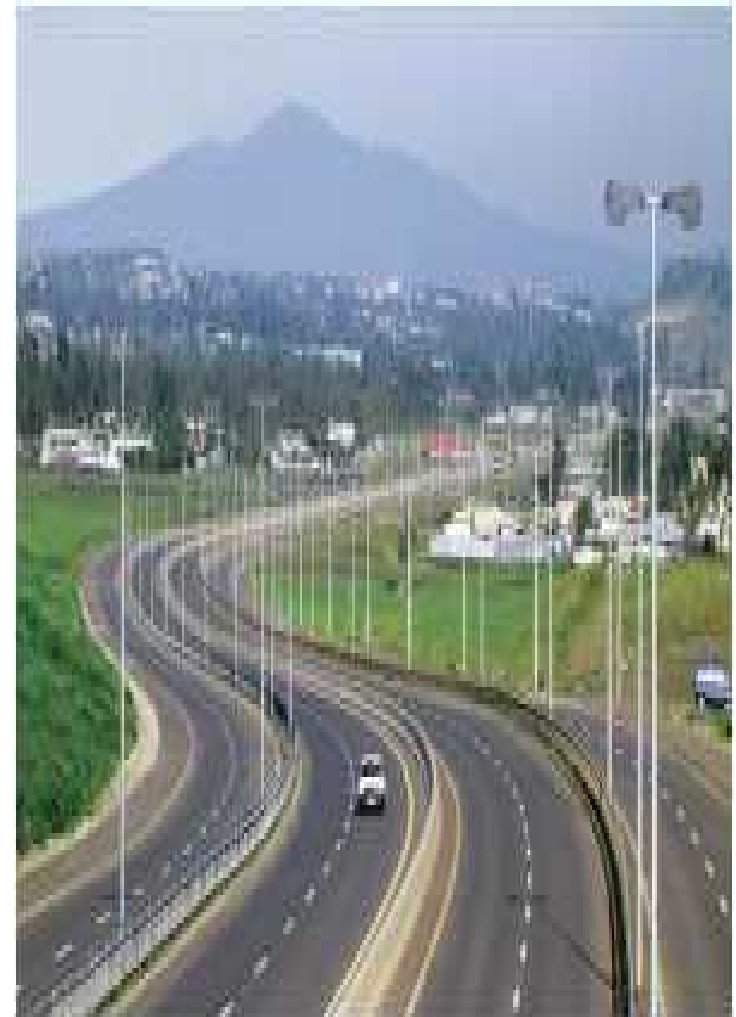
የቀጠለ.....



የቀጠለ....



የኢ.ዲ.ስ አበባ አዳማ የፍጥነት መንገድ

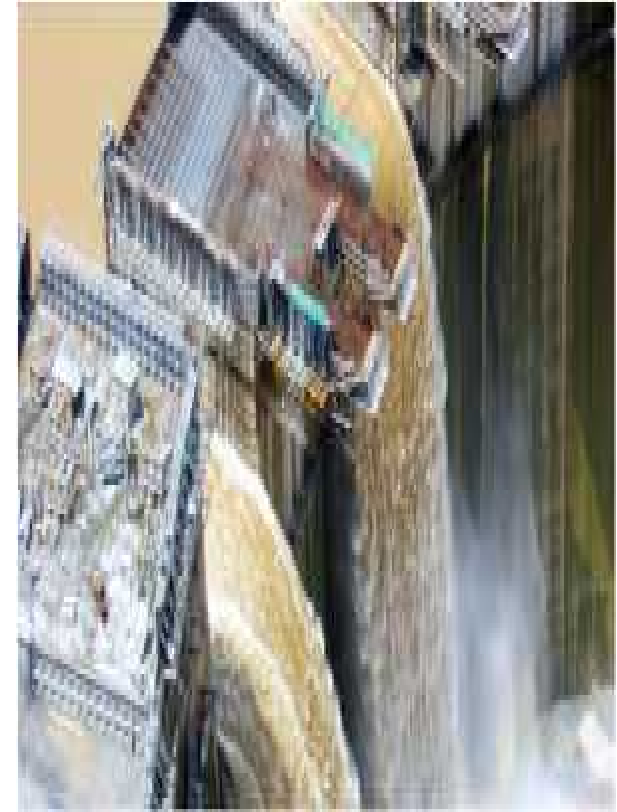


ከኢ.ዲ.ስ አበባ ከተማ መንገዶች አንዱ

የቀጠለ...



የቀጠለ.....



ጊቤ III የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ

ገናሌ ዳዋ III ፕሮጀክት

የቀጠለ.....



የኤሌክትሪክ ስቴሽን



የጅግጅጋ ደገሀቡር የሃይል
ማስተላለፊያ መስመር

የቀጠለ...



የቀጠለ



የኮንዶሚኒየም እና ራል አስቴት ቤቶች ህንጻ

የቀጠለ....



ጎተራ አካባቢ ይሰራል የተባለ ሪል ኢስቴት
ዲዛይን

የቀጠለ.....



ታላቁ የሕዳሴ ግድብ

የቀጠለ.....



**Britam Tower
Upperhill**

KENYA



**KCB Building
Upperhill**



UAP Building Upperhill

የቀጠለ....



የአፍሪካ ህብረት ህንጻ

የቀጠለ



ግራንድ ሆቴል- ባህርዳር

1.5 የኮንስትራክሽን ሂደቶች

❖ የኮንስትራክሽን ስራ የሚካሄደው ፊዚካል መሰረተ ልማትን ለመገንባት ሲሆን ይህም የሚጀምረው ፐሮጀክት ተቀርጾ በሚከናወኑ ሂደቶች ነው።

❖ የኮንስትራክሽን ፐሮጀክት ደግሞ አንድን ልዩ የሆነ ፊዚካል መሰረተ ልማት ለመፍጠር የሚደረግ ሙከራን የሚያሳይ ነው።

❖ ፐሮጀክቶቹ የኮንስትራክሽን ፐሮግራም አካል ናቸው።

❖ የኮንስትራክሽን ፐሮጀክት ደግሞ በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ዘዴዎች “ማኔጅ” መደረግን ይፈልጋሉ።

የቀጠለ.....

✧በመሆኑም ኮንስትራክሽን ሁለት አይነት ሂደቶች አሉት፡፡

○ የመጀመሪያው ከአስተዳደር አካላት ጋር የተያያዙ ሲሆኑ በዚህ ስር እቅድ፣ ግንባታ፣ የግንባታ ፈቃድ፣ ቦታ መውሰድ፣ የአከባቢ ተጽእኖ ጤና እና የደህንነት ቁጥጥር ሂደቶች እንዲሁም የጥራትና የደረጃ ቁጥጥርን የሚመለከቱ ሂደቶች የሚኖሩ ሲሆን

○ ሁለተኛው ዋና ሂደቶች የሚባሉት ሲሆኑ የግንባታ ፕሮግራሞች፣ የዲዛይንን ስራዎችና ውጤትን መሰረት ያደረጉ ሂደቶች እንዲሁም የግንባታ መሰረታዊ እቅድ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ የተመሰረተ የግንባታ አፈጻጸም ሂደቶች ይጠቀሳሉ፡፡

የቀጠለ.....

ዐሶስተኛው የግንባታ ሂደትን
የሚያፋጥኑ/የሚያቀላጥፉ ሂደቶች
ሲሆኑ ክትትል፣ ዳግም እቅድ እና
በፕሮጀክት ማኔጅመንት ዘዴ
መሰረት ግምገማ የማድረግ፣
በፕሮጀክት ማኔጅመንት የግዥና
የውል አስተዳደር ጉዳዮችን
የሚመለከቱ ሂደቶችን የሚመለከት
ነው፡፡

የቀጠለ.....

□ የኮንስትራክሽን ሂደቶች በኮንስትራክሽን ሕግ ላይ እንድምታ አላቸው። **ለምሳሌ:-**

□ ከፕሮጀክት አንጻር ሲተይ በጥራት፣ በጊዜና በዋጋ ጋር በተያያዙ በኮንስትራክሽን ህጉ እንድምታ ይኖረዋል።

□ ከውጤት ሂደት አንጻር ደግሞ ቴክኒካል ውስብስብነት ጋር ተያይዞ በህጉ ላይ እንድምታ ይኖረዋል።

□ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ሂደት ደግሞ check and balance ተያይዞ በህጉ ላይ እንድምታ አለው።

□ ከመንግስት ቁጥጥር አንፃር ደህንነትና ሰላም ጋር በተያያዘ ሕጋዊ እንድምታ ይኖራል።

1.6 የአገራችን የኮንስቲትሪክሽን ኢንዱስትሪው አገራዊ ገፅታዎችና ተግዳሮቶች/ ፈተናዎች

1.6.1. አገራዊ ገፅታዎች(local Context):-

- በዘርፉ ለመሰማራት መልካም እድሎች ያሉት መሆኑ፤
- አቅራቢው ብዙ የሆነበት፤ ፈላጊው ጥቂት የሆነበት (Monopsony)
- ልማዳዊ ግንኙነት ያለበት
- አስተዳደራዊና በውል ላይ የተመሰረተ ማሸነፊዎች ልዩነት ያለበት፤
- ብዙ ሰራተኞችን፤ ባለሙያዎችንና ነጋዴዎች የሚሳተፉበት ነው፤
- የግንባታ ግብአቶች ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ ያለበት ሁኔታን የሚያሳይ መሆኑ፤
- የጊዜ አጠቃቀም እጅጉን ቸል የሚባልበት፤
- ሂደቶቹ የተቆራረጡ እና በባለድርሻ አካላት መካከልም የባላንጣነት/ንትርክ/ ስሜት የሚንፀባረቅበት መሆኑ፤
- የአቅም ማነስ እና ማዋቅራዊ አስተዳደር ችግር ያለበት መሆኑ፤
- የሰነድ አያያዝም ሆነ እና በፕሮጀክቱን መረጃ አስተዳደር ዘዴ ረገድ ከፍተኛ የሆነ ድክመት ያለበት ነው።
- የክፍያ ዋስትናም አስተማማኝነት የሌለው መሆኑ መገለጫዎቹ ናቸው ተብሎ የሚጠቀሱ ናቸው።

የቀጠለ.....

ከላይ የተጠቀሱት የዘርፉ ገፅታዎች በኮንስትራክሽን ሕግ ላይ የራሳቸው የሆነ እንደምታ አላቸው።

□ በዘርፉ ያለው እድል ሰፊ መሆኑ በሕጉ ውድድሩ ጥብቅ እንዲሆን የሚያደርግ ነው።

□ አቅራቢው ብዙ ፈላጊው ደግሞ ጥቂት የመሆኑ ጉዳይ ደግሞ በሕጉ አዳጋን የመከፋፈል እድል ሰፊ እንዲሆን ያደርጋል፤

□ ልማዳዊ የሆኑ ግንኙነቶች ደግሞ ባለድርሻ አካላት ወደ ንትርክና ክርክር እንዲገቡ በማድረግ ሕጉ ይህንኑ ችግር እንዲፈታ የግድ የሚል ነው።

□ የአስተዳደርና የኮንስትራክሽን ማሸነፊዎች ያለመበራከትና ያለመራቀቅ ደግሞ በአቅማቸው ተጽእኖ የሚፈጥር በመሆኑ በዚህ ረገድም ሕጉ የራሱን ሚና እንዲጫወት የግድ የሚል ይሆናል።

የቀጠለ.....

□ የዋጋ መጨመር መኖር ደግሞ ሕጉ የዋጋ ንረት ችግር የሚፈታበትን አግባብ እንዲፈለግ የሚያደርግ ነው።

□ የጊዜ እቅድ ደግሞ ከመዘየትና ተጨማሪ ጊዜ ከመጠየቅና የተረጋገጠ ጉዳት ከመጠየቅ ጋር ተያይዞ የህጉን ሚና የሚጠይቅ ይሆናል።

□ ተከታታይነት የሌለው የኮንስትራክሽን ሂደት መኖሩም በእቅድ አውጪው፣ በተቆጣጣሪው አካልና በፈጸሚው ወገን በኩል ጭቅጭቅ የሚያስነሳ በመሆኑ የኮንስትራክሽን ህጉ የራሱን ሚና እንዲጫወት የግድ የሚል ነው።

□ ከክፍያ ዋስትና ጋር ተያይዞም ሕጉ ያለመግባባቶችን በመቀነስ የራሱን ሚና እንዲጫወት የሚጠበቅበት ጉዳይ ነው።

1.5.2 የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መልካም አጋጣሚዎች

□ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የኢኮኖሚና የማህበራዊ መሠረተ-ልማት አውታሮችን እንዲሁም ፋብሪካዎችና መኖሪያ ቤቶችን በማስፋፋት፡-

❖ የሥራ ዕድል እንዲፈጠር በማድረግ፤

❖ ሌሎች ዘርፎች እንዲስፋፉና እንዲለሙ የአገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያሳድግ መሆኑ፤

❖ ብዙ የፈጠራ ስራዎችና ሳይንሳዊ ግኝቶችም ለማከናወን የሚያስችል መሆኑ፤

❖ የሥራ ዕድልን ማስፋፋት የሚችል መሆኑ፤

❖ የውጭ ምንዛሪን የማመንጨት፤

1.6.3 የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ተግዳሮቶች

የአገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መገለጫዎች የሆኑት ችግሮች ብዙ ቢሆንም እንዲሁም ዘርፉ በርካታ መልካም አጋጣሚዎች ያሉት ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ ከተግዳሮቶቹ ነፃ አይደለም፡፡ እነዚህ ተግዳሮቶች በ2006 ዓ/ም በተረቀቀው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ በመንግስት ደረጃ የተለዩ ሲሆኑ እነዚህም፡-

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የሰለጠነና የሙያ ብቃቱ የተረጋገጠ የሰው ኃይል እጥረት ያለ መሆኑ

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር የሚስተዋልበት ነባራዊ ሁኔታ መኖሩ

የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ስራ አመራር እና የቴክኖሎጂ ሽግግር የተሳለጠ ያለመሆኑ

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የሚሠማሩ አማካሪዎችና ተቋራጮች መካከል ተወዳዳሪነት በሚፈለገው ደረጃ ማድረስ የልተቸለ መሆኑ

የቀጠለ.....

ለኮንስቲቲሽን ኢንዱስትሪ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች
ቀጣይነት ያለው የአቅርቦት ሠንሠለት ያልተዘረጋ መሆኑ

ለኮንስቲትራክሽን ኢንዱስትሪ መስፋፋትና
መጠናከር የተመቻቸ ሁኔታ የሚፈጥር
የፋይናንስና የማሻሻሪያ አቅርቦት ሥርዓት
የተጠናከረ ያለመሆን

የኮንስቲትራክሽን ኢንዱስትሪ ዋና ዋና
ባለሚናዎች በተቀናጀና በተደራጀ መንገድ
ለዘርፉ የተፋጠነ ዕድገት በጋራ የሚሰሩበት
ሁኔታ ያለመፈጠሩ

የህንፃ ግንባታና መጠቀሚያ ፈቃድ አሰጣጥና
ቁጥጥር አገልግሎት የተጠናከረ ያለመሆን

ፈርጂ ብዙ ሥራዎች የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ
ሥራዎች ጋር ተጣጥመው የሚታቀዱበትና
የሚተገበሩበት ሥርዓት ያለመዘርጋቱ

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ፕሮግራም ወይም
ፓኬጅ አዘጋጅቶ በተሟላና በቀጣይነት ያለመተግበር

1. 7 የፕሮጀክትና የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ባለድርሻ አካላት

1.7.1 የፕሮጀክት ባለድርሻ አካላት (Stakeholders)

	ባለድርሻ አካላት			
	በጀት	የውል ግንኙነት	አስተዳደራዊ	ተያያዥ
የፕሮጀክቱ ባለቤት	የሰራው ባለቤቶች/employers			ተጠቃሚዎች
የፕሮጀክት ገንዘብ ሰዎች	➢ እርዳታ ሰጪ አካላት ➢ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ➢ ባንኮች		➢ እርዳታ ሰጪ አካላት ➢ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ➢ ባንኮች	ማህበረሰቡ
የፕሮጀክት ፈፃሚዎች		አማካሪ ባለሙያ/ሰራተኛ	አማካሪ መሳተፊ	ንዑስ ሰራተኛ/ንዑስ አማካሪ መሳተፊ
የፕሮጀክት ተቆጣጣሪዎች/ሪፖርተር/		ያለመግባባቶችን የሚፈቱ አካላት	የመንግስት ግዥ እና ሰራዊት አስተዳደር አካላት	ጥራትና ደረጃ፣ የሰራተኛ ግንኙነቶችን የሚቆጣጠሩ እና የአካባቢ ጥበቃ

የቀጠለ....

1.7.2 የኮንስትራክሽን ባለድርሻ አካላት

□ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ባለድርሻ አካላት የሚባሉት፡-

❖ የበጀት ባለድርሻ አካላት የሚባሉት የሥራው ባለቤቶችና ገንዘብ ሰጪ አካላት ናቸው፡፡

❖ የውል ግንኙነት ያላቸው ባለድርሻ አካላት ደግሞ ደንበኞች/የሥራው ባለቤት፣ አማካሪዎች እና ስራ ተቆክራጮች ናቸው፡፡

❖ ተባባሪ (associated/)ባለድርሻ አካላት የሚባሉት ፈፃሚ ወኪሎች እና ተጠቃሚዎች፣ አቅራቢዎች፣ ንዑስ ስራ ተቆክራጭ፣ ንዑስ አማካሪዎችንወዘተ

❖ ተቆጣጣሪ/ሪፖላቶሪ/ ባለድርሻ አካላት የሚባሉት ደግሞ የህዝብ ስራዎች የሚመለከታቸው አካላት፣ የመንግስት ግዢና ውል አስተዳደር አካላት፣ የጥራትና ደረጃ ባለሙያዎች፣ ኤጀንሲዎች ወይም ባለስልጣን...ወዘተ

1.7.3 የኮንስቲትሪክሽን ባለድርሻ አካላት ሚና

ሀ. የበጀት ባለድርሻ አካላት፡- በዚህ ስር

○ የሰራው ባለቤት፡- ይህ አካል የግንባታው ስራውን አስጀማሪ በመሆኑ የፕሮጀክቱን ገንዘብ የሚያቀርብ፣ የሚከፈል እንዲሁም የፕሮጀክቱን አጠቃላይ እድገት የሚያስተዳደር ነው፡፡

○ ገንዘብ አቅራቢ ድርጅቶች፡- የፕሮጀክቱን አዋጪነት ማረጋገጥ፣ ገንዘብ መመደብ፣ ገንዘቡ ለታሰበው ዓላማ ብቻ መዋሉን የማረጋገጥ ሚና አለባቸው፡፡

የቀጠለ.....

ዐከውል ግንኙነት ጋር በተያያዘ ባለድርሻ የሆኑት አካላት ደግሞ የሰራው ባለቤት፣ የሰራው አማካሪ ፣ የሰራው ተቆራጭ ሲሆኑ፡

□ የሥራው ባለቤት፡- ፕሮጀክቱን ባለቤት፣ ለውል ግንኙነት መሰረት የሚጥል እና ከውል ጋር ለተያያዙ አደጋዎች ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል ነው፡፡

□ አማካሪ ባለሙያ፤- የሥራውን ባለቤት

- ፕሮጀክቱ የሚፈልጋቸውን ነገሮችንና ግዥዎችን እንዲሁም የውል ማእቀፎችን በማዘጋጀት የሚያማክር፤
- የጊዜ ሰለዴን የሚያወጣለት፤
- የፕሮጀክት እቃዎችንና ውሉን የሚያስተዳደር፤ እና
- የፕሮጀክት ትግበራ ስራውን የሚከታተልለት አካል ነው፡፡

የቀጠለ.....

□ የስራ ተቆራጭ:- ሚናው

- በጨረታ መወዳደር፤
- የጨረታና ውሉን አስተማማኝ የሚያደርግ(የጨረታ ማሸነፊያ መያዣ(ቢድ) የመልካም ስራ አፈጻጸምና ሌሎች የዋስትና ጉዳዮችን በማቅረብ).
- የኮንስትራክሽን ግንባታውን እቅድ ማውጣት፤
- የግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችና ማቅረብ(የሰው ሃይል፣ እቃ፣ ማሸነሪ፣ ገንዘብ.....(አራቱ M's የሚባሉት (manpower, material, machinery, money)
- ፊዛካል ስራውን ማከናወን፤
- ሶስቱን የአፈጻጸም ደረጃዎችን የመፈፀም(ለጊያዚያዊ ርክክብ፣ የመጨረሻ ርክክብ እና ለጉድለት ኃላፊነት መውሰድ፤
- ለስራረዎቹ፣ ለእቃዎቹና ለሰራተኞቹ ዋስትና አለበት፡፡

የቀጠለ.....

ለ.ሌሎች ባለድርሻ አካላት

❖ ፈፃሚ ወኪሎች:- ፕሮጀክቱን በጠቅላላው ማስተዳደርና ደንበኛውን የመወከል ሚና ይኖራቸዋል።

❖ ተጠቃሚዎች:- ፍላጎትን መግለፅ፣ ተግባር ላይ ማዋልና ፋሲሊቲውን በአግባቡ መያዝ

ሐ. የኮንስትራክሽን ተቆጣጣሪ አካላት ሚና:-

▪ የመንግስት/ህዝብ/ስራዎች አስተዳደር መስሪያ ቤት

❖ ፖሊሲዎችንና አቅጣጫዎችን መዘርጋት፣

■

የቀጠለ.....

መ. የግዥና የውል አስተዳደር አካላት

❖ መመዘኛዎችና

መመሪያዎችን ማውጣት

■ የጥራት፣ ደረጃ ባለሙያዎች እና
የቢዝነስ/ንግድ/ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን
አካላት ወይም ኤጂኔሮች ደግሞ

❖ ከምዝገባን፣ ከማረጋገጫ

ከደረጃና ከመመሪያዎች ጋር

የተያያዙ ሚናዎች ይኖራቸዋል።

1.7.4 የባለድርሻ አካላትና በኮንስትራክሽን ህግ ያላቸው አንድምታ/- implications/

ባለድርሻ አካላት	እንድምታው
ለሁሉም/በአብዛኛው/ ባለድርሻ አካላት	የጥቅም ግጭት
የበጀት ምንጭ የሆኑት አካላት	ከዋጋ ጋር የተያያዘ
ተቆጣጣሪ አካላት/	ቁጥጥር ጋር የተያያዘ
ፈፃሚዎች	ከትርፍ አንፃር
ባለቤቶች	ለሚያስቡት/ለአለሙት/ አላማ ጋር በተያያዘ
የውል ግንኙነት ባላቸው አካላት	ከሕግ ጋር የተያያዘ/legal oriented/
ተባባሪ አካላት/ASSOCIATED/	ከአጠቃቀም እሴት ጋር በተያያዘ
አቅራቢ አካላት	ትርፍ ጋር በተያያዘ

ክፍል ሁለት፡ የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ሕግ

በዚህ ምዕራፍ ስለኮንስትራክሽን ህግ ትርጉምና የተፈጻሚነት ወሰን፣ የመንግስት መዋቅር፣ ከኮንስትራክሽን ጋር የተያያዙ ህግጋትን በዝርዝር ለማየት ጥረት ይደረጋል።

2.1 የሕጉ ትርጉምና ወሰን፡

- የስልጠናው መሰረታዊ አላማ ስልጣኞች የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶችን የሚገዙ የኮንስትራክሽን ህግ አጠቃላይ ማእቀፎች ላይ ግንዛቤ መፍጠር ነው።
- ኮንስትራክሽን ሲባል በኮንስትራክሽን ሂደት መሰረት ፊዚካል መሰረተ ልማቶችን ማፍረስና መገንባት ወይም ጥገና የሚመለከት ነው።
- ኮንስትራክሽን የሚለው ቃል ሲታይ እንግሊዘኛ ሲሆን አመጣጡም ከላቲን “ኮንስትራክሽኒም” ከሚለው ነው።
- ትርጉሙም ማሳባሰብና መገንባት እንደ ማለት ስለመሆኑ ጽሁፎች ያሳያሉ።
- እንግዲህ ኮንስትራክሽን ማለት ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ መሠረተ ልማት የመገንባት ሂደት ስለሆነ ግንባታ ብለን ብናስቀመጠው የትርጉም መፋለስ የሚያመጣ ወይም መጣረስ ነው እምነት የለኝም።

የቀጠለ.....

➤ ሆኖም የኮንስትራሽን ህግ ወረድ ብለን እንደምናየው መገንባት ብቻ ሳይሆን የተገነባውን ማፍረስንም የሚጨመር በመሆኑ የአማርኛው ቃል በራሱ ሙሉ ሳይሆን ይቸል ይሆናል።

➤ በሌላ በኩል ብላክስ ሎው መዝገበ - ቃላት ግንባታን ሲተረጉም፡-

"Construction is the act of building by combining or arranging parts or elements; the thing so built." በማለት ይገልጻል።

የቀጠለ.....

➤ የሆኖ ሁኖ በኮንስትራክሽን ሂደት ውስጥ:-

❑ የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ፤

❑ የዲዛይን ማህንዲስ፤

❑ የግንባታ ማህንዲስ፤

❑ አርክቲክት (ቀራፂ)፤ ወጭ ተማኝ (quantity surveyor) እና ተቆጣጣሪዎችን ጨምሮ

ብዙ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት በመሆኑ ትርጉሙ የእነዚህን አካላት ሚናን ጭምር ሊያሳይ ይችላል፡፡

የቀጠለ.....

➤ ወደ አገራችን ነባራዊ ሁኔታ ስንመጣም አግንባታ ውል ጋር በተያያዘ በተለያዩ ሕጎች ውስጥ በተለያዩ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ባሉት ድንጋጌዎች ስር ትርጉም ተሰጥቶ ይገኛል።

□ ለግንዛቤ ይረዳን ዘንድ ወደ ኃላ መለስ ብለን ያሉትን ሕጎችንም ጨምረን እንይ።

❖ በባትኮዳ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 327/1979 አንቀፅ 2(1) ስር የ"ሕንጻ ኮንስትራክሽን= የሚለው ሐረግ ማናቸውም በከፊል ወይም በሙ የወለል፣ የግድግዳና የጣራያ ስራ ያለው ለመኖሪያ ወይም በሌላ አገልግሎት የሚውል ህንጻና ተዛማጅ ስራዎችን የመስራት ወይም የማሻሻል ስራ ውል ነው በሚል ብያኔ የተቀመጠ ሲሆን

የቀጠለ.....

❖ በተጠቃሹ አዋጅ አንቀጽ ሁለት ንኡስ ቁጥር ሁለት ስር ደግሞ
የ"ትራንስፖርት ኮንስትራክሽን" የሚለው ሐረግ

○ የመንገዶች፣

○ የድልድዮች፣

○ የባቡር ሃዲዶች፣

○ የአይወርፕላን ማረፊያዎች፣

○ የወደቦችና የየብስ ማመላለሻ ተርሚናሎች **የመስራት**
ወይም የማሻሻል ስራ እንደሆነ ተተርጉሟል፡፡

➤ **ለማይንቀሳቀስ ንብረት ስራ ውል በሚደነግገው የፍትሐ ብሔር**
ሕጉ አንቀጽ 3019(1) ሥር ደግሞ የስራ ተቋራጭነት ውል፡-

○ የሕንጻን ስራ ለመስራት፣

○ የተሰራውን ለማደስ ወይም

○ አንድን የማይንቀሳቀስ ንብረት **ለማደራጀት** የሚደረግ
መሆኑን የሚያሳይ ትርጉም ተቀምጦ እናገኛለን፡፡

የቀጠለ.....

➤ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ስለግንባታ **የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 430/1997** አንቀፅ 2 (ሐ) ስር የግንባታ ዘርፍ ስራ የሚለው ትርጉም ይህንኑ አዋጅ በሻረው አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 2 (3) **ስር ስለግንባታ ዘርፍ ትርጉም** የተሰጠውን ትርጓሜ ይዞ ይገኝ ነበር። ሁለቱ አዋጆች ያስቀመጡት ትርጉምም፡-

"

ዐ **የግንባታ ዘርፍ ሥራ**" ማለት ከሕንፃ፣ ከመንገድ ወይም ከመሠረተ-ልማት ሥራ ጋር በተያያዘ የሚከናወን አዲስ የግንባታ፣ የመልሶ ግንባታ፣ ደረጃ የማሳደግ፣ የማፍረስ፣ የጥገና፣ የማደስ ሥራ እንዲሁም ተጓዳኝ የሆነና ከዋናው ስራ ያልበለጠ ዋጋ ያለው አገልግሎት ሲሆን፣ የመገንባት፣ በባለቤትነት የመያዝ፣ ሥራውን የማንቀሳቀስ፣ የማስተላለፍ ወይም የመገንባት፣ የማንቀሳቀስ የማስተላለፍ ወይም የመገንባት፣ በባለቤትነት የመያዝ እና የማንቀሳቀስ ውሎችን ይጨምራል። በማለት የሰጠው ትርጓሜ **ኮንስትራክሽን የሚለው ቃል ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ ያስገንዝባል።**

የቀጠለ.....

➤ እንዲሁም በ2006 ዓ.ም በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የተዘጋጀው የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምዝገባ ረቂቅ አዋጅ ኮንስትራክሽን የሚለውን ቃል :-
“*Construction*” means a provisions of combination of goods and services carried out under or over ground for the development, extension, installation, repair, maintenance, renewal, renovation, alteration, excavation, dismantling or demolition of a fixed asset including building and engineering infrastructure.”
በማለት ለመተርጎም ሲሞክር በ2001 የወጣው የሕንጻ አዋጅ ቁጥር 624/2001 በአንቀጽ 2(9) ስር ግንባታ ማለት አዲስ ሕንጻ መገንባት ወይም ነባር ሕንጻን ማሻሻል ወይም አገልግሎቱን መወሰጥ ነው በማለት ሲያስቀምጥ የእንግሊዝኛው አቻ ትርጓሜም:-

የቀጠለ....

"Construction" means the construction of a new building or the modification of an existing building or alteration of its use. በማለት ያስቀምጠዋል።

ከእነዚህ የተለያዩ ትርጉሞች መረዳት የሚቻለው የግንባታ ውሎች ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር የተገናኙ መሆናቸውን ነው።

➤ እንግዲህ ኮንስትራክሽን የሚለው ቃል አመጣጡና ትርጓሜው ምን እንደሚመስል ባጭሩ ከአየን የቃሉ ትርጓሜ ስለኮንስትራክሽን ሕግ ምንነት ፍንጭ ሰጪ ሁኖ እናገኘዋል።

➤ የኮንስትራክሽን ሕግ የሚለው ቃል እግጅ ሰፊ የሆነና ከኮንስትራክሽን ጋር የተያያዙ የሕግ ጽንሰ ሃሳቦችን አካቶ የያዘ መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ፅሁፎች ያሳያሉ።

➤ ቃሉ እግጅ በጣም ሰፊ ሁኖ ሁኖ ሁንሉንም ምሁራንና ሊያስማማ የቻለ ወጥ ትርጉም ያልተገኘለት ነው።

➤ ሕጉ ከትንንሽ ቤቶች ግንባታ ጀምሮ እስከ ሜጋ ፕሮጀክቶች እስከሚባሉት እንደ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ወይም ታላላቅ የውሃ ግድቦችን ግንባታ ላሉት ውሎች ሁሉ ተፈጻሚነት ያለው ህግ ነው።

የቀጠለ.....

➤ ስለሆነም ሕንጻን፣ መንገድን፣ የኃይል ማንመንጫ የውሃ ግድብና ቁፋሮ፣ የአውሮፕላን ማረፊያ፣ የባቡር ሐዲድ ወይም ሌላ የሲቪል ምህንድስና ስራዎችን ለማስገንባትና ለመንገባት የሚደረጉ ውሎች የሚገዙት የሕግ ክፍል የኮንስትራክሽን ህግ ተብሎ ይጠቀሳል በማለት ህጉን መተርጎም የሚቻል እና

➤ ከዚህ ትርጉም በመነሳትም የህጉን አብዛኛው አካል የውል ህግ ነው ብሎ ለመናገር የሚቻል ቢሆንም፡-

❑ ከውል ውጪ ሕግን፣

❑ የአስተዳደር ህግን፣

❑ ሌሎች አዋጆችንና ደንቦችን (ለምሳሌ የፌዴራል መንግሥት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001፣ የሕንፃ አዋጅ 624/2001፣

የቀጠለ.....



የኮንስትራክሽን መሣሪያዎች ምዝገባና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 177/1991፤

□ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር መመሪያ፤ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር

የመንግሥት ግዥ መመሪያዎች እና የሲቪል ግንባታዎች ወጥ የሆኑ ውሎች (standard contracts for construction of civil works) ሁሉ አቅፎ የያዘ የህግ ክፍል ነው።

➤ ህጉ አሚያያዝባቸው ህግጋት ብዛት የተነሳ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ዕውቀትና መያዝ ዘርፍ የሚሳተፉ ሰዎች ከመኖራቸውና በየደረጃው ዘርፈ ብዙ ግንኙነቶች ከመኖራቸው፤ የተለያዩ ጊዜያዊ ወሰኖች የዲዛይን ለውጦችና ማሻሻያዎች የሚስተዋሉበት ከመሆኑ ጭምር አንጻር እጅግ ውስብስብና ሰፊ ነው።

የቀጠለ.....

➤ በመሆኑም በኮንስትራክሽን ህግ ውጤታማ ለመሆን ከህጉ ጋር የጠበቀ ቁርኝነት ያላቸውን ሕጎችን ጠንቅቆ ማወቅን ይጠይቃል፡፡

➤ የኮንስትራክሽን ስራ እንደህጉ እግጅ ሰፊና ውስብስብ ሲሆን በአንዳንድ ሀገሮች የህግ ባለሙያዎች በእያንዳንዱ የኮንስትራክሽን ስራ ዘርፍ የተለዩ ስልጠና የወሰዱ(Sub- Specialities) የወሰዱ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

❖ ለምሳሌ በ"ፍሮንት ኢንድ" ኮንስትራክሽን የተለየ ስልጠና ያለው የሕግ ባለሙያ ፕሮጀክቱ በሚጀመርበት ጊዜ ከጨረታ ጀምሮ እስከ ውሉ ዝርዝር አቀራረጽ ድርስ የሚሳተፉ ሲሆን በ"ባክ ኢንድ" ኮንስትራክሽን የሚሰለጥኑ የሕግ ባለሙያዎች ደግሞ ከግንባታ መጠናቀቅ ጋር ተያያዙ የሚነሱ ያለመግባባቶች ስለሚፈቱበት አግባብ ስልጠና የሚወሰዱ ናቸው፡፡

የቀጠለ.....

➤ በመሆኑም በእኛ አገር ባለው ነባራዊ ሁኔታ በዚህ የህግ ዘርፍ የሚሰለጥኑ የህግ ባለሙያዎች ከላይ በተጠቀሰው አግባብ የሚሰለጥኑበት አግባብ አለ ብሎ በግልጽ ለመናገር ባይቻልም በህግ ትምህርት ቤቶች ስለኮንስትራክሽን ህግ የሚሰልጥኑ ተማሪዎች ግን ስለ"ፍርድ" እና "ባክ ኢንድ" ኮንስትራክሽን ጽንሰ ሀሳቦች ስልጠና ከማግኘታቸውም በተጨማሪ ስለኮንስትራክሽን ኢንሹራንስ እና ኮንስትራክሽን በተመለከተ ለቁጥጥርና ለአስተዳደር የወጡ ህጎችን (የኮንስትራክሽን ፈቃድ አሰጣጥ፣ የድህንነት መመሪያዎችን፣ የንግባታ ፈቃድና የንግባታ ደንቦች (building Codes) በቂ ግንባዜ ሊኖራቸው ይገባል።

የቀጠለ.....

➤ አሁን በስራ ላይ ያለንን ዳኞችን በተመለከተ በዚህ የሕግ ዘርፍ የጠቀለ ስልጠና በሕግ ትምህርት ቤቶቻችን አግኝተናል ለማለት የማያስደፍር መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በስራ ላይ እያለን የምናገኘው ስልጠናም ጥልቀት ያለውና ተከታታይነት ያለው ባለመሆኑ በቂ እውቀት በዘርፉ አለን ለማለት የምንችልበት መነሻ የለንም፡፡

➤ ስለሆነም በቀጣይ እንደዚህ አይነቱ ስልጠና በዘርፉ በቂ እውቀት ባላቸው ባለሙያዎች በተለይም የህግና የምህንድስና እውቀትን

አጣምረው በያዙ ሰዎች ስልጠና እንዲሰጥ ማድረጉ በአገሪቱ ውስጥ አሁን እየተካሄደ ካለው የኮንስትራክሽን ስራ ብዛትና ውስብስብነት አንጻር ጊዜው የግድ የሚለው ጉዳይ ነው፡፡

➤ እያንዳንዱ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት የራሱ የሆነ ልዩ ባህርይ ያለው መሆኑ ይታወቃል፡፡

የቀጠለ.....

➤ አንድ ግንባታ ከሌላ ግንባታ በንድፍ፣ በጥሬ ዕቃ ግብዓት፣ በባለሙያ አሠራር፣ በቆይታ፣ በቀለም፣ ወዘተ እጅጉን የሚለያይበት አግባብ መኖሩ የሚያከራክር ነጥብ አይደለም፡፡

➤ በአጠቃላይ የኮንስትራክሽን ህግ በሶስት መንገዶች ሊገለፅ ወይም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡ እነዚህም፡-

❖ በግንባታ ሂደት የሚሳተፉ ወገኖች ግዴታና ኃላፊነትን የሚገዙ መርሆዎች

❖ የግንባታ ኢንዱስትሪ ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት ያለው የሕግ ማእቀፍ፣

❖ የኮንስትራክሽን ውሎችን አስተዳደር የሚገዙ ደንቦች ናቸው፡፡

የቀጠለ----

➤ ነገር ግን ከእነዚህ ሶስቱ የኮንስትራክሽን ሕግ ግንዛቤዎች ትክክለኛው በቅድሚያ የተጠቀሰው ስለመሆኑ በርካታ ጽሑፎች ያሳያሉ፡፡

➤ ምክንያቱም፡-

○ በመጀመሪያው ትርጉም የኮንስትራክሽን ህግ ማለት ጉድለት ባለበት ግንባታ ዙሪያ ያለውን ፍትሃ ብሔራዊ ኃላፊነትን የሚገዛ የሕግ አይነት ስለመሆኑ ተመልክቶአልና፡፡

➤ ቀሪዎቹ ሁለቱ ትርጉሞች ግን የኮንስትራክሽን ህግ በትክክል የተተረጎመባቸው መንገዶች ናቸው ለማለት አይቻልም፡፡

ለምሳሌ በሁለተኛው ትርጉም ስር ያለው ከውል ውጪ ሃላፊነትን ፣ የአሰሪና ሰራተኛ ህግን፣ የጤናና የደህንነት ሕጎችን ሁሉ የሚጠቃልል በመሆኑ ከኮንስትራክሽን ሕግ አድማስ እጅጉን የሰፋ ሊሆን የሚችል መሆኑን የሚያሳይ ሊሆን

የቀጠለ...

- ሶስተኛው ትርጉም ደግሞ ወጥ የሆኑ ውሎችን በግንባታው ሂደት ያላቸውን አተገባበር እና በሂደት የሚነሱ አለመግባባቶች የሚፈቱበትን አማራጭ መንገድ የሚመለከት መሆኑን ብቻ ያሳያል።
- የኮንስትራክሽን ውሎች አስተዳደር ጉዳይ በመሰረታዊነት የልኬት ሰርቪየር ባለሙያዎች ጉዳይ እንጂ የህግ ባለሙያዎች ጉዳይ ያለመሆኑም በምክንያትነት የሚጠቀስና የትርጉምን ሙሉ እያለመሆኑን የሚያሳይ ነው።
- ይህን ክፍል ለማጠቃለል የኮንስትራክሽን ሕግ በጣም ሰፊ ብሎም ውስብስብና ብዙ ባለድርሻ አካላትን የሚያሳትፍ፣ ሌሎች በርካታ ህጎችን የያዘ፣ ዘርፈ ብዙ ህግ በመሆኑ ጉዳዮችን በአግባቡ አይቶ ዳኝነት ለመስጠት ስለህጉ የጠለቀ ግንዛቤና በቂና ወቅታዊ የሆነ መረጃ ሊኖረን ይገባል የሚለውን ማሳሰቢያ ጭምር እንድትይዙ እወዳለሁ።

2.2 ከኮንስቲትሩክሽን ጋር የተያያዙ ህግጋት

2.2.1 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፕብሊክ ህገ መንግስት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፕብሊክ ህገ መንግስት ከያዛቸው ድንጋጌዎች ውስጥ ከመሰረተ ልማት ጋር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ግንኙነት ያላቸው ድንጋጌዎች፡-

- በአንቀጽ 40 (1) (2) ስር ያለው የንብረት መብት፤
- በአንቀጽ 41 ስር ያለው የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ባህላዊ መብቶች፤
- በአንቀጽ 43 ስር ያለው የልማት መብት፤ (ቀጣይነት ያለው ልማት መብት)፤
- ከአንቀጽ 89 እስከ 92 ድረስ ባሉት ድንጋጌዎች የተካተቱት የኢኮኖሚክ ነክ ዓላመዎች፣ ማህበራዊ ነክ ዓላማዎች፣ ባህል ነክ አላማዎች፣ የአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ዓላማዎች ናቸው፡፡

የቀጠለ.....

2.2.2 ሌሎች የህግ ማፈቃደኞች:-

➤ በዚህ ስር ሊጠቀሱ የሚችሉት ደግሞ:-

ሀ. የፍትሐ ብሔር ሕግ-

- ❑ አራተኛ መጻሐፍ ስለውሎች የሚደነግጉት የህጉ ክፍሎች፤
- ❑ ልዩ ወሎች አምስተኛ መጻሐፍ (አንቀጽ 16 (ይህ የስራዎችን አገልግሎ መስጠትን የሚመለከቱ ወሎችን የያዘ ቁጥሮችን የሚለመከት ነው)፤
- ❑ አንቀጽ 18 የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ስራ ውልን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን

የቀጠለ.....

□ አንቀጽ 19 የአስተዳደር ክፍል መስሪያ ቤቶች የሚያደርጉአቸውን ውሎች የሚገዙ ድንጋጌዎችን)፤

□ አንቀጽ 20 (ስለግልግን እና ስለስምምነት የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን የያዘ ነው፡፡

□ ከዚህ ከህጉ ክፍሎች እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ድንጋጌዎች ሲታዩ ሲለዩ ደግሞ፡-

❖ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1763 እስከ 1770 (ስለውሎች መሻሻል)፤

❖ አንቀጽ 1953 - ሌላ ሰው ስለመተካት፤

የቀጠለ.....

❖ አንቀጽ 1976- ስለ ምትክ ውክልና መርህ፣

❖ አንቀጽ 1889- ስለመቀጫ- የተጣራ ኢሳራ/ወይም የዋጋ ንረት፣

❖ አንቀጽ 2031 ስለሙያዊ ጥፋት፣

❖ አንቀጽ 2610 እና 2876- ስለሰራ ሰራ ውልና የማይንቀሳቀስ ንብረት መሰራትና መሸጥ፡፡

❖ አንቀጽ 3021 እና 3022 የማይንቀሳቀስ ንብረት ሰራ ውል ወሰን፣

የቀጠለ.....

➤ ከእነዚህ ድንጋጌዎች (ከቁጥር 2610 እስከ 2876 እና ከቁጥር 3020 እስከ 3022 ካሉት) ይዘት መረዳት የሚቻለው፡-

○ በኢትዮጵያ የሕግ ሥርዓት የሲቪል ኮንስትራክሽን ወሎችን በተመለከተ የፍትሃብሄር ሕግ በሁለት ክፍል የሚቃኝ መሆኑን፣ በተለይም የግንባታ ወጪያቸው ከአምስት መቶ ብር በታች ለሆኑት ወሎች ከአንቀጽ 2610 እስከ 2638 ሲያስቀምጥ

○ በሌላ በኩል የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የሥራ ውልን አስመልክቶም ከአንቀጽ 3019 እስከ 3040 ስለሲቪል ኮንስትራክሽን ወሎች የሚያሳዩ መሆኑን ነው፡፡

የቀጠለ.....

- አንቀጽ 3027 እና 3028 የሥራ ተቋራጭ ባለሙያንና የግልግል ሽማግሌዎችን የመጠቀም መብትን የሚደነግጉ ድንጋጌዎች፤
- አንቀጽ 3031- 3034 የሥራ መለዋወጥና ግምታቸውን፤
- አንቀጽ 3039 - ሥራ ተቋራጭ የሚሰጠው መድን፤
- አንቀጽ 3183 እስከ 3189- አስቀድሞ ሳይታሰቡ ስለሚቀሩ አጋጣሚ ሁኔታዎችና ሕጋዊ ውጤታችን፤
- አንቀጽ 3282- ስለአሰራር ጉድለት ከአለት ተለክለት የኮንስትራክሽን ሥራ ጋር እጅጉን የተቆራኙ ናቸው፡፡

የቀጠለ.....

ለ. የንግድ ሕግጋት-

- ስለ ቢዝነስ ዘርፍ የሚደነግጉ የንግድ ህግ ክፍሎች- መጽሐፍ ሶስት ያሉት ድንጋጌዎች፤
- የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ ደንብ ቁጥር 95/1995 (በግልጽ ያልተሻረ)
- የንግድ ምዝገባ፣ ፈቃድና ተያያዥ አገልግሎቶች ክፍያዎችና ተመኖች ደንብ ቁጥር 246/2003፤

ሐ. የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ-(የስነ ስርዓት ሕግ አንቀጽ 315 (2) አነጋጋሪ ነው፡፡

- በመሆኑም የኮንስትራክሽን ውሎች ላይ የሚከሰቱ ያለመግባባቶች መፍቻ ዘዴዎችን ስንወያይ የምናነሳው ጉዳይ ይሆናል፡፡

የቀጠለ...

መ. የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፖሊስ የፋይናንስ አግጋት-

- ❑ አዋጅ ቁጥር 648/2001 (ስለመሻሻሉ.....???)
- ❑ የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 190/2002፣
- ❑ የፌዴራል መንግሥት የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመመሪያ፣
- ❑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፖሊስ የመንግሥት ግዢ ንብረት አስተዳደር ህግ- አዋጅ ቁጥር 649/2001

የቀጠለ.....

ሠ. ሌሎች አዋጆች:-

○ የሕንጻ አዋጅ ቁጥር 624/2000፣

○ የንግድ ምዝገባ እና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 686/2002 በአዋጅ ቁጥር 731/2004 እና 801/2005 እንደተሻሻለው፣ ባሁኑ ጊዜ ደግሞ በአዋጅ ቁጥር 980/2008 ተሻራለ::

○ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ምዝገባና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 177/1991፣

የቀጠለ.....

ረ. አንዳንድ የመንግስት ተቋማት ማቋቋሚያ ህጎች:-

• የኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣን እንደገና ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 247/2003(በአዋጅ ቁጥር 80/99 የተቋቋመውን ባለስልጣን መብቶችንና ጌዴታዎችን ለአዲሱ ባለስልጣን ያስተላለፈው)

• የኢትዮጵያ መንግሥት ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 248/2003 ::

N.B እነዚህ ደንቦች ለተቋማት የሚሰጡት ሃላፊነትና ተግባር የኮንስትራክሽን ውሎች በግልግል ሊታዩ የሚችሉ መሆን ያለመሆኑን የሚያስነሱት ጥያቄ አለ

የቀጠለ....

➤ ሺ. አጋዥ ሕጎች:-ከላይ ከተመለከቱት ሕጎች በተጨማሪ ሌሎች አጋዥ ነው ተብለው ሊጠሩ የሚችሉ ሕጎችም አሉ።

➤ ከእነዚህ መካከል ሊጠቀሱ የሚችሉት:-

□ የአከባቢ ተዕፅኖ ግምገማ አዋጅ ቁጥር 299/995፣

□ የአከባቢ ብክለት ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 300/1995፣

□ የህንጻ ዲዛይንን ፈጠራ ባለቤትነትን ለመጠበቅ የሚያስችለው አዋጅ ቁጥር 410/1996 በአዋጅ ቁጥር 872/2006 ዓ/ም እንደተሻሻለው

□ የከተማ ፕላን አዋጅ ቁጥር 574/2000

የቀጠለ.....

የቀጠለ.....

ቀ. ስነ ስርዓታዊ ጥቅም ያላቸው ደንቦች:-

➤ የኢደሰ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ተቋም የግልግል ስነ ስርዓት፤

➤ የኢትዮጵያ አርቪትሬሽንና ኮንሲሌሽን ሴንተር ደንቦች

ቢ.ስታንዳርድስ፤- በዚህ ረገድ የሚጠቀሱት ደግሞ:-

➤ በቀድሞው የስራና ከተማ ልማት ሚኒቴር የወጣው የህንጻ ግንባታ ኮድ፣ ለተጫራቾች የወጣው ስታንዳርድ፤

➤ የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ልምዶችና አሰራሮች፤

➤ በመንግስት ንብረት ግዥ ኤጀንሲ የወጣው ስታንዳርድ፤

➤ በአውራ ጎዳና የወጡት የዲዛይን ስታንዳርድ እና ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽን ሰነዶች ናቸው፡፡

የቀጠለ.....

ከላይ ከተዘረዘሩት የህግ ማዕቀፎች ብዛት መረዳት የሚቻለው በኢትዮጵያ ውሥጥ ራሱን የቻለ ግልፅ የሆነ የኮንስቲትራክሽን ህግ ያለመኖሩን ነው።

□ **አንዳንድ ምሁራን ራሱን የቻለ የኮንስቲትራክሽን ህግ ያስፈልጋል ሲሉ የሚደመጡ ሲሆን ሌሎች ይህንኑ ሲቃረኑ ይታይል።**

□ **በመሆኑም በአገራችን ውስጥ በቂ የሆነ የኮንስቲትራክሽን ሕግ መኖር ያመኖሩ ላይና ራሱን የቻለ ህግ አስፈላጊነት ላይ ውይይት ብናድርግበት የተሻለ ነው።**

የቀጠለ.....

ተ. እንደመመሪያ(ጋይድላይን) የሚጠቅሙ ሰነዶች

❖ በዚህ ሰር የሚሸፈኑ ደግሞ:-

- በቀድሞው ገንዘብና ፋይናንስ ሚኒስቴር የወጣው ፕሮጀክት ቀረጽ ጋይድላይን(ቅጽ II)፤
- ለንግድ ምዝገባ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን በሚመለከት የወጣ ጋይድላይን፤
- በቀድሞው ስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር የወጣው የስራ ተቋራጮችንና አማካሪ መሃንዶችን ማረጋገጫና የሙያ ምዝገባ ደንብ፤
- የህንጻ ግንባታ/ አሰራር ስነ ስርዓት፤
- ለህንጻ ዲዛይን አገልግሎቶች የተዘጋጀ ቴክሊስት፤

የቀጠለ.....

ቸ.የውል ሁኔታዎች(contract Conditions):-

➤ የውል ሁኔታዎች የሚባሉት ተዋዋይ ወገኖች በውላቸው መሰረት እንዲገዙ የሚያስገድዱ የአስተዳደር ህጎችን/ሰነዶችን የሚመለከቱ ናቸው።

➤ የውል ሁኔታዎች በተለምዶ በሁለት ይከፈላሉ። እነዚህም፡-

1. ጠቅላላ የውል ሁኔታዎች(General Conditions) እና፤

2. ዝርዝር/ልዩ የውል ሁኔታዎች(Specific Conditions) ናቸው።

የቀጠለ.....

➤ ጠቅላላ የውል ሁኔታዎች የሚባሉት ወጥ የሆኑ

ሁኔታዎችንና በልምድ የዳበሩትን ሰነዶችን የሚመለከቱ

ሲሆን ዝርዝር/ልዩ ሁኔታዎች የሚባሉት ደግሞ ዝርዝር

ድንጋጌዎችን የሚመለከቱ የሰነዱን ክፍሎች የሚመለከቱ

ናቸው፡፡

የቀጠለ.....

➤ በሁለቱም ሁኔታዎች ያት አንቀጾች ተጨማሪ ድንጋጌዎች ካልገቡ በስተቀር ተመሳሳይ ናቸው።
ዋና ዋና ክፍሎችም፡-

- የቃላት ትርጉምና አተረጓጎም የሚመለከት ክፍል፤

- ቋንቋንና ተፈጻሚነት ስላለው ሕግ የሚመለከተው ክፍል፤

- የውሉን ይዘትና ቅድሚያ ተፈጻሚነት ስላላቸው ሰነዶች የሚመለከት ክፍል፤

- የመሐንዲሱን ስልጣንና ተግባር የሚመለከት ክፍል፤

- የተዋዋይ ወገኖች መብት፤ ግዴታና መፍትሔዎችን የሚመለከት ክፍል፤

የቀጠለ.....

- ሊሰሩ ስለሚገባቸው ስራዎች፣ ስራዎችን ለሌላ መስጠት የሚቻልበትን አግባብ፣ ልኬትንና ሰርቲፊኬት አሰጣጥን የሚመለከት ክፍል፣
- የስራ ግብአቶችን (የሰው ኃይል፣ ማሸነፊዎችን--- ወዘተ) የሚመለከት ክፍል፣
- የስራ መለዋወጥ፣ የይግባኛል ጥያቄዎችና አለመግባባቶች ስለሚፈቱበት አግባብ የሚመለከት ክፍል እና
- የውል ዋስትናዎችን የሚመለከት ክፍልን ይዘው እናገኛለን።

የውል ሁኔታዎች ምንጭ

• የውል ሁኔታዎች የሚመነጩት፡-

- ከገንዘብ ሰጪ ተቋማት(ፕሮጀክት ፋይናንስ ከሚያደርጉ እንደ አለም ባንክ ካሉ ተቋማት)፤
- ከባለሙያዎች ማህበራት፤
- ከንግድ ማህበራት፤
- ከህዝብ/መንግስት ተቋማት፤
- የጥራትና ደረጃ አመዳደብ ተቋማት፤
- የንግድና ዘርፍ ማህበራት----- ወዘተ ሊሆን ይችላል፡፡
- ስለሆነም የውል ሁኔታዎች በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

የቀጠለ.....

1. በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉት የውል ሁኔታዎች:-

ሀ. FIDIC- አህጽሮተ ቃሉ Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseil) የሚለውን የፈረንሳይ ቋንቋ የሚወክል፣ የኢንግሊዝኛው አቻ ደግሞ International federation of consulting engineers የሚለው ነው።

❖ **እ.ኤ.አ በ1913 በፈረንሳይ፣ በቤልጂየምና በሲዊዘርላንድ የተጀመረ መሆኑም ይገነራል።**

❖ **ማህበሩ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያለና ዋናውን ጽ/ቤት በሲዊዘርላንድ አገር፣ በላውሳን ከተማ ውስጥ አድርጎ የሚገኝ ነው።**

❖ **ማህበሩ ወጥ የሆኑ የውል ሁኔታዎችን በየጊዜው በማዘጋጀት እየታወቀና ተቀባይነት እያገኘ መጥቶአል።**

የቀጠለ.....

- **Fidic** - "THE FORM OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION" የሚባለውን የመጀመሪያውን የውል ሁኔታ እ.ኤ.አ 1957 አሳትሟል፤
- አርእስቱ እንደሚያመለክተው ሰነዱ አላማ ያደረገው የሲቭል ምህንድስና ዘርፍን ሲሆን በሰነዱ ቀለም(The Red Book) የተነሳም ወዲያውኑ እውቅና አግኝቶአል፡፡
- የፊዲክ የውል ሁኔታዎች በሽፋናቸው ቀለም ነው በህዝቡ ዘንድ የሚታወቁት፤
- ይህ የመጀመሪያው ሰነድ international federation of Building and Public works ከሚባለው አካልም ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን ፊዲክ ባደረጋቸው ተከታታይነት ባለቸው ማሻሻያዎችም
 - ❖ international federaration of Asian and western pacific Contractors association,
 - ❖ association General cotractors of America and inter American federation of the construction industry,
 - ❖ multilateral development banks among others. ጭምር ተቀባይነት አግኝቶ በሰፊው የሚሰራበት ሰነድ መሆኑ ይነገራል፡፡

የቀጠለ....

- የፌዴክ ሰነዱ ባለው አለም አቀፍ ተቀባይነት የተነሳ ለአለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ውል ግምባር ቀደም ሰነድ ነው።(ጥቅም ላይ ይውላል))
- ለአለፉት በርካታ ዘመናት ይህ ማህበር የውል ሁኔታዎችን በሰፊው አሻሽሎአል።
- ማህበሩ አዳዲስ የውል ሁኔታዎች በማውጣት ነባሮችን የተካ፣ አስፈላጊ ቃሎችን እንደጊዜው ያዘመነ ሂደቱ ነው።

14(1)(1)... ..

- ቀጣዩ ሰንጠረዥ ባሁኑ ጊዜ ያሉትን የማህበሩን የውል ሁኔታዎችን በአጭሩ የሚያሳይ ነው።

የፊዲክ ውል ሁኔታዎች	ሰነዱ የወጣበት ዘመን	ማስታወሻዎች
አሮጌው ቀዩ መፃፍ, the old red Book/	መጀመሪያ በ1957 ታትሞ 4ኛውና የመጨረሻው እትም በ1987 ታትመዋል፤ በ1996 ተጨማሪ/ማሟያ ጋር ተዘጋጅቶአል።	እነዚህ ውሎች ለሲቭል ምህንድስና ዘርፉ የተዘጋጁ ናቸው፤ ከሜካኒካል ወይም ከኤሌክትሪካል ምህንድስና ዘርፍ ውጪ ማለት ነው።
አሮጌው ቢጫ መጻፍ (the old yellow book)	መጀመሪያ በ1967 ታትሞ ሶስተኛውና የመጨረሻው እትም ደግሞ 1987 ተዘጋጅቶአል።	ለሜካኒካል እና ለኤሌክትሪካል ምህንድስና ስራዎች የታሰቡ ናቸው።
ብርቱካማው መፀሐፍ (the orange book)	የመጀመሪያውን የመጨረሻው ውል በ1997 ወጣ፤	ይህ የፊዲክ የመጀሪያው ዲዛይን ቢውልድ ውል ነው።
አዲሱ ቀይ መፀሐፍ(The new red book)	በ1999	አብዛኛው ዲዛይን የስራው ባለቤት ከሆነ ጥቅም ላይ የሚውል የውል ሰነድ ነው።
አዲሱ ቢጫው መፀሐፍ (the new Yellow book)	በ1999	የሥራው ተቋራጭ ለዲዛይኑ አብዛኛውን ኃላፊነት የሚወስድ ከሆነ የሚመረጥ የውል ሰነድ ነው።
ብርማው መፀሃፍ (the Silver book)	በ1999	ይህ የውል ሁኔታ ለተርን ኪይ ፕሮጀክቶች የሚመረጥ ሲሆን ውሉ ለስራው ተቋራጭ አደጋ ኃላፊነት

የቀጠለ.....

የፊደክ ውል ሁኔታዎች	የወጣበት	ማስታወሻዎች
ወርቃማው መፀሐፍ (THE GOLD BOOK)	በ2008	ይህ የፊደክ የመጀመሪያው የ"ዲዛይን ቢውልክ ኤንድ ኦፕሬት" ውል ነው።

ሌሎች በፊደክ የውል ሁኔታዎች ስር የሚመዱ የውል ሁኔታዎች፡-

- ❖ የፊደክ ንዑስ የውል ሁኔታዎች፡
- ❖ ሰማያዊው መጻሕፍ(THE Blue book)፡(ከውሃ ቁፋሮ ስራዎች እና ሪክላሜሽን ስራዎች ጋር የተያዘ የውል ሰነድ ነው)
- ❖ ነጩ መፀሐፍ() (ማካሪዎችን የሥራው ባለቤቶች ሲቀጥሩ ጥቅም የሚለው ሰነድ)ናቸው።

የቀጠለ....

- የፊዲክ መሰረታዊ ቅርጾች (basic features)
- ምንም እንኳን የፊዲክ ዝርያ የሆነ የውል ሁኔታዎች በርካታ ቢሆኑም በፊዲክ የውል ሁኔታዎች የጋራ የሆነ ቅርጾች ግን አሉ።
- በዚህም መሰረት የፊዲክ የውል ሁኔታዎች ክፍል በሁለት ይከፈላሉ። እነዚህም፡-
 - ❖ ክፍል አንድ እና
 - ❖ ክፍል ሁለት የሚባሉት ናቸው።
- ክፍል አንድ የሚባለው ጠቅላላ ሁኔታዎችን፣ ጠቅላላ የውል ቃላቶችን (ለምሳሌ የእያንዳንዱ ተዋዋይ ወገን መብትና ግዴታ፣ የክፍያ ስነ ስርዓት፣ የስራ ለውጦች፣ የሰርፊቲፊኬት ጉዳዮች እና ያለመግባባቶች የሚፈቱበትን አግባብ) የሚመለከቱትን ድንጋጌዎች የሚይዝ ክፍል ነው።
- ክፍል ሁለት የሚባለው ደግሞ የውሉ ሁኔታዎች ልዩ አፈጻጸም/አተገባበርን (ለክፍል ሁለት ድንጋጌዎች ዝግጅት የሚውል ጋይድላይንን ጨምሮ)

የቀጠለ.....

- ክፍል ሁለት የውሉ ልዩ ክፍሎች የሚተገበሩትን አግባብ የሚያሳይ ነው።
- ለምሳሌ፡- የውሉ ቋንቋ፣ ለጉዳዩ ተፈጻሚነት ያለው ህግ (choice of law)፣ ለፕሮጀክቱ መሃንዲስ ሁኖ የተመደበ ባለሙያ ወይም ድርጅት ወይም የሰራው ባለቤት ወኪል ስም የሚገለጹ ድንጋጌዎች የያዘ ክፍል ነው።
- ከውል ሰነዶች ጋር የሚያያዘው ተጨማሪ መግለጫ ደግሞ የግዥ ሂደትን የሚመለከቱ ሰነዶች ናሙና የሚያያዙት ክፍል ነው።።
- አብዛኛዎቹ የፊዲክ ሰነዶች የቅድሚያ ደረጃ አላቸው። በግጭት ጊዜ ሊኖር የሚገባው የቅድም ተከተል ተቀባይነትም እንደሚከተለው ነው።

- **ማስታወሻ:-** ክርክር/ግጭት ቢነሳ ሊኖር ስለሚገባው የሰነዶች በላይነት የሚያሳይ (ላይ ያለው ገዥ ይሆናል።)

የቀጠለ.....

የውል ስምምነት

የውል አቀባበል የተደረገበት ሰነድ(ይህ የስራው ተቋራጩን የጨረታ ሰነድ ተቀባይነት የሚገለጽበትና የውሉን መመሰረት የሚያሳይ ነው)

የጨረታ ደብዳቤ

የውል ሁኔታዎች ክፍል ሁለት- ልዩ ገዥነት ያላቸው ድንጋጌዎች

ክፍል አንድ -የውል ጠቅላላ ሁኔታዎች

የስራ ዝርዝርና (ቀዩ መጻሐፍ) የስራው ተቋራጭ ፍላጎት (ቢጫው መጻሐፍ)፣ የጊዜ ሰሌዳ(ቀዩና ቢጫው መጻሐፍ)

ንድፎች

የዋጋ ልኬት ዝርዝር(The priced bill of quantities)

የቀጠለ.....

- **FIDIC MDBS(multilateral development banks)- ይህ ሰነድ በአለም ባንክ እ.ኤ.አ በ2006 የተከለሰና በሌሎች ስምንት የልማት ባንኮች ጭምር ተቀባሣይነት ያገኘ ሁኖ ባሁኑ ጊዜ Harmonized Conditions of Contract for Construction በሚል የሚታወቅ ነው፡፡**
- **EU condition of contract-- በአውሮፓ ህብረት የወጣ ሰነድ ነው፡፡**
- **NEC- new engineering contract, UK- በአገራችን የውሃ ቁፋሮ ስራዎች ላይ በአብዛኛው ተፈጻሚ ሲሆኑ የሚታዩ ናቸው፡፡**

የቀጠለ.....

□ ሰነዱ እ.ኤ.አ በ1987 ዓ/ም ወጥቶ በ1992 የተሻሻለ ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ በአማካሪነት በታወቀው ማህበር የወጣ ሰነድ ነው።

■ ይህ አካል በአለም አቀፍ ደረጃ በአፍታኛ ሁኔታ ተቀባይነት ያላቸውን ለግንባታ ሎች የሚውሉ የውል ጠቅላላ ሁኔታዎችንና እነዚህ ጠቅላላ ሁኔታዎች ወደ ልዩ የውል ሁኔታዎች ማዘጋጀት የሚያስችሉ መመሪያዎችን (Legal Guide to prepare Particular Conditions) በማዘጋጀት የሚታወቅ እና የተለያዩ ሀገራት ብሔራዊ የአማካሪ መሐንዲሶች ማህበር በጋራ ያቋቋሙት ማኅበር ነው።

የቀጠለ.....

2. በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የውል ሁኔታዎች:-

➤ በተለያዩ ተቋማት)የወጡ ደንቦችን የሚመለከቱ ሲሆን ከእነዚህም መካከል:-

○ BATCoDA- በ1979 (እ.ኤ.አ 1987) ዓ/ም የወጣ ሲሆን በድሮው የህንፃና ትራንስፖርት ኮንስትራክሽን ዲዛይን ባለስልጣን የወጣና የተሻሻለ የፊዲክ ሰነድ ነው:: ይህ ተቋም በአዋጅ ቁጥር 327/1979 ተቋቁሞ የነበረ ሲሆን በኋላ አዋጁ በአዋጅ ቁጥር 41/1985 ተሽሮ የ"ባትኮዳ" መብቶችና ግዴታዎች ለስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ተላልፈዋል:

የቀጠለ.....

- **ከዚህም በኋላ አዋጅ ቁጥር 41/1985 በአዋጅ ቁጥር 4/1987 የተሻረ ሲሆን ይህም አዋጅ :-**
 - በአዋጅ ቁጥር 93/1990፣**
 - ቀጥሎም በአዋጅ ቁጥር 134/1991፣**
 - አዋጅ ቁጥር 256/1994፣**
 - በአዋጅ ቁጥር 380/1996፣**
 - **በአዋጅ ቁጥር 411/1996 እና 465/1997 የተሻሻለ ቢሆንም**
 - በአዋጅ ቁጥር 471/1998 የተሻረ መሆኑ ይታወቃል።**
 - አዋጅ ቁጥር 471/1998 እንደተሻሻለ በአዋጅ ቁጥር 691/2003 የተሻረ ሲሆን ይኼው አዋጅ ደግሞ በአዋጅ ቁጥር 720/2004 እነ 723/2004 ተሽሽሎአል።**
 - እነዚህ በ2004 ዓ/ም የወጡ አዋጆች ደግሞ በአዋጅ ቁጥር 916/2008 እንደተሻሻለ ተሸረዋል።**

የቀጠለ

- ስለሆነም ከዚህ ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት ነገር በሕግ አወጣጥ ስርዓት የአንድ አስፈፃሚ መሰሪያ ቤት መብትና ግዴታ ወደ ሌላው መሰሪያ ቤት እንዲተላለፍ መደረጉ የተለመደ ሲሆን ወጥ የሆኑ የውል ሁኔታዎችን በሚመለከት አስፈፃሚ መሰሪያ ቤቱ ከአወጣ በኋላና ሰነዶቹ በስራ ላይ እንዲውሉ ከተደረገ በኋላ ሰነዶቹን ያዘጋጀው አካል ህጋዊ ህልውናው ቢያከትም ሰነዶቹ ምን አይነት ህጋዊ ውጤት ሊኖራቸው ይችላል? የሚለው ጉዳይ ነው፡፡[\[1\]](#)

❖ ፉት ኖት፡-በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 36477 ቀርቦ በታየው ጉዳይ ላይ የተከሰተ ጭብጥ ነበር፡፡

የቀጠለ....

- በቀድሞው ስራና ከተማ ልማት በ1994 ዓ/ም የሲቪል ግንባታዎች ወጥ የሆኑ ውሎች (Standard Condition of Contracts For Construction of Civil work Projects) ::
- ይህ ሰነድ የድሮውን ባትኮዳ(1987) የተሻሻለበት ነው::
- የመንግስት ንብረት ኤጀንሲ በ1998 ዓ/ም ያወጣው የግዥ ሰነድ ጠቅላላ የውሎች ጠቅላላ ሁኔታ (General Condition of Contract) ናቸው::
- እንግዲህ እነዚህ ሰነዶች ይዘታቸው ሲታይ እንደ ፊደል ናቸው::

➤ ከላይ	በዝርዝር	እንደተመለከትነው
በኢትዮጵያ	የኮንስትራክሽን	ዘርፉን
ሕጎች	በተለያዩ	የሚገዙ
		አዋጆች

ደንቦችና መመሪያዎች ተባታትነው ከመገኘታቸውም በላይ የሕጎች ይዘትና መግለጫ በተለይ በመሳሪያ ህግ አገልግሎት

የቀጠለ....

➤ በዘረፉ በሰፊው የሚሳተፉ የምህንድስና ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆኑ በሕግ ባለሙያዎች፣ ዳኞችና ጠበቆች ጭምር በደንብ አይታወቅም፡፡

➤ በተለይ እኛ ዳኞች አከባቢ ይህ ብዥታ በሰፊው ያለ መሆኑ የሚታመን ነው፡፡

➤ ስለሆነም

በተለይም ደግሞ የሲቪል ኮንስትራክሽን ሥራዎችን የተመለከቱ የፍትሃብሄር ድንጋጌዎች አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በበቂ ስለማይገዛ አሁን ከደረሰንበት የኮንስትራክሽን

ቴክኖሎጂ እድገት አንጻር ተጣጥመው እንዲሄዱ የሚያስችል ዳኝነት ለመስጠት ራሳችንን በየወቅቱ ማብቃት የግድ የሚል ነው፡፡

የቀጠለ.....

➤ በዚህ ክፍል የተነሳውን ማብራሪያ ለማጠቃለል ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎችን ማንሳቱና መወያየቱ ተገቢ ይመስለኛል። እነዚህም፡-

1. በአለም አቀፍ ደረጃ በሚታወቁ የውል ሁኔታዎችና በኮንስትራክሽን ውል ተፈጻሚነት ባላቸው የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ህጎች መካከል መጣጣም ባይኖር ጉዳዩ እንዴት ይፈታል?፤

2. በተመሳሳይ ሁኔታ አገራዊ የውል ሁኔታዎችና ሌሎች የአገሪቱ ሕጎች ግጭት ቢኖራቸው ችግሩ እንዴት ሊፈታ ይችላል? የሚሉትን ጥያቄዎች እንወያይባቸው።

ክፍል ሁለት፡- ስለ ኮንስትራክሽን ውሎች፡ በጠቅላላው

ከመግቢያው ላይ እንደተመለከትነው የኮንስትራክሽን ህግ

➤ **ሕንጻን፣**

➤ **መንገድን፣**

➤ **የኃይል ማንመንጫ**

➤ **የውሃ ግድብና ቁፋሮ፣**

➤ **የአውሮፕላን ማረፊያ፣**

➤ **የባቡር ሐዲድ ወይም**

➤ ሌላ **የሲቪል ምህንድስና ስራዎችን** ለማስገንባትና ለመንገባት የሚደረጉ ውሎች የሚገዙበት የሕግ ክፍል ቢሆንም የኮንስትራክሽን ስራ **በርካታ አካላት** የሚሳተፉበትን ሂደት የያዘ በመሆኑ **የኮንስትራክሽን ውል** በሁለት ወገኖች መካከል ብቻ የሚፈፀም ሳይሆን **በበርካታ የውል ሂደቶች** የተያያዘና **ለመዋዋልም** ሆነ **ስራውን ተግባራዊ ለማድረግ** ብዙ ስራና ረጅም ጊዜ የሚያስፈልገው መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡

የቀጠለ....

➤ የኮንስትራክሽን ውል እንደሌሎች ልዩ ወይም ጠቅላላ ውሎች በቀላሉ ስምምነት ተደርሶበት ውጤቱም ያለምንም ችግር ሊጠናቀቅ የሚችል ሳይሆን በርካታ ሂደቶችን ማለፍን የግድ የሚል ነው።

➤ በመሆኑም ከፕሮጀክቱ አይነት፣ ስፋትና ውስብስብነት የኮንስትራክሽን ውል ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ብቻ ብዙ ስራዎችን ማከናወንን የሚጠይቅ ነው።

➤ በዚህ ሂደት ከአዋጭነት ጥናት ጀምሮ የአፈር ምርመራ ማድረግን፣ ዳዛይንና ሌሎች የውል ሰነዶችን ማዘጋጀትን

የቀጠለ.....

- **ጨረታ ማውጣትን፣ የወጣው ጨረታ ቀርቦና በህጉ አግባብ ተገምግሞ አሸናፊ መምረጥን የሚጠየቅ ከመሆኑም በላይ ውልን ለመፈራራም የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል፣ ገንዘብና ጊዜ ብዙ መሆኑ ይታወቃል።**
- **ከዚህም በኋላ ሰራውን በአግባቡ በማከናወን የሚያስፈልጉ ባለሙያዎች፣ መሳሪያዎችንና እቃዎችን እንደ ሰራው አይነትና ስፋት ማዘጋጀትን የግድ የሚል ነው።**

የቀጠለ.....

- ስራውን በማከናወን ሂደትም በርካታ ከመሬት አቀማመጥ፣ ከዲዛይንና ከሰው ጉልበትም ሆነ ከመሳሪዎች ወይም እቃዎች ዋጋ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነገር በቀላሉ ሊታወቅ የማይችልበት አጋጣሚ ሰፊ ነው።
- በስራው ሂደትም ሆነ ስራው ከተሰራ በኋላ ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሙግትና ክርክር ሊነሳ ይችላል።
- በመሆኑም እነዚህን ሁሉ በአግባቡ ሊመልሱ የሚችሉ በርካታ የውል ስምምነቶችን በጥንቃቄ ማዘጋጀትን የግድ ይላል።
- የኮንሰትራክሽን ውል ሲባልም ስራውን በዘርፉ አግባብ ለመፈጸም የሚያስችሉ ዘረፈ ብዙ ውሎችን የሚመለከት ነው በማለት ማስቀመጥ ይቻላል።

2.1 የኮንስትራክሽን ውሎች ስያሜዎች፣ ትርጉም፣ ባህርያትና አይነታቸው

2.1.1 ስለውሎቹ ስያሜዎች

- ኮንስትራክሽንን በተመለከተ የሚደረጉ ውሎች እንደፕሮጀክቱ ባህርይና ተስማሚነት እየታዩ የሚመረጡ በመሆኑ የተለያዩ ስያሜዎችን ይዘው የሚገኙበት ሁኔታ የሰፋ ነው።
- *ከውሎ ስያሜዎች መካከል፦*
 - *የልኬት ውል (measurement Contract)*
 - *ዲዛይንና ቢወልድ ማኔጅመንት ኮንትራት (design and build management contract)፣*
 - *ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኮንትራክት (construction management contract)፣*
 - *ተርንኬይ ኮንትራክት (Turnkey Contract)፣*

የቀጠለ.....

➤ ኮስት ፕላስ ኮንትራክት (Cost Plus fee contract) ፣ እና

➤ ፓርትነሪንግ ኮንትራክት (Partnering contract) የሚሉት ይገኙበታል።

- አእካሊት ውሎች መካከል ደግሞ የመጀመሪያው የጥንታዊው ዘዴ ተብሎ የሚታወቀውና በብዙ ሲያሟዎች የሚጠራ ነው።

የቀጠለ.....

❖ *ከሲያሜዎቹ መካከልም:-*

- “*ሜጀርመንት*” ኮንትራክት፤
- *እንደገና የሚለካ ውል፤*
- “*ቢውልድ ኦንሊይ*” ኮንትራክት፤
- “*ዩኒት ፐራይስ*” ኮንትራትክ እና
- “*ዘትራዲሽናል ሚትድ*” ኮንትራክት ናቸው።

ሂቀጠለ.....

- ስያሜዎቹ በራሳቸው ተዋዋይ ወገኖች ያሏቸውን መብትና ግዴታንም የሚጠቁሙ ናቸው።
- የልኬት ውል አገራችንን ጨምሮ በበርካታ አገሮች በሰፊው የሚሰራበት ሲሆን በዚህ ውል አይነት ዲዛይን የሚሰራው ለዚህ ስራ የተቀጠረ አማካሪ መሐንዲስ ሲሆን ግንባታን የሚሰራው ደግሞ ስራ ተቋራጭ ነው።
- የግንባታ ዋጋ በጥቅሉ ሳይሆን በዝርዝር ስራው ተለይቶ ለእያንዳንዱ ስራ ነጠላ ዋጋ (Unit Price) በውል ይወሰናል።
- ነጠላ ዋጋው በሌኬት ከሚገኝ የስራው መጠን (Quantity) ጋር ይባዛል።
- በጨረታ ጊዜ የተገመተው የዝርዝር ስራ መጠን ስራው በተግባር ላይ ሲውል ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል።

2.1.2 ስለኮንትራክሽን ውሎች ትርጉም

- እንግዲህ የኮንትራክሽን ውል ከስያሜው ጀምሮ የተለያዩ ስያሜዎችና ባህሪያት ያሉት በመሆኑ ለኮንትራክሽን ውል ወጥ የሆነ ትርጉም ማስቀመጥ የማይቻል መሰሉ ይታያል።
- ሆኖም በአንዳንድ የምሁራን ጽሑፎች የኮንትራክሽን ውሎች ትርጉሞች ተቀምጠው እናገኛለን።

የቀጠለ.....

- ለምሳሌ:-

ሁድሰን የተባለ የዘርፉ ምሁር:-

- *"Construction contract as an agreement under which a person, called variously the builder or contractor, undertakes for reward to carry out for another person, variously referred to as the building owner or employer, works of a building or civil engineering character."* በማለት ሲገለጹ

የቀጠለ.....

- ይህም በግርድፉ ሲተረጎም:-

“ የኮንስቲራክሽን ውል ገንቢ ወይም የስራ ተቆክራጭ በሚሉ ስያሜዎች የሚጠራው ሰው አስገንቢ ወይም የስራው ባለቤት በሚሉ ስያሜዎች በሚጠራው ሌላ ሰው የግንባታ ወይም የሲቪል ምህንድስና ፀባይ ያላቸውን ስራዎችን በክፍያ ለመስራት የሚደረግ ስምምነት ነው” ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል

የቀጠለ.....

- የቀድሞው ሥራና ከተማ ሚኒስቴር በኋላ

ደግሞ የከተማ ልማት፣ የቤቶችና ኮንስትራክሽን ሽን ሚኒስቴር ተብሎ ይጠራ የነበረው አካል በተዘጋጀው የሲቪል

ግንባታዎች ወጥ የሆኑ ውሎች (standard contracts for construction of civil works) ላይ በግልፅ እንደሠራረው የኮንስትራክሽን ሽን ውል የሚባለው፡-

የቀጠለ.....

- *Construction Contracts means the conditions of contract, specifications, methods of measurement, drawings, priced bill of quantities, schedules of prices and rates, the letter of acceptance, the contract agreement, the addenda and other documents thereof.*
- ይህም ወደ አማርኛ በግርድፉ ሲመለስ:-
 - “ የኮንስትራክሽን ውል ማለት ወጥ የሆነ የውል ሁኔታዎች፣ የሥራ መዘርዘሮች፣ የልኬት ዘዴዎች፣ የስራ ንድፎች፣ የዋጋ ልኬቶች፣ የክፍያ እና የልኬት መጠን መርሃ ግብሮች፣ የውል መቀበያ ማስታወቂያ፣ የውል ስምምነቱ፣ ተደማሪና ሌሎች ሰነዶች የያዘ ነው።” በሚል ሊቀመጥ የሚችል ነው።
- *ከላይ ሰነድ የኮንስትራክሽን ውሎችን ምንነት ከመተርጎም ይልቅ ወሎ ሊይዛቸው የሚገቡ ነገሮችን ዘርዘር አድርጎ የሚያስቀምጥ መሆኑን በቀላሉ ለመረዳት ይቻላል።*
- በመሆኑም ውሎ የሚይዛቸው ሰነዶች ብዙ በመሆናቸውን የውሉን ምንነት በትክልለ ለመረዳት ደግሞ እነዚህን የተለያዩ ሰነዶችን መመልከትን የግድ የሚል አሳሳቢ ትርጉሙ ነው።

2. 1.3 የኮንስትራክሽን ውል መሰረታዊ ባህርያት

2.1.3.1 እያንዳንዱ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት የራሱ ልዩ ባህርይ ያለው መሆኑ (Prototypical Nature of the Works):-

- አንድ ግንባታ ከሌላ ግንባታ በንድፍ፣ በጥሬ ዕቃ ግብዓት፣ በባለሙያ አሠራር፣ በቆይታ፣ በቀለም፣ ወዘተ እጅጉን የሚለያይበት አግባብ አለ።
- ለምሳሌ የዛሬ አራት ዓመት አካባቢ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ሳይቶች ከሚገነቡት የጋራ ህንጻዎች አንዳንዶቹ የዘመመበትን፣ በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ፈሳሽ በአግባቡ የማያስወግዱ ግንባታዎች አሉ መባላቸውን ማስታወስ ይህንኑ የኮንስትራክሽን ባህርይ ለማሳየት አስረጅ ነው።

የቀጠለ....

2.1.3.2 በሂደቱ የሚሳተፉ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ወገኖች መኖራቸው (numerous participants):-

- ከላይ እንደተመለከተነው በአንድ የግንባታ ውል ላይ ብዙ ሰዎች ይሳተፋሉ።
 - በዚህም የኮንስትራክሽን ውል ከሌሎች ውሎች እጅጉን ይለያል።
 - በኮንስትራክሽን ሥራ ከሚሳተፉ መሃንዲሶች ባሻገር ዕቃ አቅራቢዎችም (suppliers) ተሳታፊ መሆናቸውን፤
 - ከነዚህም ወገኖች በተጨማሪ:-
 - የፋይናንስ ተቋማት የጨረታ ዋስትና፤
 - የሶስተኛ ወገን መድሀን፤
 - የግንባታ መድሀን፤
 - የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና፤ ወዘተ አስፈላጊ በመሆናቸው
- የባንክና የኢንሹራንስ ተቋማት በዚህ የኮንስትራክሽን ሥራ ውስጥ ባለድርሻ እንደሚሆኑ ይታወቃል።

የቀጠለ....

- የዲዛይን ስራ በቅጂና ተዛማጅ መብቶች አዋጅ መሠረት ጥበቃ የሚደረግለት መሆኑ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ አካል እንዲኖር የሚያደርግ መሆኑን፤
- በአጠቃላይ የግንባታ ሥራ ውስጥ የሚሳተፉ ወገኖች ቁጥር ከሌሎች ውሎች አንፃር ሲታይ በእጅጉ የበዙ ሰዎች ተካፋይ የሚሆኑበት እንደሆነና፤
- ከነዚህም መካከል ዋነኞቹ ግንባታው ባለቤት (owner)፣ ዲዛይነር፣ የዲዛይነር አማካሪ፣ ግንባታው ስራ አስኪያጅ፣ ተቋራጩ፣ ንዑስ ተቋራጭ፣ ዕቃ አቅራቢ (supplier)፣ የግንባታ ሰርቪየር (quantity surveyor)፣
- ባንኮችና መድሀን ተቋማት፣ ወዘተ ተጠቃሽ ናቸው፡፡

የቀጠለ

2.1.3.3 የሥራ መለዋወጥ የሚጠበቅና የማይቀር ስለመሆኑ (variations to the works are almost inevitable):-

- የኮንስትራክሽን ሥራ ውስጥ የሥራ variations, alterations, additions, changes and omissions ሊቀሩ የማይችሉ ናቸው፤
- የአሠሪው የሃሳብ ለውጥ፣ የመንግስት ጣልቃ ገብነት እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች ሥራው እንዲለወጥ እንደሚደረግ አብራርተዋል፡፡

የቀጠለ....

- በፍትህብሔር ሕጉ የመለዋወጥ መብትን ለአሰሪው የሰጠ ይሁን እንጂ በcommon law ሀገራት ግን ይህን የመለዋወጥ መብት በውል መሠረት እንዲወሰኑ ለተዋዋይ ወገኖች ነፃነትን ሰጥተዋል።
- ወደ እኛ አገር ስንመጣም የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3031 አሰሪው የሚጠይቃቸው የሥራ መለዋወጥ (1) የአሠሪው መብት በሚል አርእስቱ የተጠየቁት የሥራ መለዋወጥ በቴክኒክ ረገድ ሊፈፀሙ የሚችልና የሥራውንም ጥንካሬ የማይጎዱ ከሆኑ አሠሪው አስቀድሞ ከተስማማበት የሥራ ዕቅድ አንድ አንድ መለዋወጥ እንዲፈፀሙ ለመጠየቅ ይችላል። በማለት አስቀምጦአል።

የቀጠለ....

2.1.3.4 የግንባታ ውል አፈፃፀም ረዥም ጊዜ የሚወስድ እና በግንባታው ላይ ግድፈቶች ዘግይተው ሊታዩ መቻላቸው፡-

- የግንባታ ውል ከሌሎች ውሎች ልዩ የሚያደርገው ሌላው ባህርይ ውሉ የሚፈፀምበት ጊዜ የረዘመ መሆኑና የሥራ ግድፈቶች የሚታዩት ዘግይተው መሆኑን ጠቅሰው የግንባታ ሥራዎች አብዛኛውን ጊዜ በውሉ በተባለበት ጊዜ የማያልቁ ሲሆን አንድም ጊዜ ማራዘሚያ፣ አንድም የተጨማሪ ክፍያ ጥያቄ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ።
- ከጊዜ ብዛት የጥሪ ዕቃ ዋጋ መጨመር እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ መናር ሊከሰት የሚችል ሲሆን ይህን ወጪ ማን ይሸፍናል የሚለውን በውል በማስቀመጥ መዳኘት የሚችል ሲሆን ብዙ ጊዜ በግንባታ ውሎች ላይ escalation and risk allocation clause ይኖራል።
- ከዚህም በተጨማሪ በሕግ የተቀመጠ መድሀን የመሆን ኃላፊነት መኖሩን የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3039 ድንጋጌ ያሳያል።

የቀጠለ

- ይህ ድንጋጌ ይዘቱ ሲታይም፡-

- (1) ሥራ ተቋራጩ ሥራውን ካሰረከበበት ቀን ጀምሮ ስለ መልካም አሠራሩና ስለ ሥራው ስለ ጠንካራነቱ ለዓሥር ዓመት ጊዜ መድን ነው።
- (2) በዚሁም ጊዜ ውስጥ በሰራ ጉድለት ወይም በተሰራበት መሬት ዐይነት ምክንያት በተሠራው ስራ ላይ ለሚደርሰው መጥፋት ወይም መበላሸት አላፊ ይሆናል።
- (3) ማናቸውም ይህን ጊዜ የሚሳጥር ወይም መድንነቱን የሚሸር የውል ቃል ሁሉ አይጸናም የሚል ነው።

የቀጠለ.....

2.1.3.5 የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ከፍተኛ በሆኑ አደጋዎች (risks) እና ኃላፊነት (liabilities) የተሞላ ስለመሆኑ:-

- የኮንስትራክሽን ሥራ አደጋዎች ሚዛኑ በመሆኑ እነዚህን አደጋዎች ለማስተዳደር የሚያመቹ አንቀጾች በኮንስትራክሽን ውሎች እንዲካተቱ ይደረጋል።

2.1.3.6 በግንባታው የታየው ጉድለት ምክንያት ወይም ምንጭ ከዲዛን ወይም ከስራው ጋር ስላለው ቁርኝት፤ (the interaction between liability for defective workmanship and for faults in design):-

- ሕንፃ ተገንብቶ ካለቀ በኋላ ወይም በሚገነባበት ወቅት የሚታዩ ችግሮች የሚፈጠሩ ሲሆን ለእነዚህ ችግሮች መፈጠር ምክንያት ዲዛይኑን የሰሩት መሃንዲሶች ሕንፃውን በገነቡ ሰዎች የሚያላክኩ ሲሆን ገንቢዎቹ ደግሞ ጥፋቱ የዲዛይነሮች እንደሆነ የሚናገሩበት አጋጣሚ ሰፊ ነው።2.1.3.

የቀጠለ...

2.1.3.7 እጅግ በርካታ የሆኑ ሰነዶችን የሚያካትት መሆኑ፡-

- ከላይ በተደጋጋሚ እንደተጠቀሰው የኮንስትራክሽን ውሎች ከሌሎች የውል ዓይነቶች አንፃር ሲገመገም ብዙ ሰነዶችን በአባሪነት የሚይዝ በመሆኑ ልዩ የሚያደርገው ሲሆን የግንባታ ሥራ ውል ከመፈረሙ በፊት፣ ውሉ ሲፈረምና ከተፈረመ በኋላ ያሉ ለውጦችና መፃፃፎች በሙሉ የውሉ አካል ናቸው፡፡
- የፊዲክ ውል በሰንጠረዥ ሰነዶች የተጠናከረና የተገነባ ሲሆን በሰነዶቹ ግጭት ቢኖር የበላይነት ያለው ቀጥሎ በሚገኝ ቅደም ተከተል መሰረት መሆኑን ስለዚህ ጉዳይ የሚወሰነው የውል ልዩ ሁኔታዎች አንቀፅ 5.2 ስር ያስቀምጣል፡፡

የቀጠለ....

- በዚህም መሰረት:-

- የውል ስምምነት (The Contract Agreement)
- ጨረታ ተቀባይነት ማግኘቱን የሚገልጽ ደብዳቤ፣ (The Letter of Acceptance)
- ጨረታ (The Tender)
- የውል ሁኔታዎች፣ ክፍል ሁለት (ልዩ ሁኔታዎች)፣ (The Conditions of Contract Part II (Particular Conditions))
- የውል ሁኔታዎች፣ ክፍል አንድ (ጠቅላላ ሁኔታዎች)፣ (The Conditions of Contract Part I (General Conditions))
- ንድፎች፣ (The Drawings) እና
 - የዋጋ ልኬት ዝርዝር (The Priced Bill of Quantities) መሰረት ተደርጎ መፍትሔ መስጠት ይቻላል ማለት ነው።

የቀጠለ...

2.1.3.8 የውል ጠቅላላ ሁኔታዎች - የውል ልዩ ሁኔታዎች (General (standard) conditions of contract-special conditions of contract):-

- ምንም እንኳን እያንዳንዱ የኮንትራክሽን ፕሮጀክት ሥራዎች በባህርያቸው ልዩ ቢሆኑም የግንባታ ሂደቶቹ እና የአስተዳደር ሥራዎች ተመሳሳይነት ያላቸው መሆኑ
- በኢንዱስትሪው ውስጥ ወጥ የሆነ ስታንዳርድ (General Conditions of Contract (GCC)) እንዲኖር ምክንያት ይሆናል።
- የውል ጠቅላላ ሁኔታዎች መኖራቸው ለዚህ የጎላ ጠቀሜታ አለው።

የቀጠለ....

- በኢንጂነሪንግ እና ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው
 - ❖ ወጥ የሆነ የሥራ ውል ሁኔታ ፎርሞች ወይም
 - ❖ ስታንዳርድስ ማዘጋጀት በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተጀመረ መሆኑን የታሪክ ድርሳናት የሚያስረዱ መሆኑን ጽሑፎች የሚያሳዩ ሲሆን
 - ❖ ጁሊያን ቤይሊ የተባለ ምሁር «*It is rare to find a standard form that is masterpiece of clarity and workmanship.*» በማለት የተናጉት ለዚህ አስረጃ ነው።

የቀጠለ.....

- በመሆኑም የግንባታ ውል ፎርምች በቁጥርና በዓይነት እየበዙና እየሰፉ መምጣታቸውን የሚታወቅ ነው።
- በዘርፉ የተሰማራ ሌላ የኮንስትራክሽን ሕግ ምሁር «...*construction could not function efficiently without the use of standardized construction contracts*» በማለት ማስቀመጣቸው የግንባታ ውል ፎርምች አስፈላጊነት የሚያሳይ ሲሆን በእኛ ሀገርም ከላይ ስለኮንስትራክሽን የሕግ ማዕቀፎች በተመለከተነበት ክፍል እንዳየነው ውስን መ/ቤቶች **የውል ጠቅላላ ሁኔታዎችን** አውጥተው ጥቅም ላይ የሚያውሉበት አግባብ ዘርፉን ውጤታማና የተቀላጠፈ እንዲሆን ለማስቻል ታስቦ መሆኑ እመኑ ነው።

የቀጠለ....

- ጠቅላላ የውል ሁኔታዎች (GCC) ያላቸው ውጤት ወይም ሕጋዊ ደረጃ (legal status) ምን ያህል እንደሆነ ስንመለከትም ጄኔራል ኮንዲሽንስ በመ/ቤቱ እንደሚወጣ የፍ/ብሔር ሕጉ አንቀፅ 3135 የሚያስቀምጥ ሲሆን የድንጋጌውም ሙሉ ይዘትም፡-

□ ለአስተዳደር መሥሪያ ቤት ውሎች ተፈፃሚ የሚሆኑ ጠቅላላ ሁኔታዎች (ግዴታዎች) (1) የውሎች አጻጻፍ በሚል አርእስት የተቀመጠ ሆኖ

"ሥራዎች የሚፈጸሙባቸውን አካሄድን የሚያመለክቱ ለአይነት የሆኑ ደብተሮችን (ከዬደሻርዥቲፕ) ጠቅላላ ውለታዎችንና ደንቦችን የሚመለከቱ ደብተሮችን አጠቃላይ የሆኑ ውሳኔዎች ያሉባቸውን ደብተሮች ሥራው የሆነው እያንዳንዱ የአስተዳደር መሥሪያ ቤት ሊያዘጋጃቸውና በሚኒስቴሩ ትዕዛዝ ሥራዎቹ የሚፈጸሙት በነዚህ መሠረት ነው ተብሎ ሊወሰን ይችላል፡፡" የሚል ነው፡፡

የቀጠለ....

- በሌላ በኩል "ስታንዳርዶቹ" በግልፅ የውሉ አካል ናቸው ካልተባለ በስተቀር ተፈፃሚነት እንደማይኖራቸው በፍ/ብሔር ሕጉ አንቀፅ 3138 ስር የተደነገገ ሲሆን የድንጋጌውም ሙሉ ይዘትም፡-
- (2) በውሉ ውስጥ የሚገኘው ቃል፡፡ በሚል አርእስት የተቀመጠ ሆኖ
 - (1) ሥራዎቹ የሚፈፀሙባቸውን አካላት የሚመለከተው ደብተር ወይም ጠቅላላ ውለታዎችና ደንቦች ያሉበት ደብተር አጠቃላይ የሆኑት ውሳኔዎች ያሉበት ደብተር አንድ ውል ሲደረግ ወደ እነሱ የሚመራ በግልፅ የተፃፈ ቃል ከሌለበት በቀር ስለውሉ አተረጓጎም ወይም በውሉ ውስጥ ስላለው ቃልና ስለውሉ አፈጻፀም በነዚህ ደብተሮች ውስጥ ያለው ደንብ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡ የሚል ሲሆን

የቀጠለ.....

- በፍ/ሀ/ቁጥር 1686፡፡ (5) ጠቅላላ የሆኑ የሥራ አፈጻጸም ሁኔታዎች በሚል የተቀመጠው ድንጋጌ ደግሞ ባለውል የፈፀማቸው ጠቅላላ የጉዳይ ሁኔታዎች ሌላውን ተዋዋይ ወገን ሊያስገድዱት የሚችሉት አንደኛው ወገን እነዚህን ጉዳዮች አስቀድሞ ዐውቋቸውና ወደ ተቀብሏቸው የተገኘ እንደሆነ ወይም የሕዝብ ባለስልጣኖች የደነገገቸው ወይም ያፀኗቸው ሲሆኑ ነው፡፡ በሚል የሚያስቀምጥ ሲሆን
- "Adhesive contract" ላይ በተርጉም ረገድ አከራካሪ ነገር የተፈጠረ እንደሆነ ባለአዳውን በሚጠቅም መልኩ መተርጎም እንዳለበት የፍ/ብሔር ሕጉ በአንቀጽ 1738 የሚያስቀምጥ በመሆኑ በዚህ የአተረጓጎም ስልት ችግሩን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው፡፡
- ሆኖም ጥያቄው የኮንስትራክሽን ውሎች የ"Adhesive contract" ባህርይ አላቸው ወይ? የሚል ነው፡፡

የቀጠለ.....

- እንደሚታወቀው በአንደኛው ተዋዋይ ወገን ብቻ የሚዘጋጁ ውሎች (**Adhesive contract**) ግዜ ለአንደኛው ተዋዋይ ወገን ሃሳብና ፍላጎት ላይ ተመስርቶ በተዘጋጀ ውል ሌላኛው ወገን የተሰማማ እንደሆነ ወደ ግዴታው የሚገባበት ሁኔታን የሚፈጥር ነው።
- ለምሳሌ ያህል ግለሰቦች ከኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ፣ ከኢትዮጵያ መብራት ይል ኮርፖሬሽን ፣ ከኢትዮጵያ ውሃ ህብት ልማት ሚኒስቴር (መ/ቤት) ጋር ወይም ደግሞ አንዳንድ በሞኖፖል ተይዘው አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ጋር የሚያደርጓቸው ውሎች የሚጠቀሱ ናቸው።
- በአንደኛው ተዋዋይ ወገን ብቻ የሚዘጋጁ ውሎች (**Adhesive contracts**) ባህሪያቸው ይህ ከሆነ ከላይ የተነሳው ጥያቄ እንዴት ይታያል

የቀጠለ...

2.1.3. 9 የይገባኛል ጥያቄዎች (claims):-

- ስለይገባኛል ጥያቄዎች ምንነት አወሳሰን በቀጣዩ ክፍል በዝርዝር የምንመለከተው ሲሆን የኮንስትራክሽን ውል **ልዩ የሚያደርገው ሌላኛው ጉዳይ** ውሉ እራሱ ያለመግባባት ወይም የይገባኛል ጥያቄዎች (**grounds and causes of claim**) የሚመነጩት ከምን እንደሆነ እና **መፍትሔዎቻቸውን** (**remedies thereto**) ማስቀመጡ ነው።
- የመንግሥት ግዥና አስተዳደር ኤጀንሲ ባወጣው ስታንዳደርድ ላይ **claims arising under contract "ን"** ካስቀመጠ በኋላ **መፍትሔውንም** ቀጥሎ ያስቀምጣል።
- በግንባታ ውሎች ውስጥ አለመግባባት የማይቀርና የሚጠበቅ ሲሆን ዋናው ቁምነገር ግን የdispute settlement procedure በአግባቡ መቀመጡ ነው።
- በዚህም ምክንያት አብዛኛዎቹ ዘመናዊ ውሎች ይህንኑ ስርዓት የሚመለከቱ አንቀጾችን ይዘው ይገኛሉ።

የቀጠለ..

2.1.3.10 አለመግባባት ስለሚፈታበት መንገድ (claim settlement mechanism):-

- በኮንትራክቭን ሥራዎች እና ውሎች ላይ ግጭቶች መኖራቸው ችግር የሌለው ሲሆን ቁም ነገር እነዚህን አለመግባባቶች የሚፈቱበት አግባብ ወይም መንገድ መኖሩ ላይ ነው።
- አማካሪ መሃንዲስ መንታ ባህርይ (twin character) እንዳለው የሚታወቅ ሲሆን አማካሪ መሃንዲስ (Consultant Engineer) አንድም የአሰሪው ወኪል (client agent) ሲሆን አንድም በአሰሪውና በተቋራጩ መካከል ግጭትና አለመግባባት ሲኖር እንደ ግጭት ፈች ገላጋይ ዳኛም የሚሰራ ነው።
- እንዲህ ዓይነቱ አሠራር ለ"ኮመን ሎው" ሀገራት የሚገርም ባይሆንም በኮንቲኔንታል ሎው ሀገራት ግን የተለየ መሆኑን፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ በ"ኮንቲኔንታል ሎው" ሀገራት የ"dispute adjudication board " እና የdispute review board መኖራቸውን ጽሑፎች ያሳያሉ።

2.1.4 ስለኮንስትራክሽን ውሎች አይነት

- ከላይ እንደተመለከተነው የኮንስትራክሽን የሕግ ማዕቀፍ እግጅ ሰፊና ውሎች ደግሞ በርካታ ባህርያት ያሏቸው ቢሆንም
- ከፕሮጀክት ባለቤትነት አንፃር የኮንስትራክሽን ውሎች **በሁለት ዘርፍ መመደብ ይቻላል። እነዚህም፡-**

1. የግል የኮንስትራክሽን ውሎች (Civil construction contracts) ናቸው።

2. የመንግሥት የኮንስትራክሽን ውሎች (government/public construction contracts) እና

በተከታዩ ክፍል እያንዳንዳቸውን በአጭሩ ለማየት እንሞክራለን።

የቀጠለ.....

2.1.4.1 የግል የኮንትራክቭን ውሎች

➤ይህ የውል ዓይነት ስናመራ የግል የኮንትራክቭን ውሎች የፕሮጀክት ባለቤት ግለሰቦች ወይም የግል ኩባንያዎች ሲሆኑ ይህም በፍትሐብሔር ሕግ በተበታተነ ክፍል ተቀምጦ አናገኛለን፡፡

❖ የግል የኮንትራክቭን ውል አንዱ የውል ዓይነት እንደመሆኑ መጠን አጠቃላይ የውል ሕግ (አንቀጽ 1675-2026) በልዩ ክፍሉ ባልተሸፈኑ ጉዳዮች ዙሪያ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

❖ በተለይም በፍትሐብሔር ሕግ ከአንቀጽ 2610-2631 የተቀመጡ ድንጋጌዎች ስለ ሥራ ማከናወኛ ውል ቢናገሩም ቅሉ በዋናነት መሉ ትኩረታቸው ግን ስለ ግሉ ግንባታ ውሎች ነው፡፡

የቀጠለ....

- ነገር ግን የሥራ ማከናወኛ ውሎች ተፈፃሚነትና የሕጉም ወሰን በጣም የተገደበ ነው።
- ለምን ቢባል የፍ/ሕ/ቁ፣ 2610-2631 የሚፈፀሙት የግንባታ ወጪያቸው ከአምስት መቶ (500.00) የኢትዮጵያ ብር በማይበልጡ ሥራዎች ላይ ነው።
- ይህ አሁን ካለው የአገሪቱ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ጋርም(የገንዘብ የመግዛት አቅም.....) የማይሄድ ነው።

የቀጠለ.....

- ሌላው የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የሥራ ማከናወኛ ውል በሚለው ክፍል (ከአንቀጽ 3019-3040) ውስጥም ከፍተኛ ሽፍን ተሰጥቶት ይገኛል።
- የግል ኮንስትራክሽን ውሎችን ደግሞ አይነታቸው የተለያዩ መሆናቸውን ፅሁፎች ያሳያሉ።
- እነዚህ ውሎች ጉዳትንና ኃላፊነትን ከመቀበል አንፃር በሦስት ተከፍለው ሊታዩ የሚችሉ ናቸው።

የቀጠለ...

- **እነዚህም:-**

1. **ጥቅል ውል (Lump sum contract) ፣**

2. **እንደገና የሚለካ ውል (Re-measurement Contract) ፣**

3. **ወጪ የሚሸፈንበት ውል (Cost-reimbursement contact) :-**

- **የመጀመሪያው የውል አይነት ሲታይም:-**

የቀጠለ...

1. ጥቅል ውል የሚባለው፦

❖ የዚህ ዓይነቱ ውል በባህሪው ቀድሞ የተገለፀና የታወቀ ሊሆን ነው።

❖ ይህም ማለት ህንጻ ተቋራጭ በታወቀው የሥራ ዋጋ መሠረት ሥራውን የመፈጸም ግዴታን የሚጥል ነው።

❖ የፍትሐብሔር ሕጎችንም ይህንን በተመለከተ በአንቀጽ 3023 (1) ላይ የሚከተለውን ድንጋጌ አስቀምጧል።

• “የሥራ ተቋራጭ ለመፈጸም የተዋዋላቸው ሥራዎች ዋጋ በጅምላ ሊሆን ይችላል።” የሚል ድንጋጌ ጥቅል ውልን የሚያሳይ ነው።

የቀጠለ.....

- ከአሰሪው ግዴታ አንጻር ሲታይ ደግሞ አሰሪው ውሉን ያፈረሠ እንደሆነ ሥራ ተቋራጭ ስምምነት የተደረገበትን የጅምላ ዋጋ ለማግኘት መብት አለው።
- የዚህ ዓይነት ውሎች በመንግሥት የግንባታ ውሎች ላይም የታወቁ ናቸው።
- የጥቅል ውሎች ዋነኛ ችግር የሚባለው ተቋራጭ (contractor) ያልጠበቀውን ጉዳት ሊደርሱ የሚችሉ መሆናቸው ነው። ምክንያቱም፡-
 - ዋጋቸው አስቀድመው በውል ስለተወሰነ በገቢያው የዋጋ ማስተካከያ ወይም
 - ግሽበት በገባው በኖርም ውል እንኳ ስራ ተቋራጭ ሥራውን አጠናቆ የተባለውን ዋጋ ሊወስድ ስለሚችል ነው።

የቀጠለ.....

2. እንደገና የሚለካ ውል (Re-measurement Contract) :-

- እነዚህ ውሎች ደግሞ የጅምላ ወሎች ተቃራኒ ሲሆኑ ትኩረታቸውን ያደረጉትም የሥራውን ዝርዝር ሁኔታ በጥልቀት በማየት እንዲሁም በውሉ አባሪ በሆነው የዋጋ ሠንጠረዥ መሠረት ነው።
- ይህ ዓይነቱ ውል ሌላኛው መገለጫቸው ውሉ በሚፈረምበት ጊዜ የሥራው መጠንና ወሰን የማይታወቅ በሚሆንበት ጊዜ ነው።
- የፍትሐብሔር ሕጉ ይንን ጉዳይ በአንቀጽ 3023 (3) ላይ እንዲህ በማለት ለመግለፅ ይሞክራል።
- “ዋጋው በጅምላ ወይም አቅራቢያ ግምት ያልተወሰነ እንደሆነ የሥራው ዋጋ የሚገመተው ለሥራ በዋሉት ነገሮችና ለሥራው አፈጻጸም አስፈላጊ ጊ በሆነው ሥራ ግምት መሠረት ነው።”

የቀጠለ.....

- የሥራ ዋጋ በመሣሪያዎች (materials) እና ሥራውን ለመፈጸም አስፈላጊ በሚሆነው ሥራ ዋጋ መሠረት የተወሰነ የሆነ እንደሆነ የውሉ መፍረስ ማስታወቂያ ለሱ ከመድረሱ በፊት አስቀድሞ ለተሰራባቸው መሣሪያዎችና ለተሠሩት ሥራዎች ተቋራጭ የዋጋ ግምት ለማግኘት መብት አለው።
 - እንደገና የሚለኩ ውሎች በመንግሥት የግንባታ ውሎችም ይታወቃሉ።
 - የእነዚህ ውሎች ችግር የሚባለው ደግሞ በሥራ ውሉ በግልጽ ያለተመለከቱ ማሻሻያ ሥራዎች በሚሠሩበት ጊዜ ከዋጋ ክፋያ ጋር የሚነሱ አለመግባባቶች ይሰተዋላሉ።

የቀጠለ.....

3. ወጪ የሚሸፈንበት ውል (Cost-reimbursement contract):-

- ከሰሙም ለመረዳት እንደምንችለው የዚህ ውል በመጀመሪያ ደረጃ **ግምታዊ** **ዋጋ** ይቀመጣል፤ ከዚያም የተቋራጩ ጠቅላላ ወጪ ከበለጠ አሠራው ወጪውን የሚሸፍንበትን ሁኔታ እናገኛለን፤
- በሌላ በኩል የሥራው ወጪ ከተገመተው **ካነሰም** እንዲሁ ለአሠራው ገንዘቡ ይመለስለታል።
- ይህም የበአብዛኛው የሚከሰት ጉዳይ ሲሆን መንስዔውም በአብዛኛው ፡-
 - አንድም የግንባታ ለውጦች በመኖራቸው
 - አሊያም ውል በሚመሠረትበት ጊዜና ሥራው አልቆ ርክክብ በሚደረደግበት ወቅት **ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ልዩነት** በመኖሩ ነው።
 - የፍትሐብሔር ሕጎችን ለእንደዚህ ዓይነት ውሎች እውቅና የሠጠበትን ሁኔታ እናገኛለን።

የቀጠለ....

➤ በተለይም :-

□ በአንቀጽ

3032

(1) ስር አንደተቀመጠው ተቋራጩ ከሚሠራው ሥራ እንዲቀነስ በሥራ አሠሪው ተጠይቆ ከሠራና የሥራ ለውጡ የተቋራጩን ወጪ ከቀነሠለት በውሉ ተወስኖ ከነበረው ዋጋ ላይ እንዲቀነስለት አሠሪው ተቋራጩን ለመጠየቅ ይችላል።

□ በተቃራኒው ደግሞ አሠሪው በጠየቀው የሥራ መለዋወጥ ምክንያት የሥራ ተቋራጩን ወጪ የሚያበዛ ወይም ተጨማሪ ሥራ የሚያስከትል ወይም አላፈነቱን የሚያከብድበት ከሆነ ለተጨማሪው ሥራ ዋጋውና የሚከፈለው አበል ተጨምሮ እንዲከፈለው አሠሪውን ለመጠየቅ ይችላል። በሚል የተቀመጡ ድንጋጌዎች የውሉ አይነት በሕጋችንም ጥበቃ የተደረገለት መሆኑን በግልጽ የሚያሳዩን ናቸው።

የቀጠለ

- በተግባርም በዚህ ረገድ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመዝገብ ቁጥር 47526 በዛፍኮ ኃላ/የተ/የግል ማኅበር እና በብሔራዊ ማህንዲሶች ሥራ ተቋራጭ ድርጅት መካከል በነበረው ክርክር አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ሰጥቷል።
- በዚህም መሠረት የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የግንባታ ውሎች ውል በተደረገበት ፎርም አግባብ አይሻሻሉም፤ በዚህ አግባብ የተደረጉ ውሎች፡-
 - ❖ በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 3019-3040 መሠረት በልዩ ሕግ የሚገዙ ከመሆናቸው ባሻገር ውሎም ተፈጻሚ የሚባለው ተዋዋሮች ስለ ሚሰራው ሥራም ሆነ ስለ ክፍያ ከተሰማሙ ጭምር እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።

የቀጠለ.....

- እንዲሁም እንደ ሥራ ተቋራጭ የሥራ ለውጥ (*alterations*) ካደረገ ተጨማሪ ክፍያ ይገባዋል።
- የፍትሐ ብሔር ሕጉ ቁጥር 1721 በጉዳይ ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም። ምክንያቱም ስለ ማይንቀሳቀስ ንብረት ውል የፍትሐ ብሔር ሕጎችን ልዩ ሕግ አስቀምጧልና።
- እንደዚህ አይነት ውሎች ወጪ የሚሸፈንበት ውል (*Cost-reimbursement contact*) ሊሆኑ እንደሚችሉ መገንዘብ እንችላለን።

የቀጠለ.....

2.1.4.2 የመንግስት ኮንትራክቶች ውሎች

- እነዚህ የውል አይነቶች መንግሥት ለህዝብ ጥቅም ብሎ የሚገባቸው ውሎች ሲሆኑ በተለይም ደግሞ :-
 - የአስተዳደር መሥሪያ ቤቶች የግንባታ ሥራ ለማካሄድ የሚገባቸው ውሎች እና
 - የግዥ ውሎች (Procurement contracts) ናቸው።

የቀጠለ.....

❖ **ይህንንም ዘርፍ የሚመለከቱ ሕጎች፡-**

- ❑ የአስተዳደር ውሎች በጠቅላላው (የፍትሐብሔር እንቅጽ 3131-3206)፤
- ❑ የመንግሥት ተቋራጭነት ውል/contract of public works (የፍትሐብሔር እንቅጽ 3244-3296)፤
- ❑ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት የግዢና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁ. 649/2001 እንዲሁም
- ❑ በየክልሎች የወጡ የግዢና ንብረት አስተዳደር አዋጆች ተጠቃሽ ናቸው፡፡

❖ በዚህ አማራ ክልል የመንግሥት ግዢና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 179/2003 እና ደንብ ቁጥር 91/2004 የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

የቀጠለ.....

ክፍል ሶስት፡- የኮንስቲትሩክሽን ውሎች አመሰራረት

- እንደሚታወቀው ውሎች በተዋዋይ ወገኖች ላይ ሕግ ጥበቃ የሚያደርገውን ግዴታ የሚጥሉና ተፈፃሚነታቸውም የህግን ያህል ኃይል ያላቸው ተግባራት ናቸው፡፡
- በሕግ ጥበቃ የሚያገኙት **አሰራላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን** አሟልተው ሲገኙ ነው፡፡
(የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1678 እና 1731 ይመለከቷል)
- **የኮንስቲትሩክሽን ውሎችም** ለዘርፉ ልዩ ውሎች ቢሆኑም ሲመሰረቱ ማሟላት ያለባቸው **ሰድስት ሁኔታዎች** አሉ፡፡ እነዚህም፡-

የቀጠለ

- በሕግ ፊት የሚጸና ውል ሊይዛቸው ከሚገባቸው መሰረታዊ አለባዊያን መካከል የሚጠቀሱት፡-
- ሀ. በተዋዋይ ወገኖች መካከል የሚደረግ ሰምምነት፤
- ለ. የውል አቀራረብ አቀባበል፤
- ሐ. የተዋዋይ ወገኖች ለውሉ አፈጻጸም የሚኖራቸው ሚና/ሃላፊነት/
- መ. ሕጋዊ ግንኙነት የሚፈጠር የተዋዋይ ወገኖች ህሳብ
- ሠ. እውነተኛ ፈቃድ
- ረ. የተዋዋይ ወገኖች ችሎታ፤
- ሰ. የውሉ ሕጋዊነት.....ናቸው፡፡

የቀጠለ....

- ሀ. ስምምነት:- ይህ ተዋዋይ ወገኖች ስለውሉ ዓላማ፣ መብትና ግዴታ፣ እንዲሁም መፍትሔዎችን በተመለከተ ተዋዋይ ወገኖች የሚያደርጉትን ቃል የሚመለከት ሲሆን ስምምነት ተደርጎአል/ ተደርሶአል ሊባል የሚችለው ደግሞ በአንድ ተዋዋይ ወገን የውል አቀራረብ ተደርጎ በሌላኛው ተዋዋይ ወገን የውል አቀባባይ መደረጉ ሲረጋገጥ ነው።
- ለ. የውል አቀራረብና አቀባባይ:- ውልን ለመመስረት በአንዱ ተዋዋይ ወገን በኩል የውል አቀራረብ ሊኖር ይገባል።
- የውል አቀራረብ ደግሞ አንዱ ተዋዋይ ወገን ሌላኛው ተዋዋይ ወገን

የቀጠለ....

- ያለምንም ገደብ በተወሰኑ የውል ቃሎች የሚቀበል ከሆነ በራሱ በኩል ለውሉ ያለውን ተገዢነት የሚያሳውቅበት መንገድ ነው።
- አቀራረቡ በሁኔታ ላይ የተገደበ ወይም ያልተገደበ ሊሆን ይችላል።
- የውል አቀራረብ የውል አቀጣበል ከመደረጉ በፊት ሊተው የሚችል ሲሆን ግልፅ የሆነ የጊዜ ገደብ የሌለው ከሆነም ምክንያታዊ ነው ሊባል ለሚችል ጊዜ ብቻ ጸንቶ የሚቆይ ነው።

የቀጠለ.....

- የሥራ ተቋራጭ የውል ማቅረቢያ የሆነው የጨረታ ሰነድ በሥራው ባለቤት የግድ ተቀባይነት እንዲያገኝ የማይደረግ ሲሆን የሥራው ባለቤት በዝቅተኛ ጨረታ የሚገደድ ስለመሆኑም ለሥራው ተቋራጭ እንዲገልጽ የሚገደድበት ሁኔታ የለም፡፡
- በተግባር የሚታየውም የሥራው ባለቤት ዝቅተኛ የሆነውን ጨረታ ለመቀበል የማይገደድ መሆኑን ሲሆን አልፎ አልፎ ደግሞ ሁሉንም የጨረታ ማቅረቢያዎችን ይሰረዛል፡፡

የቀጠለ....

- ሆኖም የውል አቀራረብና አቀጣበል ሕጋዊ ውጤት እንዲኖራቸው ከተፈለገ ግን ተደራዳሪ ወገኖች ሊገለፅላቸው እና ይህም በጽሑፍ ወይም በቃል ሊሆን ይገባል።
- የውል አቀራረቡ የውል አቀጣበሉ የሚደረግበትን አግባብ የሚገልጽ ከሆነ ይኼው በውል አቀራረቡ የተገለፀው አግባብ ወይም የተሻለ ነው ተብሎ የሚታመነው መንገድ ጥቅም ላይ ሊውል ይገባል።

የቀጠለ...

- ሐ. የተዋዋይ ወገኖች ለውሉ አፈጻጸም የሚኖራቸው ሚና/ሃላፊነት/:- ይህ ተዋዋይ ወገኖች ለውሉ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ፣ ወይም በውሉ ለሌላው የሚያደርጉትን እና ለሌላው የሚያገኙትን የሚመለከት ነው።
- ይህ ኢኮኖሚያዊ ዋጋ ያለው ቢሆንም ሕጉ ግን ኢኮኖሚያዊ ዋጋው በቂ መሆኑ ላይ ጭንቅ የለውም።
- ለምሳሌ:- የሥራ ተቋራጭ አነስተኛ የሆነ የዋጋ መጠን ማቅረቡ ትርፍ ለማግኘት በቂ ላይሆን ቢችልም ሥራ ተቋራጭ ወደና ፈቅዶ የአቀረበው የዋጋ መጠን መሆኑ እስከታወቀ ድረስ ስምምነቱ ተገቢ ነው ተብሎ ከሚወሰድ በስተቀር ሕጉ በስምምነቱ ጣልቃ ገብቶ ሥራ ተቋራጭ ትርፍ ሊያገኝ የሚችልበትን መንገድ የሚፈልግበት አግባብ አይኖርም።

የቀጠለ...

- መ.የተዋዋይ ወገኖች ሐሳብ:- ተራ ስምምነት በሕግ ፊት ሊፀና አይችልም፡፡
- አንድ ስምምነት በሕግ ፊት የጸና እንዲሆን ተዋዋይ ወገኖች ሐሳብ በውሉ ቃሎችና ሁኔታዎች ለመገደድ አውቀውና ተረድተው ያደረጉት መሆኑ ሊረጋገጥ ይገባል፡፡
- በአብዛኛዎቹ የንግድ ውሎች በሕግ ፊት የሚፀኑና አስገዳጅ ስለመሆናቸው ግልጽና የማያሻማ የተዋዋይ ወገኖች ሐሳብ መኖሩ የሚታወቅ ሲሆን ተዋዋይ ወገኖች በስምምነት ሰነዱ ላይ ይህ ስምምነት በሕግ እንዲያስገደድ ታስቦ የተደረገ አይደለም በማለት ከገለጹ ግን ፍርድ ቤቱ ይህንኑ ዐርፍተ ነገር መሰረት አድርጎ ጉዳዩን ሊመለከት የሚገባው ይሆናል፡፡

የቀጠለ

- ሠ. እውነተኛ ፍቃድ፡- አንድ ስምምነት

- አስህተት፣

- አጋይል፣

- አመንፈስ ጫና እና

- አተንኮል የጸዳ ሊሆን ይገባል፡፡

- በውል ጊዜ ስህተት አተዋዋይ ወገን ማንነት፣ በውሉ እለት የውሉ ጉዳይ መኖር ያለመኖር ላይ ወይም የውል ጉዳይ ጥራት ላይ ሊከሰት ይችላል፡፡

- ሆኖም ህጉ የፈቃድ ጉድለት አለ ለማለት ስህተቱ መሰረታዊ መሆን እንደአለበት ነው የሚደነገግው፡፡

የቀጠለ.....

- የኃይል ተግባር ተዋዋይ ወገን በንብረቱ ሳይሆን በህይወቱ በእርግጠኛነት የሚደርስበት ሊደርስ የሚቻለው አደጋ ሲሆን ተዋዋይ ወገን ይህንኑ አደጋ ለመከላከል ሲል ወደ ውል ገብቶ ከተገኘ ሕጉ ውሉን ጥበቃ አያደርግም፡፡
- የመንፈስ መጫን ከኃይል ስራ ጋር የተገናኘ ነው ቢባልም ይህ ተግባር የሚፈፀመው ግን ከተዋዋይ ወገን ጋር የተለዩ ዝምድና ወይም **ሃይማኖታዊ ግንኙነት ባለቸው ሰዎች** ሁኖ የስምምነቱ ምንጭም ያልተገባና ሊቋቋሙ የማይችሉት የመንፈስ ጫና መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡

የቀጠለ....

ፈ. ቸሎታ:-

- አንዳንድ ወገኖች ውል ለመዋዋል ላይፈቀድላቸው ወይም የተገደቡ ሊሆኑ ይችላሉ።
- እነዚህም አካለ መጠን ያላደረሱ፣ ሰካራሞች፣ እብዶች፣ በእድሜ የጃጁ ሰዎች እና ፍርዶኞች ሊሆኑ ይችላሉ።
- የህግ ሰውነት ያላቸው ሃላፊነታቸው የተወሰነ ድርጅቶች በመመስረቻ ፅሁፎቻቸው ወይም መተዳደሪያ ደንቦቻቸው በተመለከተው አግባብና ስልጣን ባላቸው አካላት ካልሆነ በስተቀር ውል እንዳይዋዋሉ ሊገደብ ይችላል።

የቀጠለ....

- የየመንግስት ተቋማትም በማቋቋሚያ አዋጆቻቸው በዚህ ረገድ የተለዩ ድንጋጌ በመያዝ ውል ሊዋዋል የሚችለውን አካል ሊያገኙ ይችላሉ።
- ስለሆነም የተዋዋይ ወገን ችሎታ መኖር የሚለይባቸው መንገዶች በርካታ መሆናቸውን ማስተዋል የግድ ይላል።
- ለኮንስትራክሽን ውሎች በተለይ የንግድ ድርጅቶች ወይም መንግስታዊ ተቋማት ሲሆኑ ውሉን ለመዋዋል ችሎታ ያለውን ሰው ከንግድ ድርጅቶቹና መንግስታዊ ተቋማት አግባብነት ካላቸው ሰነዶችና ሕጎች አንጻር በማየት ማረጋገጥ የግድ ይላል።

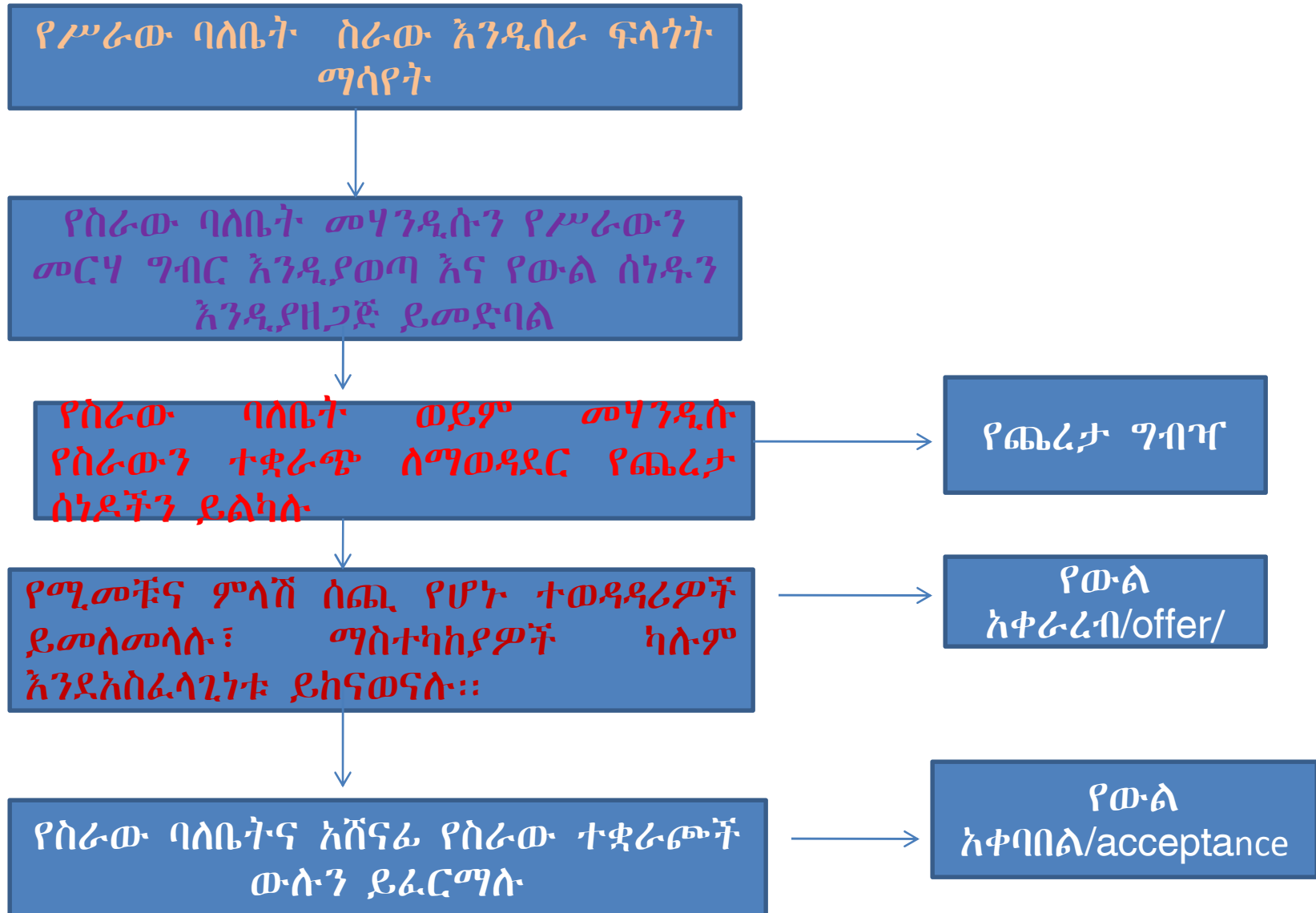
የቀጠለ.....

- ሲ. ተንኮል:- ስለአንድ ነባራዊ ኩነት ወይም ያለፈ ኩነት ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ በማቅረብ ሌላኛው ተዋዋይ ወገን ወደ ውሉ እንዲገባ የገፋፋ ተግባር ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል።
- ሆኖም ተንኮን ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ይህ መረጃ ለተዋዋይ ወገኑ ባይገለጽ ኑሮ ተዋዋይ ወገኑ ወደ ስምምነቱ ሊያመራ አይችልም ነበር ወደሚል ድምዳሜ ሊያደርሱ የሚችሉ ሁኔታዎች መኖራቸው በሚገባ ሊረጋገጡ ይገባል።
- ቀጠሎ "ዲዛይን ኤንድ ቢውልድ" ተብሎ በሚታወቀው የኮንስትራክሽን ውል አይነት የውል አመሰራረት ሂደቶችን በሰንጠረዥ መልክ እናያለን።

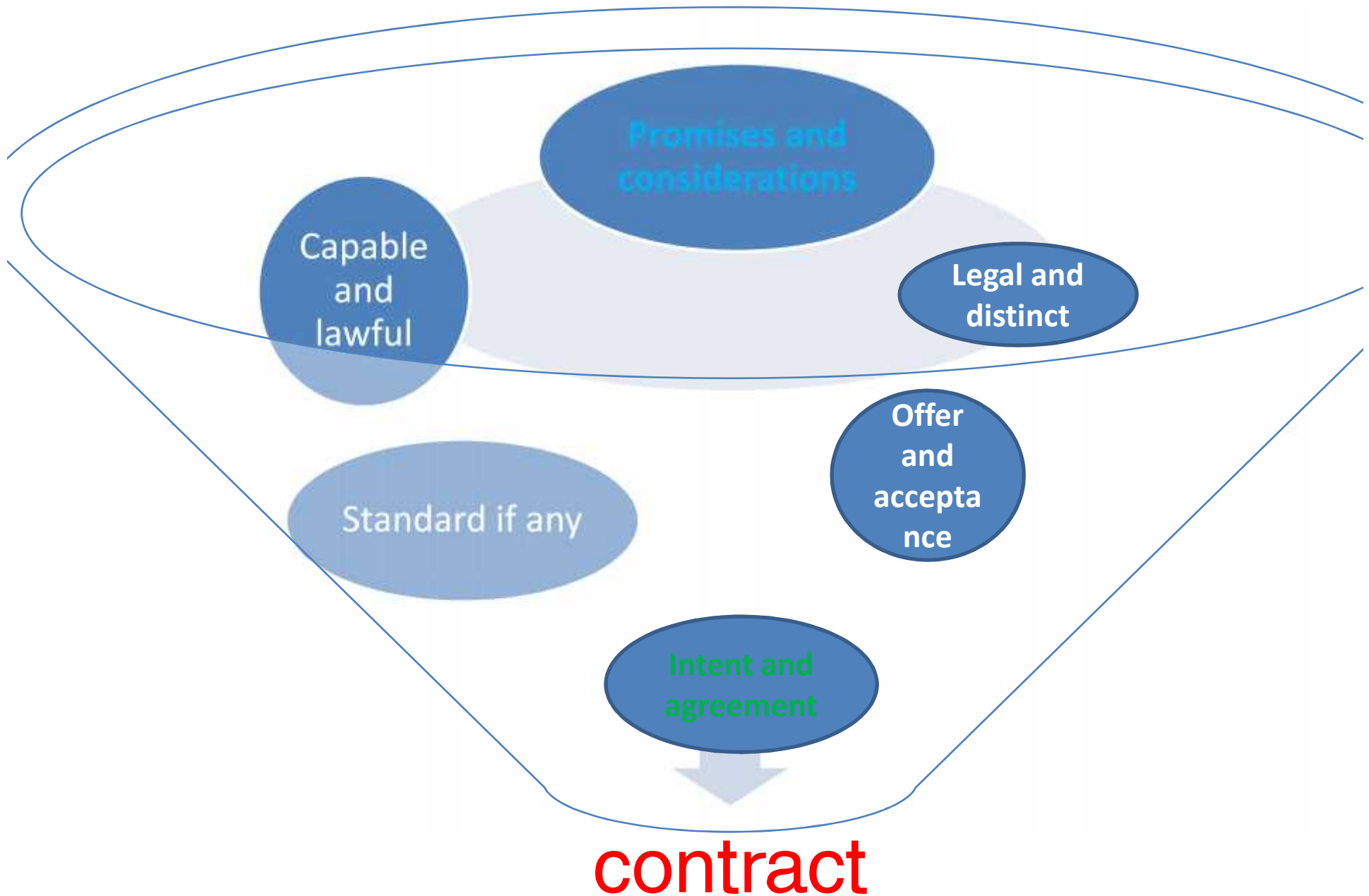
የቀጠለ...

- ሹ. **ሕጋዊና ግልጽ መሆን**:- የውሉ ጉዳይ በበቂ ሁኔታ ግልጽ ሆኖ መቀመጥ አለበት። እንዲሁም የሚቻልና ሕጋዊ መሆን አለበት።
- በዚህም መሰረት:
 - **ንድፎች**፤
 - **የልኬት ዝርዝሮች**፤
 - **የውሉ መግቢያ**፤
 - **ቴክኒካል ዝርዝሮች**፤
 - **የውሉ ቃሎችና ሁኔታዎች ሁሉ ይህንኑ መመዘኛ ሊያሞክሩ ይገባል።**

የቀጠለ.....



ክለባዊያንና ሂደቶች ሲቀመጥ



የቀጠለ....

- የውል ቃል:-

- መሰረተ ልማትን በዋጋ (consideration) ለመፈጠር እና/ወይም ለመለወጥ እና /ወይም ለማጥፋት/ቀሪ ለማድረግ ሊሆን ይችላል።
- ግንባታ ለማሻሻል ወይም ለማፍረስ ሊሆን ይችላል።
- ዋጋው ደግሞ ክፍያ፣ ሌሎች ጥቅሞች ወይም ልውውጦች ሊሆን ይችላል።

- የውል አቀራረብና አቀባበል:- በውሉ የመታሰር ፍላጎትን የምናሳይባቸው መንገዶች ሲሆኑ:-

- አቀራረቡ:- የጨረታ ቅጾችን፣ የዋጋ ልኬት ዝርዝሮችንና የጨረታ ማስከበሪያ ሰነዶችን የያዘ ሊሆን ይገባል።
- ሰነዶቹ የተፈረሙ ሊሆኑ ይገባል።
- ያልተፈረሙ ሰነዶችና የጨረታ ማስከበሪያ ከሌለው ይሰረዛል።
- አቀባበሉ፤- በሁኔታ የተገደበ ወይም ያልተገደበ

የቀጠለ.....

- መደበኛ ፎርምች:- በህግ የተገለፁ ከሆኑ የውሉ ፎርም ይህንንን መከተል አለበት።
- የውል መደበኛ ሁኔታዎች፣ የሥራ ዝርዝሮች፣ ቅጾች እና የስራ መርሃ ግብሮችን በሚመለከት በህግ የተገለፁ መሆን አለበት።
- በመሆኑም የውሉ ፎርም በሰነድ የበለጸገ መሆን አለበት።
- የኮንትራት-ራክሽን ውል መሰረቶች:- በዚህ ረገድ የሚታወቁ ሶስት ናቸው። እነዚህም ፦
 1. የውል ማቅረብ ዘዴ (Delivery system)
 2. የውሉ አይነት (contract type) እና
 3. የውል አዋዋል ዘዴ (contracting methods) ናቸው።

የቀጠለ....

- ውል ተመሠረተ የሚባለውም በሕጉ መሠረት ችሎታ ያላቸው ተዋዋይ ወገኖች ወደውና ፈቅደው የሚገቡበትን ግዴታ አውቀው ሲፈፀሙና በሕጉ የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች እንደ የውሉ ጉዳይ እንዲሁም የውል ቅርፅ/form/ ሲያሟሉ ጭምር እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።
- ወደ የኮንስትራክሽን ውሎች ስንመጣም በተለምዶው በጽሑፍ የሚደረጉ ውስብስብ ውሎች ናቸው።
- ከዚህ አንፃር ውል ሲመሠረት የተለያዩ ሠነዶች ከመፈረማቸው ጋር ተያይዞ የሚነሱ አለመግባባቶች ተጠቃሽ ናቸው።
- ስለውል በጠቅላላው እንደተገለፀው ውል

የቀጠለ....

- ተፈፀመ የሚባለው ተዋዋዮች በሚዋዋሉባቸው እያንዳንዱ ዝርዝር ሁኔታዎች ሲሰማሙ ነው።
- ሆኖም ግን በአብዛኛው የኮንስትራክሽን ውሎች የሚሰተዋለው ችግር ውል በሚመሠረትበት ጊዜ በእያንዳንዱ የውል ነጥቦች ላይ መስማማት እጅግ በጣም አዳጋችና ውስብስብ መሆኑ ጭምር ነው።
- እንዲሁም የውል ሰነዶች በጣም ብዙ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ግጭቶች መከሰታቸው እሙን ነው።
- ለማሰራጃ ያህል በውል ስምምነቱ፤ የጨረታ እሽታ ደብዳቤው፤ በጨረታ ሰነዱ፤ በጠቅላላና ዝርዝር መገለጫዎችና ሌሎች ውሎች መካከል መጣረስና ግጭት ሲኖር እንዴት ይፈታል ሚለው ተገቢ ጥያቄ ነው?(ውይይት??)

የቀጠለ....

- ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የዓለም አቀፉ የአማካሪ ማሃንዲሶች ፌዴሬሽን (FIDIC 1999) ወይም ቀዩ መጽሐፍ ወጥ ውል አንቀጽ 1.5 ላይ የሚከተለውን አስቀምጧል፡፡

- “እንደየቅደም ተከተላቸው ትርጉሙ በሚያስፈልግበት ወቅት ሊሰጠው የሚገባ ቅደም ተከተል፡-

1. የውል ስምምነት፤

2. ጨረታ ተቀባይነት ማግኘቱን የሚገልጽ ደብዳቤ፤

3. ጨረታው፤

4. ልዩ የውል ሁኔታዎች

5. ጠቅላላ የውል ሁኔታዎች፤

6. የሥራ ዝርዝር ሁኔታዎች፤

7. ሁኔታዎቹ ከበድ ሲሉ ደግሞ ወደ ንድፎች

በመሄድ፤ በመጨረሻም

8. የዋጋ ተመን መዘርዘሮችን በማየት መፍታት እንደሚቻል አስቀምጧል፡፡

የቀጠለ....

- ሌላው እዚህ ላይ መረሳት የሌለበት ነገር አለመግባባቶች ሲፈጠሩ እንደነገሩ ሁኔታ **መሃንዲሱ አሰራላጊ ትእዛዝና ምክር ሊሰጥ እንደሚችል ነው።**
- ይህም ሀሳብ በ1994 በወጣው የሥራና ከ ተማ ልማት ሚኒስቴር **የሲቪል ሥራዎች ወጥ ውል** ላይም በግልጽ ተመልክቶ ይገኛል።

የቀጠለ....

ክፍል አራት፡ በኮንስትራክሽን ውሎች ባለድርሻ አካላትና ሚናቸው

4.1 መግቢያ፡-

- በአንድ የግንባታ ውል ላይ **ብዙ ሰዎች** ይሳተፋሉ፡፡
- በዚህም ከላይ እንደአየነው **የኮንስትራክሽን ውል** ከሌሎች ውሎች **የሚለይበት ባህርይ** ነው፡፡
- በውሉ የሚሳተፉ ሰዎችም **የተለያዩ መብትና ግዴታ** ያላቸው ናቸው፡፡
- የግንባታ ውል ሲባል አሰሪውና ተቋራጭ ውል ከመፈራረማቸው በፊት **መሃንዲሶች** እና **ሌሎች ባለሙያዎች** የሚሳተፉ ሲሆን የኢትዮጵያ የሕንፃ አዋጅ ቁጥር 624/2001 እና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 243/2003 ግንባታ ለመገንባት **የግንባታ ፈቃድ** የሚያስፈልግ መሆኑን ይደነግጋሉ፡፡

የቀጠለ....

- በደንቡ አንቀፅ 2 (8) መሠረት የግንባታ ፈቃድ ማለት፡-
- ‘የግንባታ ፈቃድ’ ማለት አንድ የሕንፃ ግንባታ ለማካሄድ ለሚፈልግ አካል ሕንፃውን ለመገንባት የሚያስችሉት ዝርዝር መስፈርቶች እንደተሟሉ በከተማው ሹም ተረጋግጦ ግንባታ እንዲካሄድ ፈቃድ መስጠቱን የሚገልፅ ማስረጃ ነው፡፡”

በማለት የሚደንግግ ሲሆን ከግንባታ ፈቃድ በተጨማሪ የሕንፃ ፕላን ወይም ዲዛይን እንደ ቦታው ደረጃ ምድብ ይወሰናል፡፡

የቀጠለ....

- ተጠቃሾች አዋጅ በአንቀፅ 2 (15) ስር:-

«**ፕላን**» የአንድን ሕንፃ መጠን፣ **ዓይነትና ስፋት** እንዲሁም ሕንፃው የሚሰራበትን ቁሳቁስ እና የአገነባብ ዘዴን የሚያሳይ **ንድፍ** ወይም ሞዴል ሲሆን **የአርኪቴክቸር፣ የስታራክቸር፣ የሳኒተሪ፣ የኤሌክትሪካል፣ የሜካኒካል፣ የእሳት መከላከልና የሌሎች ሥራዎችን** **ንድፍ** ሊያካትት ይችላል። በማለት ትርጉም ሰጥቶታል።

- እነዚህ ሥራዎች ከተሰሩ በኋላ **የግንባታ ወጪ** የሚሰላ ሲሆን ይሄ ሁሉ ሥራ የሚሠራው የግንባታውን ስራ ለማስጀመር የሚያስችሉ መሳሪያዎች ወደ **ግንባታ ቦታ** ከመግባታቸው **በፊት** ነው

የቀጠለ.....

- **የግንባታው ዲዛይን** ሲሰራም **የዲዛይን ሥራውን** የሰራ ሰው **የመድን ዋስትና** እንዲጠራ የሚደረግበት አግባብ ያለ ሲሆን **በግንባታ ስራ ላይ የመድሀን** ወይም **የኢንሹራንስ ድርጅቶች** የሚሳተፉበት አግባብ መኖሩን የሚያስገንዝብ ነው፡፡
- በመቀጠልም **የሥራው ባለቤት** እና **ተቋራጩ (contractor)** ለሥራው የሚፈራረሙ ሲሆን ከዚህ ደረጃ በኋላ ደግሞ ስራውን የሚቆጣጠር መሃንዲስ ወደ ስራው እንዲገባ ይደረጋል፡፡
- በመሆኑም **በግንባታ ሂደት የሚሳተፉ አካላት** ብዙ ሲሆኑ በሚከተለው ክፍል በዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሳተፉ አካላት **ዋና ዋናዎቹ** ሊባሉ የሚችሉትን ሰዎች ስላላቸው መብትና ግዴታ፣ ኃላፊነት በተወሰነ መልኩ ለማየት እንሞክራለን፡፡

የቀጠለ....

4.2 ባለድርሻ አካላትና ሚናቸው

4.2.1 የሥራው ባለቤት (The Employer/client)

- በተለምዶው መሀንዲስ ወይም አማካሪ መሀንዲስ የሚሉት ቃላት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ዘንድ በጣም የተለመዱ እና የታወቁ ናቸው።
- አንዳንዴም ሁለቱን ቃላት እያቀያርን ስንጠቀም ይስተዋላል።
- ሆኖም በጽንሰ ሃሳብ ደረጃ ሁለቱ ቃላት እጅግ የተለያዩ ናቸው።
- እንደ ሥራ እና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ወጥ ውል አንቀጽ 1(ሐ) ትርጓሜ መሰረት፡-

መሀንዲስ ማለት፡-

"በሥራ እና ከተማ ልማት ሚኒስቴር(አሁን የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በሚባለው) መሀንዲስ ተብሎ በጽሁፍ ማረጋገጫ የተሰጠው የተፈጥሮ ሰው ወይም የሕግ ሰው ነው"።

የቀጠለ....

የእንግሊዝና ቅጂው ሲታይም:-

- *[T]he Engineer is natural or juridical person designated as Engineer in writing by The Ministry of Works and Urban Development (MoWUD) Addis Ababa, Ethiopia.[Ministry of Works and Urban development standard conditions of contract(1994) Clause 1(c).”*
- *ይሁን እንጂ ይህ ትርጉም በምን ሙያ የተመረቁ ሰዎች ናቸው መሆንዳሉ የሚሆኑ? የሚለውን በግልጽ ያሳስቀመጡ፣ መሆንዳሉ ሲባል የሲቪል መሆንዳሉ፣ የውሃ መሆንዳሉ ወይም የአካባቢ*

የቀጠለ...

- ጥበቃ መሀንዲስ የሚለውን ቃልንም ሊጨምር የሚችል በመሆኑ በትርጉሙ ይኼው ተለይቶ ያለመመልከቱ በትርጉሙ ዙሪያ እንደ ክፍተት ሊነሳ የሚችል ነው።
- በመሆኑም ከላይ የተቀመጠው ትርጉም ለክርክር የተጋለጠ መሆኑን መገንዘብ የምንችለው ጉዳይ ነው።
- የአለም አቀፉ የአማካሪ መሀንዲሶች ማህበር (FIDIC Redbook 1999) ሰነድም አንቀጽ 1.1.2.4 ስር ስለመሃንዲስ ያስቀመጠው ትርጉም አለ። ይኼውም፡-

"ውሉን ወደ ስራ ለማስገባት በአሰሪው መሀንዲስ ሆኖ እንዲሰራ የሚሾም ሰው ወይም በጨረታ ሰነዱ ስሙ አባሪ የሆነ ሰው ወይም ሥራ ተቋራጭን በማሳወቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአሰሪው የሚተካ ሰው ሊሆን ይችላል።"

የሚል ነው።

- ይህም ቢሆን መሀንዲስ የሚለውን ቃል ከቃሉ በመነሳት ትርጉም ባለመስጠቱ (lexical definition) የተሟላ ትርጉም ነው ተብሎ ሲወሰድ አይታይም።

የቀጠለ...

4.2.2 አማካሪ መሃንዲስ (consulting engineer)

- አማካሪ መሃንዲስ (consulting engineer) በየተለያዩ መገለጫ እና ትርጉም የሚታወቅ ባለሙያ ነው።
- ከእነዚህም ውስጥ ተቆጣጣሪ መሃንዲስ፣ ፕሮጀክት ማናጀት፣ የተመዘገበ ባለሙያ እና ሌሎች ተጠቃሽ ናቸው።
- በጽንሰ ሃሳብ ደረጃም አማካሪ መሃንዲስ ማለት ራሱን ችሎ መያዝ የምክር አገልግሎት የሚሰጥ አካል ሲሆን በተለይም የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ ምን ዓይነት ተግዳሮቶች ሊገጥመው ይችላል? በማለት በመንግስታዊ አስተዳደር ያሉ የፖሊሲና የሕግ ጉዳዮችን፣ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂዊ ምክርቶችን እንዲሁም የሲቪል ምህንድስና ትንተናዎችን የሚሰጥ ባለሙያ ነው።
- አብዛኛውን ጊዜ የማማከር ሥራዎች በአማካሪ መሃንዲስነት አገልግሎት መያዝ በተሰማሩ ካምፓኒዎች ይከናወናል።
- በአለም አቀፉ የፌዴክ ሰነድም ሆነ በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ሰነዶች አማካሪ መሃንዲስ ትርጉም የተሰጠበት ቃል አይደለም።

የቀጠለ.....

- በአዋጅ ቁጥር 624/2001"ም" በዚህ ረገድ የተቀመጠ ትርጉም የለም፡፡
- ሆኖም ግን የኢትዮጵያ የኮንስቲትራክሽን ኢንዱስትሪ ምዝገባ ረቂቅ አዋጅ አንቀጽ 2(7) ላይ አማካሪ መሀንዲስ ከማለት ይልቅ አማካሪ በማለት ትርጉም ለመስጠት ይሞክራል፡፡
- ረቂቅ አዋጁ የሚሰጠው ትርጉምም፡-
" አማካሪ ማለት በኮንስቲትራክሽን ወቅት የዲዛይኑ ተስማሚነት ጥናት፣ የቁጥጥርና የማማከር ሥራ እንዲሁም ውል የማስተዳደር አገልግሎት የሚሰጥ ሰው ወይም ድርጅት ነው" የሚል ነው፡፡
- በኢ.ፌ.ዲ.ሪ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 27(1(መ)) እንደተደገገው የኮንስቲትራክሽን ሚኒስቴር በዚህ መሆኑ ለሚሰማሩ ግለሰቦችና ማህበራት የመሆኑ ችሎታ ማረጋገጫ የመስጠት፣ ደረጃዎችን የመወሰን፣ የመመዝገብ እና ሌሎች ተያያዥ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

የቀጠለ...

- ይህ ሰው/ድርጅት በሰራው ባለቤት የፕሮጀክቱን ዲዛይን ለመቅረጽና ግንባታው በውሉ መሰረት እየተከናወነ መሆኑን ለመከታተል የሚቀጠር ባለሙያ ነው።
- በመሆኑም ባለሙያው/ድርጅቱ የግንባታውን ፕላን ወይም ዝርዝር ሁኔታዎችን(ሰፔሲፊኬሽን) የሚቀርጽ ይሆናል።
- ባለሙያው/ድርጅቱ የሚገነባውን ህንጻ ኪነ ህንጻ የሚቀርጽና የሚከታተል በመሆኑ ለሰራው ባለቤት እንደአማካሪ እና ወኪል ሁኖ የሚሰራ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው።

የቀጠለ...

- **ይህ ባለሙያ፡-**

- ❖ የግንባታውን ስራ የሚቆጣጠር፤
- ❖ ለተሰራው ስራ ለስራ ተቋራጭ ሊከፈል የሚገባውን ክፍያ የሚያረጋግጥ፤
- ❖ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ በውሉ ሊሰሩ ስምምነት የተደረሰባቸውን ስራዎች እንደአስፈላጊነቱ የመለዋወጥ፤
- ❖ የስራዎቹን መጠን የመጨመር እና የመቀነስ ትዕዛዝ የመስጠት፤
- ❖ እንደሁኔታው በአሰራው እና በስራ ተቋራጭ መካከል ከውሉ አፈጻጸም ጋር የሚነሱ አለመግባባቶችን ተመልክቶ በመጀመሪያ ደረጃ ውሳኔ የሚሰጥ ነው።

የቀጠለ..

- አማካሪ መሃንዲሶች የሚባለው ባለሙያ በዘርፉ ያሉትን ሕጎችንና ደንቦችን ጠንቅቆ ሊያውቅ ይገባል።
- በተለምዶ ይህ ባለሙያ ከሰራው ባለቤት እንደ አማካሪ ሁኖ ውል ገብቶ የሚገኝ ሲሆን የሙያውን ስነ ምግባር መሰረት አድርጎ ስራውን ያከናውናል ተብሎ የሚታሰብ ነው።
- ስራውን በበሙያው ካልሰራና በሰራው ባለቤት ላይ ጥቅም ላይ ጉዳት አድርሶ ከሆነ በሙያው በፈጸመው ጥፋት ኃላፊነት ይኖርበታል።

የቀጠለ...

- ሆኖም በእኛ አገር ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን አብዛኛውን ጊዜ የሥነ ምግባር ደንቦች መሰረት ተደርገው ስራው የማይከናወን መሆኑን ነው።
- አማካሪ መሐንዲ የሚባለው ግንባታው የህንጻ ሲሆን በህንጻ ስታንዳርድ ውሎች ስራውን የሚያከናውን ሰው "አርክቴክት" ተብሎ የሚጠቀስ መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ።
- አማካሪ መሐንዲሱ ከሰራው ውስጥ ከፊሉን እንዲያከናውንለት የሥራውን ባለቤት በቅድሚያ አሰፈቅዶ ንዑስ አማካሪ መሐንዲስ መቅጠር የሚችል መሆኑ በዘርፉ የተለመደ አሰራር መሆኑ ይታወቃል።

የቀጠለ.....

- በዓለም አቀፉ አማካሪ መሀንዲሶች ማህበር ሰነድ/
FIDIC/ መሰረት አማካሪ መሃንዲሶች:-
- ደንበኛው ሊፈልግ የሚችለውን ዲዛይን በጥሩ ሁኔታ ሰርቶ ማቅረብን፤
- ተወዳዳሪ የሆነ የግንባታ ዋጋ በሥራ ተቋራጮች እንዲቀረበለት አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን ማዘጋጀት ብሎም ለተወዳዳሪዎች ክፍት ማድረግን፤ እንዲሁም በጨረታው ሂደት የተቀበላቸውን ጨረታዎች እና የመረጣቸውን ኮንትራክተሮች ላይ ተገቢውን ምክር አክሎ ለፕሮጀክቱ ባለቤቱ ማሳወቅን፤
- የፕሮጀክቱ ሥራ ከተጀመረ በኋላም የሥራውን ሂደት በታቀደለት የዲዛይን ዕቅድ መሄድ ለመሄዱን መመርመር ብሎም መከታተልን፤
- ውሉን ማስተዳደር ተግባራትን ማከናወን እንደአለበት ተመልክቶ ይገኛል፡፡

የቀጠለ....

- ከዲዛይን ጋር ተያይዞ **አማካሪ መሃንዲሱ** ሊኖረው የሚገባው ሚና፡-
 - የግንባታውን ስዕል ማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን
 - ስለ ሚገነባው ነገር በዲዛይኑ መሰረት በግልጽ ቋንቋ ለባለቤቱ መግለጽ እና ማስረዳት እና
 - የሚያስፈልጉ የግንባታ ማቴሪያሎች (ግብዓቶችን)
 - የሚያስፈልገውን የሰው ሃይል መጠን አስቀድሞ አቅድ ማውጣት ጭምር ናቸው።

ይህንን ሲያደርግም ባለሙያው የግንባታ ወጪዎች ዝርዝር(Bill of quantities) ማዘጋጀት እንደአለበት የፊዲክ ሰነድ ጥናት ያሳያል።
- ውል ማስተዳደር ተግባር ጋር ተያይዞ ደግሞ በውሉ አፈጻጸም ወቅት ለሚነሱ ጉዳዮች አስፈላጊ ምላሽ መስጠትን ጨምሮ **ሥራው መጠናቀቁን ተከትሎ** የማረጋገጫ ሰርቴፊኬት **ለሥራ ተቋራጩ መስጠትና** አንዳንዴም ግጭቶች ሲፈጠሩ **የዳኝነት ሥራ መስራትን** ይጨምራል።

የቀጠለ...

- **ከዲዛይንና ከጨረታ ስራ ጋር ተያይዞ ያሉትን ተግባራት** ባለሙያው ሲያከናውንም ባለሙያው **የፕሮጀክቱ ዋና አማካሪ** እና **ተቆጣጣሪ** (adviser and consultant) ሆኖ የሚሰራ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ **አማካሪ መሀንዲስ** ስራው በታቀደለት ጊዜና እቅድ መሰረት ከመሰራትና **ከውል አስተዳደር ጋር ተያይዞ ያሉትን ተግባራትን** ሲሰራ ባለሙያው በሙያው ከመስራቱም በተጨማሪ **የአሰሪው ወኪል** (agent of the employer) እንደሆን የሚያሳይ ነው፡፡
- በተለምዶው የሲቪል ግንባታ ፕሮጀክት ሥራዎች በሚከናወኑበት ወቅት **የሚፈጠሩት ውሎች፡ በአማካሪ መሀንዲስ እና በአሰሪ መካከል** ወይም **በአሰሪውና በሥራ ተቋራጭ መካከል** ሊሆኑ ይችላል፡፡

የቀጠለ....

- በአማካሪ መሃንዲሶችና በአሰሪው መካከል በሚፈጠር ውልም የሥራ ተቋራጭ የውሉ አካል አይደለም።
- እንዲሁም በአሰሪውና በሥራ ተቋራጭ መካከል በሚፈጠረው ውል መሃንዲሶች ተሳታፊ አይደለም።
- በዚህ አግባብ በሚፈጠሩ ውሎች፡-
 - የፕሮጀክቱ ሥራ ለሥራ ተቋራጮች ከመሰጠቱ በፊት የፕሮጀክቱ ዲዛይን እንዲያልቅ ከማድረጉም በላይ ተፎካካሪ የፕሮጀክት ጨረታ እንዲኖር ከማድረግ፤
 - የፕሮጀክቱን ሥራ ከመቆጣጠር ባለፈ ጥራት ያለው ሥራ ለመስራት የማስቻል፤
 - የመጨረሻው የፕሮጀክት ዲዛይን ከመጽደቁ በፊት እንደልብ ዝርዝር ዲዛይኖችን እንድንቀያይር በር የመክፈት ጠቀሜዎች ያሉት ስለመሆኑ በዘርፉ የተደረጉ ፅሁፎች ያሳያሉ።

የቀጠለ....

- በዚህ ሁኔታ ከሚፈጠሩ ውሎች ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚችለው የመርህ ጥያቄ ውል ከተዋዋይ ወገኖች ውጭ ተፈጻሚ ሊሆን **የሚችልበት አግባብ መኖር ያለመኖሩ ነው።**
- እንደሚታወቀው ከውል ህግ መሰረታዊ መርሆች አንዱ ውል ከተዋዋይ ወገኖች ውጪ የአስገዳጅነት ኃይል የለውም።
- ይህ መሰረታዊ መርህ “*Principle of Privity of contract*” ተብሎ የሚታወቀው ሲሆን በእኛ ሕግም በአንቀጽ 1952 ላይ በግልጽ ሰፍሮ ይገኛል።

የቀጠለ....

- በዚህም መሰረት ውሎች ልዩ ሁኔታዎች (exceptions) እንደተጠበቁ ሆነው በሦስተኛ ወገኖች ላይ ተፈጻሚ አይሆኑም በሚል ተደንግጎአል።
- ከዚህ አንጻር ስንመለከተው በአሰሪው እና በሥራ ተቋራጩ መካከል በተደረገ ውል ላይ መሃንዲሱ እንዲገባና የተለያዩ ሚናዎች እንዲኖሩት የሚደረግበት አግባብ ከመደበኛው የውል ደንብ ተፈጻሚነት ጋር ግጭት የሚፈጥር ይመስላል።
- ሆኖም ሊዘነጋ የማይገባው መሰረታዊ ነገር መሀንዲስ የአሰሪው ወኪል መሆኑ በራሱ የተለያዩ በሕግ ፊት ሊጸኑ የሚችሉ ተግባራትን (juridical acts) ሊፈጽም የሚችል ባለሙያ ከመሆኑም በላይ በወጥ ውሎች ላይ እንደተመለከተው መሃንዲሱ የፕሮጀክቱ ተሳታፊ በመሆኑ የተለያዩ ተግባራትን የሚያከናውን አካል መሆኑ ነው።

የቀጠለ....

4.2.3 ሲቪል መሃንዲስ (civil engineer)

- የዘመኑ ህንጻዎች ስትራክቸራል ዲዛይንና የመካኒካል ዲዛይን፣ የኤሌክትሪክ መሳሪዎችን በሕንጻው ላይ መትከል እግጅ የተወሳሰበ በመሆኑ ስራዎቹን በሚገባ የሚያከናውንና በመስኩ እውቀትና በቂ ልምድ ያለው የተለዩ ባለሙያ የሚፈልጉ መሆኑ ይታወቃል።
- የግንባታ መሃንዲሶች በርካታ ኃላፊነቶች ያሏቸው ሲሆን ዋና ተግባራቸውም ሪፖርቶችን መመርመር ነው። እነዚህ ባለሙያዎች ካርታዎችን፣ ንድፎችን፣ ብሉፕሪንት፣ የአከባቢውን ፎቶግራፍና የቦታውን አቀማመጥ መረጃዎችን መፈተሽ የሥራ ግዴታዎቻቸው ናቸው። በመሆኑም እነዚህ ባለሙያዎች የግንባታ ስራው በትክክል እየተከናወነ መሆኑን መከታተል አለባቸው።

የቀጠለ...

- እነዚህ ባለሙያዎች የግንባታ ቦታ ደህንነቱ የተጠበቀ(Safety measures) ከመሆኑ በተጨማሪ አከባባቢው ከብክለት የፀዳና ንጽህናውን የጠበቀ መሆኑን የመቆጣጠር ግዴታ አለባቸው።
- እነዚህ ባለሙያዎች የዋጋ ግምት ማውጣትና ፕሮጀክቱ በታቀደለት በጀት እንዲሸፈን ለማድረግ ጥረት ማድረግ ያለባቸው ሲሆን፡-
 - ❖ የግንባታውን ቦታ አፈር መመርመር፤
 - ❖ የግንባታ እቃዎችን ጥራት ማረጋገጥ ሃላፊነት ያለባቸው ናቸው።
- የግንባታውን ሙሉ መረጃ፣ የተለወጡ ሰራዎችን ወይም የዋጋ ለውጦችን ለግንባታ ስራ አስኪያጆች የማሳወቅ ግዴታ የግንባታ መሃንዲሶች ሃላፊነት ነው።

የቀጠለ.....

❖ ስለሆነም በፕሮጀክት አፈጻጸም ወቅድ አንድ መሀንዲስ ማድረግ ያለበት፡-

- ዲዛይን ማውጣት፤
- የማማከር፤
- የውክልና ተግባራት፤
- የፕሮጀክት ቅድመ ሥራዎች፤
- የፕሮጀክት ድህረ ሥራዎች፤
- በርክክብ ወቅት የማረጋገጥ ሥራዎች እና
- የዳኝነት ብሎም ከፊል ሽምግልና ሥራዎችን የማከናውን ኃላፊነት መውጣት አለበት፡፡

የቀጠለ----

0 ዲዛይን ማውጣት /Acting as a designer/

- ✓ ይህ ተግባር የመሀንዲሱ ቀዳሚ ስራው ሲሆን የፕሮጀክቱ ዋና ውል ወደ ሥራ በሚገባበት ወቅት መጠናቀቅ እና መከናወን ያለበት ተግባርም ነው።
- ✓ ዲዛይን የማውጣት ሂደት ውሳኔ የሚያስወስኑ በርካታ ሥራዎች ያሉ ሲሆኑ ከእነዚህም ውስጥ፡-
 - i. የፕሮጀክቱን ይዘትና ቅርጽ መወሰን፤
 - ii. ትክክለኛውን የዲዛይን ስዕል ጨምሮ የግብዓትና የሰው ሃይል ዝርዝር ሁኔታዎች እና
 - iii. የሚጠበቀውን የጥራት ጉዳይ ከአብነት የሚጠቀሱ ናቸው።
- የሥራ እና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ወጥ ውል ትርጉም በግልጽ ትርጉም ያልሰጠው ቢሆንም የሰነዱን አንቀጽ 1(በ) እና 1(ተ) ድንጋጌዎች አጣምረን በማንባብ ዲዛይን ሲባል
 - ሥዕሎችን (drawings) ጨምሮ
 - ፕሮጀክቱ ዝርዝር መገለጫዎችን (Specifications) ሊይዝ የሚችል ጉዳይ መሆኑን መረዳት እንችላለን።

የቀጠለ....

- ከዲዛይን ስራ ጋር ተያይዞ ሊረሳ የማይገባው ጉዳይ የህንጻ ባለቤት የዲዛይን ስራውን ለቀራጸው(architect) ከሰጠው ባለቤቱ ቀራጸው በውሉ ማከናወኑን ማረጋገጥ የሚችል መሆኑን ነው።
- ይህ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1740 ድንጋጌ አግባብም የተፈቀደ ነው።
- ይህ ድንጋጌ ባለዕዳው ራሱ ውሉን መፈጸም እንዳለበት ያስቀምጣልና።

የቀጠለ.....

◦ የአሰሪው ወኪል /The employer's agent/

- ይህ መሀንዲሶ የአሰሪው ወኪል በመሆኑ ሊያከናውናቸው የሚችሉ ተግባራት መኖራቸውን የሚያሳይ ነው።
- ስለሆነም የሰራው ባለቤት በተለያዩ ምክንያቶች ራሱ ሊሰራቸው የማይችላቸውን የፕሮጀክቱን ከበጀት ጀምሮ እስከ ጥራት ድረስ ያሉትን ሥራዎች ለመስራት መሀንዲስ ሊቀጥር ይችላል።
- መሀንዲሶ የሰራውን ባለቤት ወክሎ ተግባራቱን የሚያከናውን ሲሆን በአሰሪውና በመሀንዲሱ መካከል የሚፈጠረው ውክልና የሚመነጩውም እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት ውል ነው።

የቀለጠ...

- ይህም የውክልና ስልጣን ከውል ሊመነጭ ይችላል ከሚለው የውክልና ህግ መሰረታዊ መርህ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው።
- እንግዲህ በውክልና ህግ መሰረት ወኪል በተሰጠው የውክልና ስልጣን ስር ሁኖ ተግባራቱን ማከናወን ያለበት መሆኑ ይታወቃል።
- ወደ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ስንመጣም መሃንዲሱ የሰራው ባለቤት ወኪል በመሆኑም ከላይም እንደተመለከተው ዲዛይን ማውጣት፣ የጥራት ቁጥጥር (quality control) እና የአስተዳደር ሥራዎችን ማከናወንን በውክልና ስልጣን ስር የሚወድቁ ተግባራት ናቸው።

የቀጠለ.....

- በመሃንዲሱ የውክልና ሰልጣን ስር የሚሸፈኑ የአስተዳደር ሥራዎች ምን እንደሆኑ የዓለም አቀፉ የአማካሪ መሀንዲሶች ማህበር (**FIDIC Redbook 1999**) ወጥ ውልም ሆነ የሥራ እና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ወጥ ውል ማሳያዎቹን ወይም ዝርዝር ይዘቶችን አላስቀመጡም፡፡
- ሆኖም ከፍተኛብሄር ሕግ አንቀጽ 2203 እና 2204 ጋር አገናዝበን ስንመለከተው አንድ መሀንዲስ የአስተዳደር ሥራ ይሰራል ሲባል፡-
 1. አጠቃላይ የማስተዳደር ሥራዎች (Acts of management) ወይም
 2. ንብረቱን የመጠበቅ፣ የማቆየት ብሎም መሰል ሥራዎች መስራትን ያጠቃልላል ብሎ መደምደም ይቻላል፡፡

የቀጠለ....

○ የማማከር/ supervision/

- ይህ ተግባር መሀንዲሱ ስለጠቅላላው የሥራ አካሄድና ሁኔታ የመከታተል እና በአካሄዱ ላይ ችግር ሲያጋጥምም ማስተካከያ እርምጃዎችን መውሰድን የሚጨምር ነው።
- ይህ የመሃንዲሱ ሚና በፕሮጀክቱ አካሄድና ውል አፈፃፀም ላይ ጠቀሜታ ያለውን ስራ ተቋራጭን ስለሰራው ጥራት ማገዝ እንጂ የሰራውን ጥራት ማረጋገጫ ዋስትናም ሊሆን አይችልም።
- ስለሆነም መሃንዲሱ፡-
 - አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ማንኛውንም ጊዜያዊ የሥራ መጠናቀቅ እንዲሻሻል ወይም እንዲስተካከል ማድረግ፣ ወይም
 - ሥራው ከደረጃ በታች ነው ብሎ ሲያስብ ሥራውን አልቀበልም ወይም አልረከብም ለማለት እንደሚችል የውል ወጥ ሰነዶች ያሳያሉ።

የቀጠለ.....

- መሀንዲሱ በአማካሪነቱ በዋናነት የሚከናወነውን ስራ መቆጣጠር(Monitoring) ነው። ይህም ሲባል፡-
 - ✓ ሥራው በታቀደለት መሰረት እየሄደ መሆኑን፤
 - ✓ ትዕዛዞችን በመስጠት አስፈላጊ የሆነ ምርመራ(inspection)፤ እንዲሁም መክራን(testing)
 - ✓ ሥራው በተቀመጠለት ጥራት መሆን አለመሆኑን መከታተል፤
 - ✓ ሥራው በታቀደለት ፕሮግራም መሄድ አለመሄዱን መቆጣጠር፤
 - ✓ በግንባታው ፕላን ወጪ መሰረት ሥራው ስለመሰራቱ የበጀት ቁጥጥር ማድረግ እና
 - ✓ ከሌሎች ጉዳዮች ማለትም የጥንቃቄ እርምጃዎች (safety measures)፤ የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎች እና ሌሎች ተያያዥ ነገሮች ጋር መሄድ አለመሄዱን መቆጣጠርን ይጨምራል።
- ስለሆነም ከእነዚህ የፕሮጀክቱ እጅግ አስፈላጊ ሊባሉ ከሚችሉ ስራዎች መረዳት የሚቻለው የመሀንዲሱ የማመከር ስራ ውሳኔ የሚያስፈልገው ስራ በመሆኑ መሀንዲሱ በስራ ደንቡና በዘርፉ ተቀባይነት ባላቸው አሰራሮች አግባብ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ኃላፊነቱን መወጣት የሚጠበቅበት መሆኑን ነው።

የቀጠለ...

○ የመሀንዲሱ ቅድመ ሥራዎች/ Doing Proactive duties/

- እነዚህ ስራዎች ሲያሟሉ የሚገኘው መሀንዲስ አንድ ሥራ ወደ ተግባር ከመግባቱ በፊት የሚያደርጋቸውን ተግባራት የሚያሳዩ ተግባራትን ናቸው።
- በመሆኑም የቅድመ ሥራዎች የሚባሉት በመሀንዲሱ አነሳሽነት እና ውል አስተዳዳሪነት የሚደረጉ ተግባራትና ሥራዎችን እንደሚጠቃልል በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ዘርፍ የታወቀ ነው።
- በወጥ ውሎች ላይም በእንግሊዝኛው “notify” ወይም ማሳወቅ የሚል ቃል በተደጋጋሚ ተጽፎ የምናገኝ ሲሆን በዚህ ረገድም ከመሀንዲሱ ጋር ቀጥታ ተያያዥነት ያለው ሆኖ ሲገኝ የመሀንዲሱ ቅድመ ሥራ እንደሆነ ይጠበቃል።
- ለምሳሌ አንዱ የመሀንዲሱ ተግባር በየጊዜው የሚሾሙ ራዳት መሀንዲሶች ለሥራ ተቋራጩ ማሳወቅ እንደሆነ ይታወቃል።

የቀጠለ....

- ይህም በዓለም አቀፉ አማካሪ መሀንዲሶች ማህበር ወጥ ውል ላይም በአንቀጽ 3(2) ስር

"The engineer may appoint assistants to the engineer's representative. Notify the contractor of the names, duties and scope of authority of assistants." በሚል ተደንግጎ ይገኛል።

- ይህ ሰነድም ሆነ ሌሎች ሰነዶችን ስናይ መሀንዲሱ በርካታ የቅድመ ስራዎች ያሉበት መሆኑን ያሳያሉ።

የቀጠለ....

- **አእኔዚህም ውስጥ:-**

- ❑ **ማንኛውንም ሥራ ከመስራቱ በፊት የአሰሪውን ፈቃድ ማግኘት፤**
- ❑ **የመሀንዲሱ ተወካዮችን መሸም፤**
- ❑ **በጽሁፍ ለመሀንዲሱ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባር ለአሰሪውና ለሥራ ተቋራጩ በማሳወቅ ለሚወክለው ሰው ውክልና መስጠት፤**
- ❑ **በራሱ ያለማስታወቅ ችግር ምክንያት የሚደርሰውን የመዘግየት መጠን በአንክሮ ከተወያየ በኋላ የማራዘሚያ ጊዜውን እንዲሁም የኢሳራውን መጠን ለሥራ ተቋራጩ ማሳወቅ፤**
- ❑ **ለአሰሪው ግልባጭ እንዲደርሰው ማድረግ፤**

የቀጠለ.....

- መሀንዲሱ ሥራ ተቋራጭን ስለ ሥራው አካሄድ ላይ ባሉ መነሻ ነጥቦች፣ መስመሮች፣ የማመሳከሪያ እረከኖች እና ቅርጾችን ማሳወቅ፣
- ሥራ ተቋራጭ በተዘረዘሩት ጉዳዮች ላይ ስህተት ከፈጸመ በራሱ ወጪ ወይም መሀንዲሱ በሚወስነው የዋጋ ውሳኔ መሰረት እንዲያስተካክል መናገር፣
- ሥራ ተቋራጭ በወሰዳቸው የማስተካከያ እርምጃዎች ካልረካ እና የተባሉት ጉዳዮች የሥራ ተቋራጭ አደጋ (contractor's risks) ከሆኑ ተጨማሪ እርምጃ እንዲወሰድ መወሰን፣
- ጉዳት ወይም ጥፋት የደረሰው በአሰሪው አደጋ (employer's risks) ከሆነ የደረሰውን ጉዳት በማየት የጥገናውን መጠን መወሰን ፣ ይህንንም ጉዳይ ለሥራ ተቋራጭ ማሳወቅ፣ እንዲሁም ለአሰሪው በግልባጭ እንዲደርሰው ማደረግ -----ወዘተ ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው፡፡ :

የቀጠለ....

- ሌላው መሀንዲሱ በውሉ መሰረት የሚቀርቡትን መሳሪያዎች እና ግባዓቶች ሥራ ተቋራጭን በማሳወቅ መመርመርና መሞከር የሚችል መሆኑንም በአለምም ሆነ በአገር ደረጃ ያሉት የወጥ ውል ሰነዶች ያሳያሉ።
- ይህን በሚያደርግበት ወቅትም ሙከራውን ያላለፉ መሳሪያዎች ወይም ግባዓቶች ዳግም ሙከራ እንዲያደርጉ አሊያም ደግሞ ከሥራ ተቋራጭ ጋር በሚገባ በመነጋገር ወጪያቸውን በኪሳራ መልክ እንዲሸፍን ማሳወቅ ያለበት ሲሆን ይህንንም ለአሰሪው በግልባጭ መላክና ማሳወቅ ይጠበቅበታል።

የቀጠለ.....

- የመሀንዲሱ በሰራው ሂደት የሚፈጽማቸው ሥራዎች /Doing reactive duties/
- እነዚህ ስራዎች በሥራ ተቋራጩ አነሳሽነት ወይም በአሰሪው ቀስቃሽነት መሀንዲሱ የሚወስዳቸውን የሚመለከት ሲሆን በተለያዩ ወጥ ውሎችም ተደግፈው የሚገኙ ናቸው።
- በፊዲክ ሰነድ አንቀጽ 3(2)(ለ) ስር ሥራ ተቋራጩ የረዳት መሀንዲሱን ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ከተጠራጠረ ጉዳዩን ወደ መሀንዲሱ መምራት ይችላል፤
- ሆኖም ግን መሀንዲሱ እንደነገሩ ሁኔታ የቀደመውን ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ሊያጸናው፣ ሊቀለበሰው ወይም ሊያሻሽለው ይችላል በሚል የተቀመጠው ይህንኑ የሚያስገነዝብ መሆኑን በቀላሉ የምንረዳው ጉዳይ ነው።

የቀጠለ.....

- በዚህ ረገድ ሊጠቀሱ ከሚችሉ የመሃንዲሱ ስራዎች መካከል:-

- በሰራው አፈጻጸም ወቅት የፕሮጀክቱ የተወሰነ የስራ ክፍል በሌላ ንሑስ ስራ ተቋራጭ እንዲሰራ ፈቃድ መስጠት፤
- ዝርዝር መገለጫዎችን (specifications) ፣ ስዕሎችን (drawings)፣ እና ሌሎች ሰነዶችን ሥራ ተቋራጩ ለሌላ ሦስተኛ ወገን ማሳየት በሚፈልግበት ወቅት መሀንዲሱ አስፈላጊ ነው ብሎ ከታየው ፈቃዱን መስጠት፡----- ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው፡፡

የቀጠለ....

○ የርክክብ ስራ መስራት /Acting as a certifier/

- ይህ ተግባር የመሀንዲሱን ውሳኔ ሰጪነት የሚጠይቅ ነው።
- በውሳኔውም፡-
 - ፕሮጀክቱ ለጊዜው ወይም
 - ለዘላቂታው ርክክብ የሚፈጸምበት ሊሆን ይችላል።
- በዚህ ሂደት የሚረጋገጡ ተግባራትም፡-
 - በርክክብ ወቅት የምስክር ወረቀት በማዘጋጀትና
 - ፕሮጀክቱ መጠናቀቁን ማሳወቅ፤
- መሀንዲሱ ልክ እንደ ሥራ ተቋራጮች ሁሉ ለታወቁና ለተፈቀደላቸው ንዑስ ተቋራጮችም የምስክር ወረቀት (certifying payments to nominated sub-contractors) መስጠት፤
- የፕሮጀክቱን አፈጻጸም በማየትም ምስክርነት መስጠትን ወይም ጊዜዊ (interim payment certificate) መስጠትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ።

የቀጠለ....

- በርክክብ ወቅት የምስክር ወረቀት በማዘጋጀትንና ፕሮጀክቱ መጠናቀቁን ማሳወቅን በተመለከተ የፌዴራል ሰነድ በአንቀጽ 14(13) ስር የደገገው ሲሆን ደንጋጌው መሀንዲሱ በሃያ ስምንት (28) ቀናት ውስጥ የመጨረሻ ምልከታ ካደረገ በኋላ የክፍያ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት መስጠት እንደሚጠበቅበት ያስቀምጣል።
- እንዲሁም በሥራ እና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ወጥ ውል በአንቀጽ 48 እና 60(3) ስር መሀንዲሱ በሃያ አንድ (21) ቀናት ውስጥ የማረጋገጥ ሥራ ማከናወን ግዴታ ያለበት መሆኑን ያሳያል። ለታወቁና ለተፈቀደላቸው ንዑስ ተቋራጮችም የምስክር ወረቀት (certifying payments to nominated sub-contractors) መስጠትን በተመለከተም የፌዴራል ሰነድ በአንቀጽ 5(3) እንዲሁም የሥራ እና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ወጥ ውል አንቀጽ 59(5) ደንግገው ይገኛሉ።

የቀጠለ...

○ አግባቢ ዳኛ ወይም ከፊል ገላጋይነት
/Adjudicator or quasi-arbitrator/

➤ ይህን ጉዳይ ግልግልን በተመለከተ በምንወያይበት ክፍል በሰፊው የምናየው ሁኖ ለጊዜው አጠር አድርገን እንመለከተዋለን፡፡

• ይህ የመሃንዲስ ተግባር ስያሜው እንደሚሰገነዝበው ባለሙያው

❖ የማግባባት ዳኝነት (adjudication) ወይም

❖ የመገላገሉን (arbitration) ጉዳዮችን እንዲያስተናግድ ኃላፊነት የሚሰጥ ነው፡፡

የቀጠለ....

- ወደ ፊደክ ሰነድ ስንመጣ በአንቀጽ 20(2) ላይ የግጭት አግባቢ ቦርድ (Dispute Adjudication Board) የሚነሱ አለመግባባቶችን ማየት የመሃንዲሱ ተግባር መሆኑ የተመለከተ ሲሆን **ባለሙያው በተለይም በሥራ ተቋራጭና በባለቤቱ (አሰሪው) መካከል ባለው ክርክርና አለመግባባት ሲነሳ እና በጨረታ ሰነዱ ላይ አባሪ ሆኖ የማግባባት ሥራ እንዲሰራ ስሙ ከተጠቀሰ የማግባባት ዳኝነት ተግባሩን ለጉዳዩ እልባት መስጠት ይችላል፡፡**
- እንዲሁም በሥራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ወጥ ውል አንቀጽ 67 ስር በግልጽ እንደተቀመጠው **ማንኛውንም አለመግባባት በአሰሪውና በሥራ ተቋራጭ መካከል ሲነሳ በመጀመሪያ ለመሀንዲሱ መቅረብ እንዳለበት ተመልክቶአል፡፡**

የቀጠለ....

- መሀንዲሱ ከላይ በአጭር በአጭሩ ለማብራራት እነደተሞከረው በርካታ ተግባራት እንዳሉበት ለመዘርዘር ተሞክሯል።
- ከነዚህም ውስጥ ለመድገም ያክል፡-
 - ዲዛይን ማውጣት፤
 - የአሰሪው ወኪል ሆኖ መሰራት፤
 - የማማከርና ቁጥጥር ሥራዎች፤
 - በራሱ አነሳሽነት የሚሰራቸው ቅድመ ሥራዎች፤
 - በትዕዛዝ የሚሰራቸው ድህረ ሥራዎች ጨምሮ በርክክብ እና
 - ክፍያ ወቅት የማረጋገጥ ሥራዎችን ይሰራል።

የቀጠለ....

- በመጨረሻም ልክ እንደ ሕግ ባለሙያ ሁሉ የማግባባት ዳኝነትና የመገላገል ስራዎች ላይ ይሳተፋል።
- ሆኖም ግን የመሀንዲሱ ተግባራት በእነዚህ ብቻ ይወሰናል ማለት አይደለም።
- ለፕሮጀክቱ አፈጻጸም ሲባል በርካታ ሌሎች ሥራዎችን ሊያከናውን ይችላል።
- ለማጠቃለል ያህልም መሀንዲሱ የተባሉትን ተግባራት ሲያከናውን የጥቅም ግጭት መነሳቱ የማይቀር ነው።
- ሆኖም ሚዛናዊነቱ ወይም ገለልተኝነቱ ላይ ጥርጣሬ የሚያጭር ነገር ከተከሰተ መሀንዲሱ ከተግባሩ እንዲታቀብ ወይም እንዲነሳ ቢደረግ ከተፈጥሮ ሕግም ሆነ ከርትዕ አንጻር ሲታይ ተቀባይነት ያለው አካሄድ ነው ተብሎ ይታመናል።

ባለድርሻ አካላትና ሚናአቸው የቀጠለ....

4.2.4 ስራ ተቋራጭ

- የሥራ ተቋራጭ ግንባታውን የሚያከናውን ሰው ወይም አካል ሲሆን ንዑስ ተቀራጮችም የሚሳተፉበት ፕሮጀክት ሁኖ ሲገኝ አንዱን ተቋራጭ ተለይቶ ለመጥቀስ እንዲያመች "ዋናው የስራ ተቋራጭ" ተብሎ በውሉ ሊጠቀስ የሚችል ነው።
- እነዚህ ሰዎች የግንባታውን ስራ ለማከናወን የሚያስችል አኮንስተራክሽን ሚኒስቴር (ድሮው አኮንስተራክሽንና አተማ ልማት ሚኒስቴር) ፈቃድ ሊይዙ ይገባል።

የቀጠለ...

- ከዚህ አካል የሚያገኙት **ፈቃድ** ብቻ ሳይሆን **በንግድ ህጉና በሌሎች አግባብነት ባለው አዋጆችና ደንቦች መሰረት በንግድ ሚኒስቴር የተመዘገቡ መሆኑን** የሚያሳይ ማስረጃ የያዙ ሊሆኑ ይገባል፡፡
- ይህ *Guidelines for the Registration of Construction Professionals and Contractors* ተብሎ በሚታወቀው ሰነድ በአንቀጽ 3.1 ስር በግልጽ የሰፈረ ነው፡፡

የቀጠለ....

- ይህ ሰነድ እያንዳንዱ ለመመዝገብና ፈቃድ ለመውሰድ የሚፈልግ ስራ ተቋራጭ ሊሰማራ የሚችልበትን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ለይቶ ማመልከቻ ማቅረብ እንደአበለት የሚያሳይ ሲሆን **የተለዩት ምድቦችም:-**

- ❖ **ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ (General Contractors)**
- ❖ **የህንፃ ስራ ተቋራጭ (Building Contractors)**
- ❖ **የመንገድ ስራ ተቋራጭ (Road Contractors)**
- ❖ **በልዩ ሁኔታ የሠለጠኑ ስራ ተቋራጮች (Specialized Contractors) ስለመሆናቸው ለይቶ አስቀምጧል።**

የቀጠለ.....

- እነዚህ ምድቦች ዘርፎችን በመለየት የተቀመጡ ሲሆን በየዘርፉ ደግሞ የሥራ ተቋራጮቹ ደረጃ **የካፒታል መጠናቸው** መሰረት ተደርጎ እስከ **አስር ደረጃ** የተሰጣቸው መሆኑን ተጠቃሹ ሰነድ ያሳያል።
- ጠቅላላ የሥራ ተቋራጮች የሚባሉት ስያሜው እንደሚያስገነዝበው፡-
 - ❑ **መንገድን፣**
 - ❑ **ህንጻን፣**
 - ❑ **የባቡር ሃዲድን፣**
 - ❑ **ድልድዮችን ---- ወዘተ ለመስራት የሚችሉ ሲሆን**
- **የህንጻ ግንባታ ስራ ተቋራጮች ደግሞ፡**
 - ❑ **ህንጻንና ተያያዥ ስራዎችን ለመስራት ፈቃድ የሚወስዱ አካላት ናቸው።**
- **የመንገድ ስራ ተቋራጮች ደግሞ መንገድን ለመስራትና ተያያዥ የሲቪል ምህንድስና ስራን ለመስራት ፈቃድ የሚሰጣቸው አካላት ናቸው።**

የቀጠለ....

- በልዩ ሁኔታ የሠለጡ ስራ ተቋራጮች(
Specialized Contractors) ደግሞ:-

➤ የኤሌክትሮ መካኒካል ተከላ፣

➤ ቀለም መቀባትና ተያያዥ ስራዎችን፣

➤ ከጽዳት የተያያዙ የተከላ ስራዎችን፣

➤ የእንጨትና የብረት ስራዎችን፣

➤ የመሬት አቀመጣጥ ጋር የተያያዙ ስራዎችን
ለመስራት በተለየ መልኩ ፈቃድ የሚያገኙ ሰዎች
መሆናቸውን ሰነዱ ያሳያል።

- እነዚህ ባለሙያዎችም ካፒታሉን መነሻ
ተደርጎ ደረጃ የተሰጣቸው መሆኑን ሰነዱ
ያሰረዳል።

የቀጠለ....

4.2.5 ንዑስ ስራ ተቋራጭ

- ንዑስ ስራ
ተቋራጭነት ማለት በኮንትራክሽን ቋንቋ
□ የተቋራጩን ሥራ በክፍል ወይም የተወሰነ ሥራ ለመ
ሥራት ለሌላ ተቋራጭ ስራ ተቆርሶ የሚሰጥበትን አግባብ
የሚያስገነዝብ ነው።
- እንዲዚህ አይነት የስራ ክፍፍል በዘርፉ የጎላ
ጠቃሚታ ያለው ነው።
- ንዑስ ስራ
ተቋራጭ መኖሩ አንድ ኮንትራክተር ለሠራተኞች
ቹ ከሥራ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን እንደ ስል
ጠና፣ የህክምና ክፍያ፣ የጡረታ ክፍያዎችን
ጨምሮ መሰል ክፍያዎችን የሚያስቀር ነው።

የቀጠለ...

- ከዚህም በተጨማሪ:-

❖ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የተለያዩ እውቀትና ክህሎት ያላቸው ዘርፈ ብዙ መያተኞች መጠየቁ ፤

❖ እንዲሁም የዋናውን ስራ ተቋራጭ ከማስተላለፍና ማስረከብ ጋር ተያያዙ ስጋቶችን /risks/ ሊቀንሱለት የሚችል መሆኑን በዘርፉ የተደረጉ የምርምር ስራዎች ያሳያሉ፡፡

የቀጠለ....

- **ንዑስ የሥራ ተቋራጮች** (sub-contractors) ወደ ሥራ የሚገቡበትና የሚመረጡበት አግባብ በ2 (**ሁለት**) **ከፍሎ ማየት** ይቻላል።
እነዚህም:-

1. **ዋናው ተቋራጭ እራሱ አማካሪ መሃንዲሱን** ወይም **አሰሪውን አስፈቅዶ ንዑስ ሥራዎችን ሊሰጥ** ይችላል።
2. **ሌላው ንዑስ ሥራ ተቋራጭ የሚመርጠው አሠሪው (client) እራሱ የሚሆንበት አግባብ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ይህ ዓይነት የንዑስ ሥራ አሰጣጥ የኤሌክትሮሜካኒካል ሥራዎች ለምሳሌ እንደአሳንሶር (lift or elevator) የመሳሰሉ ሥራዎች ላይ የሚስተዋል ነው።**

የቀጠለ....

- አንድ የሥራ ተቋራጭ በቅድሚያ የሰራውን ባለቤት እያስፈቀደ ብዙ ንዑስ ስራ ተቋራጮችን ለመቅጠር ይችላል።
- የሥራ ተቋራጭ ከንዑስ የሰራ ተቋራጭ ጋር ሊገባ የሚገባው ውል በተለይ በሰራው ጥራት ረገድ የዋናውን ውል ይዘት መሰረት ያደረገ መሆን አለበት።
- በንዑስ ስራ ተቋራጭ ለሚከሰት ጉድለት ሃላፊነቱ የዋናው ስራ ተቋራጭ ይሆናል።
- የፍትሐብሔር ሕጎችን ንዑስ ተቋራጭነትን በተመለከተ ስለ አስተዳደር ውሎች በሚናገረው ክፍል አንቀጽ 3201(2) ትርጉም ለመስጠት ይሞክራል።
- በዚህም መሠረት ንዑስ ተቋራጭ ማለት ከዋናው ተቋራጭ የተሰማማ ሁለተኛ ተቋራጭ የሚባለውም ከተዋዋዩ ውሎን በከፊል ለማስፈጸም ካንድ ሦስተኛ ወገን ከሆነ ሰው ጋር የሚደረግ ውል ነው።

የቀጠለ.....

- በግል የኮንሶትራክሽን ዘርፍም የተለመደ ተግባር ቢሆንም የሕግ ማዕቀፉ ግን በጣም ጠበብ ያለ ይመስላል።
- የፍትሐብሔር ሕጉ የሲቪል የኮንሶትራክሽን ውሎችን በሚገዛበት ክፍል የሚከተለውን ደንጋጌ አስቀምጧል።

“በአንድ የሕንጻ ሥራ ተቋራጭነት ውስጥ የሚሠሩ ሥራ ተቋራጮች የሠሩበትን ሥራ ክፍያ ዋጋ ለመጠየቅ ክሳቸውን ባቀረቡበት ጊዜ አሠሪው ለሥራ ተቋራጩ ሊከፍል በሚገባው ገንዘብ መጠን ባሠሪው ላይ ቀጥታ ገንዘባቸውን የመጠየቅ መብት አላቸው።”

የቀጠለ.....

- አልፎ አልፎ በተግባር የሚያጋጥመው ችግር ስራ ተቋራጭ የሥራው ባለቤት ሳያውቅ ሌላ ንዑስ ስራ ተቋራጭ በመቅጥር ሥራውን የሚሰጥበት ሁኔታ ነው።
- ወደ ህጉ ስንመጣ የሲቪል ኮንስትራክሽን ውሎችን የሚመለከተው የፍትሐብሔር ሕግ በዝርዝር ያስቀመጠው ነገር ባይኖርም የሲቪል የኮንስትራክሽን ውሎችን ለሌላ ተቋራጭ መልቀቅ (as signment) በፍትሐብሔር ሕጉ ከኦክቶበር 1962-1985 ባሉ ደንጋጌዎች ሊገዛ ይችላል ብሎ መከራከር ተገቢ ይመስላል።

የቀጠለ...

- ይህ ለግል የኮንስትራክሽን ስራዎች ተፈጻሚነት የሚኖረው ሲሆን አሠሪው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሲሆን እና ተቋራጭና ንዑስ ተቋራጭ የግል ሠራተኞች ወይም ድርጅቶች በሚሆኑበት ጊዜ ግን ሁኔታው ለየት ያለ ስርዓትን እንዲከተል ህጉ ያስገድዳል።
- በዚህ ረገድ የፍትሐ ብሔር ሕጎችን በቁጥር 3201 ውሎችን ለሌላ ሰው መልቀቅ ማለት ምን እንደሆነ ትርጉሜ ከአስቀመጠ በኋላ በቁጥር 3202 ስር ደግሞ ከዋና ስራ ተቋራጭ ለንዑስ ስራ ተቋራጭ የሚሰጠውን ስራ የአስተዳደር መሰሪያ ቤቱ ማወቅና መፍቀድ ያለበት መሆኑ ተመልክቶአል።

የቀጠለ...

- የአስተዳደር መስሪያ ቤቱ ሳይፈቀድለት የተደረገው ውልን ለሌላ መልቀቅ ወይም ከዋናው ተቋራጭ የተስማማ ሁለተኛው ተቋራጭ አስተዳደር መስሪያ ቤቱን መቃወሚያ ሊሆን አይችልም፡፡
- በሕጉ የተመለከተውን ይህንኑ ቅድመ ሁኔታ ሳያሟላ ውልን ለሌላ ሰው መልቀቅ እንደውል ጥፋት ተቆጥሮ በተዋዋዩ ጉድለት ውሉን የማፍረስ ውጤት የሚያስከትል ይሆናል፡፡

የቀጠለ

4.2.6 የሌኬት ሰርቨየር (Quantity Surveyor)

- ይህ ባለሙያ ግንባታው የሚያስፈልገውን የሰራ ኃይልና ማቴሪያል ሂሳብ በመስራት በልኬት ሰነዱ (BILL OF QUANTITY) በሚባለው ሰነድ እየመዘገበ የመያዝ ግዴታ ያለበት ነው።
- እንደግንባታው ባለቤት ወኪልነቱ ባለሙያው በየጊዜው በሚከፈሉ ክፍያዎች ተመናቸውንን መገመት፣ የግንባታ ወጪዎች ላይ ቅድመ ግምቶችን የሚያስቀምጥ፣ የሚቀርቡ የመብት ጥያቄዎችን ተጨማሪ የመብት ጥያቄዎችን የሚወሰንና የመጨረሻውን ሂሳብ በተመለከተም የመወሰን ስልጣን ይኖረዋል።

የቀጠለ...

- በዘመኑ የኮንሰራክሽን ስራ እነዚህ ባለሙያዎች የሰራውን ባለቤት ለወደፊቱ ፕሮጀክቱ መሰራት እንደአለበትና የፕሮጀክቱ የጥገና ወጪዎችና ገቢዎች በኢራይ መልክ ሊመነጩ በሚችሉባቸው አግባቦች የማመከር ኃላፊነትም ያላቸው መሆኑን ፅሁፎች ያሳያሉ።
- በግንባታ ሂደት ውስጥ ለስራ ተቋራጩ በየወሩ የሚከፈለውን ገንዘብ መነሻ በማድረግ የፕሮጀክቱ ባለቤት የገንዘብ ፍላጎት መተንበይ፣ በግንባታ ዋጋው ላይ በዋጋ መለዋወጥ ወይም በዲዛይን ለውጥ ወይም በስፔሲፊኬሽን ለውጥ ምክንያት ለውጥ ከተከሰተ ይህንኑ ለውጥ ለግንባታው ባለቤት ታከታታይነት ባለው ሁኔታ የማሳወቅ ግዴታ አለበት።

የቀጠለ

- በመሆኑም የልኬት ሰርቪየር የግንባታውን አደረጃጀትና ፋይንስ ማፈጅመነት ላይ ከፍተኛ ሚና ያለው ነው።
- ፕሮጀክቱ በጊዜውና በተመደበለት በጀት መሰራቱን የማስተዳደር ኃላፊነት አለባቸው።
- ከላይ ከተመለከቱት የኮንትራክሽን ውል ምንነትና አይነቶች እንዲሁም የኮንትራክሽን ውል የራሱ የሆኑት ልዩ ልዩ ባህርያት ያሉት መሆኑን ከውሉ አመራራትና በውሉ ጥንሰስ ጀምሮ እስከከፍጻሜ ከሚሳተፉ አካላት ሚና አንፃር ሲታይ የኮንትራክሽን ጉዳዮችን በመንበረ ዳኝነት በአግባቡ የማስተዳደር ጉዳይ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ መያዝን የግድ የሚል መሆኑን መረዳት ተገቢነው አለው።

ምእራፍ አምስት፡- የኮንስትራክሽን ውሎች ጋር ተያያዘው የሚነሱ የይገባኛል ጥያቄዎች እና አለመግባባቶች

5.1 በኮንስትራክሽን ስራ ሰላሉ የይገባኛል ጥያቄዎች ወይም መብቶች (Claims) ምንነት ፡-

- በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ እጅግ ውስብስብና በዳኝነት ሰጪ አካላት በተለይም በፍርድ ቤቶቻችን አካባቢ የጠራ ግንዛቤ ከሌላቸው ጉዳዮች ቀዳሚው የይገባኛል ወይም የመብቶች ጉዳይ ነው፡፡
- የግንዛቤው ችግር በቂ የዘርፉ ትምህርት ስልጠናና በቂ ልምድ ባለመኖሩ የሚከሰት እንዳለ ሁኖ የይገባኛል ጥያቄዎች ብዛትና ባህርያቸው በራሱ አስተዋጽኦ ማድረጉም ይታመናል፡፡
- ይህንኑ ለማሳየት አንድ ምሁር የጠቀሱትን አባባል መገለፁ በቂ አስረጅ ነው፡፡

የቀጠለ...

- "claims in a construction industry is an industry within industry" ብለዋል።
- በዘርፉ የሚሳተፉት አካላትም ለጉዳዩ የተለያዩ አረዳድና ግንዛቤ ያላቸው መሆኑ ይነገራል።
- ለብዙ የሥራው ባለቤቶች የይግባኛል ጥያቄ ስራ ተቋራጮቹ በተደበቀ ሁኔታና በማስፈራራት ገንዘብ የሚቀበሉት አግባብ ተደርጎ ሲቆጠር ለብዙ አማካሪዎች ደግሞ ስራውን ላለመልቀቅ ያላቸው የመጨረሻው ዋስትና ተደርጎ ይወሰዳል።
- ለአንዳንድ ስራ ተቋራጮች ደግሞ የይግባኛል ጥያቄ ከውል የመነጨ መብት ማረጋገጫ ተደርጎ ይወሰዳል።
- በመሆኑም በኮንስትራክሽን ዘርፉ ያለው የይግባኛል ጥያቄ የባለድርሻ አካላትነት ሰሜትን የሚነካ፣ እያንዳንዱ ቅድሚያ ለራስ በሚል ጎራ ለይተው እንዲከራከሩ የሚያደርግ ጉዳይ ነው።

የቀጠለ...

- በኢትዮጵያ ኮንስቲትሪክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚነሱ አለመግባባቶች አቢይ ምክንያቱ የመብቶች ጥያቄ ጉዳይ ሲሆን ይህም ከሥራ ርክክብ መዘግይት እንዲሁም ከውል መለወጥ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጉዳዮችን አካቶ የሚይዝ ነው።
- የይግባኛል ጥያቄዎች በርካታ ሲሆኑ ቁጥራቸው እንዲበረክት አስተዋጽኦ ያደረደጉት ምክንያቶች፡
 - የኮንስቲትሪክሽን ፕሮጀክቶች ውስብስብነት፤
 - የክፍያ መጠኑ ከፍተኛ መሆን እንዲሁም
 - አሁን አሁን ሥራ ተቋራጮችም ሆነ ባለቤቶች ወደ ክስ እና መግት ሥነ ሥርዓት ልማድ ማድረግ መሆናቸውን በፍርድ ቤቶቻችን እና በግልግል ተቋማት ያሉት መዛግብት አስረጃጆች ናቸው።

የቀጠለ....

- በቅድሚያ የኮንስቲትሪክሽን ይገባኛል ጥያቄዎች ምንድናቸው? የሚለውን ጥያቄ ማንሳቱ ተገቢነት ይኖረዋል።
 - የእነዚህ መብቶች ምንጭ ውል፣ ከውል ውጪ ወይም ሕግ ሊሆኑ ይችላሉ።
 - የይግባኛል ጥያቄ ሲባል በታዋቂው Black's law dictionary 9ኛ እትም ላይ፡-
 - “Claim is the aggregate of operative facts giving rise to a right Enforceable by a court.”
- በሚል ተቀምጦ የምናገኘው ሲሆን ይህ ትርጉም በግርድፉ ወደ አማርኛ ሲመለስም የመብት ጥያቄ ማለት በፍርድ ቤት ሊፈጸም የሚችል በፍሬ ነገሮች የተደገፈ መብት እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።
- ሌሎች የምህንድስና ዘርፍ ባለሙያዎችም በዚህ ረገድ የሚስቀምጡት ትርጉም መኖሩን የምርምር ሰራዊቶች ያሳያሉ።

የቀጠለ

- ለምሳሌ ቪስንት ስሚዝ የተባሉ ምሁር የይግባኛል ጥያቄ የሚለውን ቃል፡-

[C]laims are a general term for the assertion of a right to money, property or a remedy... [Sic] In relation to construction industry, claims means, a demand by a contractor for extension of time or for an extra payment of an item of work carried out by him on behalf of the employer for which a readily identifiable amount cannot be ascertained under the term of contract."

ሲሉ ዘርዘር በማድረግ civil Engineering Claims, 1989 በሚለው መጽሐፋቸው ትርጉም ሰጥተውበታል፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ የምሁሩ ገለፃ መረዳት የሚቻለውም በኮንስቲራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ የመብት ጥያቄ የሚባለው ባጠቃላይ የገንዘብ፣ የንብረት እንዲሁም የካሳ ጥያቄ የሚስተናገድበት ሥርዓት መሆኑን፣ በኮንስቲራክሽን ኢንዱስትሪውም ሥራ ተቋራጭ አሰሪውን ለተጨማሪ ሥራው ተጨማሪ ገንዘብ እንዲሁም ጊዜ እንዲጨምርለት የሚጠይቅበት መንገድ መሆኑን ነው።
- ከላይ ከተቀመጠው ከታወቀው የሕግ መዝገበ ቃላትም ሆነ ከቪሰንት ስሚዝ ትርጉም በመነሳት ስለይግባኛል ጥያቄዎች የሚከተሉትን ነጥቦችን ማለት ይቻላል።

የቀጠለ...

- እነዚህም፡-

- የይግባኛል ጥያቄ አንድ የበሰለ ወይም በስሎክል ተብሎ ለሚታመን ነገር የሚቀርብ ጥያቄ መሆኑን (ይህም ተጨማሪ ወጪ ወይም ተጨማሪ ጊዜ ሊሆን ይችላል)፤
- የይግባኛል ጥያቄ በአንዳንድ ድርጊቶች ወይም የሥራ ትዕዛዞች ለተከሰቱ የዋጋ ለውጦች ወይም ተጨማሪ ጊዜ በሕግ ጥበቃ የሚሰጠው ጥያቄ መሆኑን፤
- የይግባኛል ጥያቄ ከህጋዊና ተገቢው ውል የሚመነጭ መብት ወይም ሃላፊነት መሆኑን ነው፡፡

የቀጠለ....

- ለኮንስቲቲዩሽን ይገባኛል ጥያቄዎች መነሻ ምክንያቶች ስራው ከመጀመሩ በፊት ወይም ስራው ከተጀመረ በኋላ የሚከሰቱ ችግሮች መሆናቸውን ከፍርድ ቤቶቻችን መዛግብት በማየት መለየት ይቻላል።
- ስራው ከመጀመሩ በፊት የሚፈጸምና ለይግባኛል ጥያቄዎች ምክንያት የሚሆነው አንዱ የኮንስቲቲዩሽን ውል በአሰሪውና በራሱ ወኪሎች ሲዘጋጅ ብዙ ጉዳዮችን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሚተውበት አግባብ መኖሩ ነው።
- ሌላው በስራ ሂደት የሚከሰት ሲሆን ይኸውም ሁለቱም፤ አሰሪዎችም ሆነ ስራ ተቋራጮዎቹ በገቡት ውለታ መሠረት ያለመገኘት እና ግዴታቸውንም ያለመወጣት ነው።

5.2 የኮንትራክሽን መብቶች

5.2.1 የመብቶቹ አይነት

❖ የተለያዩ የሕግ፣ የኮንትራክሽን ሥራ አመራር እንዲሁም የሲቪል ምህንድስና ጽሑፎች የኮንትራክሽን መብት ጥያቄዎችን አይነት፡-

- ከውል የሚመነጩ መብቶች /Contractual claims/፣
- ከውል ውጭ የሚመነጩ መብቶች /Tort claims/፣
- ተገቢ መብቶች /Quantum Meruit claims/፣
- የርህራሄ መብት ጥያቄዎች /Ex-gratia Claims/ እና
- የአጻፋ መብት ጥያቄ /Counter claims/ በማለት ሲከፍሏቸው ይታያል፡፡

የቀጠለ...

- **ከውል የሚመነጩ መብቶች/Contractual claims/ :-**
እንደሚታወቀው ይህ መብት በኮንትራክሽን ዘርፉ በብዛት የሚነሳ መሆኑን በዳኝነት አካላት የሚገኙት መዛግብቶች ወይም ጉዳዮች አስረጁ ናቸው።
- የመብቱ ምንጭም የውሉ ልዩ ድንጋጌዎች ሲሆኑ የሚታዩትም በመሃንዲሱ ነው።
- ከውል የሚመነጩት መብቶች እንደም ከሥራ ተቋራጭ በኩል ወይም ደግሞ ከአሰሪው ወገን ሊመጡ ይችላል።
- ምሳሌ:- ሥራ ተቋራጭ አስፈላጊ ግብአቶችን ሊያሟላ ጨረታውን አሸንፎ ወደ ሥራ ቢገባና በተፈለገው ጊዜ አለማጠናቀቁ፤ በሌላ በኩል አሰሪውም በውሉ በተመለከተው ጊዜ የመሰረያ ቦታውን ከተለያዩ ችግሮች ነጻ አድርጎ አለማስረከቡ ከውል ለሚመነጩ መብቶች ምክንያቶች ሲሆኑ ይታያሉ።

የቀጠለ...

- በጠቅላላ ውሎች የውል ያለመፈጸም ወይም መጣስ ግዴታውን ለተወጣው ወገን የተቀመጡለት መብቶች(ውል ይፈጸምልኝ፣ ውል መሰረዝ፣ ወይም ካሳ ይከፈለኝ) መኖራቸው የሚታወቅ ሲሆን ለዚህም መሰረቱ በሕግ አግባብ የተቋቋሙ ውሎች በተዋዋይ ወገኖች መካከል የሕግን ያህል ኃይል ያላቸው ስለመሆኑ የሚደነግገው የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1731 ነው።
- ወደ ኮንስትራክሽን ውሎች ስንመጣም በስራው ባለቤትና ስራ ተቋራጩ መካከል ወይም በስራ ተቋራጩ እና በንዑስ ስራ ተቋራጩ መካከል የሚደረገው ውል በሕግ አግባብ መቋቋሙ እስከተረጋገጠ ድረስ የተዋዋሮቹ ገዢ ሕግ ነው።
- በዚህም መሰረት ከላይ እንደተመለከተው የግራ ቀኙ የውል ሰነድና ለጉዳዩ ተፈጻሚነት አላቸው የተባሉ የውል ሁኔታዎች ተዋዋሮቹን የሚገዙ ይሆናሉ።

የቀጠለ...

- **ኮንትራክሽን ውልን የሚመለከቱ ልዩ ድንጋጌዎች** መሰረት ተደርጎ የኮንትራክሽን ውል ይገባኛል መብቶች መቅረብ ያላቸው መሆኑን ልዩ ሕጎች ከጠቅላላ ሕጎች የበላይ ተፈጻሚነት አላቸው በሚለው የትርጉም መርህ መሰረት የሚታይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሁኖ **በልዩ ህጎች ያልተሸፈነ** ጉዳይ በጠቅላላ ህግ ድንጋጌዎች አግባብ መታየት የሚችል መሆኑም ተቀባይነት ያለው የህግ አተረጓጎም መርህ ነው፡፡
- በመሆኑም በኮንትራክሽን ውሎች ልዩ ሕጎች ጉዳዩን ለመፍታት የማያስችሉ ከሆነ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1676 በተመለከተው አግባብ በጠቅላላ ውል ስር ያሉትን ድንጋጌዎችን ተግባራዊ በማድረግ መፍትሔ መስጠት ይቻላል፡፡

የቀጠለ...

- **ከዚህ አንጻር ስንመለከተው በፍትሐ ብሔር ሕግ አንቀጽ 1771 እንደተመለከተው ባለመብቱ፡-**
 - ውሉን በግድ ስለማስፈጸም /Forced Performance/
 - ውሉን የመሰረዝ /Cancellation/
 - የጉዳት ካሳ መጠየቅ /Damages or compensation መፍትሔዎች አሉት፡፡
- በዚህ ረገድ የቀድሞው የህንጻ ትንሰፖርት ኮንስትራክሽን ዲዛይን ኤጀንሲ የውል ሁኔታዎች ሰነድ በአንቀጽ 12 ስራ ተቋራጩ ተጨማሪ ጊዜ ወይም ክፍያ ለመጠየቅ የሚችልባቸውን ሁኔታዎችን አስፍሮ ይገኛል፡፡ ማንኛቸውም ተጨማሪ ክፍያ የመጠየቁ ጉዳይ ደግሞ በሰነዱ በአንቀጽ 52(5) ስር ከተመለከተው ማስታወቂያ ከመስጠት ቅድመ ሁኔታ ጋር የተያያዘና ይህ ቅድመ ሁኔታ ያለመሟላት ደግሞ መብቱን ለመጠየቅ የማያስችል መሆኑን የባትኮዳ ሰነድ ያሳያል፡፡ ለተሟላ ግንዛቤ የሰደኑን ድንጋጌ በሚከተለው መልኩ የተጠቀሰው ነው፡፡

የቀጠለ...

- *"The contractor shall send to engineers representatives once in every month an account giving particulars, as full and detailed as possible, of all claims for any additional payment to which the contractor may consider himself entitled and all extra or additional work ordered by the engineer which he has executed during the preceding month. No, final or interim claims for payment for any such work or expense will be considered which has not been included in such particulars. Provided always that the engineer shall be entitled to authorize payment to be made for any such work or expenses, not with standing the contractors failure to company with this condition, if the contractor has at the earliest practicable opportunity, notified the engineer in writing that he intends to make a claim for such work."*

የቀጠለ...

- **ከላይ የተጠቀሰውን አይነት የውል ድንጋጌ የያዘ የግንባታ ውል ስምምነት ለሁሉም ተዋዋይ ወገኖች የራሱ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው።**
- **ምክንያቱም ሰነዱ ለተጨማሪ ክፍያ ጥያቄ መሰረት የሚሆኑትን ምክንያቶችና የይግባኛል ጥያቄው የሚያልቅበትን ስነ ስርዓት አስቀድሞ የሚያስቀምጥ በመሆኑ ጭቅጭቁን የመቀነስ ኃይል አለውና ።**
- **የሰራው ባለቤት ወይም መሃንዲሱ በተፈጥሮ የሚከሰቱና የውሉን የግንባታ ጊዜ ሊያራዝሙ በሚችሉ ተፈጥራዊ ምክንያቶች ላይ በሰራው ተቋራጭ ላይ የሚያሰኩት ወቅሳ ሊኖር አይገባም።**
- **በመሆኑም ከሰራው ተቋራጭ ቁጥጥር ውጪ በሆኑ ምክንያቶች ኃላፊነቱ የሰራው ባለቤት ይሆናል።**
- **የባትኮዳ ሰነድ የሰራ ተቋራጩ በአንቀፅ 17፣ 20(1)፣ 22 (2)፣ 27፣ 31፣ 40(1)፣ 49(3)፣ 58፣ እና 70 ድንጋጌዎች አግባብ ከውል**

የቀጠለ...

- የሚመነጨውን የይግባኛል መብት ለመጠየቅ የሚችል መሆኑን ያሳያል።
- የውል መጣስ ለይግባኛል መብት ጥያቄ ምክንያት ሲሆን በአገራችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ በሰራው ባለቤትም ሆነ በሰራው ተቋራጭ በኩል ውል የሚጣስበት አጋጣሚ ሰፊ ነው።
- የሥራ ተቋራጭ በቂ የሆነ የግንባታ መሳሪያዎች ሳይኖሩት ጨረታውን በቀላሉ አሸንፎ ስራውን ይወሰድና በተገቢው ጊዜና ጥራት ስራውን ባለማከናወኑ ውሉን የሚጥስበት፣ የሰራው ባለቤት ደግሞ የግንባታውን ዲዛይን በወቅቱ ባለማቅረብ፣ የግንባታውን ቦታ ነፃ አድርጎ ካለማስረቀብ ወይም ሃሳብ በመቀያየር በውሉ አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ በማሳደር ውሉን የሚጥሱበት ሁኔታ ሲከሰት በሰፊው ይታያል።
- በእነዚህ ሁኔታዎች ውሉን መጣስ የካሳ ጥያቄን ለማቅረብ የሚያስችል ሲሆን ጉዳዩን በመደበኛ ፍርድ ቤት ክርክር ወይም በግልግል መፍትሔ የሚያገኝ ይሆናል።

የቀጠለ...

- **ከውል ውጭ የሚመነጩ መብቶች/Tort claims/:-** መሰረቱ ሕግ ሲሆን በህጉ ቀድመው በተቀመጡ ሁኔታዎች አግባብ ነው። ስለሆነም በህጉ የተመለከቱት ምክንያቶች እና አንድ ድርጊት ጥፋት ወይም ጥፋት ሳይሆን ሃላፊነት የሚወሰድበት አግባብ ነው።
- **በሕጎችን ከውል ውጪ ኃላፊነት የሚመነጩ:-**
- በጥፋት ላይ የተመሠረተ አላፊነት (የፍ/ሕ/ ከአንቀጽ 2028-2065)፡- ይህ አንድ ሰው በሌላ ሰው አካል ወይም ንብረት ላይ ሆን ብሎ (intentional) ወይም በቸልተኝነት (negligence) ጉዳት የሚመነጭ ኃላፊነት ሲሆን ወደ ኮንሰትራክሽን ውሎች ጋር ስናያይዘውም በግንባታ ሂደት በሰው ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 2029 እና በፍ/ሕ/ቁ 2054) መሠረት ከውል ውጭ አላፊ ይሆናል።

የቀጠለ...

- በዚህም ምክንያት የንብረቱ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ከውል ውጭ የመብት ጥያቄ (Tort claims) ሊያነሱ ማንሳትን ሕጉ የጠበቀላቸው መብት ነው።
- ጥፋት ሳይኖር አላፊ መሆን (የፍ/ሕ/ ከአንቀጽ 2066-2089)፡- ይህ አንድ ሰው ጥፋት ሳይኖርበት ለሚደርሰው ጉዳት ኃላፊ የሚሆንበት ሕ/ቁጥር 2077 ስር እንደተመለከተው አግባብ የሚመለከት ሲሆን ወደ ኮንስትራክሽን ህግ ስንመጣ በፍ/ብ/ አንድ ሕንጻ ባለቤት ወይም ባለይዞታ ሕንጻው ያደርሳል ተብሎ ያልታሰበ ድንገተኛ ነገር ቢያደርስም ይህ ሕንጻ በሚያደርሰው ጉዳት አላፊ ነው።

የቀጠለ...

- **ለሦስተኛ ወገን አላፊ በመሆን (Vicarious liability)-** ይህ በፍ/ሕ/ ከአንቀጽ 2124-2136 የተመለከተ ሁኖ አንድ ሰው ሌሎች ለፈጸሙት ድርጊት ተጠያቂ የሚሆንበት አግባብን የሚያሳይ ነው።
- ወደ ኮንትራክሽን ሕግ ስናመጣው አንድ ድርጅት የቅጥር ውል ፈጽመው በስሩ ለሚሰሩ ሰራተኞች ተጠያቂነት ሊኖርበት የሚችል አግባብ መኖሩን ከተጠቃሾቹ ድንጋጌዎች የምንረዳው ሲሆን መሆኑን ማረጋገጥ ወስደው የሚሰሩ ሰራተኞች ከሆኑ ግን በፍ/ሕ/ቁ 2134 ስር እንደተመለከተው አሰሪው/ድርጅቱ ተጠያቂነት ሊኖርበት አይገባም።

የቀጠለ...

- **ተገቢ መብቶች /Quantum Meruit claims/:-** ከላይ በተደጋጋሚ እንደተመለከተነው በኮንትራክሽን ውል አፈፀፀም ጊዜ አስቀድመው ያልታሰቡ ጉዳዮች የሚከሰቱበት አጋጣሚ እግጅ ሰፊ ነው።
- የዋጋ ንረት ወይም ሌሎች የለውጥ ስራዎች የሥራ ተቋራጭን ወይም የሰራውን ባለቤት ላልተገመተ ኪሳራ ሊዳርጉት ይችላሉ።
- ስራ ተቋራጭ ጨረታውን አሸንፎ ስራ አጀመረ በኋላ በውሉ አፈፀፀም ላይ መሰናክል ቢፈጠርበትና የሰራው ባለቤት የገጠመውን ችግር በማየት ተመጣጣኝ እና ሚዛና ማስተካከያ አድረጎ በዘርፉ ምክንያታዊ የሆነ የአገልግሎት/ስራ ዋጋ ተብሎ የሚታወቅ ነው።

የቀጠለ...

ለምሳሌ:-

- በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር አንቀጽ 3032(1) ስር አንደተቀመጠው ተቋራጭ ከሚሠራው ሥራ እንዲቀነስ በአሠሪው ተጠይቆ አሠራና የሥራ ለውጡ የተቋራጩን ወጪ ከቀነሠለት በውሉ ተወስኖ ከነበረው ዋጋ ላይ እንዲቀነስለት አሠሪው ተቋራጩን ለመጠየቅ ይችላል።
- በሌላ በኩል ደግሞ አሠሪው በጠየቀው የሥራ መለዋወጥ ምክንያት የሥራ ተቋራጩን ወጪ የሚያበዛ ወይም ተጨማሪ ሥራ የሚያስከትል ወይም አላፈነቱን የሚያከብድበት ከሆነ ለተጨማሪው ሥራ ዋጋውና የሚከፈለው አበል ተጨምሮ እንዲከፈለው አሠሪውን ለመጠየቅ ይችላል።
- ስለሆነም ከተጠቃሹ ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ ለመረዳት የሚቻለው የሥራ ለውጥ በሚኖርበት ወቅት አስፈላጊ እና ተገቢ መብቶች /quantum meruit/ በኮንትራክተሩ ወይም አሰሪው እንደሁኔታው ሊነሳ ይችላል።

የቀጠለ...

- **የርህራሄ መብት ጥያቄዎች /Ex-gratia Claims:-** ከህግ ወይም ከውል የሚመነጭ የመብት ጥያቄ ሳይሆን ከሰብዓዊነት ወይም ከርህራሄ የሚመነጭ፣ ባለጎዳው በከባድ ችግር ውስጥ በመውደቁ በችሮታ የሚደረግ ክፍያ ነው።
- ስለሆነም የዚህ አይነት የመብት ጥያቄ ከተዋዋሮቹ ውስጥ በአንዱ ወገን የሰብአዊነት አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በመንበረ ዳኝነት እንዲፈሰጸም የሚጠየቅ የመብት ጥያቄ ባሆንም ሥራ ተቋራጩ ይህን ዓይነት የመብት ጥያቄ ሲያነሳ በከባድ ችግር መዳረጉን ከአስረዳ ግን ተፈጻሚነት ባላቸው የውል ሁኔታዎችና በዘርፉ በዳባሩት ልምዶች አንፃር መታየት የሚኖርበት የመብት ጥያቄ ነው።

የቀጠለ...

- **የአጻፋ መብት ጥያቄ /Counter claims :-** ይህ የመብት ጥያቄ ባለመብቱ አንድ መብቱን ሲያነሳ ባለአዳው በበኩሉ አለኝ የሚለውን ሌላ የመብት ጥያቄ የሚያነሳበትን አግባብቢ የሚያሳይ ነው። ይህ የመብት ጥያቄ በፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ፣ጋችን በቁጥር 30 በተደነገገው አግባብም የተፈቀደ ነው።
- በመሆኑም በኮንስትራክሽን ውል አፈፃፀም ሂደት የስራ ተቋራጭ አለኝ የሚለውን መብት ሲያርብ የስራው ባለቤትም በበኩሉ ያለውን መብት በተከሳሽ ከሳሽነት ሊያቀርብ ይችላል።
- ለምሳሌ:- በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሥራ ተቋራጭ ያለተከፈለውን ውዝፍ ክፍያ ሲጠይቀው አሰሪው በአጻፋው የአጻፋ መብት (Counter claim) በመጠቀም የሥራውን ማሻሻያ ቅናሽ ክፍያ እንዲከፍለው ሊጠይቀው ይችላል።

የቀጠለ...

- ከመዘግየት የሚመነጩ የኮንስትራክሽን የመብት ጥያቄዎች:- ለዚህ አይነት የመብት ጥያቄ መነሻ ምክንያቶች በርካታ ሲሆኑ በዳኝነት ተቋማት ከሚቀርቡት አብዛኞቹ የኮንስትራክሽን ጉዳዮች መካከልም የክርክሩ ምክንያቶች ናቸው።
- በዳኝነት ተቋማት ከሚቀርቡት ጉዳዮችም ሆነ በዘርፉ ከተደረጉ የምርምር ስራዎች የኮንስትራክሽን የመብት ጥያቄ ከሚከተሉት ምክንያቶች ሊመነጩ እንደሚችሉ የታወቀ ነው።

የቀጠለ...

እነዚህም:-

- የግንባታው ሂደት መዘግየት (delay) እና ውሉ በጊዜው አለመፈጸም፤
- በባለቤቱ ጠያቂነት ወይም በሥራ ተቋራጭ የሚደረጉ ተደጋጋሚ ለውጦች፤
- የግንባታው በቂ ግብአት አለመሟላት፤
- የግንባታ ሳይቱ ደካማ ሥራ አመራር መኖር እና ቁጥጥር ማነስ፤
- በግንባታ ሂደት ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በወቅቱ አለመግለጽ፤
- የግንባታ ውሉ ባንደኛው ወገን መቋረጥ፤
- በቂ ያልሆኑ የግንባታ ፕላኖች እና መገለጫዎች፤
- ሥራውን በእቅድ እና በቅንጅት አለመሄድ፤
- የመደበኛው አየር ጠባይ መዛባት፤
- ሥራው ለመጸም አዳጋች መሆን፤
- በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አፈጻጸም ወቅት የሚነሱ ግጭቶች፤
- ሥራው እንደ ጨረቃ ቤት አሰራር በጣም ፈጣን መሆን እና ተዋዋዮች በትብብር እና በህብረት አለመምራት ናቸው፡፡

የቀጠለ...

- በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተደረጉ የምርምር ስራዎች እንደሚያሳዩን ከሆነ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት በሚፈጸምበት ወቅት ለሚነሱ የተለያዩ መዘግየቶች (delays) እና ክርክሮች ሁለት አይነት አስተሳሰቦች ይራመዳሉ።
- የመጀመሪያው አስተሳሰብ የማረጋገጥ ጽንሰ ሃሳብ (The Concept of Float) የሚባለው ሲሆን በመሰረተ ሐሳቡ አግባብም ኮንትራክተሩ በፕሮጀክቱ የጊዜ ሰሌዳ መሠረት እንዳይጨርስ የሚያደርገው የሚያረጋጋ ጊዜ/ slack time/ መኖሩ ነው።
- ስለሆነም የሚያረጋገ ጊዜ መኖር የግንባታ ሂደቱ ረጋ ብሎ እንዲቆይ የማድረግ ተፅዕኖ ያለው ሲሆን በዚህም ሳቢያ መዘግየት ይከሰታል።
- ይህም የሥራ ተቋራጭ የመብት ጥያቄ እንዲያሳ የማድረግ ውጤት ያለው ሲሆን ስራ ተቋራጭም ኃላፊነቱን እንዲሸክም የሚያደርግ ነው።

የቀጠለ...

- ሁለተኛው ጽንሰ ሃሳብ የማፋጠን ጽንሰ ኃሳብ (The Concept of Acceleration) የሚባለው ሊሆን የዚህ ጽንሰ ሃሳብ መሰረተ ሃሳብም የፕሮጀክቱ ስራ ከተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ቀድሞ የሚያልቅበትን መንገድ የሚያሳይ ነው።
- ይህ ሊሆን የሚችለውም ከተዋዋይ ወገኖች ባንደኛው ተነሳሽነትና ፍላጎት ነው።
- በመሆኑም ኮንትራክተሩ በራሱ አነሳሽነት ወም በአሰሪው ያልተቋረጠ ጥያቄ ወይም ተገቢ ትእዛዝ ግንባታውን ከግንባታ የጊዜ ሰሌዳ በፊት ሥራውን ቢያጠናቅቅ ከላይ የተጠቀሰው ፅንሰ ሃሳብ መነሻ ይሆናል።

የቀጠለ...

- ስራው በስራ ተቋራጩ ተነሳሽነትና ፍላጎት በፍጥነት ሊያልቅ የሚችለውም የተቀላጠፈ አሰራርን ተግባራዊ በማድረግና በቂ የሰው ኃይልና የማቴሪያል አቅርቦት እንዲኖር በማድረግ ነው።
- ይህ ስራ ተቋራጩ የግንባታውን አጠቃላይ ሂደትና አስፈላጊ ነገሮች በወቅቱ ያላቸውን አቅርቦትና ዋጋ በመመለከት በሚወሰነው ውሳኔ መሰረት የሚፈፀም በመሆኑ ለስራ ተቋራጩ የሚያስከትለው **ተጨማሪ ዋጋ** ላይኖር ወይም **ተጨማሪ ዋጋ** ካለም ጥቅምና ጉዳቱን በማመዛዘን በሚወሰደው ውሳኔ የሚከናወን በመሆኑ ብዙም አስጨጋሪ ላይሆን ይችላል።

የቀጠለ...

- ሆኖም በፕሮጀክቱ ባለቤቱ ፍላጎትና ትእዛዝ የግንባታ ሥራውን ፍጥነት በሚያከናውንበት ወቅት **ሥራ ተቋራጭ ተጨማሪ ሰራተኛ እንዲቀጥር**፣ **ትርፍ ሰዓት እንዲሰራ**፣ **ተጨማ** **ምክርና ግብአት** በወቅቱ ባለው **ማናቸውም ዋጋ እንዲቀርብ** **ማድረግን** በማስከትል የሥራ ተቋራጭን ግዴታዎች ሊከብድ ይችላል።
- በእርግጥ ስራ ተቋራጭ በአሰሪው ትእዛዝ ስራውን **ሲያፋጠን ለሚደርስበት ጉዳት የመብት ጥያቄ (acceleration claim)** ማንሳት የሚችል መሆኑ በዘርፉ ተቀባይነት ያገኘ አሰራር ነው።

የቀጠለ...

- ቀጥሎ መታየትና መነሳት ያለበት ጉዳይ በኮንስትራክሽን ስራ አፈጻጸም ወቅት የአንድ ግንባታ አፈጻጸም ዘገየ (delayed) የሚባለው መቼ ነው? የሚለው ጥያቄ ነው።
- እንደሚታወቀው የኮንስትራክሽን ግንባታ ስራ ዘገዬ የሚባለው፡-
 - ስራው በታሰበው የጊዜ ልክ እንዲሁም በውሉ በተቀመጠው መሠረት የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ወይም በአፊል ካልተጠናቀቀ ወይም
 - በቀደመው የጊዜ ስሌት ላይ በውል ከተቀመጠው የሥራ መጠን በላይ ሥራ እንዲሰራ እቅድ መምጣቱ ሊሆን ይችላል።

የቀጠለ...

- ለግንባታ ስራ መዘገቡት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራትም፡-
 - ከተዋዋይ ወገኖች/ ከስራ ተቋራጭና ከስራው ባለቤት/ ውጭ በሚፈጸሙ ተግባራት፤
 - በባለቤቱ በሚፈጸሙ ተግባራት፤
 - በሥራ ተቋራጭ በሚፈፀሙ ተግባራት የግንባታ ስራ ሊዘገይ ይችላል፡፡

የቀጠለ...

- ከሰራ ተቋራጭና ከሰራ ባለቤቱ ቁጥጥር ውጪ በሚፈጸሙ ተግባራት የሚደርስ መዘግየት፡- ሲያሟው እንደሚያሳየን የዚህ ዓይነት መዘግየት የሚፈጠረው ከባለቤቱ እና ከሥራ ተቋራጭ ቁጥጥር ውጪ ወይም በሦስተኛ ወገኖች ተግባራት ወይም በተፈጥሮ አደጋ ነው፡፡
- ይህ በመሆኑ ህጋዊ ውጤቱ ለመዘገብ የሚመጣ ኃላፊነት አይኖርም ማለት ነው፡፡ ለግንባታ ስራ መዘገብ ምክንያት የሚሆኑትና ከተዋዋሮቹ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ሁኔታዎች የሚባሉት፡-
 - ከባድ የአየር ጠባይ ሁኔታ፣
 - ሥራ ማቆም አድማ
 - የተፈጥሮ አደጋ እንደ ጎርፍ፣ ማዕበል፣ ርዕደ መሬት መከሰት፣
 - የመንግስት ባለስልጣናት ተግባር በተለይ ማዘጋጃ ቤት እና ፍቃድ ሰጭ አካላት፣
 - ሌሎች በተፈጥሮ የሚከሰቱና በቀላሉ ቁጥጥር ስር ሊውሉ የማይችሉ አደጋዎች፣ ናቸው፡፡

የቀጠለ...

- ሣይቱን ሥራውን ለሚሰራው አካል ክፍት አለማድረግ፤
- የመሰሪያ ፍቃድ አለማግኘት፤
- የተለየ ስራ በሚያገኝበት ጊዜ ከሥራ ተቋራጭ ጋር አለመተባበር፤
- አማካሪ ማህንዲሱ በተፈለገው ጊዜ ያለውን የዲዛይን ስዕሎች (drawings) አለማቅረብ እንዲሁም አለማጽደቅ ሊሆኑ እንደሚችሉበዘርፉ የተደረጉ የምርምር ስራዎችና ለዳኝነት ተቋማቱ የሚቀርቡ ክርክሮች አስረጃጆች ናቸው፡፡
- እነዚህ ምክንያቶች መኖራቸው በሚገባ ከተረጋገጠም ሕጋዊ ውጤቱ የሚሆነው ለሥራ ተቋራጭ በመዘግየቱ ምክንያት ላወጣው ወጪ የሰራው ባለቤት ተጠያቂ /compensable/ መሆን ነው፡፡

የቀጠለ...

- በስራው ባለቤት በሚፈጸሙ ተግባራት የሚደርስ መዘግየት፡- በበባለቤቱ ተግባር መዘግየቱ ከተከሰተ ለሥራ ተቋራጭ ሕጉ የሚያገናጽፋቸው መብቶች አሉ፡፡ እነዚህም፡-
 - የእፎይታ ተጨማሪ ጊዜ ማግኘት ወይም መዘገየቱ ያስከተላቸውን ወጪዎች በካሳ መልክ ከስራው ባለቤት መጠየቅ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
 - ለግንባታ ስራ መዘገዬት ምክንያት የሚሆኑና በስራው ባለቤት ሊፈጸሙ የሚችሉ ተግባራትም፡-
 - ከመጠን በላይ የዲዛይን ለወጥ ትዕዛዝ መስጠት፤
 - የተሳሳተ ወይም ከደረጃ በታች የሆነ ፕላን፤
 - የባለሃብቱ ጣልቃ ገብነት፤

የቀጠለ...

- በሥራ ተቋራጩ በሚፈፀሙ ተግባራት የሚደርስ መዘግየት፡- በዚህ አግባብ የሚፈጸሙ ተግባራት ለሰራው ባለቤት መብትን፣ በሰራው ተቋራጩ ደግሞ ግዴታን የሚያስከትሉ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
- በመሆኑም የሰራው ባለቤት ተጨማሪ ጊዜ ያለመስጠጥና የመዘገየት ጉዳት ኪሳራ መጠየቅ የሚችል ሲሆን ሥራ ተቋራጩ ደግሞ በተባለው ጊዜ ካላጠናቀቀ የመዘግየት ጉዳት የመብት ጥያቄ (claim) በባለቤቱ ከቀረበበት ተጠያቂነት ይኖርበታል፡፡

የቀጠለ...

- በስራ ተቋራጩ የሚፈጸሙና ለግንባታ ስራ መዘገየት ምክንያት ናቸው ተብሎ ሊጠቀሱ የሚችሉት ምክንያቶችም፡-
 - የሥራ ተቋራጩ ፕሮጀክት የመምራት አቅም ማነስ እና ሥራ አመራር ችግር፤
 - ደካማ የሥራ አፈጻጸም አካሄድ፤
 - ለግንባታው የሚውሉ ግበአቶችን በጊዜ አለማዘዝ እና አለማቅረብ፤
 - የሰራተኛ እና የማቴሪያል አቅርቦት ችግር፤
 - ሌሎች በኮንትራክተሩ ጥፋት የሚነሱ ችግሮች ስለመሆናቸው አሁንም
- በዘርፉ የተደረጉ የምርምር ስራዎችና በዳኝነት ተቋማቱ የሚቀርቡ መዛግብት አስረጃጅዎቻችን ናቸው፡፡

5.2 የይግባኛል ጥያቄዎች ገፅታዎች

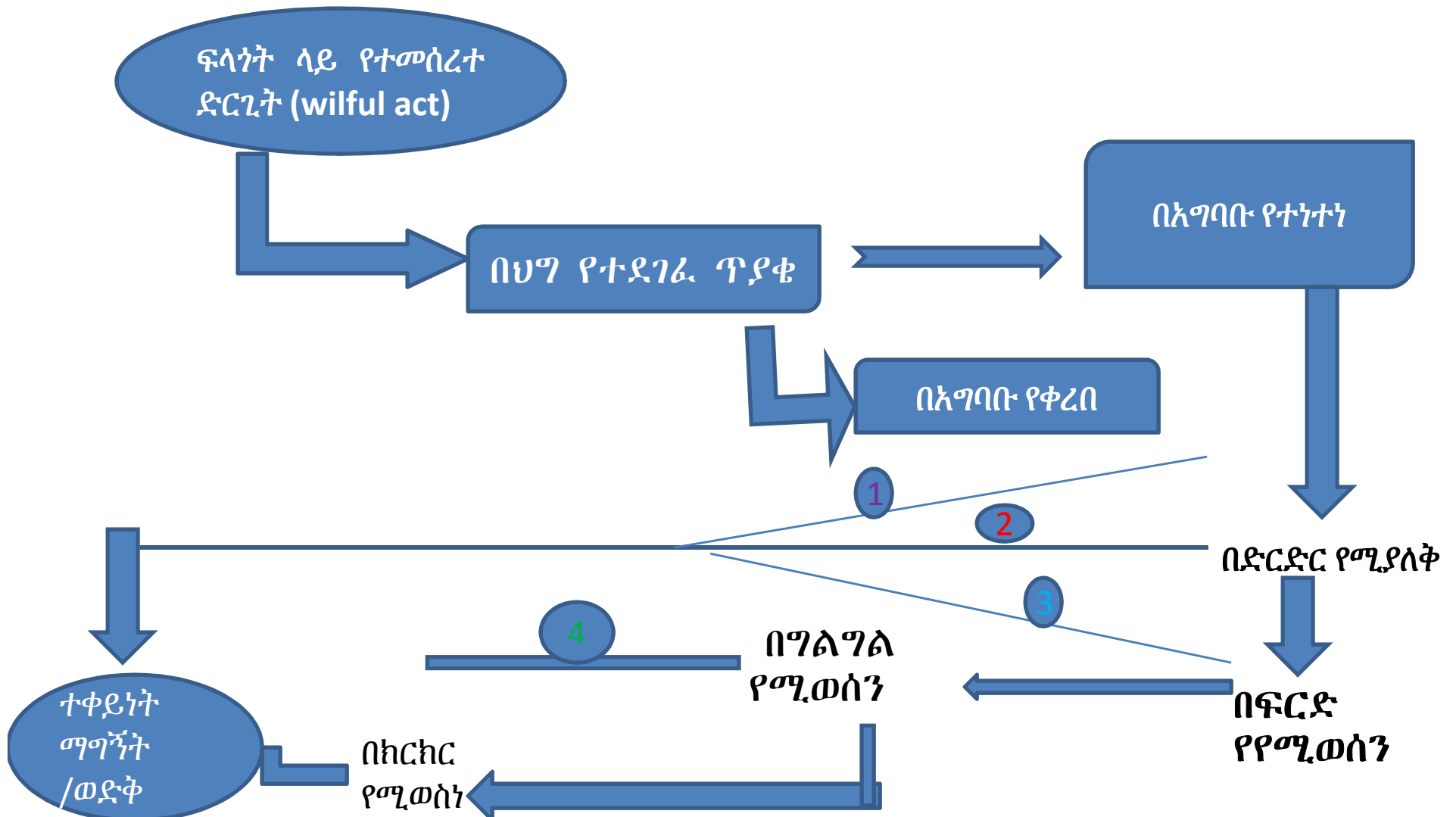
- የይግባኛል ጥያቄዎቻቸው ገጽታዎች ሲባሉ ጥያቄዎቻቸው በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ዘንድ ያላቸውን እይታን የሚመለከቱ ሲሆኑ እነዚህም፡-

- ❑ ለአብዛኛዎቹ የሥራው ባለቤቶች የሥራው ተቆራጮች በድብቅ ሁኔታዎች በማስፈራት ገንዘብ የሚወሰድባቸው ዘዴ አድርገው የሚመለከቱ መሆናቸው፤
- ❑ አብዛዎቹ አማካሪዎች ደግሞ የይግባኛል ጥያቄን ከሰራቸው ዋስትና ጋር የሚያያዙት መሆኑ፤
- ❑ ለአብዛዎቹ የሥራ ተቆራጮች ደግሞ ይገባኛል ጥያቄዎች የውል መብት ማረጋገጫ ተደርጎ መወሰድ የሚሉት ይገኙበታል፡፡

በመሆኑም የይግባኛል ጥያቄ የኮንስትራክሽን ባለድርሻ አካላት ለራሳቸው የሚመቻቸውንና የተሻለ ነው የሚሉበትን መንገድ እንዲያስቡ የሚያደርግ እጅግ ስስ የሆነ(ሴንሲቲቭ) ሐረግ ነው፡፡

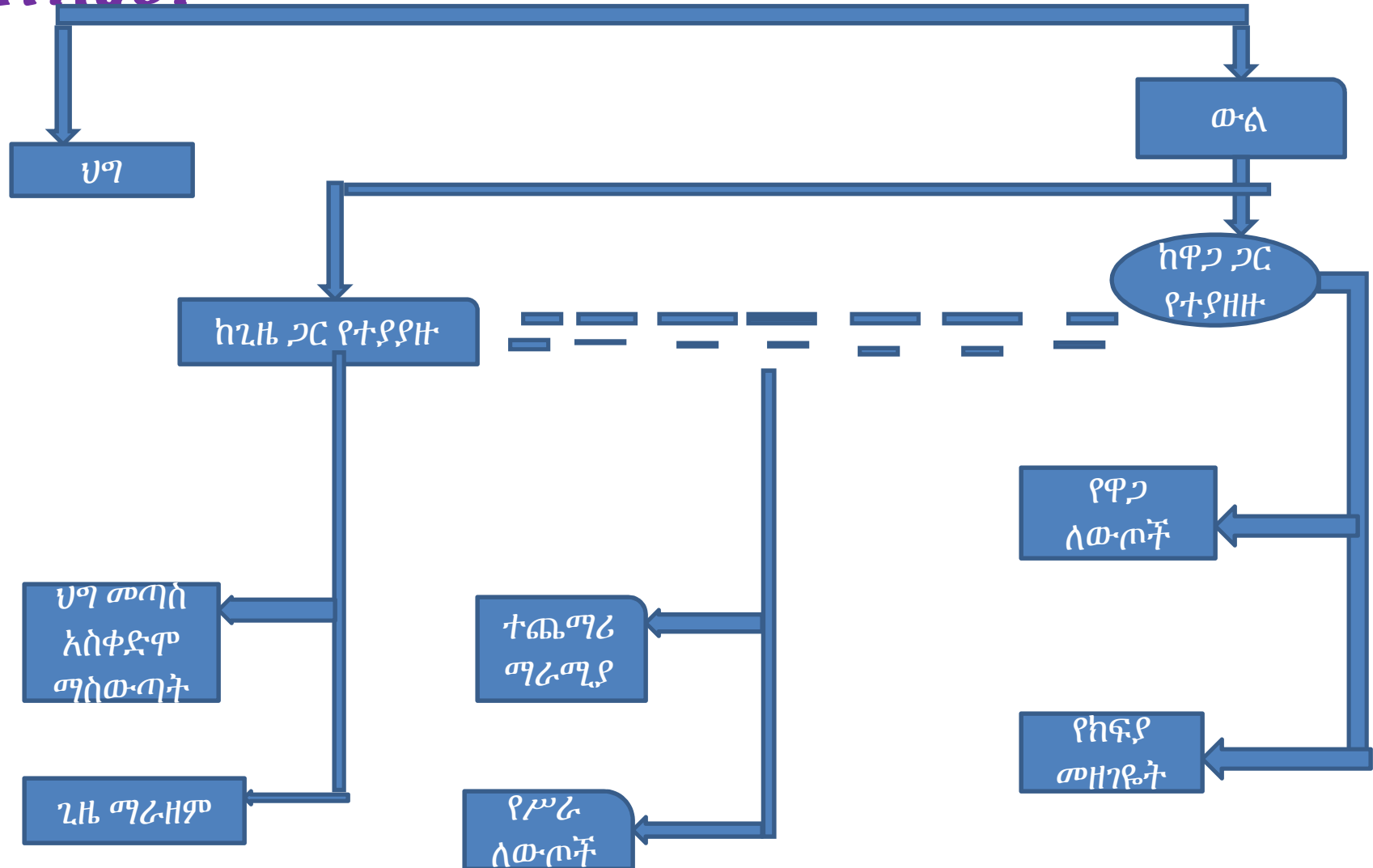
የቀጠለ.....

5.3 የይግባኛል ጥያቄዎች አስተዳደር አማራጮች:-



5.4 የይግባኛል ጥያቄዎች ምንጭ

- በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ሊታዩ ይችላሉ።
እነዚህም፡-



5.5 የይግባኛል ጥያቄ አቀራረብ ስርዓት

- ከህግም ሆነ ከውል የመነጨ የይግባኛል ጥያቄ ለማቅረብ ቀድመው መፈጸም ያላባቸው አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ።
- ቅድመ ሁኔታዎቹም፡-
 - ስነ ስርዓታዊ ቅድመ ሁኔታዎች ወይም
 - የሰረ ነገር ቅድመ ሁኔታዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
- ስነ ስርዓታዊ ቅድመ ሁኔታዎች አስቀድሞ መፈጸም ያላባቸውን ሁኔታዎችን አሟጦ መጨረስን (Exhaustion) የሚመለከቱ ናቸው።

የቀጠለ.....

- እነዚህም:-

- የይግባኛል ጥያቄ እንዳይነሳ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ
- ወዲያውኑ ማስጠንቀቅን(ኢሚዴት ዋርኒንግ) ፡
- በጊዜው ማስታወቂያ መስጠትን("ኖቲስ")፡
- በጊዜው ክስ ማቅረብን፡
- በአግባቡ መከራከርን የሚመለከቱ ሊሆኑ ይችላሉ ::

የቀጠለ....

- የስረ ነገር ቅድመ ሁኔታዎች ደግሞ:-
 - ተፈጻሚነት ያላቸውን የውሉን ቃሎች እና/ወይም ሕጎችን ለይቶ ማወቅን፤
 - አግባብነት ያላቸውን ማስረጃዎችን(ሪከርዶችን፣ ሌሎች ሰነዶችን) ማቅረብን፤
 - ትክክለኛውን ስሌት ማቅረብ፤
 - የስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ ሰሌዳንና ሕጋዊ ውጤቱን መለየትን፤
 - የሚጠየቀውን የመብት ጥያቄ መጠን በአግባቡ ማስላትንና ተገቢውን ዳኝነት ማቅረብን እና የመሳሰሉትን ጉዳዮች የሚመለከቱ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

የቀጠለ.....

- እንደሚታወቀው አንድ የመብት ጥያቄ ያቀረበ ሰው መብቱን ማስረዳት አለበት።(የፍ/ሕ/ቁጥር 2001 ይመለከቱል)
- ስለሆነም በኮንትራክሽን ውሎች ላይም የይግባኛል ጥያቄ የሚያቀርብ ወገን መብቱን የማስረዳት ግዴታ አለበት።
- የሰረ ነገር ቅድመ ሁኔታዎች በከፊል ለማሞከላት ካልተቻለ፡-

❖ ተጨማሪ ማስረጃ ወይም ገለፃዎችን ከሂሳቡ መዘጋት በፊት የማቅረብ እድል መጠቀም

❖ የጋራ የሆኑ የይግባኛል ጥያቄዎችን በማየት ወደ ድርድሩ መግባትን የዘርፉ ባለሙያዎችም ይመክራሉ፣ ሕጉም ይንኑ አይከለክልም።

የቀጠለ

- የይግባኛል ጥያቄዎች ወደ ያለመግባባቶች ሊያስገቡ ይችላሉ። በዚህ ጊዜም፡-

- ድርድር

- እርቅ

- የመሃንዲስ ውሳኔ

- ግልግል

- ፍርድ ቤት አማራጮች ውስጥ መግባት ይኖራል።

- በዋጋው ላይ ስምምነት ሳይኖር ሲቀር መሃንዲስ በጊዚያዊ ዋጋ/ ልኬት ላይ እና አከፋፈሉ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችልበት አጋጣሚ ሲኖር የሚችል ሲሆን በዚህ ላይ ስምምነት ከሌለ ደግሞ በክርክር የሚወሰን ይሆናል።

- ውሳኔውን በውሉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ማሳወቅን ይጠይቃል።

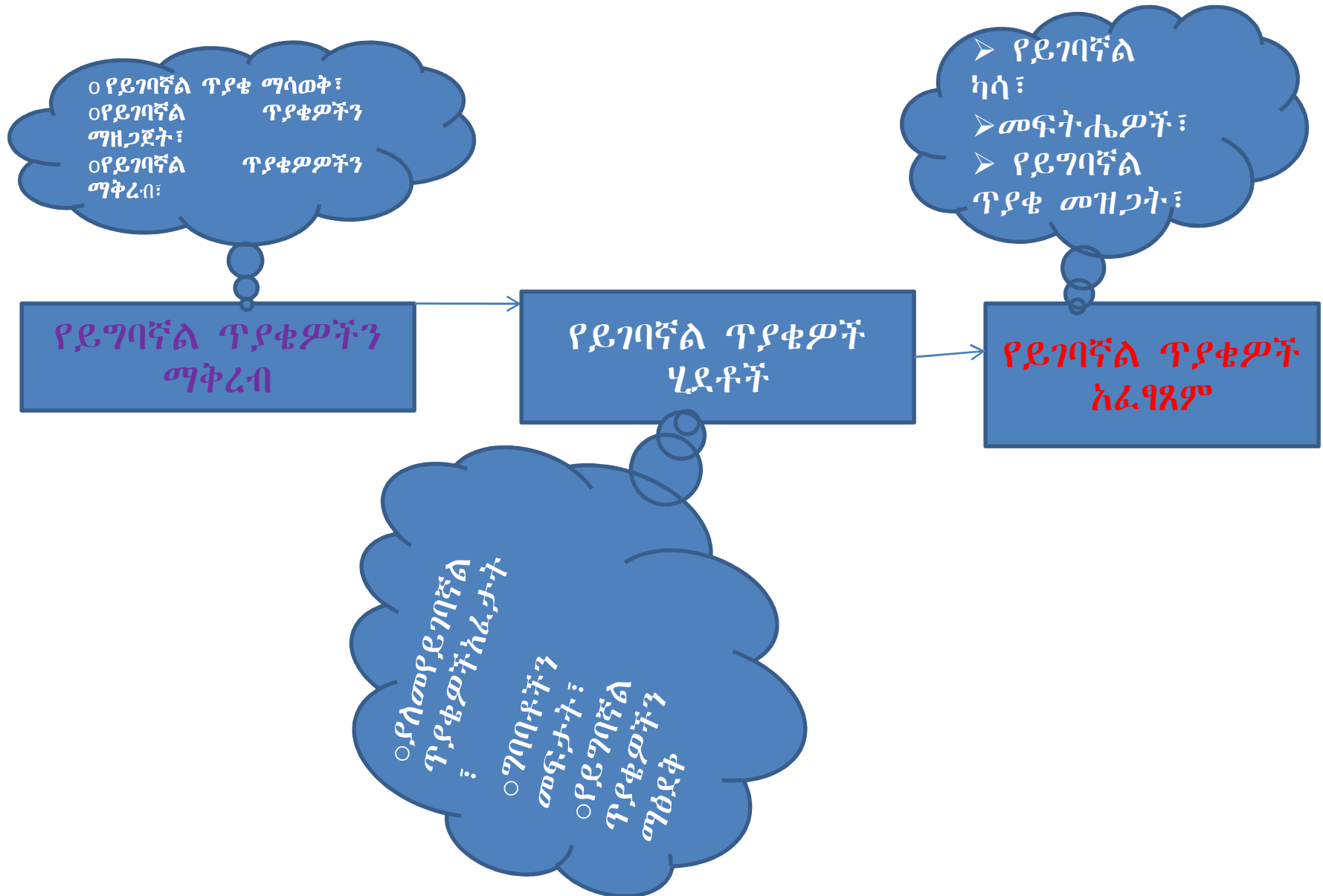
የቀጠለ-----

- የጊዜ መራዘም ጋር የተያያዙ ይገባኛል ጥያቄዎች፡-
 - ሊታገሱት የሚችሉትና ሊታገሱት የማይችሉት፤
 - ሊካሰ የሚችልና ሊካሰ የማይችል፤
 - ቅድሚያ ክፍያ፣ ጊዜያዊ እና የመጨረሻ ክፍያ መዘገቦት ጋር የተያያዙ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

□ ገንዘብ ነክ ይገባኛል ጥያቄዎች፡-

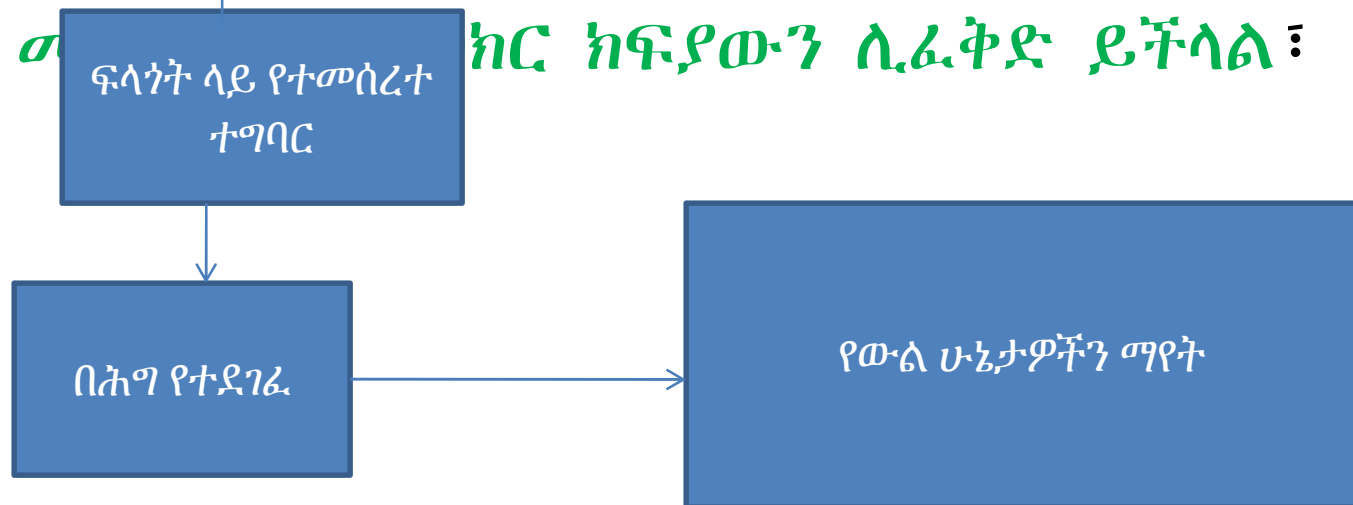
- የሥራ ብዛት መጨመር/መቀነስ፤
- የስራ ለውጦች፣ ጭማሪዎችው እና የተጓደሉ ስራዎች፤
 - ✓ ከማራዘም ጋር የተያያዙ ወጪዎች፤
 - ✓ የዋጋ ንረት፤
- ጠቅላላና የበሰለ/የተጣራ የጉዳት ኪሳራ
- የሚሰጠው **ውሳኔም** በማስታወቂያ ጊዜ የተለዩና አግባብነት ያላቸውን ህጎችን እንዲሁም ውሎችን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት፡፡

የቀጠለ.....



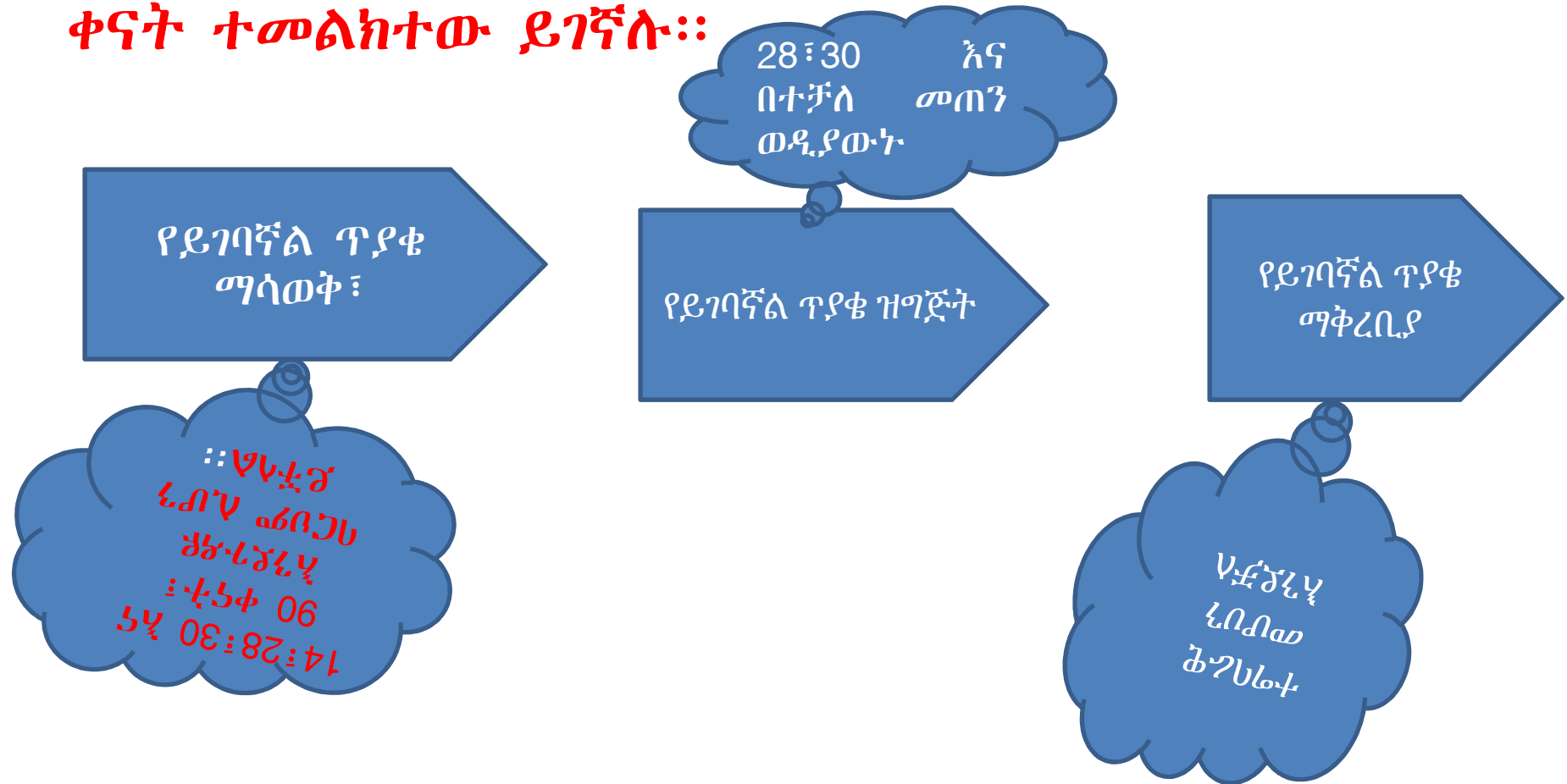
5.6 የይገባኛል ጥያቄ አነሳስ

- ከላይ ስለባድርሻ አካለት ሚና ስንወያይ የተመለከተነው ሲሆን የይገባኛል ጥያቄ አነሳስ፡-
 - የሥራው ባለቤት/የስራው ተቋራጭ የይገባኛል ጥያቄዎችን አስተዳደርን ሊያነሳ ይችላል፤
 - መሃንዲስ ጥያቄውን ማስተናገድ ካልቻለ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ የሚችል በመሆኑና ይህንኑ መሃንዲሱ ከተገነዘበ ጥያቄዎችን ምክንያታዊ የሆነ ጥያቄ መግባቱን ክር ክፍያውን ሊፈቅድ ይችላል፤



5.7 የይገባኛል ጥቂዎች ማቅረቢያ ቀናት

- በተለያዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረቢያ ቀናት ተመልክተው ይገኛሉ።



የቀጠለ

- **ከላይ እንደተመለከትነው የኮንስትራክሽን ውል የሚገዛባቸው ሰነዶች የተለያዩ ሲሆን ሊተገበሩበት የሚገባው ቅድም ተከትልም የራሱ ደረጃ ያለው ነው።**
- **ተዋዋይ ወገኖች የውላቸው አካል ያደረጓቸው ሰነዶች መኖራቸው ከተረጋገጠ በእነዚህ ሰነዶች ያለው የይግባኛል መብት ጥያቄ አቀራረብ ስርዓት ሊጠበቅ ይገባል።**
- **ከዚህ አንፃር የዓለም አቀፉ የአማካሪ ማሃንዲሶች ማህበር ወጥ ውል /FIDIC/ የኮንስትራክሽን ውሉ አካል ያለመሆኑ አካራካሪ ካልሆነ በዚህ ሰነድ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች ተግባራዊ ማድረግ የግድ ይላል ማለት ነው።**

የቀጠለ

- በ1992 በተሻሻለው በዚህ ሰነድ አንቀጽ 53.1 መሠረት:
 - ሥራ ተቋራጭ በውሉ አግባብ ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ጊዜ ይገባኛል የሚል እንደሆነና ወይም
 - ተጨማሪ ክፍያ ይከፈለኝ ብሎ የሚያምን እንደሆነ፤
 - ሥራ ተቋራጭ ለማህንዲሱ አስቀድሞ የመብት ጥያቄውን (claim)፣ ምክንያቱን ወይም ሁኔታውን በመግለጽ ማሳወቅ ያለበት መሆኑ ተመልክቶአል፡፡

የቀጠለ

- በመሆኑም ድንጋጌው በመጀመሪያ ደረጃ ሥራ ተቋራጭ የመብት ጥያቄ የሚያነሳው እና የሚያቀርበው ለፕሮጀክቱ ማህንዲስ እንደሆነ ያስገነዝባል።
- ለዚህ ምክንያት መሰረቱም በኮንስትራክሽን ስራ ባለድርሻ አካላትና ሚናቸውን በተመለከተነው ክፍል እንደተወያየነው በፕሮጀክት አፈጻጸም ወቅት ማህንዲሱ የባለቤቱ ተወካይ ነው ተብሎ የሚገመት መሆኑ ነው።
- ይህ ሰነድ ጥያቄው የሚቀርብበትን አካል ብቻ ሳይሆን ጥያቄው መቼ መቅረብ እንደሚለበትም የጊዜ ገደቡንና ውጤቱን አስቀምጦአል።
- በFIDIC ወጥ ውል መሠረት ሥራ ተቋራጭ በተቻለ መጠን ወዲያውኑ ለማህንዲሱ ማሳወቅ አለበት፤ ይህ ባይሆን ግን ሥራ ተቋራጭ ጉዳዩን ባወቀ ወይም ማወቅ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ በህያ ስምንት (28) ቀናት መቅረብ አለበት።

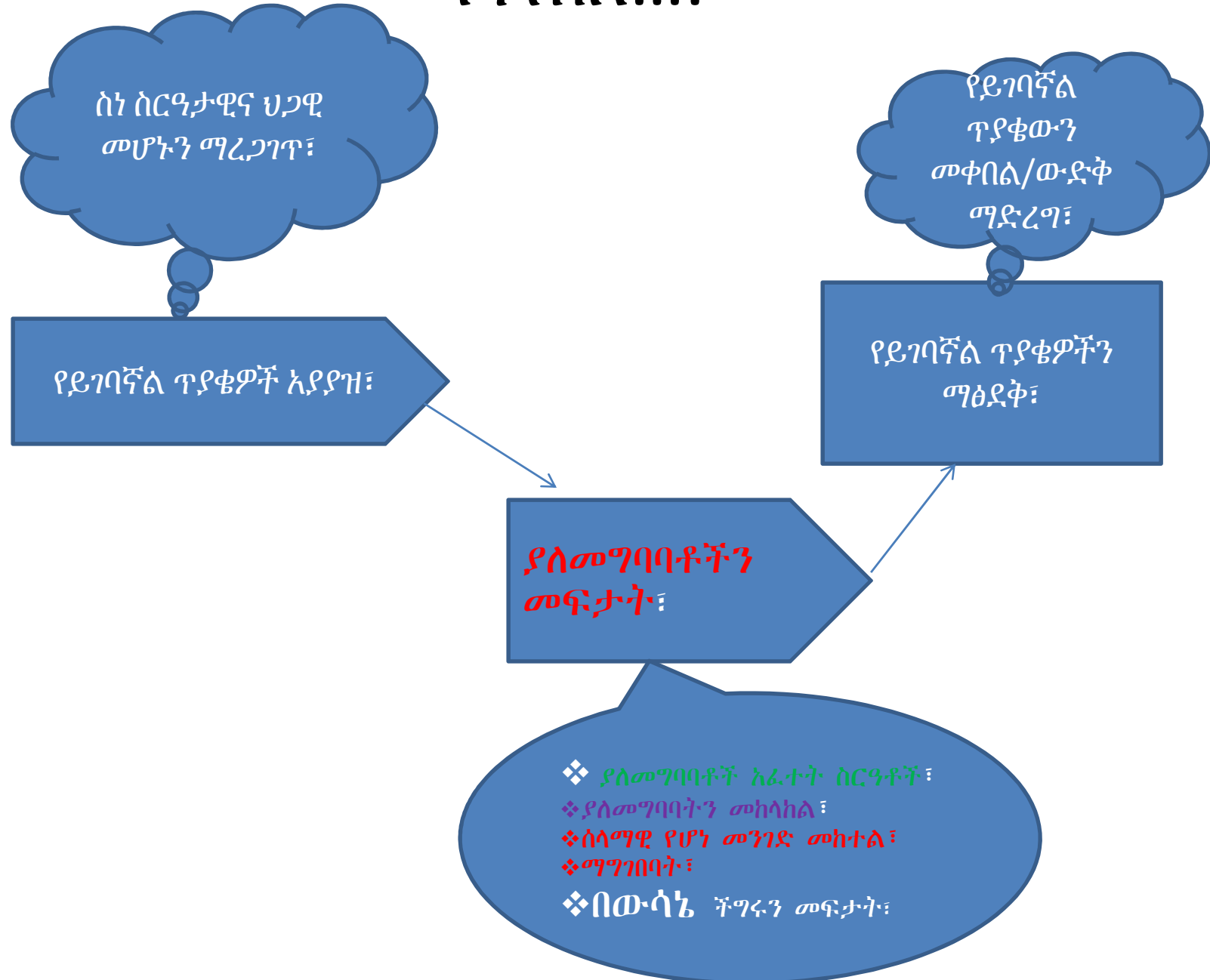
የቀጠለ

- ይህ ጊዜ ሳይጠበቅ የሚቅርብ ጥያቄ ቀሪ የሚሆን ሲሆን ቀኑን ሳይጠብቅ የሚቀርብ ጥያቄ ተቀባይነት የሚኖረው ሥራ ተቋራጭ በግልጽ በውላቸው ላይ ሌላ ዓይነት ማስታወቂያ እና የመብት ጥያቄውን ሊያሰደግፍበት የሚችለው ሰነድ የማቅረብ መብት ካለው ብቻ ነው።
- ይህንም ቢሆን ጊዜውን ከ28 ቀናት ወደ አርባ ሁለት ቀናት የማሳደግ ውጤት ከሚኖረው በስተቀር የጊዜ ገደብ የሌለው ጥያቄ የማቅረብ መብትን የማጎናጸፍ ውጤት የለም።

5.8 ሰነዶች /መዝገቦች

- ለይገባኛል ጥያቄ አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች/መዝገቦች፡-
 - ❑ የጸቀደ ዋና የስራ ፕሮግራም ከእነማሻሻያዎቹ፤
 - ❑ ፕሮግራሙን ለማሳካት ያስችላሉ የተባሉ የግንባታ ግብአቶች፣ፕላኖች፤
 - ❑ የትግባራ ትክክለኛ ሰነዶች፤
 - ❑ የርክክብ ሰነዶች፤
 - ❑ የሚጠበቁ ሃላፊነቶችን/አደጋዎችን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች፤
 - ❑ የአየር ችግሮችን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች፤
 - ❖ የሳይት የየቀን ማስታወሻዎች፤
 - ❖ የስራ ትእዛዞች፤
 - ❖ አዳዲስ ንድፎች፤
 - ❖ ማብራሪያዎች/ማጣሪያዎች፤
 - ❑ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ሰነዶችን ጨምሮ የክፍያ ደረሰኞችና ፔሮሎች፤
 - ❑ የሰብሰባ ቃለ ጉባኤዎች

የቀጠለ....



5.9 የያለመግባባቶች አወሳሰን..

- ያለመግባባት በተለያዩ ምክንያቶች ሊነሳ ይችላል። ሆኖም እንደማንኛውም የንግድ ግንኙነት ወይም ውል በኮንስትራክሽን ውልም ያለመግባባት መነሳቱ አይቀሬ ነው።

➤ በተሰላው የካሳ መጠን ወይም መብት ላይ መስማማት ከታጣ ወደ ያለመግባባት አወሳሰን ስርዓቶች መገባቱ አይቀሬ ነው። በዚህም መሰረት፡-



የቀጠለ....

- መብቶችና/ወይም ካሳዎች መፈጸም አለባቸው።
 - መብቶች በጊዜ ገደቡ መሆን አለባቸው፤
 - ሊከፈል የሚገባው ዋጋ ደግሞ በክፍያ ሰርቲፊኬት መካተት አለበት፤
- መፍትሔ ሰጪ መብቶች መስተናገድ አለባቸው። እነዚህም፡-
 - ❖ የበሰለ/ የተጣራ የጉዳት ኪሳራ/ የጊዜ መራዘም ጋር የተያያዙ፤
 - ❖ የወጪ ካሳዎችን የሚመለከቱ ሊሆኑ ይችላሉ።
- የይግባኛል ጥያቄ ክርክር ይፋዊ በሆነ መንገድ ይዘጋል።
 - ይህም ለትምህርት ይሆን ዘንድ ግምገማ ሊደርግበት ይችላል፤
 - ለሌላ ማጣቀሻነት ይሆን ዘንድ ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲቀመጥ ይደረጋል።

- በፌዴራል ሰነድ(እ.ኤ.አ 1987 ወጥቶ በ1992 በተሻሻለው) አንቀፅ 53 ስር የይገባኛል ስነ ስርዓት ተደንጎአል፡፡**



የቀጠለ....

- የመንግስት ግዥ ኤጀንሲ በአወጣው የውል ሁኔታዎች ሰነድ ስር ስለይግባኛል ጥያቄ ግልፅ የሆኑ የሰነድ ስርዓት ድንጋጌዎች የሉም፡፡
(እ.ኤ.አ 2006)

የመንግስት ግዢ ኤጀንሲ በአወጣው የውል ሁኔታዎች ሰነድ ስር ስለይግባኛል ጥያቄ ያሉት ድንጋጌዎች(እ.ኤ.አ 2006)

አንቀጽ	መግለጫዎች	ማብራሪያ
3.1	የውሉ ቋንቋ አማርኛ፣ ገዥው ሕግ ደግገሞ የኢትዮጵያ ስለመሆኑ ይደነግጋል፡፡	
34.1		
6.1		
11.1		

ከጊዜ መራዘም ጋር የተያያዙ መብቶች

➤ በዚህ ስር:-

- ትርጉሙ?
- የመብቶቹ አይነቶች
- የመብቶቹ ስሌቶችን እናያለን

የሚሉትን ጉዳዮች
እንመለከታለን።

□ ስለትርጉሙ:- የጊዜ መራዘም ሲባል ምክንያታ ከሆኑ መዘገፆቶች የተነሳ በውሉ የተመለከተው የስራ ማጠናቀቂያ ጊዜ ማራዘምን ከሚገዛው የውጤት ድንጋጌ የሚመነጩ መብቶች ናቸው።

□ የጊዜ መራዘም ጉዳይ ደግሞ ወሳኝ የሆኑ ስራዎች ለማጠናቀቅም የሚሰጥ ነው።

የቀጠለ.....

- የጊዜ መራዘም ጊዜ ሲታይ ግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለባቸው መሰረታዊ ነገሮችም፡-

- ❖ ለቀሪ ስራዎች ወሳኝነት አለውን? ይህም ሲባል ቀሪ ስራዎች በውሉ በተመለከተው ጊዜ ውስጥ በስራው መጠናቀቅ ላይ ተእጽኖ የሚያሳድሩ ናቸውን?
- ❖ ስራዎች የዘገዩት ከስራው ተቋራጭ ቁጥጥር ውጪ ያለመሆኑ፤
- ❖ ከተሰራው ስራ ጋር ሲነጻጸርስ መጠኑ ምን ያህል ነው? የሚሉት ጉዳዮች ናቸው፡፡

የቀጠለ....

- ከጊዜ መራዘም ጋር ተያይዞ የሚመጡ የይግባኛል ጥያቄዎች ምክንያቶች፡-
 - ❖ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ መሰናክሎች፤
 - ❖ በቂ ያልሆነ ወይም የዘገዩ የውል ሰነዶች ርክክብ፤
 - ❖ የሥራ ቦታ ርክክብ ማድረግ ያለመቻል እና ሌሎች የሰራው ባለቤት ግዴታዎች ያለመፈፀም፤
 - ❖ መነሻ ምልክቶች ለመወሰን ያለመቻል
 - ❖ ያልተለመደ የአየር ሁኔታ
 - ❖ መከናወን ያለባቸው ቤተሙከራዎችና የምርመራ ስራዎች የውሉን ተስማሚነት ለመግለፅ ያለመቻል ወይም ከውሉ ጋር የማይጣጣሙ መሆን ---- ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

የቀጠለ....

- የመዘገቡት ሁኔታዎች ደግሞ በተለያዩ የሥራው ደረጃዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህም፡-

- መጀመሪያ አካባቢ መዘገቡቶች

- ወደ ስራው ቦታ የመዳረሻ መንገድ ጋር የተያያዘ
- ወደ ስራው ቦታ/ሳይት/ መሃንዲሱን ወይም ወኪሉን ዘግይቶ መመደብ፤
- የሥራው ቦታ ላይ የሚደረግ ምልክት ያለማድረግ፤
- የቅድሚያ ክፍያ መዘገቡት
- ሌሎች መሰናክሎች
- የወሉን ሰነዶች ዘይግቶ መስጠት ጋር የተገናኙ ሊሆን ይችላል

የቀጠለ.....

- በስራው መሃል ላይ የሚኖሩ መዘገቦቶች:
 - ❖ የስራ ለውጥ ትዕዛዞች
 - ❖ የሥራው ብዛት መጨመር፤
 - ❖ የንድፎችን፣ የስራ ትዕዛዞችን ወይም ማብራረያዎችን ማዘገብ፤
 - ❖ ጎጂ የሆኑ የአየር ንብረት ሁኔታዎች መከሰት፡-
 - ሊጠበቁ የሚችሉ አደጋዎች፤
 - ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ፤
 - ማገድ ሁሉ በዚህ ወቅት ሊከሰት እና የሥራውን መዘገብ ሊያስከትል ይችላል፡፡

የቀጠለ....

- በስራው መጠናቀቂያ አካባቢ የሚከሰቱ መዘገዞች፡-

- ጊዜያዊ ርክክብ መዘገዞች

- ተጨማሪ ስራዎች መከሰት፣ የሚመጡ ናቸው።

- የጊዜ መራዘም ጋር የተያያዙ ይገባኛል ጥያቄዎች ትክክለኛ ተግባራዊነት እንዲኖር የሚያስፈልጉት ነገሮች፡-

- የሥራው ባለቤቶች ወይም ወኪሎቻቸው የውሉ ጊዜ ማራዘሚያ ድንጋጌዎችን በቅን ልቦና መመልከት፣

- የስራው ተቋራጮች የይግባኛል ጥያቄዎችን ለማስረዳት በቂ ማስታወቂያ መስጠትና ተገቢ ሰነዶችን እንዲያቀርቡ ነው።

- የኮንስትራክሽን ውሎች ስለጊዜ መራዘም ድንጋጌዎች ያልያዙ ከሆነ የተጣራ ጉዳት ኪሳራን ለማስፈፀም ተገቢ ያልሆኑ መዘገዞችን ማረጋገጥ አይቻልም። ስለሆነም የጊዜ መራዘም ጉዳቶች በውሉ እንዲቀመጡ ማድረግ የስራውን ባለቤትም ሆነ የስራውን ተቋራጭን ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ ይታሰባል።

- ፍርድ ቤትም በዚህ ረገድ ክርክር ሲነሳ ውሉ መኖሩን ማየት ትክክለኛውን ዳኝነት ለመስጠት ያስችለዋል ማለት ነው።

የቀጠለ....

- የጊዜ መራዘም ይግባኛል ጥያቄ ስሌት:-
- የሥራዎቹ አይነት እየታዩ ሊወሰን የሚችል መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ይገልጻሉ።
- ለምሳሌ የነጠላ ስራ ድርሻ/Rate) ጊዜ

የጊዜ መራዘም = $\frac{\text{ተጨማሪ የስራ መጠን} \times \text{የውሊ ጊዜ} \times \text{የነጠላ ዋጋ ድርሻ}}{\text{የውሊ ስራ ዋጋ ወይም}}$

የውሊ ስራ ዋጋ
ወይም

= $\frac{\text{ተጨማሪ የሥራ መጠን} \times \text{የውሊ ጊዜ} \times \text{የውሊ የጊዜ ስሌዳ}}{\text{የውሊ ጊዜ መጠን}}$

□ ማስታወሻ:- ፊዲክ ከጊዜ ጋር የተያያዙ የውል ሁኔታዎችን ይዞ ይገኛል።

የቀጠለ---

- በአገራችን የመንግስት ግዥ ኤጀንሲ የውል ሁኔታዎች ሰነድም ከጊዜ ጋር የተያያዙ ድንጋጌዎች ሰፍረው ይገኛሉ፡፡- እነዚህም

አንቀፁ	መግለጫዎች
	የስራውን የሰው ሃብት/ጉልበት ▪ መሃንዲሱ የስራ ተቋራጩ ሰራተኛው ከስራው ቦታ እንዲያስወጣ ሊያዝ ይችላል፡፡ - የስራ ተቋራጩ ደግሞ የሰው ኃይሉን በሰባት ቀናት ከስራው ቦታ እንዲወጣ ማድረግ አለበት፡፡
	▪ የስራ ተቋራጩ ኃላፊነቶች የሥራው ባለቤት ኃላፊነቶች ያልሆኑትን ምሳሌ የአካል ጉዳቶች፣ ሞቶችና የንብረቶች ጉዳቶችን መውሰድ እነዚህ ኃላፊነቶች ከውሉ መጀመሪያ ቀን ጀምረው የርክክቡ ሰርቲፊኬት እስከሚሰጥ ጊዜ ድረስ የሚዘልቁ ናቸው፡፡
	▪ መድሀን የመድሀን ፖሊሲዎችን ሰርቲፊኬቶችን/ማረጋገጫዎችን/ የስራ ተቋራጩ ለመሃንዲሱ አቅርቦና በመንሃንዲሱ ተረጋግጠው ለስራው ባለቤት መሰጠት አለባቸው፤
	▪ ያለመግባባቶች

የቀጠለ---

- የገንዘብ ነክ መብቶች (financial Entitlements)

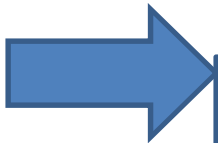
- ❖ ከስራው መጠን በላይ ለሆኑ ስራዎች፤
- ❖ ለስራ ለውጦች፤
- ❖ የስራው መራዘም ያስከተላቸው ወጪዎች፤
- ❖ የዋጋ ንረቶች፤
- ❖ የበሰሉ/የተጣሩ የጉዳት ኪሳራዎች፤
- ❖ ጠቅላላ ጉዳቶች/ general damages/ የተያያዘ ሊሆን ይችላል።

የቀጠለ.....

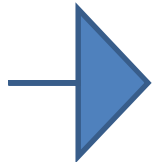
- ከስራው መጠን በላይ የሆኑ የገንዘብ ነክ መብቶች የሚባሉትም፡-



በውሉ ዝርዝር ሁኔታዎች ውስጥ በተከሰቱ ስህተቶች የሚያጋጥም ሲሆን የስራዎች መብዛት ትዕዛዝ የማያስፈልገው ከመሆኑም በላይ እንደ ስራ ለውጥ የሚታይ አይደለም፡፡



የስራ ዝርዝር ብልጫ ካለው በውሉ በተመለከተው የልኬት መጠን ሊከፈል ይገባል፡፡



የፊዲክ ሰነድ የሥራ ብልጫ እንደ ስራ ለውጥ አድርጎ የሚወሰድ ሲሆን የእኛ አገር የመንግስት ግዥ ኤጀንሲ የውል ሁኔታ ግን ለብቻቸው እንዲታተ(አንቀፅ 38) እንዲታዩ ያደርጋል፡፡

የቀጠለ....

- ከስራ ለውጥ ጋር የተያያዙ ገንዘብ ነክ መብቶች፡-

❖ ይህ ለስራው መጠናቀቅ አስፈላጊ በመሆኑ የሚደረግ ለውጥ ሲሆን ለውጡም፡-

□ በተጨማሪ ሳይሰሩ የቀሩትን፣ ተተኪ፣ የብዛት፣ የጥራት፣ የቅርጽ፣ የባህርይ፣ የአይነት፣ የአቀማመጥ፣ ወርድና ስፋት/Dimension/ ፣ ደረጃ ለውጦችን እና የስራው ቅድም ተከተል፣ አስራትና የአፈጻጸም ጊዜያት ላይ የሚደረጉ ለውጦችን የሚያጣቃልል ነው።

- የፊዲክ ሰነድ፡- የሥራ መጠን መጨመር/መቀነስ በስራው ባለቤት ወይም በሌሎች መሰራት ካለባቸው ውጪ ያሉትን፣ ሳይሰሩ የቀሩትን ስራዎች/ omissions/፣ የወርድና ስፋት ለውጦች፣ የአቀማመጥ ለውጦች፣ ተጨማሪ ስራዎች እና የስራ ቅድም ተከተል እንዲሁም ጊዜ ጋር የተያያዙ ለውጦችን የሥራ ለውጦች መሆናቸውን ይዘረዝራል።
- የእኛ የመንግስት ንብረት ግዥ ኤጀንሲ የውል ሁኔታ ግን የስራ ለውጥ አይነቶችን በግልጽ አያስቀምጥም።

የቀጠለ.....

- ተጨማሪ ማራዘሚያ/ ከህግ መጣስ ጋር ተይይዘው የሚከሰቱ ወጪዎች፡- እነዚህ፡
- ኪሳራ ወይም ተጨማሪ ወጪዎች ሲሆኑ የሚከሰቱትም ስራውን ለማጠናቀቅ የሚያስችል ተቀባይነት የጊዜ መዘገዴት ሲያጋጥም ነው፡፡ የካሳ አይነቶችም፡
 - የጉልበት /ሰራተኛ/ ዋጋ፣ የመሳሪያዎች፣ የኢንዱስትሪ ቁሳቁሶች፣ ወጪዎችን የሚመለከቱ ካሳዎች፣
 - የሥራ ቦታን ለማስተዳደር የወጣ ወጪ ካሳ፣
 - የዋና መስሪያ ቤት ቢሮ አስተዳደር ወጪ ካሳ፣
 - ትርፍ ያለመገኘት ካሳ(እንዴት?)

የቀጠለ-----

- የሥራው ዋጋ ስሌቶችም በዘርፉ ተቀባይነት ያላቸው የአሰላል መንገዶች ያሏቸው ሲሆን ለምሳሌ:-

❖ መሰረታዊ የስራ ሠዓት ዋጋ =

$$= \text{አማካይ የሥራ ሰዓታት} = 52 @ 40 \text{ ሰዓታት} - 26 \times 8 \\ (\text{አመታዊ የህዝብ በዓላት}) - 13 \times 8 (\text{የህዝብ በዓል ቀናት})$$

$$= 1768$$

❖ መሰረታዊ የሰዓት ክፍያ/ዋጋ/ = አመታዊ ደመወዝ
1768

❖ የስራ ዋጋ ካሳ = መሰረታዊ የሰዓት ክፍያ $\times$ በመዘገዬት ስራ የፈታው የሥራ ዋጋ ወይም ጊዜው እንዲፈጥን በስራው ባለቤት በመታዘዙ የተከሰተ የሥራ ዋጋ ጭማሪ

የቀጠለ.....

- **የዋና መስሪያ ቤት አስተዳደር የሚወጣ ገንዘብ:-**

- ☐ በሰራው ተቋራጭ የገንዘብ አጠቃቀም ላይ የተወሰነ ነው፤

- ☐ የዋና መስሪያ ቤት ሰራተኞች መሳተፍ በግልፅ ከታወቀ የይግባኛል ጥያቄ ለማቅረብ የሚያስችል የተሻለ መንገድ ነው፤

- ☐ ያለበዚያ **የ"ሁድሰን"** ፎርሙላ ወይም በ**"ኢመድን"** ዘዴ የሚባለውን መጠቀም:-

- $ሁድሰን(OH(\%)) \times CP \times Djust(T comp)$

- $Total OC+ Profit(\%) \times CP \times Djust(T comp) \quad total Tox Tcom)$

- የኢደመን ዘዴ ትርፍን አያካትትም::

- $Cp \times total OH / total value of work of all projects)$

-

የቀጠለ-----

- **ይገባኛል ጥያቄዎችና የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ:-**
 - ❖ ግልጽ የሆነ የይገባኛል ጥያቄ አስተዳደር፣ ያለመግባባቶች መፍቻ ስርዓት ያለመኖር፣
 - ❖ የባለድርሻ አካላት ደካማ ግንኙነት፣
 - ❖ ደካማ ተቋማዊ ብቃት፣
 - ❖ ጤናማ ያልሆነ ውድድር፣
 - ❖ የደካማ የሰነድ አያያዥና ተግባራት አስተዳደር ስርዓት መኖር

5.10 ስለበሰለ የጉዳት ኪሳራና የገደብ መቀጮ

- ጊዜ ገንዘብ ነው የሚለው አባበል ከብዙ የንግድ ስራዎች የበለጠ አስፈላጊ የሚሆነው በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡
- ጊዜ በኮንስትራክሽን ዘርፉ እጅግ ወሳኝ ሃብት ነው፡፡
- የሥራው ባለቤቶች የኮንስትራክሽን ስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ ከዘገዱባቸው መልካም አጋጣሚዎችንና ትርፍን የማጣት ሁኔታዎች ሊያጋጥሟቸው የሚችል መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡
- የኮንስትራክሽን ስራውን ማጠናቀቅ መዘገየት በተመሳሳይ ሁኔታ በስራው ተቋራጩ ላይም አላስፈላጊ ወጪዎችን ሊያስከትል ይችላል፡፡

የቀጠለ

- ውድድር በበረከተበት የዘመኑ የኮንሰትራክሽን ዘርፍ የዘገዬ የኮንሰትራክሽን ስራ የሚያስከትለውን ወጪ የመሸከም አቅም ያላቸው የአገር ውስጥም ሆነ የውጪ አገር የሥራ ባለቤቶችና ተቋራጮች በቁጥር በጣም ውስን ናቸው፡፡ ብዙ የኮንሰትራክሽን ፕሮጀክት ባለቤቶች የሰራው መዘገዬት የሚያስከትለውን ኃላፊነት ለሰራው ተቋራጭ ሲያተላለፉ ይታያል፡፡

የቀጠለ

- ይህን አይነት ኃላፊነት በማስተላለፍ ረገድ በአብዛኛው የተለመደው ዘዴ ደግሞ በኮንሰትራክሽን ውል ስምምነት ውስጥ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ (Liquidate Damage) ሀረግን የሚመለከት ድንጋጌን ማስቀመጥ ነው። የበሰለ የጉዳት ኪሳራ በኮንሰትራክሽን ውሉ የሚተረጎም ሲሆን የሰራው ተቋራጭ ሰራውን በውሉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ባለማጠናቀቁ ለእያንዳንዱ የመዘገቡት ጊዜ ለሰራው ባለቤት ካሳ እንዲከፍል የሚደረግበትን አግባብ የሚመለከት ነው።

የቀጠለ

- በመሆኑን የበሰለ የጉዳት ኪሳራን የሚመለከቱ የውሉ ድንጋጌዎች የሰራው ባለቤት ሰራው በጊዜ ገደቡ ባለመጠናቀቁ የተነሳ ከሰራው ተቋራጭ የሚያገኘውን የጉዳት መጠን በተመለከተ ግልጽና የሚያሻማ የጉዳት ኪሳራ ሰሌዳን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ምክንያቱም የጉዳት መጠኑን አስቀድመው በውሉ ላይ እስከአስቀመጡ ድረስ ሰሌቱ አስቸጋሪ የሚሆንበት አግባብ የለምና፡፡

የቀጠለ

- ምንን እንኳን ከአገር አገር፣ ከመንግሥት መንግሥት የሚለያይና አግባብነት ያለውን ሕግ የመለየቱ ጉዳይ ቅድሚያ ግንዛቤ የሚያዝበት ቢሆንም የበሰለ የጉዳት ኪሳራ/ liquidated Damage) መሰረታዊ ባህርያት የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው፡፡ እነዚህም፡-
- በትክክል የደረሰውን ጉዳት ማሰላት ያለማይቻል ሁኔታ መኖር፣
- መጠኑ አስቀድሞ በስምምነት ሰነዱ የተገለፀ መሆን፣
- መጠኑ ምክንያታዊ መሆን፣
- ቅጣት ሳይሆን ካሳ መሆኑ፣

የቀጠለ

- ሌላኛ አማራጭ መፍትሔ ያለው ሳይሆን ብቸኛ መፍትሔ ነው ተብሎ የሚታብ መሆኑ ናቸው። እያንዳንዱ ባህርይ ምን እንደሚያመለክት በቀጣዩ ፓራግራፎች በአጭሩ ለማየት እንሞክራለን።
- የመጀመሪያው ባርህይ የበሰለ የጉዳት ኪሳራን እንደ መፍትሔ ከመጠቀም በፊት ይህኑ መብት የሚጠይቀው ተዋዋይ ወገን የደረሰውን የጉዳት መጠን በትክክል ለመገመት ያልቻለ መሆኑን ማረጋገጥ የሚገባ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው። ይህም ውሉ ሲጣሰ የሚያጋጥም ወይም የሚደርስ ነው ተብሎ የታሰበውን የጉዳት መጠን አሰልቶ ማስቀመጥ ከባድ የሚሆነው የኮንስትራክሽን ውሎች አፈፃፀም ሳይከበሩ ሲቀሩ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው። ይህ የበሰለ ጉዳት ኪሳራ መሰረታዊ ባህርይ በአብዛኛው ክርክር ሲያስነሳ አይታይም።
-

የቀጠለ

- በውሉ ስምምነት አስቀድሞ የተቀመጠውን መጠን የሚመለከተው የበሰለ ጉዳት ኪሳራ ባሕርይ ሲታይም የጉዳት መጠኑ በስምምነት ሰነዱ ላይ ከጉዳቱ መድረስ በፊት የተጠቀሰ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው። ይህም ሲባል ከተዋዋይ ወገኖች መካከል አንዱ ውሉን ቢሰጥ ወይም በውሉ የገባውን ቃል ባያከብር ውሉን ለአከበረው ወገን ሊሰጥ ወይም ሊከፍል የሚገባውን የካሳ መጠን በውሉ ሰነድ ለይቶ ማስቀመጥን የሚመለከት ነው። የበሰለ የጉዳት ካሳ በኮንሰትራክሽን ውሎች በሚከተሉት መንገዶች/ ዘዴዎች ሊቀመጥ ይችላል። እነዚህም፦

የቀጠለ

- ቁጥር የገንዘብ መጠንን ሊይቶ በማስቀመጥ፤
- በመሰረታዊ ደንብ፤ መመሪያ ወይም አባባል ማስቀመጥ ተብለው የሚታወቁ ናቸው፡፡
- የመጀመሪያው መንገድ/ዘዴ ሲታይም የሥራ ተቋራጭ ሰራውን በመሰረታዊነት አዘገይቶ ከአጠናቀቁ ሊከፍል የሚገባውን የካሳ መጠንን ሊይቶ በማስቀመጥ ስምምነት የሚደረግትን አግባብ የሚመለከት ነው፡፡ ለምሳሌ፡- ውሉ ሰራው ዘይቶ በመጠናቀቁ ብር 1,000,000.00(አንድ ሚሊዩን ብር) የሥራ ተቋራጭ ለሰራው ባለቤት ወይም ንዑስ የሥራ ተቋራጭ ለሰራ ተቋራጭ የመክፈል ሃላፊነት አለበት

የቀጠለ

- የሚል የውል ድንጋጌ ሊይዝ ይችላል፡፡ እንደዚህ አይነት የበሰለ ጉዳት ካሳ አቀማመጥ ደግሞ አስቸጋሪነት የሌለውና ግልጽ በመሆኑ ለዳኝነት አሰጣጡ አመቺ ነው ተብሎ ይታመናል፡፡
- ሁለተኛው የበሰለ ጉዳት ካሳ ሰሌት መንገድ ሲታይ ደግሞ ለእያንዳንዱ የመዘገቡት ቀን የጉዳት ካሳ እንዲከፈል ስምምነት የሚደረግበትን አግባብ የሚመለከት ነው፡፡ ይህም በየቀኑ ብር 1000,00 (አንድ ሺህ ብር) ለበሰለ የጉዳት ኪሳራው ይታሰባል ተብሎ የውል ድንጋጌ በስምምነት ሰነዱ በማስቀመጥ የሚፈጸም የካሳ ሰሌት ዘዴ ነው፡፡ ይህ የካሳ ሰሌት ዘዴ የመዘገቡት ቀናት እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር ውስብስብ የሚሆንበት አግባብና መጠኑ ደግሞ የተጋነነ እንዲሆን የሚያደርግበት እድል ስለሚኖር ለተዋዋይ ወገኖች ያለመግባባትና ክርክር በርካታ ነው፡፡

የቀጠለ

- ሌላው የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ባህርይ ከምክንያታዊነት ጋር የተያያዘው ነው። የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ምክንያታዊ መሆን አለበት ሲባል ምክንያታዊነት በራሱ መለኪያው ምንድን ነው? የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ መሆኑ ይታመናል። በመሆኑም ምክንያታዊነት ከማህበረሰብ ማህበረሰብ፣ በየህግ ስርዓቶችና አገራት ተመሳሳይ የሆነ መለኪያ የሌለው ቢሆንም መጠኑ የምክንያታዊነት ገደብን ሊያልፍ የማይገባ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው። ይህም ተዋዋይ ወገኖች ያላግባብ እንዳይጎዱና እንዳበለፀጉ ለማድረግ የሚያስችል በመሆኑ በእርግጥ ከደረሰው የጉዳት መጠን በላይ መካሰን ወይም የይስሙላ ካሳን የሚከለክል መመዘኛን መከተልን የሚፈቅድ ነው ተብሎ ይታሰባል።

የቀጠለ

- ከዚህ አንጻር ሲታይ የጉዳት ካሳ መጠኑ ምክንያታዊ አይደለም የሚለውን መስመር ያላለፈ ነው ብሎ ድምዳሜ ለመያዝ በውሉ የተቀመጠው መጠን የተሻለና ነባራዊውን ሁኔታ ያገናዘበ መሆን አለበት። ግምቱ ውሉ ሲደረግ የሚለይና የሚታወቅ ቢሆንም ትክክለኛውን የጉዳት መጠን ግን የሚሳይ አይሆንም። ይልቁንም ወደ ትክክለኛው ጉዳት የተጠጋ መሆን አለበት። ይህ የሚያስገነዝበን አንድ ትልቅ ቁም ነገር የበለሰ የጉዳት ካሳ መጠንን ከወዲሁ በትክክል ለይቶ ማስቀመጥ የሚቻልበት አግባብ የሌለ መሆኑን ነው። በዚህም ምክንያት የበለሰ የጉዳት ካሳ መጠን በውሉ የሚቀመጥበት አግባብ ልክ የአየር ጸባይ የሚገምት ባለሙያ የሚሰጠውን አይነት አስተያየት እንድናስታውስ የሚያደርግ ነው።

የቀጠለ

- እንደሚታወቀው የአየር ጸባይ የሚገምት ባለሙያ የተሻለ ነው የሚለውን መረጃ በመያዝ ምን እንደሚከሰት ሊገምት የሚችል ቢሆንም ግምቱ ግን ቁርጥ ያለ ወይም መቶ ፐርሰንት ትክክለኛ የሆነ ውጤትን ላያሳይ ይችላል። ሆኖም ሊኖረው በሚገባው ወይም ባለው መረጃ ላይ ተመስርቶ የተሻለውን ግምት በቅድሚያ እንዲያስቀምጥ ሳይንሱ/ሙያው ያስገድድዋል። በመሆኑም በመደበኛ ውሎች ወይም በኮንስትራክሽን ውሎች አንዱ ተዋዋይ ወገን የውሉን ቃል ባያከብር በሌላኛው ተዋዋይ ወገን ላይ ምን አይነት ጉዳት ሊደርስበት እንደሚችል ወይም ወጪ ሊከተልበት እንደሚችል ወይም ምን አይነት መልካም አጋጣሚዎችን ሊያጣ እንደሚችል ከወዲሁ ራሳቸውን በመጠየቅ ተገቢውን የበሰለ የጉዳት ካሳ በውሉ ላይ ማስቀመጥ ይገባቸዋል። ስለሆነም በውሉ ጊዜ የተለያዩ ሁኔታዎችን እግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢውን የበሰለ

የቀጠለ

- የጉዳት ካሳ መጠን ለማግኘት ያስችላል ተብሎ ይታሰባል። በኮንሰትራክሽን ውሎች ሲደረጉ ስራው በውሉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ላይጠናቀቅ የሚችልበት አጋጣሚ መኖሩን ማንም ሰው የሚቀበለው ነው። በመሆኑም የፕሮጀክቱ ባለቤት ስራው በጊዜ ገደቡ ባይጠናቀቅ ሊያገኘው የሚገባውን የበሰለ የጉዳት ኪሳራ በውሉ አሰልቶ ሲያስቀምጥ ግንዛቤ ውስጥ የሚያስገባቸው ነገሮች አሉ።
- ከእነዚህም መካከል አንዱ ከፍተኛ የግንባታ ብድር ወለድ ነው። ይህም የብድሩ ዋናው ገንዘብ ለረዥም ጊዜያት ካልተከፈለ ተጨማሪ ወለድ በየቀኑ ሊያስከፍል የሚችልበት ሁኔታ መኖሩን እንዲያስታውስ የሚያደርግ ነው።

የቀጠለ

- እንዲሁም የግንባታ ብድሩ በጊዜ ገደብ ካልተከፈለ አብዳሪው የወለዱን ምጣኔ ከፍ ሊያደርገው የሚችልበት አግባብም ስለሚኖር የሰራው መዘገዬት በዚህ ረገድ ሊያስከትለው የሚችለውን የገንዘብ ኪሳራ የበሰለ የጉዳት ኪሳራው መጠኑ በውሉ ሲቀመጥ ማስታወሱ ጠቃሚታው የጎላ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። ከዚህም በተጨማሪ የብድር ውጪዎች ሊጨምሩ የሚችሉበት ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችልም እግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢነት አለው። ተጨማሪ የብድር ውጪዎች የሚከሰቱት ተብዳሪው የግንባታ ብድሩን ከግንባታ በኋላ ሊከፍል የሚችል መደበኛ ብድር ከአደረገው አብዳሪው ተጨማሪ ክፍያዎችን በማስከፈል የብድር ግንኙነቱን ሊቀጥል ይችላል።

የቀጠለ

- ይህ ደግሞ ከፍተኛ ወጪና ወለድን ይዞ ሊመጣ የሚችል በመሆኑ ይህንኑም የበሰለ የጉዳት ኪሳራን በውሉ ሲገባ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባቱ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው።
- ከበሰለ የጉዳት ኪሳራ ምክንያታዊነት ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት ሌላው ነገር የመጠኑን ምክንያታዊን ለማስረዳት ዝግጁ የመሆን ጉዳይን የሚመለከት ነው። በውሉ ሰነድ የተቀመጠው የጉዳት መጠን ተፈጻሚ እንዲሆን የመጠኑን ምክንያታዊነት ማስረዳት በመንበረ ዳኝነቱ ረቺ ሁኖ የመውጣቱን እድል ከፍ የሚያደርግ በመሆኑ ለዚህ ደግሞ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ተገቢውን ክርክርና ማስረጃን ማቅረብ መቻል የግድ ይላል።

-

የቀጠለ

- የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ድንጋጌ እንዲኖር ማድረግ የተለያዩ ጠቀሜታዎች አሉት። ከእነዚህም መካከል፡
- በገንዘብ የሚከፈል የጉዳት መጠን ለይቶ ማስቀመጥ ማስቻሉ፤
- ለሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች የኃላፊነትን ስሌት እና የማስረዳት ወጪና ማቃለል መቻሉ፤
- ተጎጂው ወገን የደረሰበትን የጉዳት መጠን በበቂና አሳማኝ ሁኔታ እንዲያስረዳ ሳይጠበቅበት ካሳውን እንዲያገኝ ማስቻሉ፤
- ለማህበረሰቡ በጠቅላላው የዳኞችን ጊዜ የመቆጠብ፤ የምስክሮችን እና የተዋዋይ ወገኖችን የክርክር ወጪን ደግሞ የመቀነስ ኃይል ያለው መሆኑ የሚጠቀሱ ናቸው።

የቀጠለ

- ሆኖም የበሰለ የጉዳት ኪሳራ እና የገደብ መቀጮን በተመለከተ በጸንሰ ሃሰብም ሆነ በተግባር ደረጃ ወጥ የሆነ አገላለፅና አረዳድ የሌለ መሆኑን የምሁራን ጥናታዊ ፅሁፎች ይዘግባሉ። በመሆኑም የበሰለ የጉዳት ኪሳራ እና የገደብ መቀጮ ጥያቄን ለተገቢው መንገድ ለማስተናገድ ይቻል ዘንድ በሁለቱ የጉዳት መጠን መለኪያ ፅንሰ ሃሳቦች መካከል ያለውን ልዩነትና በሕጉ ያላቸውን አተገባበር በቅጡ መገንዘብ አስፈላጊ በመሆኑ በተለያዩ የህግ ስርዓቶች ያሉትን ሁኔታዎች ማየቱ ጠቃሚ ስለሆነ ጉዳዩን እንደሚከተለው እንመለከታለን።

-

የቀጠለ

- የበሰለ የጉዳት ኪሳራ የገደብ መቆጫ አይደለም፡፡ የእንግሊዝና የአሜሪካ ዳኞች ላሉፈት በርካታ አመታት ከውል መጣስ ጋር ተይይዘው የሚመጡ የጉዳት ኪሳራዎች ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ውሉን ያከበረውን ወገን መካሰን፣ ውሉን የጣሰው ወገን ደግሞ መቅጣት ሊሆን አይገባም የመል አስተሳብ እንደነበራቸው ጽሑፎች ይዘክራሉ፡፡ የአስተሳሰቡ መሰረተ ሀሰብም አንድ ዳኛ በውሉ የተመለከተውን ኪሳራ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ሳይሆን ውሉን በጣሰው ወገን የተጣለ ቅጣት ወይም ውሉ እንዳይጣስ ታስቦ የተቀመጠ የገደብ መቆጫ መሆኑን ካመነ ዳኛው የጉዳት ኪሳራውን ተፈፃሚ እንዲሆን ማድግ አለበት ወደሚለው ድምዳሜ የሚያደርስ ነው፡፡

የቀጠለ

- ለቅጣት የታለመ ወይም ውሉ እንዲፈጸም የማስፈራራት አላማ ያለው የበሰለ የጉዳት ኪሳራ መሆኑ ከታመነ ግን ሐረጉ እንዲፈጸም ሲደረግ ይችላል። በሌላኛው ወገን ላይ መደሻን ይህል ኃይል ያለው የውል ስምምነት እንዲኖር ማድረግ የብዙ ተዋዋይ ወገኖች ፍላጎት ቢሆንም እንደዚህ አይነት ፍላጎት የጉዳት ኪሳራውን ተፈጻሚነት ጥያቄ ውስጥ የማስገባት እድሉ ሰፊ በመሆኑ ውሉ ሲደረግ ጥንቃቄ ማድረግን የሚጠይቅ መሆኑን የቆየውና በሰራ ላይ ያለው የኮመን ሎው የሕግ ስርዓት ልምድና ተግባሩ ያስገነዝባል።

የቀጠለ

- ለምሳሌ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ መጠኑን በሚመለከት የተቀመጠው የውሉ ድንጋጌ የውሉ ማጠናቀቂያ ጊዜ ከአለፈ በኋላ ለመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት በየቀኑ ብር 1,500.00 ሁኖ ከአስራ አንደኛው ቀን ጀምሮ ግን በየቀኑ ብር 3000.00 እንዲሆን የሚገልጽ ሁኖ ቢገኝ በኮመን ሎው የሕግ ስርዓት ዳኞች ይህ አይነቱ የውል ድንጋጌ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ የገደብ መቀጮን የሚመሰልና የገደብ መቀጮ ነው የሚል ስሜት የሚያሳድር ነው በማለት ተፈፃሚ እንዳይሆን ሊያደርጉት እንደሚችሉ የምሁራን ጽሑፎች ያሳያሉ፡፡

-

የቀጠለ

- በአሜሪካን አገር የህግ ሰርዓት የጉዳት ኪሳራ ድንጋጌ በውል መጣስ ጊዜ ይደርሳል ተብሎ የሚታሰበውን የጉዳት መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚቀመጥ ሲሆን ይህ ድንጋጌ ተፈጻሚ የሚሆነውም ፍርድ ቤቶች የጉዳት ኪሳራ መጠኑን መገመት አስቸጋሪ ነው ብለው ሲያምኑና መጠኑም ምክንያታዊ ካሳ እና በእርግጥ ከደረሰው ወይም ይደርሳል ተብሎ ከሚታመነው ጉዳት ኪሳራ ጋር ሲነጻጸርም የተመጣጣነ መሆኑ ሲያረጋግጡ ነው። የጉዳት ኪሳራው መሰረታዊ አላማም በማስረጃ ለማስረዳት የማይቻለውን የጉዳት ኪሳራ መጠን ገምቶ ማስቀመጥ ነው። የጉዳት ኪሳራው ያልተመጣጣነ ከሆነ የገደብ መቀጮ ነው ተብሎ የሚፈረጅ ሲሆን እንዲህ አይነት ድምዳሜ ከተያዘ

የቀጠለ

- ደግሞ በዚህ ረገድ የተቀመጠው የውሉ ድንጋጌ ፈራሽ ሆኖ ለተጎጂው ያለው መፍትሔ በእርግጥ የደረሰውን የጉዳት ኪሳራ እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በአሜሪካን አገርም ወጥ የሆነ አተገባበር የሌለ መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ። የተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የተለያዩ የአተገባበር መንገድ የሚከተሉ ቢሆንም ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ ግን የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ድንጋጌን ተፈፃሚ ለማድረግ ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸው ማረጋገጥን የግድ የሚል መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ።

የቀጠለ

- ቀዳሚው ቅድመ ሁኔታ ስለጉዳት መጠኑ እርግጠኛ ያለመሆኑን የሚመለከት ሲሆን ይህም የውሉ መጣስ ሊሰላ የማይችል ጉዳት የአደረሰ መሆን ያለመሆኑን መመርመርን የሚጠይቅ ነው። ቀጣዩ ቅድመ ሁኔታ ደግሞ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ መጠኑ በትክክል ከደረሰው ወይም ሊደርስ ይችላል ተብሎ ከተገመተው የጉዳት ኪሳራ መጠን ጋር የተመጣጠነ መሆኑን የሚመለከት ነው። የዚህ ተቃራኒ መኖሩ መረጋገጡ ደግሞ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ነው ተብሎ የተቀመጠው ድንጋገ የገደብ መቀጫ ተብሎ የሚወሰድና ከህዝብ ፖሊሲ ጋር የማይሄድ ነው በሚል እሳቤ ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚደረግ መሆኑን ጽሁፎች ያስገነዝባሉ።
- ዩኒት

የቀጠለ

- የበሰለ የጉዳት ኪሳራን አስመልክቶ የአሜሪካን አገር የሕግ ማዕቀፍ አቋም ጉዳዩ ወጥ በሆነ የንግድ ባህር ሕግ/Uniform Commercial Code) እና በውል ህግ ሊብራሪ የሚችል መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ይህም በውሉ ህጉ ለውል መጣስ የሚከፈለው የጉዳት ኪሳራ በውል ሰነዱ ስምምነት ሊደረግበት የሚችል ቢሆንም መጠኑ ግን ምክንያታዊ የሆነ እና በማሰራጃ ሊረጋገጥ የማይችል መሆን የአለበት መሆኑን ያሳያል፡፡

የቀጠለ

- ምክንያታዊ ያልሆነና ከፍተኛ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ለህዝብ ፖሊሲ ተቃራኒ በመሆኑ ተፈፃሚነት እንዳይኖረው የሚደረግ መሆኑን የውል ሕጋቸው የሚያሳይ ሲሆን ወጥ የሆነ የንግድ ባህረ ህጋቸው ደግሞ ውሉ በአንደኛው ወገን ሲጣስ የጉዳት ካሳውን በስምምነት ሊወሰን እንደሚችል፣ ሆኖም መጠኑ ከደረሰው ወይም ሊደርስ ይችላል ተብሎ ከሚታመነው የጉዳት መጠን ጋር ስነፃፃር ምክንያታዊ መሆን እንደአለበት፣ የጉዳት ኪሳራ መጠኑን ማሰራዳት የማይቻል መሆኑ እንደአለበት፣ እና በቂ መፍትሔን ለማግኘት ምቹ ሁኔታዎች ያለመኖራቸው፣ ወይም ተግባራዊ ሊሆን የሚችል አማራጭ መፍትሔ የሌለ መሆንን የሚያስቀመጥ ነው፡፡

-

የቀጠለ

- ወደ እንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ አይርላንድ ካናዳ የህግ ሰርዓቶች ስንመጣ የበሰለ የጉዳት ኪሳራን አተገባበር በተመለከተ ያላቸው ደንብ ከአሜሪካን የሕግ ሰርዓት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ደንብ መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ። በእነዚህ አገሮችም ሆነ በአብዛኛዎቹ የኮመን ሎው የሕግ ሰርዓት ተከታይ አገሮች እንደ ጊደብ መቀጫ የሚወሰድ የጉዳት ኪሳራን እንደ በሰለ የጉዳት ኪሳራ ተደርጎ የማይወሰድ መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ። በዚህ ረገድ የኮንመን ሎው የሕግ ሰርዓት ከሚከተሉ አገሮች ለየት ያለ ስነ ሰርዓት ያላት ሕንድ ስትሆን በአገሪቱ የውል ህግ በበሰለ የጉዳት ኪሳራና በጊደብ መቀጫ መካከል ል

የቀጠለ

- አያደርግም፡፡ የአገሪቱ የውል ሕግ በውሉ ስምምነቱ የተመለከተው የጉዳት ኪሳራ ውሉን የጣሰውን ወገን ለመቅጣት ታስቦ የተደረገ ወይም የገደብ መቀጮ ቢሆን እንኳን ተፈፃሚነት እንደሌለው ያሳያል፡፡
- ወደ ሲቭል ሎው የሕግ ስርዓት ስንመጣ ደግሞ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ወይም የገደብ መቀጮጽን ስላሳብን ወጥ የሆነ አተገባበር የማይቻል መሆኑን ጽሁፎች ያሳያሉ፡፡

የቀጠለ

- በአለም አቀፍ ደረጃ ወጥ የሆነ የሽያጭ ውል እንዲኖር ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት የሚታመነው የተባባሩት መንግስታት የሽቀጦች አለም አቀፍ ሽያጭ ውል ስምምነት (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ወይም የገደብ መቀጫን በተመለከተ ያሰፈረው ድንጋጌ የለም፡፡ በእርግጥ የስምምነቱ አርቃቂዎች በዚህ ረገድ ድንጋጌዎችን ያላስቀመጡበትን የስምምነቱ ፈራሚ አገሮች በብሔራዊ ህጎቻቸው ውስጥ ሊያስቀምጡና ሊገዙባቸው የሚችሉ መሆኑን በማሰብ መሆኑ ይገለጻል፡፡ ይህም አስተሳሰብ የመነጨው ጉዳዩን በተመለከተ በተለያዩ የሕግ ስርዓቶች የተለያዩ የአተገባበር ዘዴዎች በመኖራቸው ምክንያት ስለመሆኑም ጽሑፎች ያሳያሉ፡፡

የቀጠለ

- በመሆኑም የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ወይም የገደብ መቆጮ ድንጋጌ ተፈፃሚነት በየአገሮቹ ሕግጋት ላይ የተወሰነ ነው ማለት ይቻላል፡፡
- በዚህ ረገድ በኮመን ሎውና በሲብል ሎው የሕግ ስርዓቶች ንጽጽር ጋር ተያይዞ የሚነሳው አንዱ ችግር የበሰለ የጉዳት ኪሳራ የሚለው ሐረግ ሲያሜ (terminology) ጋር ብዥታ ነው፡፡ ብዥታው ሊኖር የቻለውም የሲብል ሎው የሕግ ስርዓት ተከታይ በሆኑ አገሮች የተረጋገጠ የጉዳት ኪሳራና የገደብ መቆጮ የሚሉት ቃላት በተለዋዋጭነት ጥቅም ላይ ሲውሉ የሚታዩ በመሆኑ ምክንያት ነው፡፡
- UNCITRAL በሚል ምጽሃረቃል የሚታወቀውና በተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን የአለም አቀፍ ንግድ ግልግ ደንቦችን የያዘው ሰነድ የበሰለ የጉዳት ኪሳራና የገደብ መቆጮን በተመለከተ የሲያሜ ችግር የተቀረፈ ይመስላል፡፡

የቀጠለ

- ምክንያቱም የስምምነቱ ደንቦች ሁለቱም የኪሳራ አይነቶች ውሉ በመጣሱ ምክንያት ሊከፈሉ የሚገባውን መጠን የሚመለከቱ የውል ድንጋጌዎች መሆናቸውን የሚያሳይ ድንጋጌ ይዞ ይገኛል፡፡ ለተያዘው ጉዳይ አግባብነት ያላቸው የዚህ ሰነድ ደንቦች ሲታዩም ውሉ በተጣሰ ጊዜ የተወሰነ መጠን ያለውን የበለሰ የጉዳት ኪሳራ ወይም የገደብ መቀጮ በኪሳራ መልክ ለመክፈል መስማማት የተፈቀደ ቢሆንም መጠኑ በእርግጥ ከደረሰው ጉዳት ጋር በመሰረታዊነት የማይመጣጣን ከሆነ በዳኞች ሊቀነስ የሚችል መሆኑን ያስገነዝባሉ፡፡
- UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)- የተለያዩ ጉዳዮችን በተመለከተ ለምሳሌ አለም አቀፍ ንግድን በተመለከተ ግልግል ደንብ የያዘ ሞዴል ሕግ ነው፡፡
- አለም አቀፍ ስምምነቱ ድንጋጌው **"contractual Clauses for agreed sum due upon failure of performance"** በሚል
-

የቀጠለ

- የበሰለ የጉዳት ኪሳራንና የገደብ መቀጮን በተመለተከ የሲብል ሎው የህግ ስርዓት የሚከተሉ አብዛኞቻቹ አገሮች የሕግ ማእቀፍ ከኮመን ሎው የሕግ ስርዓት ከላቸው አገሮች ልምድና ተግባር የተለዩ ከመሆኑም በላይ የሲቪል ሎው የሕግ ስርዓት በሚከተሉ አገሮች መካከልም በዚህ ረገድ ወጥና ተመሳሳይ የሆነ የሕግ ማእቀፍ የሌለ መሆኑን የምሁራን ስራዎች ያሳያሉ፡፡
-

የቀጠለ

- የአብዛኛዎቹ የሲቪል ሎው የሕግ ሰርዓት ተከታይ የሆኑ አገሮች የሕግ ምንጭ መሆኑ የሚገለፀው የናፖሊዩን ኮድ የገደብ መቀጮ የውሎችን አፈጻጸም ለማበረታት በሚል እሳቤ የተፈቀደ መሆኑን የሚደነግግ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይህንኑ ኮድ ለህጋቸው ምንጭ ባደረጉት አገሮችም የገደብ መቀጮ ተፈጻሚነትን የመገደብ ወይም የማጥበብና ፍርድ ቤቶች መጠኑን ከልክ በላይ ሁኖ ሲያገኙት እንዲቀነሱ ስልጣን ወደመስጠት አቅጣጫ ወይም አዝማሚያ መምጣታቸውንና በሰፊው መልመዳቸውን ጽሑፎች ያሳያሉ፡፡

የቀጠለ

- በዚህ ረገድ የነበረው ታሪክ ሲታይ የሲቭል ሎው የሕግ ሰርዓትን የሚከተሉ አገሮች የበሰለ የጉዳት ኪሳራና የገደብ መቆጮን በሚመለከቱ ድንጋጌዎች ላይ ልዩነት የማያደርጉ እንደነበር ድርሳናት የሚዘግቡ መሆኑን ያስገነዝባል፡፡ ወደ ዘመናዊ አሰራራና ተግባራቸው ሲመጣ ደግሞ የበሰለ የጉዳት ኪሳራን የሚመለከት ድንጋጌ ውሉ ባለመፈፀሙ የተነሳ ለሚደርስ እርግጠኛ የጉዳት ኪሳራ የሚከፈል መሆኑን፣ የገደብ መቆጮ ደግሞ ውሉ እንዲፈፀም ከማበረታት በመነጮ ሀሳብ በውሉ የሚቀመጥ የኪሳራ አይነት መሆኑን መሰረት በማድረግ በሁለቱ የጉዳት ኪሳራ አይነቶች ልዩነት ሲደረግ ያሳያል

የቀጠለ

- :: አሁን ባለው የብዙ አገሮች አሰራር የገደብ መቆጮ ሲባል ምንም አይነት እውነተኛ ጉዳት መድረስን ማስረዳትን የማይጠበቅ መሆኑንና ተፈፃሚ ሲደረግ ግን ፍርድ ቤቶች መጠኑን የሚቀንሱበትን አግባብ ክልከላ አይደርግም:: እ.ኤ.አ በ1971 በአውሮፓ ምክር ቤት ስለገደብ መቆጮ የተሰጠው ውሳኔ በአባል አገራት ውስጥ የገደብ መቆጮ ሐረግ አተገባበርን በተመለከተ ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር አስተያየት ማቅረቡን የሚያሳይና የገደብ መቆጮ በውል ስምምነቱ ላይ ማስቀመጥ የሚቻልበትን አግባብ የሚፈቅድ ፍርድ ቤቱ መጠኑንም በመቀነስ ረገድ ያለውን ስልጣን ግን አልከለከለም::

የቀጠለ

- ይህ የምክር ቤቱ አስተያየት አዘል የሆነ ውሳኔ የገደብ መቀጮ መጠን ከልክ ያለፈ ከሆነ ወይም ውሉ በከፊል የተፈጸመ ከሆነ መጠኑን ፍርድ ቤቱ መቀነስ የሚችል መሆኑን ያሳያል። ይህንኑ አስተያየት አዘል የሆነውን ውሳኔ ለማብራራት የወጣው ሰነድ ደግሞ የገደብ መቀጮ መጠኑ ከልክ በላይ ነው ብሎ ለመለየት የሚያስችሉ የተለያዩ መንገዶችን ዘርዘሮ አስቀምጦአል። እነዚህም፡-
- የጉዳት ኪሳው የቅድመ ግምት መጠንና እውነተኛ የሆነው የጉዳት መጠን ንጽጽር፤
- በገንዘብ ሊተመኑ የሚችሉ ጥቅሞችንና ሌሎች የተዋዋይ ወገኖችን ሕጋዊ ጥቅሞች መጠን፤
- የውሉ አይነትና ውሉ የተደረገባቸው አከባቢያዊ ሁኔታዎች፤ በተለይም በተዋዋይ ወገኖች መካከል ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቋማቸው ሁኔታ፤
- ወጥ የሆኑ የውል ሁኔታዎች እና

የቀጠለ

- የውሉ መጣስ በቅን ልቦና ወይም ከቅን ልቦና ውጪ የተደረገ መሆን ያለመሆኑን የሚመለከቱ ናቸው፡፡
- ሁሉም ናቸው ባይባልም በአውሮፓ አገራት ያሉት አብዛኛዎቹ የፍትሃ ብሔር ባህረ ሕጎች/ኮዶች/ ከላይ የተጠቀሰውን የአውሮፓ ምክር ቤት ውሳኔ አስተያየት እንደምሳሌ(Precedent) ወስደው የሚገኙ መሆኑን የተለያዩ አገሮች ሕጎች ሲታዩ የሚያሳዩት ጉዳይ ነው፡፡
- ወደ ጣሊያን አገር ፍትሃ ብሄር ሕግ ስንመጣ የገደብ መቆጮ በሕጉ ተካቶ አይገኝም፡፡ ይሁን እንጂ የገደብ መቆጮና የበሰለ የጉዳት ኪሳራ በጸንሰ ሐሳብ ደረጃ በአገሪቱ የህግ ስርዓት የሚታወቁ ሲሆን

የቀጠለ

- ይህ ስለመሆኑም በቀጣይ የተወሰኑ አገሮችን ልምድ መመልከቱ በቂ አስረጅ ነው።
- ሀ.ፈረንሳይ
- የፈረንሳይ አገር የፍትሃ ብሔር ሕግ ሲታይ በቁጥር 1226 እና 1233 ስር የገደብ መቆጫ፣ በቁጥር 1152 ስር ደግሞ የበሰለ የጉዳት ኪሳራን ደንግጎ ይገኛል። ሕጉ ውሉ ከተፈፀመ ወይም መጠኑ ከልክ በላይ ከሆነ የገደብ መቆጫ መጠኑን ዳኞች የመቀነስ ስልጣን እንዳላቸው ሲደንግግ የበሰለ የጉዳት ኪሳራን በተመለከተም ግልጽ በሆነ ሁኔታ ከልክ በላይ ከሆነ ወይም ተዋዋዩን ወገን በሚያሞኝ/በሚያቋያቋል መልኩ /ridiculous/ ዝቅተኛ ከሆነ በዳኞች ተገቢው ማስተካከያ ሊደርግበት የሚችል ጉዳይ መሆኑን ያሳያል።

•

የቀጠለ

- ሊሰጥን

- የሰፔን አገር የፍትሃ ብሔር ሕግ ሲታይ ደግሞ በአንቀጽ 1154 ስር የገደብ መቀጫን አስቀምጦ ይገኛል። ህጉ የዋናው ውል ስምምነት በከፊል መፈጸም የገደብ መቀጫ መጠኑን ዳኛው እንዲቀንስ የሚያደርግ ምክንያት መሆኑን ይደነገጋል። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የሰፔን አገር ፍትሃ ብሔር ሕግ እንደ አንዳንድ የኮመን ሎው ስርዓት ተከታይ አገሮች ጉልህ የሆነ የመጠን መጋነን የገደብ መቀጫን ለመቀነስ የሚያስችል ምክንያት ነው በሚል ያስቀመጠው ድንጋጌ የሌለ መሆኑን ነው። የገደብ መቀጫ መጠን ጉልህ በሆነ መልኩ የተጋነነ መሆን መጠኑን የሚያስቀነስ ምክንያት ነው ተብሎ በሰፔን የፍትሃ ብሔር ህግ ያለመደንገጉ ሰፔን ይህንኑ ሁኔታ ከአስቀሩት ጥቂት አገራት መካከል የምትጠቀስ መሆኗን የሚያሳይ ነው። በዚች አገር ልምድ የገደብ መቀጫ ስምምነት ድንጋጌ ተፈፃሚ እንዳይሆን ሊደረግ የሚችለው ከዋናው ውል ግዴታ ጋር ግንኙነት ከሌለው ሲሆን ብቻ ሲሆን ፍርድ ቤቱ መጠኑ ከልክ በላይ መሆን ያለመሆኑን ለመመርመር የማይችል መሆኑን መገንዘብ ይቻላል።

-

የቀጠለ

- ሐ.ጣሊያን
- ወደ ጣሊያን አገር ፍትሃ ብሄር ሕግ ስንመጣ የገደብ መቆጮ በሕጉ ተካቶ አይገኝም፡፡ ይሁን እንጂ የገደብ መቆጮና የበሰለ የጉዳት ኪሳራ በጸንሰ ሐሳብ ደረጃ በአገሪቱ የህግ ስርዓት የሚታወቁ ሲሆን የገደብ መቆጮ ተፈጻሚነት እንዳለው፣ ሆኖም ጉልህ በሆነ መልኩ ከልክ በላይ ከሆነ ወይም ውሉ በከፊል የተፈጸመ መሆኑ ከተረጋገጠ የገደብ መቆጮ መጠን ይቀነሳል፡፡ ስለሆነም ፍርድ ቤቱ የገደብ መቆጮ መጠኑን የሚቀንሰው ጉልህ በሆነ መልኩ ከዋናው ግዴታ የበለጠ ከሆነው ወይም ውሉ በከፊል የተፈጸመ ከሆነ ከመሆኑም በላይ የመጠኑን ቅነሳ ተዋዋይ ወገኖች ባይጠይቁትም ፍርድ ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት ሊያደርገው የሚችለው ተግባር መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ፡፡

የቀጠለ

- መ.ጀርመን

- በሐረገ ጀርመን ያለውን የሕግ ማዕቀፍ ሰናይ ደግሞ በገደብ መቀጫና በበሰለ የጉዳት ኪሳራ መካከል ልዩነት ስለመኖሩ እና ሁሉም የጉዳት ኪሳራ መጠን መገለጫዎች በሕጉ የተፈቀዱ መሆኑን የፍትሃ ብሔር ሕጋቸው እንደ ቅደም ተከተላቸው በቁጥር 340 እና 341 ስር አሰፍሮ እናገኛለን። በዚህ አገር የሕግ ስርዓት በገደብ መቀጫና በበሰለ የጉዳት ኪሳራ መካከል ያለው ልዩነት ሲታይም የገደብ መቀጫው ተመጣጣኝ ወይም ከልክ በላይ ከሆነ ሊቀነስ የሚችል መሆኑ ብቻ ነው። ስለሆነም የበሰለ የጉዳት ኪሳራው ሊቀነስ የሚችልበት የሕግ አግባብ መኖሩን ተጠቃሾች ኮድ አይገልጽም።

የቀጠለ

- ሠ.ኔዘርላንድ
- የገደብ መቆጮን በተመለከተ የኔዘርላንድ የሕግ ማዕቀፍ ከጀርመን አገር የሕግ ማእቀፍ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው፡፡ የዚህች አገር ልምድ ከሲዊዘርላንድ አገር ልምድ ጋርም ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን በሁለቱ አገራት መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት ሲታይም በኔዘርላንድ አገር የገደብ መቆጮ መቀነስ የሚቻለው መጠኑ ጉልህ በሆነ መልኩ ከልክ በላይ የሆነ እንደሆነ ሲሆን በሲዊዘርላንድ ግን ጉልህ የሆነ የሚለው ሐረግ ሳያስፈልግ መጠኑ ከልክ በላይ መሆኑ ብቻውን የገደብ መቆጮውን መጠን መቀነስ የሚቻል መሆኑ ነው፡፡

የቀጠለ

- ረ.ቤልጂየም
- በዚህ አገር የገደብ መቆጮ ን አስመልክቶ ስምምነት ማድረግ የተፈቀደ ሲሆን መጠን ግን ትክክለኛውን ጉዳት መጠን በግልጽ የላቀ ከሆነ ወይም የዋናው ውል በከፊል የመፈጸም ሁኔታ ካለ ሊቀነስ ይችላል። በቤልጂየም አገረ ፍርድ ቤቱ የገደብ መቆጮ ሀረግን ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚያደርገው የገደብ መቆጮው በትክክል ከአጋጠመው የጉዳት መጠን በግልጽ የበለጠ መሆኑን ሲረዳ ወይም ሲያረጋግጥ ነው። ነገር ግን ሐረጉ ፈራሽ የሚደረግበት አጋጣሚ የለም። ለፍርድ ቤቱ የተሰጠው ህጋዊ ስልጣን በሕጉ የተመለከተው መመዘኛ ከተሟላ የገደብ መቆጮ መጠኑን መቀነስ ብቻ ነው።
- :

የቀጠለ

- ሲ.የሰካንዱኒቪያን አገሮች
- እንደሚታወቀው ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ኖርዌይና እና ሰዊድን የሰካንዱኒቪያን አገሮች በሚል የሚታወቁ ሲሆን የገደብ መቆጮን በተመለከተ ተመሳሳይ የሆነ ልምድ ያላቸው መሆኑን ጽሑፎች ያሳያሉ። ይኼውም ምክንያታዊ ያልሆነ የገደብ መቆጮ ሐረግ ፈራሽ ወይም መጠኑ የሚሻሻልበትን የሕግ መፍትሔ የሚከተሉ መሆኑን ሕጎቻቸው ያሳያሉ። የሲዊዲን አገር ሕግ የተዋዋይ ወገኖችን የመደራደር አቅም ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት የገደብ መቆጮ መጠኑ ምክንያታዊ መሆን ያለመሆኑን መወሰን የሚቻል መሆኑን በግልጽ ይደነግጋል። የአገሪቱ የንግድ ህግ ክፍል 36(2) ሲታይ በውል ግንኙነት የበታችነት ደረጃ ካለ ተዋዋይ ወገኖችን መጠበቅ ልዩ የሆነ ትኩረት መደረግ እንደአለብ አስገዳጅነት ባለው ሁኔታ ደንግጎአል። የዴንማርክ ልምድ ሲታይ ደግሞ የገደብ መቆጮ ከውሉ ዋጋ ጋር የማይመጣጠን ከሆነ ፈራሽ እንዲሆን የሚፈቅድ ሲሆን ከሳሽ በትክክል የደረሰበትን የጉዳት ኪሳራ የማስረዳት ግዴታ እንደአለበትም ይደነግጋል፡

የቀጠለ

- ሺቻይና
- የቻይና የውል ህግ የገደብ መቆጮ ሐረግን በውል መስቀመጥ የሚፈቅድ ሲሆን መጠኑ ግን በአገሪቱ ፍርድ ቤቶች ወይም የግልግል ውሳኔ ሰጪ አካል ሊቀነስ የሚችል መሆኑን በአንቀጽ 114 ስር አስፍሮ ይገኛል፡፡
-

የቀጠለ

- ቀ.ሩሲያ

- እ.ኤ.አ በ1994 የወጣው የአገሪቱ አዲሱ የፍትሃ ብሔር ሕግ የበሰለ የጉዳት ኪሳራ እና የገደብ መቀጫን መዋዋልን የሚፈቅድ ሲሆን መጠኑ ግን በትክክል ከደረሰው የጉዳት ኪሳራ ጋር እንዲመጣጣን የግድ ይላል። በመሆኑም የበሰለ የጉዳት ኪሳራም ሆነ የገደብ መቀጫ በትክክል ከደረሰው የጉዳት ኪሳራ ጋር በግልጽ የማይመጣጠኑ ከሆነ ሊቀነሱ የሚችሉ መሆኑን ሕጉ ያሳያል።
- ከላይ ከተዘረዘረው የተለያዩ አገሮች ልምድ መገንዘብ የሚቻለው የገደብ መቀጫ ወይም የተረጋገጠ የጉዳት ኪሳራን አስመልክቶ ወጥ የሆነ አተገባበር የሌለ መሆኑን ነው። ባብዛኛዎቹ የአውሮፓ አገሮች ፍርድ ቤቱ በገደብ መቀጫ በስተጀርባ ያለውን የተዋዋይ ወገኖችን የሀሳብ ክፍል ሲፈትሽ አይታይም። የገደብ መቀጫ ተፈፃሚነት የሚወሰነው መጠኑ ከልክ በላይ የመሆኑ ጉዳይ በመለኪያነት ተይዞ ነው። የተወሰኑ አገሮች ግን በጣም ገደብ የሆነ ዘዴ የሚከተሉ ሲሆን እንዲሁም በገደብ መቀጫ ወይም የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ኪሳራ እና በትክክል ከደረሰው ጉዳት ኪሳራ መጠን መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲመረመር ያደርጋሉ።

የቀጠለ

- ቢ. የ1999 ፊደክ ሰነድ
- የ1999 የ'ፊደክ' ሰነድ ሲታይም የሥራ ተቋራጭ በአንቀፅ 8.2 በተመለከተው አግባብ ሰራውን በውሉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ካላጠናቀቀ በአንቀፅ 2.5 በተመለከተው መሰረት ውሉ በተጠበቀው ጊዜ ባለመፈፀሙ የተነሳ በሰራው ባለቤት ላይ ለደረሰው የኢኮኖሚ ጉዳት ኃላፊነት እንደአለበትና የጉዳቱ መጠንም በጨረታው በተጨማሪነት /appendix/ በተያያዘው ሰነድ ላይ ከውሉ ማጠናቀቅ ጊዜ በኋላ ጀምሮ ርክክቡ እስከሚፈጸም ጊዜ ድረስ ለሚባክነው ጊዜ መቆጫ ተብሎ የተገለጸውን መሆን እንደአለበት ያሳያል፡፡

የቀጠለ

- ተ. የኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፍ
- በመርህ ደረጃ ውል እንዲፈጸምለት የሚፈልገው ወገን ያለውን መብት አስመልክቶ የፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1771 ላይ እንደተመለከተው ውሉ እንዲፈጸምለት ወይም ውሉ እንዲፈርስ ከመጠየቅ በተጨማሪ ውሉ ባለመፈጸሙ ለደረሰበት ጉዳት ኪሳራ መጠየቅ ይችላል። የኪሳራ ልክ እና ስሌቱም በህጉ ተደንግጓል።
- የፍትሃ ብሔር ህጋችን የገደብ መቀጫና የተረጋገጠ ጉዳትን የመመለከቱ ድንጋጌዎችን ይዞ የሚገኝ ከመሆኑ ውጪ ስለ የበሰለ ጉዳት ኪሳራ (liquidated damage) በግልጽ የሚያስቀምጠው ድንጋጌ የለም። ህጋችን የጉዳት ኪሳራ በገደብ መቀጫ መልክ በተዋዋይ ወገኖች በውሉ ሊቀመጥ እንደሚችልና ይህ ተፈጻሚ የሚሆንባቸውን አግባቦችን በቁጥር 1889 እና ተከታይ ድንጋጌዎች ስር አስቀምጦ ይገኛል።

የቀጠለ

- ከዚህ በተጨማሪ ተዋዋይ ወገኖች የጉዳት ኪሳራውን አስቀድመው በውላቸው ላይ ሳያመልክቱ ቢቀሩ ሕጉ ከቁጥር 1799 እስከ 1805 እንዲሁም ከቁጥር 2090 እስከ 2123 ድረስ በተመለከቱትን ድንጋጌዎች አግባብ የዘረጋውን ስርዓት መሰረት በማድረግ የኪሳራ መጠኑን መወሰን የሚቻል መሆኑን ተደንግጎአል፡፡ ይህ በሕጉ የተዘረጋው የጉዳት ኪሳራ አወሳሰን ስርዓትም የሚከፈለው ኪሳራ ውሉ ባለመፈፀሙ ይደርሳል ተብሎ ከሚገመተው የጉዳት መጠን ጋር ተዛዛኝ መሆኑ አለበት ከሚለው መርህ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ተብሎ ይታመናል፡፡

የቀጠለ

- በፍ/ብ/ቁጥር 1799 ስር የተዘረጋው የጉዳት ኪሳራ አወሳሰን ደንብ ተግባራዊ ሲሆንም ባለንዘቡ ደርሶብኛል የሚለው ጉዳትና ባለእዳው ለዚህ የሚሰጠው ምላሽ ብቻ ሳይሆን የተዋዋሮቹን የሙያ ስራ፣ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ግንኙነት ባለእዳው የሚያውቃቸውን ሁኔታዎችና አጋጣሚዎችን ጭምር ስለመሆኑ የተጠቃሹ ድንጋጌ ንዑስ ቁጥር ሁለት ድንጋጌ ያስገነዝባል፡፡

የቀጠለ

- በመሆኑም በተጠየቀው የጉዳት ኪሳራና በውሉ አለመፈጸም መሃል ያለውን ቅርብና ቀጥተኛ የሆነ የምክንያትና የውጤት ተዛምዶ፣ የደረሰው ጉዳት በተዋዋሪቹ ይደርሳል ተብሎ አስቀድሞ ሊጠበቅ የሚችል መሆን ያለመሆኑን መሰል ጉዳዮችን ሁሉ በማየት ዳኝነት መስጠት የሚቻል መሆኑን ሕጉ የሚያሳስብ ስለመሆኑ መቀበል የግድ ይላል፡፡
የተጠየቀው የጉዳት ኪሳራ ፕሮፌሰር ፕላሁን ተሾመ፤ የኢትዮጵያ የውል የሕግ ውል መሰረተ ሀሳቦች፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጻሕፍት ማዕከል 3ኛ እትም ሰኔ 1999 ገጽ 135 ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

- በእርግጥም ከደረሰው የጉዳት ኪሳራ መጠን ያነሰ መሆኑ በክርክሩ ሂደት የሚረጋገጥ ከሆነ የጉዳት ካሳው በዚህ በተረጋገጠው ልክ ዝቅ ተደርጎ ሊወሰን የሚገባው ሲሆን የተጠየቀው የጉዳት ኪሳራ በእርግጥም ከደረሰው የበለጠ ከሆነና ተቃራኒ ስምምነትም ከሌለ ለባለገንዘቡ የሚከፈለው የጉዳት ኪሳራ በእርግጥ የደረሰውን ጉዳት በሚያመዛዝን መልኩ መሆን እንደአለበት ሕጉ ያሳያል፡፡
- በሌላ በኩል የመዋዋል ነፃነት ባከበረ መልኩ ተዋዋይ ወገኖች ስለ ኪሳራ ኃላፊነት መጠን አስቀድሞ ሊሰማሙ እንደሚችሉ የፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1886 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎችን ይዘት በማየት መረዳት ይቻላል፡፡ የፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1889 አንደኛው ወገን ግዴታውን ያልፈጸመ እንደሆነ ወይም አጓድሎ ወይም አዘግይቶ የፈጸመ እንደሆነ የሚከፈለውን መቀጮ ተዋዋሪዎቹ አስቀድመው በውላቸው ለመወሰን እንደሚችሉ ያመለክታል፡፡

-

የቀጠለ

- በባህርይው መቀጮ /ገደብ/ ሁለት ግጽታ ያለው ጠቀሜታ እንዳለውም ከሕገ ዴሞክራሲ መንፈስ መረዳት ይቻላል። ይኸውም አንደኛው ግጽታው ውሉ አስገዳጅነት /ሃይል/ ኖሮት እንዲፈጸም ለማስቻል መሆኑን የሚያሳየው ነው። ምክንያቱም በፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1892/1/ ላይ እንደተደነገገው ኪሳራ እንኳን ባይደርስበት መቀጮ ሊከፍል የሚገባ ስለመሆኑ የሚያመለክት መሆኑ ተዋዋሮቹ ቃላቸውን እንዲያከብሩ የማስገደድ ኃይል አለው። ሁለተኛው ግጽታው ደግሞ የውሉ አፈፃፀም በመጓደሉ ምክንያት የሚከፈለውን ኪሳራ በገደብ /መቀጮ/ መልኩ ተዋዋሮቹ አስቀድመው መወሰናቸው ወይም መስማማታቸውን የሚያሳየው ነው።

የቀጠለ

- ከፍ/ብ/ህጉ አንቀጽ 1891 እና 1892 /2/ ጣምራ ንባብ መገንዘብ እንደሚቻለው ገደቡ /መቀጫው/ በጉዳት ኪሳራ መልክ የሚከፈል መሆኑን ያሳያል። ስለሆነም ተዋዋይ ወገኖች አንደኛው ወገን እንደውሉ ባይፈጽም ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት መጠኑን አስቀድመው በመገመትና ልኩንም ተምነው በመለየት፤ በግልጽ በውሉ ስምምነቱ ላይ ጠቅሰው መዋዋል እንደሚችሉ እንደአብዛኛዎቹ የሲቭል ሎው ሰርዓት ተከታይ አገሮች የህግ ሰርዓት በህጋችንም የተፈቀደ ጉዳይ ነው። ተዋዋይ ወገኖች በዚህ መልክ ከተዋዋሉ ደግሞ በዚህ የውል ቃል ታስረውና አክብረው ሊገኙ እንደሚገባ የፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1731 እና 1889 ድንጋጌዎች ያስገድዳሉ ማለት ነው። በውሉ አለመፈፀም ጉዳት ያለመድረስ በውሉ የተመለከተውን የገደብ መቀጫን ከመጠየቅ የሚከልክል አይደለም።

የቀጠለ

- በዚህ ረገድ የፍርድ ቤቶቻችን ልምድ ሲታይም በውሉ አለመፈፀም ምክንያት የደረሰባቸው ኪሣራ ስለሌለ መቀጫ ሊከፈላቸው አይገባም በሚል የሚቀርብ ክርክር ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1891 እና 1892 ድንጋጌዎች አንጻር ተቀባይነት የለውም የሚል ነው። በዚህ ረገድ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰሚ ቸሎት በሰበር መ/ቁ 69797 እና በሰበር መ/ቁ/ 58258 በቀረቡ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም መያዙን ማየት ይቻላል።
- የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1800
- የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1801
- የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 58258፣ 69797፣ 85780፣ 99683፣ 100541 እና በርካታ መዛግብት የሰጣቸውንና በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) አግባብ አስገዳጅነት ያላቸውን ውሳኔዎች ይመልከቱ።

የቀጠለ

- የፍ/ሕ/ቁ 1889 አንደኛው ወገን ግዴታውን ያልፈጸመ እንደሆነ ወይም አጓድሎ ወይም አዘግይቶ የፈጸመ እንደሆነ የሚከፍለውን መቀጫ ተዋዋሮቹ አስቀድመው ለመወሰን የሚችሉ ስለ መሆኑ ሲያስረዳ የፍ/ሕ/ቁ 1890 ደግሞ /የገደብ/ የመቀጮ ስምምነት በተደረገ ጊዜ ባለገንዘቡ ተቃራኒ ስምምነት ከሌለ የውሉ አፈጻጸም እንዲቀጥል ለማድረግ የሚችል ስለመሆኑ፤ ኪሳራው የተወሰነው ለሥራው አፈጻጸም መዘግየት ብቻ ወይም ለተጨማሪ ግዴታዎች አለመፈጸም ካልሆነ በቀር ባለ ገንዘቡ ውል እንዲፈጸምና /ገደቡን/ መቀጫውንም እንዲቀበል ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ለመጠየቅ የማይችል መሆኑን ይገልጻል፡፡

የቀጠለ

- በዚህ ረገድ ከጨው ማምረቻ ቦታዎች ኪራይ ውል ጋር ተያይዞ በተነሳው አንድ ክርክር የሰር ፍርድ ቤቶች ውሉ ባለመፈፀም ስለመድረሱ በማሰረጃ የተረጋገጠውን የጉዳት ኪሳራና በውሉ ላይ የተመለከተውን የገደብ መቀጫ አንድ ላይ እንዲከፈሉ በማለት የሰጡት ውሳኔ ከፍል መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያለበት ነው ተብሎ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 47857 የሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ተጠቃሽ ነው፡፡

የቀጠለ

- ችሎቱ ወደዚህ ድምዳሜ ሲደርስ፡-
- "..... በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር አንቀጽ 18 90(2) ድንጋጌ መሠረት እንደውሉ ባሰፈጸመው ኪሣራ ተለይቶ እንዲከፈል ከሚሰጠው ውሳኔ በተጨማሪ የገደብ መቀጮ ሊከፍል የሚችለው ለውል አፈጻጸም መዘግየት ወይም ተጨማሪ ግዴታ አለመፈጸም መኖሩ ሲረጋገጥ ነው፡፡"
- የሚል ምክንያት ይዞና በመዝገቡ ከተካሄደው የግራ ቀኙ ክርክር ችሎቱ መረዳት የቻለው ውሉ በግባቡ ባለመፈጸሙ የሥር ከሳሾች ላጡት ጥቅም ኪሳራ ተሰልቶ ከገደብ መቀጮ የበለጠ ገንዘብ እንዲከፈላቸው የተወሰነ መሆኑን ጠቅሶ በውል የተቀመጠውን የገደብ መቀጮ እንዲከፈል ተከሳሽ የሚገደድበት የሕግ አግባብ የለም ብሎአል፡፡ ይህ ውሳኔ በእርግጥ የደረሰ ኪሳራ እና የገደብ መቀጮን አንድ ላይ መጠየቅ የማይቻል መሆኑንም የሚያስገነዝብ ነው፡፡

የቀጠለ

- ሌላው ከገደብ መቀጫ ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት የሕግ ጉዳይ በአገራችን በተለምዶ በውል ላይ የገደብ መቀጫ ለመንግስትም ይከፈላል እየተባለ ከሚገባው የውል ቃል ሕጋዊን ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ቢታየው አንድ ጉዳይ፤ ከጅምር የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ጋር ተያይዞ የገደብ መቀጫው ለመንግስትም እንደሚከፈል በውሉ ላይ ተገልጾ ከመቀመጡም በላይ ወሉ ገዢው አልተፈጸም በሚል ባቀረበው ክስ ውሉ እንዲፈጸምላቸው እንዲሁም የገደብ መቀጫው ለራሳቸውም ሆነ ለመንግስት እንዲከፈል ግልጽ ዳኝነት ጠይቀዋል። ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ የተመለከተው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም የተጠቀየው የገደብ መቀጫ እንዲከፈል የወሰነ ሲሆን ይግባኙን የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም የሥር ፍርድ ቤት በዚህ ረገድ የሰጠውን ዳኝነት ሙሉ በሙሉ ተቀብሎታል።

የቀጠለ

- ጉዳዩ ለሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 120308 ቀርቦ ግን ለመንግሥት እንዲከፈል ተብሎ የተቀመጠው የገደብ መቀጫ የሕግ መሰረት የሌለው መሆኑ ተጠቅሶ በዚህ ረገድ የተሰጠው የበታች ፍርድ ቤቶች ውሳኔ ተሻሽሎአል፡፡
- በፍትሐ ብሔር ሕግ አንቀጽ 1892 /2/ መሰረት ደግሞ ባለገንዘብ ከተወሰነው መቀጮ /ገደብ/ የበለጠ ኪሳራ ለመጠየቅ የሚችለው ዉሉ ያልተፈጸመው ባለዕዳው ባለገንዘቡን ለመጉዳት አሰቦ ጉልህ በሆነ ችልተኝነት ወይም በከባድ ጥፋት እንዳይፈጽም ያደረገ እንደሆነ ነው በማለት ይደነግጋል፡፡ ስለሆነም የገደብ መቀጫን በመቀነስ ወይም በመጨመር ረገድ ፍርድ ቤቶቻቸውን ስልጣን እንዳላለው ሕጎችን ይፈቅዳል ማለት ነው፡፡

የቀጠለ

- ስለሆነም የገደብ መቆጫ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን በሚል የሚቀመጥ የውል ክፍል ካለና በዚህ ረገድ ግልጽ ክርክር ሲቀርብ ፍርድ ቤቱ የገደብ መቆጫው ተፈፃሚ እንዳይሆን ማድረግ አለበት። ይህ ተዋዋይ ወገኖች ብቻቸውን በሚያደርጉት ክርክር ብቻ ሳይሆነ መንግስት ራሳ ወደ ክርክሩ ጣልቃ ገብቶ ወይም ቀጥታ ከሰ አቀርቦ በሌሎች ተዋዋይ ወገኖች የተቀመጠለትን የገደብ መቆጫ ሊከፈለኝ ይገባል በማለት ጥያቄ ሲያቀርብም ጥያቄው ከውል አመሰራረት መሰረተ ሀሳቦች ጋር ተያይዞ ታይቶ ውድቅ ሊሆን የሚገባው ነው። ፕሮፌሰር ሬኔ ዳቪድም ለመንግስት የገደብ መቆጫ እንዲከፈል ተብሎ የሚደረግ የውል ስምምነት አሰራሮች የውለታውን መሰረተ ራሱን የሚያናጉ ናቸው በማለት መግለጻቸውን ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ የኢትዮጵያ የውል ህግ መሰረተ ሀሳቦች በሚል በአሳተሙት መፃሐፋቸው ጠቅሰውታል።

የቀጠለ

- ሆኖም የገደብ መቀጫው ለመንግስት እንዲከፈል ስምምነት የተደረገበት ውል አንደኛው ተዋዋይ ወገን የመንግስት አካል ሁኖ ቢገኝ ለ"መንግሥት" የሚለው ቃል በውሉ ላይ መቀመጡ ተዋዋይ ወገኖች በሌላ ሶስተኛ ወገን የገደብ መቀጫውን ገቢ እንዲሆን ተስማምተዋል ለማለት የሚያስችል አለመሆኑን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ሰጥቶበታል፡፡
- ምንም እንኳን የበሰለ የጉዳት ኪሳራ የሚለው ቃል በግልጽ የመለከተበት የፍትሃ ብሔር ህጋችን ድንጋጌ ለመጥቀስ አስችጋሪ ቢሆንም የተረጋገጠ የጉዳት ኪሳራን በተመለከተ የተቀመጠው የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1892 "ም" ሆነ ከ1799 ጀምሮ ያሉት ድንጋጌዎች ይህንኑ ደንብ የሚያሳዩ ናቸው ብሎ ለመውሰድ የሚቻል ከመሆኑም በላይ በአብዛኛዎቹ የኮንስትራክሽን ውሎች በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 120305 ህምሌ 27 ቀን 2008 ዓ/ም የተሰጠውን ውሳኔ ይመልከቱ፡፡
- የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሰበር መ/ቁጥር 104128 መስከረም 28 ቀን 2008 ዓ/ም የሰጠውን ውሳኔ ይመልከቱ፡፡
- ጥላሁን ተሾመ፡- የኢትዮጵያ የውል ህግ መሰረተ ሀሳቦች፣ ገፅ 135
- በሰ/መ/ቁጥር 51817 ሐምሌ 19 ቀን 2002 ዓ/ም የተሰጠ ውሳኔ ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

- ይህ አይነት የጉዳት ኪሳራ በተዋዋይ ወገኖች ሲገለጽና በፍርድ ቤቶቻችንም ከርክር ሲደረግም ይኼው ጉዳት መኖር ያለመኖሩ ከቀረቡት ማስረጃዎች እየተመረመረ ሲወሰን ይታይል::
- ሌላው የጉዳት ኪሳራ ሲጠየቅ መሟላት ያለበት ተነጻጻሪ ግዴታ የተዋዋይ ወገኖች የጉዳት መጠን የመቀነስ ኃላፊነት ነው:: ለምሳሌ አንድ ሰራተኛው የግንባታ ከግንባታ ግብአቶች መካከል የተወሰኑትን ከመንግስት ፋብሪካዎች እየገዛ ሰራውን እንዲሰራ ውል ቢገባና በውሉ በገባው ግዴታ መሰረት ግብአቶችን ከመንግስት ፋብሪካዎች ማግኘት ሳይችል ቢቀርና የግብአቶቹ ዋጋ ደግሞ በየጊዜው እየጨመረ እርግጥ ሁኖ እያለ ግብአቶች በወቅቱ በተሻለው ዋጋ ሳይጠቀም ቀርቶ ጉዳቱ ከፍ እያለ ቢሄድ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1802 አግባብ ኃላፊነት እንዲወሰድ የማይደረግበት አግባብ የለም::

የቀጠለ

- የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 94236 የሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉምም ይህንኑ የሚያሳይነው፡፡ በዚህ መዝገብ አከራካሪ ከነበሩት ነጥቦች አንዱ የግብአቶች ዋጋ መናር ሲሆን የሰራው ተቋራጭ ከመንግስት ፋብሪካዎች የተሻለ ነው በሚባል ግብአቶችን ለማግኘት ባለመቻሉ ከሌላ አካል ገዝቶ መጠቀሙ በፍሬ ነገር ደረጃ በመረጋገጡ የሥራው ባለቤት ግብአቶቹ ከመንግስት ፋብሪካዎች ያልተገዙ ወይም ከመንግስት ፋብሪካ ሊገኙ ይችሉ በነበረው ዋጋ በላይ የተገኙ ናቸው በማለት ተከራክሮ የሥራው ተቋራጭ ከመንግስት ፋብሪካዎች የተሻለ ነው በሚባል ዋጋ ግብአቶችን ለማግኘት ባለመቻሉ በዚህ ምክንያት ብቻ

የቀጠለ

- የግንባታ ስራውን ሙሉ በሙሉ ማቆም የበለጠ ጉዳት እንደሚያደርስ የሚገመት በመሆኑ በውል ግድታ አፈፃፀም ወቅት ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት በተቻለ መጠን የመቀነስ ኃላፊነትም የሚኖርበት ስለመሆኑ ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1802 ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ ግንዛቤ የሚወሰድበት ነው በሚል አቢይ ምክንያት የስራው ባለቤት ያቀረበውን ክርክር ውድቅ አድርጎታል፡፡ በሌሎች የውል አይነቶችም ሆነ ከውል ውጪ ለሚደርሱ ኃላፊነቶች የጉዳት ኪሳራውን የመቀነስ ኃላፊነት ለተዋዋይ ወገኖች ወይም በሕግ አግባብ ኃላፊነት የሚወሰደው ወገን ስለመሆኑ ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1790(2) እና 1802 ድንጋጌዎች የምንረዳው ጉዳይ ነው፡፡ የፍርድ ቤቶቻችን ተግባር ሲታይም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው

የቀጠለ

- :: ለምሳሌ አንድ የመኪና ባለቤት መድን የገባለት መኪና ቢጎዳበት መድን ሰጪው ማስጠገን አለበት በሚል ምክንያታዊ ላልሆነ ጊዜ ጭምር መጠበቅ የለበትም፡፡ መድን ሰጪውም ማስጠገን ያለበትን ተሽከርካሪ በተገቢው ጊዜ አስጥግኖ ለመድን ገቢው የማስከረብ ግዴታ አለበት፡፡ መድን ሰጥቶ አደጋ የደረሰበት ንብረት ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ አስጠግኖ ለመድን ገቢው ባለንብረት ካላሰረከበ ወይም ሌላ አማራጭ መፍትሄ በተገቢው ጊዜ ውስጥ ካላደረገ አላግባብ ለተራዘመው ጊዜ እና በዚህ ውስጥ ለተፈጠረው የጥቅም መቋረጥ ተጠያቂ መሆኑ አይቀርለትም፡፡ ጉዳቱ እንዲቀነስ ያደረገ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 96010፣ 117302፣ ይግባኝ ሰሚው ደግሞ 126597፣ 120903፣ 124492 እና 111266 እና በሌሎችም በሰጧቸው ውሳኔዎች ከቁጥር 1799 እና ተከታይ ድንጋጌዎች እንዲሁም ከአስተዳደር ውሎች ድንጋጌዎች ጋር እያገናዘበ ዳኝነት የሰጡባቸውን ውሳኔዎች ይመልከቱ፡፡
- የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰ/መ/ቁ 28254 እና የሰ/መ/ቁ 47076 ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

- ወገንም ይህንኑ ግዴታ የሌላው ወገን አድርጎ ኪሳራውን የመጠየቅ መብት የለም፡፡ በዚህ ረገድ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፡-
- "አመልካቸው መኪናውን አስጠግኖ መኪናውን ወደስራ በማሰማራት ሊደርስበት የሚችለውን ጉዳት የመቀነስ ሕጋዊ ግዴታ ያለበት መሆኑ በመገንዘብ ሊደርስ ይችላል የነበረውን ኪሳራ መቀነሱ ከተረጋገጠ ለክሱ መሰረት የሆነውን ያህል ገንዘብ እንደከሰረ አድርጎ ጥያቄ ማቅረቡ ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1802 ፣1790(2) ፣2090 ፣2092 እና 2097 ድንጋጌዎች ይዘትና መንፈስ ውጪ በመሆኑ ተቀባይነት የሚሰጠው አይሆንም"
- በማለት የሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ሊጠቀስ የሚችል ነው፡፡ ከውል ውጪ ኃላፊነትን በተመለከተም አንድ ተሽከርካሪ በሌላ ተሽከርካሪ ጉዳት ቢደርስበት ጉዳት አድራሽ የሆነው ተሽከርካሪ ባለቤት ሌላውን ተጎጂ የመካስ ኃላፊነት ያለበት ቢሆንም ተጎጂው መኪናው በጉዳት አድራሹ ገንዘብ ተጠግኖ ወደ ስራ እንዲገባ በማሰቡ ብቻ ለጥገና የሚያስፈልገው ወጪ እስከሚከፈለው ድረስ ዝም ብሎ መቀመጥ የለበትም፡፡ ይልቁንም ጉዳቱን በራሱ ወጪ አስጠግኖ ተሽከርካሪው ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ የጉዳት መጠኑን መቀነስና ለምክንያታዊ ጊዜ የታጣውን ገቢ ደግሞ ከጉዳት አድራሹ መጠየቅ አለበት፡፡

የቀጠለ

- ለምሳሌ አንድ የመኪናው ባለቤት በመኪናቸው ላይ ጉዳት ሲደርስባቸው በተገቢው ጊዜ ማስጠገንና የገቢ መቋረጥን መቀነስ እየቻሉ ጉዳቱን አድረሰ ለተባል መኪና የመድን ሽፋን ከሰጠው ኢንሹራንስ ኩባንያ ጋር ሲደራደሩና ሲፃፉ ተገቢ ያልሆነ ጊዜ እንዲሄድ /እንዲባክን/ በማድረጋቸው፤ መኪናው በአምስት ወር ተጠግኖ በሥራ ሊሰማራ ይችል የነበረ መሆኑ መረጋገጡንና ከዚህ በላይ ፍርድ እስከሚሰጥ ድረስ ለሚባክን ጊዜ የሚታጣ ገቢ ባለመኪናው እንዲያገኙ ማድረግ ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1802 እና 2097/2/ ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ ውጪ ነው የሚል ትንታኔ ተሰጥቶ ጉዳት የደረሰበት መኪና ባለቤት መኪናውን በራሳቸው ወጪ አስጠግነው በተገቢው ጊዜ ወደ ሥራ ማስገባት እየቻሉ ዝም ብለው ቆይተው ለአባከኑትና ከአምስት ወር በላይ ላለው ጊዜ የገቢ ይክፈለኝ ጥያቄያቸው የሕግ መሠረት የሌለው ነው ተብሎ የቢታች ፍርድ ቤቶች ውሳኔ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ተሰጥቶአል፡፡ ከውል ውጪ በሆነ ሁኔታ ጉዳት ደርሶብኛል በማለት መኪናቸውን ለሰላሳ ሰድስት ወራት አቁመው ያቆዩት ባለንብረትም የመኪናውን ዓይነት ለማስጠገን ሊወሰድ የሚችለውን ምክንያታዊ ጊዜ ግንዛቤ ውስጥ ሳያስገቡ እና ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 2097 ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ ጋር በማይሄድ መልኩ የካሳ ጥያቄ የሰ/መ/ቁጥር 73428 ይመልከቱ፡፡
- የሰ/መ/ቁጥር 46835 ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

5.11 በፍትሐ ብሔር ሕጎችን ከይግባኛል መብቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ድንጋጌዎችና ተግባራዊ አፈጻጸማቸው

- ከላይ እንደተጠቀሰው የኮንስቲትራክሽን ውል አፈጻጸም በውሉና በልዩ ሕጎች እንዲሁም በጠቅላላ የውል ድንጋጌዎች ሊገዛ የሚችል ነው። ሆኖም በፍትሐ ብሔር ሕጎችን የመንግስት አካላት የሚገቧቸው የኮንስቲትራክሽን ውሎች ላይ ተፈጻሚነት ያላቸው የተለዩ ድንጋጌዎች ስላሉ የድንጋጌዎችን ይዘትና መንፈስ በጥንቃቄ መረዳቱ የሚቀርቡልንን ክርክሮችን በአግባቡ ለመፍታት የሚያስችል በመሆኑ በዚህ ክፍል እነዚህን ድንጋጌዎችን ይዘታቸውን ፍርድ ቤት ቀርበው የመጨረሻ እልባት ከአገኙትና አስገዳጅነት ካላቸው የሰበር ውሳኔዎች ጋር አዛምደን ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን።

የቀጠለ

- አቅርበው በሰረ ፍርድ ቤቶች ተቀባይነት ማግኘታቸው መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ነው ተብሎ ተወስኖባቸዋል፡፡
- በአጠቃላይ ከላይ የተመለከቱት የሕግ ድንጋጌዎችም ሆነ የፍርድ ቤቶቻችን ውሳኔዎች የበሰለ የጉዳት ኪሳራ ወይም የተረጋገጠ የጉዳት ኪሳራ እና የገደብ መቀጮ በአገራችን የህግ ስርዓት ውስጥም የሕግ ጥብቃ ያላቸውና ፍርድ ቤቶች መጠኑን የሚቀንሱበትና ሙሉ በሙሉም ሊቀበሉ የማይችሉባቸው ሁኔታዎች መኖራቸውን የሚያስገነዝቡ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡
- የሠበር መ/ቁጥር 75527 ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

ሀ. አስቀድመው ሳይታሰቡ የቀሩ አጋጣሚ ሁኔታዎች

- እነዚህ ሁኔታዎች The Theory of l'imprevision በሚል በሚታወቀው ፅንሰ ሃሳብ ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን መሰረታዊ ይዘታቸውም የግንባታ ውልን አፈጻጸም የሚያከብዱ ሁኔታዎች አስቀድመው ያልታሰቡ ከሆነ ውሉ የከበደበት ወገን ኪሳራ ለመጠየቅ የሚችልበትን አግባብ የሚያሳይ ነው፡፡
- አስቀድመው ያልታሰቡ ሁኔታዎች የሚባሉትም በፍ/ብ/ሕግ ከቁጥር 3183 እስከ 3189 ድረስ የተመለከቱት ሲሆኑ የእነዚህ ድንጋጌዎች ይዘት ሲታይም አስቀድመው ያልታሰቡ ሁኔታዎች የሚመለውም መለኪያ ለማሟላት ፡

የቀጠለ

- ያጋጠመው ሁኔታ አዲስ መሆን አለበት፤
- የተከሰተው አጋጣሚ ተጨማሪ ግዴታን የሚጥል ወይም የውሉን ሚዛን የሚያቃውስ መሆን አለበት፡፡
- የተከሰተው አጋጣሚ ውሉ ሲገመት ከነበረው አገማመት የመጨረሻ ወሰኑን ተላልፎ የተገኘ ሊሆን ይገባል፡፡

የቀጠለ

- የተከሰተው አዲስ ሁኔታ መኖሩ ብቻውንም በቂ ላይሆን ይችላል፡፡
- ስለሆነም አዲስ ሁኔታው ውሉ ሲደረግ በአእምሮ ግምት መገንዘብ የማይችሉት፤ አስቀድሞ ሊታሰብ የማይችል ወይም ከነበረው ሁኔታ ጋር ሊቀጥል ይችላል ተብሎ የማይታሰብ ሊሆን ይገባል፡፡ እንደ ጦርነት፤ ብጥብጥ፤ ወረራ፤ አመጽ፤ ሽብርተኝነት፤ አብዮት፤ እርስበእርስ ጦርነት፤ የሽምቅ ጥቃት ወይም በፕሮጀክት ሳይቱ ላይ ከኮንትራክተሩ እንዲሁም አብረውት ከሚሰሩ ሠራተኞች ውጪ አመጽ እና ግርግር ቢፈጠር ወይም ከኮንትራክተሩ ጥፋት ውጪ ፈንጅና ተቀጣጣይ የጦር መሠሪያ የፕሮጀክቱን ሥራ ላይ ጥቃት ቢፈጸም ወይም በጣም ከፍተኛ ድምጽ ያለው ከአየር ግፊት ሞገዶች በተለየ በአውሮፕላን እና መሳል በራሪ ነገሮች የሚመጣ ጉዳት በዚህ ምድብ ሊፈረጁ የሚችሉ ሲሆን ሕጉም እነዚህ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ኃላፊነቱን የሚወስደውን አካል ለይቶ አስቀምጦአል፡፡

የቀጠለ

- ወደ FIDIC ህግ ስንመጣ የኮንትራክሽን ውሎች በሚፈጸሙበት ወቅት እንደ ጦርነት፣ ብጥብጥ፣ ወረራ፣ አመጽ፣ ሽብርተኝነት፣ አብዮት፣ እርስበእርስ ጦርነት፣ የሽምቅ ጥቃት ወይም በፕሮጀክት ሳይቱ ላይ ከኮንትራክተሩ እንዲሁም አብረውት ከሚሰሩ ሠራተኞች ውጪ አመጽ እና ግርግር ቢፈጠር ወይም ከኮንትራክተሩ ጥፋት ውጪ ፈንጅና ተቀጣጣይ የጦር መሠሪያ የፕሮጀክቱን ሥራ ላይ ጥቃት ቢፈጸም ወይም በጣም ከፍተኛ ድምጽ ያለው ከአየር ግፊት ሞገዶች በተለየ በአውሮፕላን እና መሳሪያ በራሪ ነገሮች የሚመጣ ጉዳት ወይም የፕሮጀክት ሳይቱን አሠሪው ከመጠናቀቁ በፊት መገልገል ቢጀመር አሊያም በአሠሪው የዲዛይን ለውጥ ከተደረገ እና አሠሪው ኃላፊ ከሆነ በመጨረሻም ማነኛውም ያልተገመተና ያልተጠበቀ የተፈጥሮ ኃይል በመድረሱና አንድ ምክንያታዊ ኮንትራክተር ያደርገዋል ተብሎ የማይጠበቅ ተግባር ተፈጽሞ ሲገኝ ሃላፊነቱ የሰራው ባለቤት እንደሆነ በማያሻማ መልኩ ያስቀምጣል፡፡
- በቀድሞው የሰራና ከተማ ልማት በ1994 ተሸሽሎ የወጣው የሲቪል ስራ ፕሮጀክቶች ወጥ የግንባታ ውል ይህንኑ በአንቀጽ 65 ስር አስፍሮ ይገኛል፡፡

የቀጠለ

- ስርቆትናና ዘረፋን የሚመስሉ ክስተቶች አስቀድመው ሊታሰቡ የማይችሉ ናቸው ተብሎ የሚወሰዱ አይደሉም፡፡ በመሆኑም እነዚህ ድርጊቶች ሊከሰቱ እንደሚችሉ በቀላሉ መገመት የሚቻል በመሆኑ የሰራው ተቋራጭ አስቀድሞ ሊወሰድ ስለሚገባው ጥንያ ማሰብና በተገቢው ጊዜ የጥንቃቄውን እርምጃ ተግባራዊ በማድረግ በሳይቱ ላይ ደህንነት የማስጠበቅ ግዴታውን መወጣት አለበት፡፡ ደህንነት ካላደረገ ግን በፊደክ ሰነድ አንቀጽ 9(1) እንደተመለተከው በፕሮጀክቱ ሥራ ላይ ዘረፋ እና ስርቆት ቢፈጸምበት ሙሉ ኃላፊነት የሚወሰደው ኮንትራክተሩ ነው፡፡

የቀጠለ

- ላይ ከተዘረዘሩት አደጋ ውስጥ አንዱ በሚፈጸምበት ወቅት በፌዴክ ሰነድ በአንቀጽ 17(4) ስር እንደሰፈረው በመጀመሪያ ደረጃ ኮንትራክተሩ ወዲያውኑ ከላይ የተዘረዘሩት ነገሮች ሲከሰቱ እና በሥራው፤ እቃዎች ወይም ሠነዶች ላይ ችግር ካሰከተሉ ለማሃንዲሱ ማስታወቅ አለበት። ሆኖም ግን ይህን እርምጃ በሚወስድበት ጊዜ ኮንትራክተሩ አፋጣኝ ምላሽ ካላገኘ ለዘገየበት እና ላወጣው ወጪ በሰነዱ አንቀጽ 20(1) መሠረት ክፍያ መጠየቅ ይችላል። አስቀድሞ ሊታሰቡ የማይችሉ ሁኔታዎች በተመለከተ ከላይ ከተጠቀሱት ድንጋጌዎች በተጨማሪ ከቁጥር 3286 እስከ 3287 ድረስ የተጠቀሱት ድንጋጌዎች ደንግገው እናገኛቸዋለን።

የቀጠለ

- የፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 3286 ድንጋጌ ሲታይ በውሉ ውስጥ ዋጋዎችን መለዋወጥና እንደገና ለመመርመርና ለማሻሻል የሚፈቅድ ውል ቢኖርም ቀጥሎ ያሉ ምክንያቶች ሲኖሩ ኪሳራ ማግኘት የሚገባ መሆኑን አይከለክልም በሚል በሃይለ ቃል የተቀመጠ ሲሆን ምክንያቶቹም፡-
 - በውሉ የተመለከተው የውል ቃል በስራ ላይ ለማዋል ሳይቻል ሲቀር፣
 - በውሉም ቃል አፈጻጸም ለምሳሌ በዋጋ መለዋወጥ አንቀጽ ውስጥ ከተመለከቱት ነገሮች ውጪ በሆኑ ነገሮች ምክንያት በሚደርሰው የዋጋ መለዋወጥ የውሉን የቁጠባ ኢኮኖሚ መናወጥን ለማቃናት የማይበቃ መሆን ስለመሆናቸው በግልጽ አስቀምጦአል፡፡
- የፍ/ብ/ህ/ቁጥር 3287 ድንጋጌ ሲታይም በጊዜ አጋጣሚ ሁኔታዎች ምክንያት በተዋዋዩ ላይ የወጪ ብልጫ ኪሳራ ሳይደርስበት ትርፎቹ በመቀነሳቸው ወይም ትርፍ በማጣት ብቻ ኪሳራ መጠየቅ የማይቻል መሆኑን ደንግጎአል፤፤

የቀጠለ

- በቁጥር 3286 እና 3287 ከተደገጉት ድንጋጌዎች መረዳት የሚቻለው በሕጉ ይዘትና መንፈስ መሰረት አስቀድሞ ያልተገመቱ ሁኔታዎች መኖራቸው ከተረጋገጠ ብቻ የውሉ አፈጻጸም የከበደበት ወገን ኪሳራ የመጠየቅ መብት በህጉ የተጠበቀ ሁኖ የትር መቀነስ ወይም ትርፍ ማጣት ግን ኪሳራን ለመጠየቅ የሚያስችል መሆኑን ነው፡፡

የቀጠለ

- ለ. የመንግሥት ሰርዓት (The Theory of Government)
- ከላይ የተመለከትነውና አስቀድሞ ካልተገመቱ አጋጣሚ ሁኔታዎች ጋር የተያያዘው የ'ኢምፐሪሺዝም' ጽንሰ ሃሳብ ከተዋዋይ ወገኖች ሃሳብ ጋር የተያያዙ ሁኔታዎችን የሚመለከት ሲሆን የመንግሥት ሰርዓት ጽንሰ ሃሳብ (The Theory of fait du Prince) ግን የመንግሥት አድራጎቶች፣ ውሳኔዎች(ህግ ማውጣት/ ወይም ሌላ ጠቅላይ የሆኑ ውሳኔዎች የውሉን አኮኖሚያዊ ይዘታ ወይም መሰረት የሚለዋውጡበትን ሁኔታ የሚመለከት ነው፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ ጽንሰ ሃሳብ የምንረዳው የመንግስት አድራጎች ሁሉምንም ዜጋ እኩል የሚነኩ መሆናቸው ካልተረጋገጠ በስተቀር ስራ ተቋራጭ ከአስተዳደር መስሪያ ቤት ኪሳራ የማግኘት መብቱን የሚያጎናጽፉ ይሆናሉ። በተቃራኒው ደግሞ በመንግስት አድራጎት የተነካው የኢኮኖሚ መሰረት መለዋወጥ አሉታዊ ተጽዕኖው በዜጎች በእኩል የማይደርስ መሆኑ ከተረጋገጠ በስራ ተቋራጭ ላይ ብቻ ወይም በውስን የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ብቻ ከሆነ ስራ ተቋራጭ ከአስተዳደር መስሪያ ቤቱ ኪሳራ የማግኘት መብት ያለው የሌለው ስለመሆኑ ጽንሰ ሃሳቡ ያስገነዝባል። በመሆኑም በመንግስት የወጣው ህግ፣ ደንብ፣ ትዕዛዝ እንዲሁም ሌላ ጠቅላይ ውሳኔ የውሉን ቃሎች በቀጥታ የሚለውጡ ወይም የውሉን አንዳንድ ቃሎች ለመፈፀም እክል የሚሆኑ ወይም ውሉ ያለጊዜው እንዲቆም የሚያርጉ ሁነው ከተገኙ ከአስተዳደር ቤት ተዋዋይ የሆነው ሰው ኪሳራ እንዲያገኝ የሚያስችሉ ሲሆን በውሉ አፈፃፀም ጣልቃ የገባው ጠቅላይ የሆነው ውሳኔ ኪሳራ ለማግኘት አለመቻሉን ካልተጠቀሰ በቀር ኪሳራውን ለመከልከል አይቻልም።

የቀጠለ

- ይህንን አስመልክቶ FIDIC በአንቀጽ 13(7) ፕሮጀክቱ ወደ ሥራ ከገባ በኋላ የተቀየረ ህግ ወይም የተሻሻለ ህግ መኖሩ ብሎም ኮንትራክተሩ ተጨማሪ ወጪ ካስወጣው ኮንትራክተሩ የማራዘሚያ ክፍያ በአንቀጽ 20(1) መሠረት እንዲሁም ወጪዎችን አሠራው (ደንበኛው) እንዲሸፍን ይደረጋል። ሥለዚህ ከሕግ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች/risks/ የአሠራው እንደሆኑ ሰነዱ ያሳያል።
-
- ይህ በፍትሐ ብሔር ሕጎችንም በቁጥር 3190 በግልጽ የተመለከተ ሲሆን የመንግስት ውሳኔዎች ጠቅላይ የውሉን ቃላት ሳይነኩ ያፈጸጸሙን አኳኝን ብቻ የሚለውጡ፣ አፈጻጸሙን በጣም አስቸጋሪና ውድ ቢያደርጉትም ኪሳራ ሊገኝባቸው እንደማይቻል በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3191(1) በግልጽ የተመለከተ ሲሆን ይህ ድንጋጌ ለዚህ ሁኔታ ልዩ ሁኔታ (Exception) በንዑስ ቁጥር ሁለት አስቀምጦአል።

የቀጠለ

- ይኼውም ጣልቃ የገባው ውሳኔ ወይም ለውሉ ለዚህ አይነት ሁኔታ ኪሳራ የሚገባው ነው ተብሎ ተመልክቶ እንደሆነ ኪሳራ ማግኘት መብት መሆኑ ተመልክቶአል፡፡
- ሌላው ከላይ ከተመለከተውና ጠቅላላ ጥንቃቄዎች ውጪ የሆኑት በተዋዋይ የአስተዳደር አካል የሚወሰዱ የጥንቃቄ ውሳኔዎች የውሉን ቃሎች የሚነኩ እንደሆነ ወይም አፈጻጸሙን ብቻ የሚያዳግቱ ወይም በጣም የሚያስወድዱ እንደሆነ ከአስተዳደር መሰሪያ ቤት ጋር ተዋዋይ የሆነውን ኪሳራ ለማግኘት የሚገባው እንደሚያደጉት በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3192(1) ስር የተደነገገ ሲሆን ለዚህም ሕግ አውጪው ልዩ ሁኔታን በተጠቃሹ ድንጋጌ ንዑስ ቁጥር ሁለት ስር አስቀምጦ አልፎአል፡፡

የቀጠለ

- ለዚህ ልዩ ሁኔታው በተዋዋይ አስተዳደር መሰሪያ ቤት የተደረጉ ጥንቃቄዎች ከወገኖቹ ውጪ የሆነውን ለማምለጥ የማይቻለውን የቁጠባ(የኢኮኖሚ) ሁኔታ ለማረጋገጥ ከሆነ ኪሳራ መጠየቅ አይቻልም፡፡ ከተዋዋይ ወገን ውጪ የሆነ ሌላ ባለስልጣን የሚደርጋቸው የጥንቃቄ እርምጃዎችም ኪሳራ ለመጠየቅ የማይቻሉ መሆኑ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3193 ስር ሰፍሮ ይገኛል፡፡ በሶስተኛ ወገኖች የሚፈጸሙ የጥንቃቄ እርምጃዎች ብቻ ሳይሆን አደጋዎች /risks/ በሶስተኛ ወገኖች ሲከሰቱ ኃላፊቱ የተዋዋይ ወገኖች አይሆንም፡፡ እንደሚታወቀው አንዳንዴ ከአሰራራቸው ሆነ ከኮንትራክተሩ ውጪ በሦስተኛ ወገኖች ችግር ምክንያት የፕሮጀክት ሥራ ሲሰተጓጎል ይታያል፡፡ ለምሳሌ የውሃ አቅርቦት መቋረጥ፣ የመብራት መጥፋት እንዲሁም መሠል ማህበራዊ ግልጋሎቶች መቆራረጥ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው፡፡ ውሃ እና መብራት በተለይ ለኮንትራክቲንግ ስራ እጅግ አስፈላጊ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ እነዚህ አግልግሎት አቅርቦት ደግሞ በኮንትራክቲንግ ውሉ ከተዋዋሉት ወገኖች ቁጥጥርና ፍላጎት ውጪ ነው፡፡

የቀጠለ

- ውሃ ወይም መብራት ባለመኖሩ በኮንስትራክሽን ስራው ላይ ቸግር ፈጥሮ ከሆነ ለስራ ተቋራጭ ለሰራው መዘገቦት እንደመከላከያ ሊቀርብ የሚችል ነው። ጥያቄው ግን የደረሰውን ጉዳት መሸከም ያለበት የሰራው ባለቤት ነው ወይስ ውሃ ወይም መብራት አቅራቢ የሆነው አካል? ፣ ክርክሩስ በምን አግባብ ሊመራ ይችላል? ፣ ራሱን በቻለ ከሰ ወይም በሰራው ባለቤትና በስራ ተቋራጭ መካከል በሚደረገው ክርክር ጣልቃ እንዲገቡ በማድረግ? የሚለው ነው።

የቀጠለ

ሐ. የውሎች ግዴታ ያለመፈጸምን መከራከሪያ ማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ የሚያሳይ ጽንሰ ሐሳብ (The Non- applicability of the Doctrine of exception non adimpleti contract)

- ይህ መሰረተ ሃሳብ የህዝብ አገልግሎት አቅርቦት ልዩ ባህርይና መሰረታዊ አላማን መሰረት በማድረግ ህዝባዊ አገልግሎት እንዳይቋረጥ የማድረግ ውጤት ያለው ነው፡፡ በመሆኑም በዋጋ ምክንያት የሕዝብ አገልግሎት ሊቆም የማይገባ ሲሆን መንግሥት በዚህ ረገድ ያለውን ኃላፊነቱን ያለምንም መወናጥ እንዲወጣም የሚያስችል ነው፡፡

የቀጠለ

- የአስተዳደር መስሪያ ቤት ጋር ውል ያደረገ ሰው መስሪያ ቤቱ በውሉ በገባው አግባብ ውሉን አልፈጸመም በማለት መከራከሪያ ሊያደርገው እንደማይችል፤ ሆኖም የአስተዳደር መስሪያ ቤቱ ግዴታውን ያለመፈፀሙ ውሉ በስራ ተቋራጭ እንዲፈጸም አድርጎት ከሆነ ግን መከራከሪያ ሊሆነው እንደሚችል በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3177(1) ስር ተደንግጎይገኛል፡፡
- ተጠቃሹ ቁጥር የአስተዳደር መስሪያ ቤት ጥፋት መኖሩ ብቻውን ስራ ተቋራጭ ውሉን አልፈጸመም ለማለት የሚያስችለው መሆኑን፤ የአስተዳደር መስሪያ ቤት ጥፋት የውሉን አፈጻጸም የሚያስችለው ከሆነ ግን በራሱ ውጪና አስፈላጊ ነገሮች የውሉን አፈጻጸም መቀጠል ያለበት መሆኑን በንዑስ ቁጥር ሁለት ስር አጠናክሮ አስቀምጦአል፡፡
- ይህ ድንጋጌ በጠቅላላ ውል በቁጥር 1757 ስር ከተቀመጠው መርህ የተለዩ መሆኑን እንገነዘባለን፡፡
- በዚህ ድንጋጌ አንዱ ተዋዋይ ወገን ሌላውን ተዋዋይ ወገን ግዴታውን እንዲፈጸም ለመጠየቅ የሚችለው አስቀድሞ በራሱ በኩል የሚጠበቅበትን ግዴታ ሲወጣ መሆኑ ተደንግጎአል፡፡

የቀጠለ

- ስለሆነም አንድ ሰራ ተቋራጭ በአስተዳደር መሰሪያ ቤት የተፈጸመው ጥፋት ውሉን መፈጸም የሚያስችል ጥፋት ሁኖ እያለ አስተዳደር መሰሪያ ቤቱ በውሉ የተመለከቱትን ግዴታዎች አልተወጣም በማለት እና የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1757 ድንጋጌን ጠቅሶ ክርክር ቢያቀርብ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው፡፡

የቀጠለ

- መ. ውልን በግድ የማስፈጸም ጽንሰ ሀሳብ (The Doctrine of Specific Performance)
- ውልን በግድ ማስፈጸም የሚለው ሃሳብ የውሉ መፈጸሚያ ጊዜው ካለፈ በኋላ በውሉ ባለአዳዲስ የሆነውን ወገን በአካል ተገድቶ በውሉ የተመለከተውን ተግባር እንዲያከናውን ወይም ንብረት እንዲያሰረክብ፣ ወይም ገንዘብ እንዲከፍል ወይም የውሉን ቃል በመፈጸረር የሰራውን ሰራ እንዲያፍርስ የሚታዘዝበትን አጋጣሚ የሚመለከት አካጋገር ስለመሆኑ ፕሮፌሰር ፕላሁን ተሾመ የኢትዮጵያ የውል ሕግ መሰረተ ሐሳቦች በሚለው መጻፋቸው ላይ አስፍረዋል፡፡
- በግድ ውልን ይፈጸምልኝ ጥያቄ ለማቅረብና ተቀባይነት ለማግኘት በሕጉ የተመለከተበት ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት ያለባቸው ሲሆን ጥያቄውም ከፍርድ ቤትና ትዕዛዝና ከህግ አስከባሪ ተቋማት ውጪ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል አይደለም፡፡ ፕላሁን ተሾመ፡ የኢትዮጵያ የውል ህግ መሰረተ ሀሳቦች(3ኛ እትም) 2007 ዓ/ም፣ገፅ 107

የቀጠለ...

- ውልን በግድ ለማስፈጸም የሚቀርበው ጥያቄ የባለእድውን ቀጥተኛ ፈፃሚነት የሚያሳይ ሲሆን ባለእድው ግዴታውን እንዲወጣ ሲደረግ ግን በውሉ አለመከበር የተነሳ በባለገንዘቡ ላይ የደረሰው ውይም ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቀው ኪሳራ ከባለእድው ብቸኛና ቀጥተኛ የውል አፈጻጸም በስቀር በጉዳት መልክ ሊካሰ የማይቻል መሆኑ፣ ባለእድው በራሱ በግል ፈፃሚነት ግዴታውን መወጣት ይችላል ተብሎ የሚገመት መሆኑና የባለእድው ብቸኛና ቀጥተኛ የውል ፈፃሚነት የግል ነፃነቱን የማይነካ እንዲሁም እንግልት የማያደርስበት መሆኑ በሚገባ ሊረጋገጡ ይገባል፡፡ የውሉ ጉዳይ ልዩ ካልሆነ እና በአብዛኛው ተመጣጣኝ በሆነ ገንዘብ ከሌሎች ሰዎች የሚገኝ መሆኑ ከተረጋገጠ ውልን በግድ ማስፈጸም የማይቻል ስለመሆኑ ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1776 ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ የምንረዳው ጉዳይ ነው፡፡ H.G BEALE, W.D BISHOP, & M P FURMSION, contract, Case and Materials, third edition, butterworths London, Dublin, Edinburgh, 1995 P.617

የቀጠለ

- ስለሆነም በዚህ ድንጋጌ መሰረት ጥያቄውን ለማቅረብ ጠያቂው ወገን የውሉ በግድ መፈፀም የሚሰጠው የተለየ ጥቅም ያለውን መሆኑንና በባለእዳው ነጻነት ላይ ምንም መሰናክል ሳይርሰበት ሊፈጸም የሚችል መሆኑን ማሳየት ይጠበቅበታል፡፡ በሽያጭ ውል ሕጋችንም ከቁጥር 2329 እስከ 2335 ድረስ ያሉት ድንጋጌዎች የሽያጭ ውል በግድ ስለሚፈጸምበት አግባብ የሚያሳዩ ሲሆን በማይንቀሳቀሱ ንብረት ሽያጭ ውልን በተመለከተም ውሉ በግድ እንዲፈጸም ሊደረግ የሚችልበት አግባብ መኖሩን በቁጥር 2892 ስር ተቀምጦ እናገኛለን፡፡ እነዚህ ሁሉ ድንጋጌዎች ውልን በግድ ማስፈጸም በልዩ ሁኔታ የሚከናወን የውል ማስፈፀሚያ መንገድ ስለመሆኑ የሚያስገነዝቡ ሁነው እናገኛለን፡፡

የቀጠለ

- ወደ አስተዳደር ውሎች ስንመጣ ደግሞ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3194 ስር
- ዳኞች የአስተዳደር መሰሪያ ቤት ግዴታውን ይፈፀም ዘንድ ሊያስገድዱት አይደችሉም፡፡
- የአስተዳደር መሰሪያ ቤት ግዴታውን ለመፈጸም ሳይወድ ቢቀር ዳኞች ኪሳራ ለማስከፈል ፍርድ ለመሰጠት ይችላሉ፡፡
- ዳኞች የአስተዳደሩ መሰሪያ ቤት ያወጣቸውን መጠንቀቂያ ውሳኔዎች ራሱ ከተዋዋላቸው ግዴታዎች ጋር ተቃራኒ ሲሆኑ ተቃራኒ የሆነ ሕጋዊ ድንጋጌ ከሌለ በቀር ለመሰረዝ ይችላሉ፡፡ በሚል ተደንግጓል፡፡
- ከዚህ ድንጋጌ መረዳት የሚቻል የአስተዳደር መሰሪያ ቤት ውሉን በግድ እንዲፈጽም የማይገደድ መሆኑን ሲሆን፣ ስራ ተቋራጭ ያለው መፍትሔ ኪሳራ ማግኘት ነው፡፡
- የአስተዳደር መሰሪያ ቤቱ ለተቋራጩ የሚከፍለው ኪሳራ የውሉን ግዴታውን ከመፈጸም የበለጠ የሚጎዳው ከሆነ ስራ ተቋራጩ ስራውን እንዲያከናውን ማድረግ የሚችል መሆኑን ሕጉ ያስገነዝባል፡፡

የቀጠለ

- በሌላ በኩል አስተዳደር መሰሪያ ቤቱ ውሉ ካልተፈጸመለት ስራው በስራው መሪ ውስጥ ሁኖ እንዲሰራ የማድረግ መብት ያለው መሆኑን የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3288(1) ድንጋጌ ያሳያል። ይህ ሊከሰት የሚችለው የመንግስት ስራ ውል ግዴታ የገባው ስራ ተቋራጭ የአቅም ችግር ያጋጠመው የሆነ እንደሆነ ወይም ተቋራጭ ያሉበትን ግዴታዎች ሳይፈፀማቸው የቀረ ሲሆን ነው።
- ይኼው ከተረጋገጠ የአስተዳደር መሰሪያ ቤቱ ስራ ተቋራጭን ስራውን እንዲፈፀም ከአስጠነቀቀው ከአስርቀን በኋላ ስራውን ተረክቦ በውሉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ለማጠናቀቅ ይችላል። የሥራ ተቋራጭ በውሉ የተመለከቱትን መብቶችን ተግባራዊ ከማድረግ የሚገደብ ከመሆኑም በላይ የአስተዳደር መሰሪያ ቤቱ ስራውን ሲረከብ ለስራ አመራሩ የሚወጡ ወጪና ኪሳራ የመፈሸን ግዴታ ያለበት መሆኑን የፍ/ብ/ቁጥር 3289 (2) ድንጋጌ በግልጽ አስቀምጦአል።
- ይሁን ስራ ተቋራጭ ስራዎች በስራ መሪ ስር መሆናቸው ቀርቶ በደኅና ከፍጻሜ ለማድረስ የሚያስችሉ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች እንዳለው ለማረጋገጥ ከቻለ በስራ መሪ ስር ያለው ስራ እንዲለቀቅለት የሚደረደግ መሆኑን የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3290 ድንጋጌ ያስቀምጣል።

የቀጠለ

- ሌላው ውልን ስራ ተቋራጭ ያለመፈጸም የሚያስከትለው ውጤት ስራውን እንደገና ማጫረጥ ነው።
- በመሆኑም በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3291 በተመለከተው አግባብ የስራ ተቋራጭ ውል ተሰርዞ ስራው ለሌላ አዲስ ስራ ተቋራጭ በስምምነት ወይም በጨረታ ሊሰጥ የሚችል ሲሆን ከስራ ውጭ የተደረገው ስራ ተቋራጭ አዲሱ የስራ ውል ለመሰሪያ ቤቱ የሚያስከትለውን ከባድ የሆነውን ወጪ ራሱ እንዲችል የሚደረግ መሆኑን ህጉ ያሳያል።

የቀጠለ

- ሠ. ውልን የማሻሻል ጽንሰ ሃሳብ (The Theory of Immixtion)
- በኮንትራክቲቭ ዘርፍ ውልን ማሻሻል፣ አዳዲስ የሥራ ትዕዛዞችን መስጠት የተለመዱ እና በሕግም ጥበቃ ያላቸው ተግባራት ናቸው፡፡
- የአዳዲስ ስራዎች ጥያቄ በፕሮጀክቱ አይነትና ስፋት ላይ የሚወሰን ሲሆን የሥራው ባለቤት ባልተገባ ጊዜና ሁኔታ ትእዛዞችን እንዲያስተላልፍም አይጠበቅም፡፡
- በመሆኑም ተገቢና ትክክለኛ የሆኑ የሥራ ለውጥ ትዕዛዞችን በተገቢው ጊዜ ለሥራ ተቋራጭ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡
- ባልተገባ ሁኔታና በሌሎች የተሳሳቱ የሥራ ትዕዛዞች መተላለፍ ምክንያት የሚከሰተውን አዳጋ የሥራው ባለቤት እንዲሸከም የማድረግ ሕጋዊ ውጤት አላቸው፡፡
- በዚህም መሠረት የዘገየ ወይም የተሳሳተ ትዕዛዝ ከአሠሪው በማህንዲሱ በኩል ለኮንትራክተሩ ሲመጣ የአለአግባብ ጣልቃ ገብነት እና የኮንትራክተሩን ሥራ በሳይት ማስተጓጎል አዳጋውን ወደ ሥራው ባለቤት የሚያዞሩ መሆኑን የፊደክ ሰነድ እንደቆደም ተከተላቸው በአንቀጽ 16(4) እና በአንቀጽ 16(3)) አስቀምጦ ይገኛል፡፡

የቀጠለ

- በፍትሐ ብሔር ሕጎችን የመንግሥት የኮንስትራክሽን ሰራዎችን ማሻሻል የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ከቁጥር 3284 እስከ 3285 ድረስ ተቀምጠዋል፡፡ እነዚህም፡-
- አንቀፅ 3284 ስለ አዳዲስ ሰራዎች የሚል አርእስት ይዞ ዝርዝር ይዘቱ ሲታይም፡-
- የአስተዳደር መሰሪያ ቤት በውሉ ውስጥ ያልተመለከቱትን ሰራዎች በአንድ አዲስ በሆነ ዋጋ እንዲሰራ ስራ ተቋራጭን ለማዘዝ ይችላል፡፡
- ቢሆንም መሰሪያ ቤቱ በውሉ ከተመለከተው ስራ ፍጹም ልዩ የሆነና ወይም ከዚህ ስራ ጋር ግንኙነት የሌለውን ስራ እንዲሰራ ስራ ተቋራጭን ሊያዘው አይችልም፡፡
- እንዲሁም በውሉ ውስጥ ከተመለከቱት ፍጹም ልዩ በሆኑ ግዴታዎች መሰረት አንድ ስራ እንዲሰራ ያስተዳደር መሰሪያ ቤቱ ስራ ተቋራጭን ሊያዘው አይችልም፡፡ በሚል የሚደንግግ ሁኖ እናገኘዋለን፡፡

የቀጠለ

- ቁጥር 3285 ደግሞ አዳዲስ ስራዎች ጋር ተያይዞ ስራ ተቋራጭ ያለውን መብቶች ያስቀምጣል። በዚህም መሰረት፦
- በአስተዳደር መስሪያ ቤቱ የታዘዙት የስራዎች መጨመር ወይም መጎደል በውሉ ከታሰበው ስራ ከሰድስቱ እጅ በላይ የሆነ ልዩነት ያስከተለ እንደሆነ ተቃራኒ የሆነ የውል ቃል ካልኖረ በቀር ስራ ተቋራጭ ውሉን ለማፍረስ መብት አለው።
- ስራ ተቋራጭ ከሚሰራው ስራ ላይ ጠቅላላ አቀናኝ የተደረገ እንደሆነ ውሉ በመወለዋወጡ ምክንያት ለደረሰበት ጉዳትና ሊያገን ይገባው በነበረው ትርፍ ልክ የሆነ ኪሳራ የማግኘት መብት አለው።
- የውሉን መለዋወጥ ያስከተለው ምክንያት ውሉን ባደረገው የአስተዳደር መስሪያ ቤት ጥፋት ሳይሆን ከዚህ ውጭ በሆነ ምክንያት መሆኑን ዳኞች የተረዱት እንደሆነ ስራ ተቋራጭ ለቀረበት ሊያገኝ ለነበረው ትርፍ የሚከፈለው ኪሳራ የተወሰነ እንደሆነ ሊቆርጡ ይችላሉ። በሚል ተደንጎአል።

የቀጠለ

5.12. የኮንስትራክሽን የይግባኛል ጥያቄዎች፡ የጉዳዮች ምልከታ

- የኮንስትራክሽን ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡበት ፍላጎት ከዚህ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ሲሆን ፍርድ ቤቶቻችንም በኮንስትራክሽን የመብት ጥያቄ (construction claims) ላይ በርካታ ዳኝነቶችን ሰጥተዋል፡፡
- በዚህም መሠረት የተመረጡ ውሳኔዎችን ከመብት ጥያቄ (claims) አንጻር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

የቀጠለ

- በሰ/መ/ቁጥር 40310 በቀረበው ጉዳይ አመልካች አቶ ተካ በዳዳ የተባሉ ስራ ተቋራጭ ሲሆኑ ተጠሪ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነበር። የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በአዲስ አበባ ከተማ በቀድሞው ወረዳ 17 ከውሀልማት እስከ ዑራኤል መገንጠያ ያለውን መንገድ በአስፋልት ለመሥራት ከአመልካች ጋር ያደረገው የመንገድ ሥራ ውል ነው። አመልካች የካቲት 1 ቀን 1985 ዓ.ም ከተጠሪ ጋር መንገድን በአስፖልት ለመሥራት ውል ተዋውሎ ሥራ ጀምሮ የነበረ መሆኑን ገልጾ፡-

የቀጠለ

- በመንገዱ ላይ ያሉ የሥልክ የመብራትና የውሃ መስመሮች ባለማከላታቸውና በዝናብ ምክንያት እስከ 1986 ዓ.ም ለሥራው በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ባለመሰራቱ ምክንያት ሥራውን ለማጠናቀቅ የተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ተቀይሮ የሥራውን ሰማኒያ ፐርሰንት የተጠናቀቀ መሆኑ የተከሣሽ /ተጠሪ/ ሠራተኞች ካረጋገጡ በኋላ ለተጠሪው ሥራ ተከሣሽ / ተጠሪ ክፍያ አልፈጽምም በማለቱ ለሠራተኛ ደመወዝ ብር 8,475.20 /ሥምንት ሺ አራት መቶ ሰባ አምስት ብር ከሃያ ሣንቲም/ ያለ ሥራ መክፍሉን፤

የቀጠለ

- ለማሸነፍ ኪራይ ብር 563,280 /አምስት መቶ ሥልሣ ሶስት ሺ ሁለት መቶ ሰማኒያ ብር/ ለማውጣት የተገደደኩ ሲሆን ቀሪው ሥራ ሲጠናቀቅ አገኝ የነበረው አስር ፐርሰንት ለትርፍ ብር 115,200 /አንድ መቶ አስራ አምስት ሺ ሁለት መቶ ብር/ የረበት መሆኑን፤
- ከዚህ በተጨማሪ ፐሮጀክቱን ለማንቀሳቀስ ብር 390,340.41 /ሶስት መቶ ዘጠና ሺ ሶስት መቶ አርባ ብር ከአርባ አንድ ሣንቲም/ ወጭ ማውጣቱን፤
-

የቀጠለ

- ለሠራው ሥራ ያልተከፈለው ቀሪ ክፍያ ብር 1,372,233.07 /አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሰባ ሁለት ሺ ሁለት መቶ ሰላሣ ሶስት ብር ከሰባ ሣንቲም/ ገንዘብ መኖሩን ገልጾና
- የመንግሥት ሥራ ውሉ በአግባቡ እንዲፈፀምና እንዲጠናቀቅ በውሉ መሠረት ግዴታውን ባለመፈፀሙ ለደረሰበት ኪሣራና ለሠራው ሥራ ያልተከፈለው ክፍያ ብር 2,449,619.27 /ሁለት ሚሊዮን አራት መቶ አርባ ዘጠኝ ሺ ስድስት መቶ አስራ ዘጠኝ ብር ከሃያ ሰባት ሣንቲም/ ተከሣሹ /ተጠሪ/ ሊከፍለኝ ይገባል የሚል ክስ አቅርቧል፡፡

የቀጠለ

- የሰራው ባለቤት የሆነው ተከላሹ በበኩሉ፡-
- ከሳሽ ከሆነው ስራ ተቋራጭ ጋር የተደረገ የጊዜ ሰሌዳ ለውጥ ስምምነትና ፈቃድ ያለመኖሩን፤
- ከሳሽ ሥራውን በሁለት መቶ ስልሣ /260 ቀናት/ ለማጠናቀቅ የተስማማ ቢሆንም ሥራውን በወቅቱ ያለማጠናቀቁን፤
- ከሳሽ /አመልካች/ የመንገድ ሥራ ውሉን ያላጠናቀቀው በራሱ ጥፋት በመሆኑና ጉዳዩ በግልግል እንዲታይ ሳይሞክርና ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ የቀረበው ክስ የሕግ መሠረትና ድጋፍ የሌለው መሆኑን፤
- ከሳሽ /አመልካች/ ሰማኒያ ፖርሰንት ሥራ ያለመስራቱንና ላልሠራው ሥራ የተጠየቀው ክፍያ ተገቢነት የሌለው መሆኑን ገልፆ ተከራክሯል፡፡፡

የቀጠለ

- የከፍተኛው ፍርድ ቤት በአመልካችና በተጠሪ በኩል የቀረቡ የሰነድና ጽሑፍ ማስረጃዎች በመመርመርና የመብራት የውሃና የስልክ መስመሮች እስከ ሰኔ 1986 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ የተነሡ መሆኑ አግባብነት ያላቸው ተቋሚት ያረጋገጡ መሆኑን በመግለጽ፣ አመልካች ቦታው ለሥራ ዝግጁ ሆኖ ሙሉ በሙሉ ከተነሣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ የካቲት ወር 1988

የቀጠለ

- ዓ.ም ድረስ ሶስት መቶ ሰላሣ ቀናት /330 ቀናት/ በላይ ሥራውን ያላጠናቀቀ በመሆኑ ተጠሪ /ተከሣሽ/ የሠራተኛ ደመወዝ፣ የማሽነሪ ኪራይ ሥራው ቢጠናቀቅ ኖሮ አመልካች ትርፍ አገኝ ነበር ብሎ የጠየቀውን ገንዘብ ተከሣሽ /ተጠሪ ለአመልካች/ የመክፈል ኃላፊነት የለበትም፤ በሌላ በኩል ከሣሽ ለሠራው ሥራ ተከሣሽ መክፈል ያለበት ገንዘብ ላይ የተፈፀመ ክፍያና የቅድሚያ ክፍያ ተቀናንሶ ተጠሪ /ተከሣሽ/ ለአመልካች ብር 598,038.27 /አምስት መቶ ዘጠና ሥምንት ሺ ሰላሣ ሥምንት ብር ከሃያ ሰባት ሣንቲም/ ይክፈል በማለት ወስኗል፡፡

የቀጠለ

- የስራ ተቋራጭ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀረበውን ክስ ተገቢነት የለውም በማለት የተከራከረው የስራው ባለቤት በበኩሉ ስራ ተቋራጭ በገባው የመንገድ ሥራ ውል መሠረት ባለማጠናቀቁ ሊከፍል ይገባዋል የሚለውን የኪሣራ መጠን ከመዘርዘር የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቧል። የስራው ባለቤት ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ፡-
- ስራ ተቋራጭ ከወሰደው የቅድሚያ ክፍያ ገንዘብ ውስጥ ያልመለሰው ብር 187,196.30 /አንድ መቶ ሰማኒያ ሰባት ሺ አንድ መቶ ዘጠና ሥድስት ብር ከሠላሣ ሣንቲም/ ቀሪ ሒሣብ የሚፈለግበት መሆኑን፤

-

የቀጠለ

- ሥራውን ለማጠናቀቅ ውል ከገባበት ጊዜ በላይ ሥምንት መቶ አስራ አምስት ቀናት /815 ቀናት/ የዘገየ በመሆኑ በመንገድ ሥራ ውሉ መሠረት ሥራው በዘገየበት ብር 1,786,716.35 /አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሰማኒያ ስድስት ሺ ሰባት መቶ አስራ ስድስት ብር ከሠላሣ አምስት ሣንቲም/ ሊከፍል የሚገባ መሆኑን፤
- የስራው ባለቤት ስራ ተቋራጭ ያልተጠናቀቀውን የመንገድ ሥራ ለማጠናቀቅ /ብር 1,981,088 /አንድ ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ አንድ ሺ ሰማኒያ ስምንት ብር/ ተጨማሪ ወጭ ያወጣን በመሆኑ ይህንን ወጭ ሊተካ የሚገባው መሆኑን ዘርዘሮ በአጠቃላይ ተጠሪ አመልካች ብር 3,955,000.05 /ሶስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሃምሳ አምስት ሺ ከዜሮ አምስት ሣንቲም/ ሊከፍል ይገባል በማለት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ አቅርቧል፡፡

የቀጠለ

- የስራው ተቋራጭ በበኩሉ፡-
- የውሉ መፈጸሚያ ጊዜ የዘገየው የስራው ባለቤት በገባው ውል መሠረት ቦታውን አጽድቆ ስላላስረከበ መሆኑን፤
- እንዲሁም ስራ ተቋራጭ ለስራው ስራ ክፍያ ለመፈጸም ፈቃደኛ ባለመሆኑ ምክንያት በውሉ መሠረት ሥራው እንዳይጠናቀቅ ችግር የፈጠረ በመሆኑ ለደረሰው ኪሣራ ካሣ እንዲከፈለኝ በማለት ያቀረበው ጥያቄ ተገቢነት እንደሌለው፤
- ስራ ተቋራጭ 80% /ሠማኒያ ፐርሰንት/ ሥራውን ያጠናቀቀ በመሆኑ የስራው ባለቤት አወጣሁ የሚለው ተጨማሪ ወጪም ተገቢ አይደለም የሚል ክርክር አቅርቦአል፡፡

የቀጠለ

- የከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰራው ባለቤት ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ላይ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋላ የሰራው ባለቤት በቦታው ላይ የነበሩ የሰልክ የመብራትና የውሃ መስመር ሙሉ በሙሉ እንዲነሣ ያደረገው ከሰኔ ወር 1986 ዓ.ም በመሆኑ በውሉ በተገልፀው ጊዜ ውስጥ ሥራው ላለመጠናቀቁ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ ስለዚህ ሥራው ለዘገየበት የሰራ ተቋራጭ ኪሣራ ይክፈል በማለት የሰራው ባለቤት ያቀረበው ጥያቄ ተገቢነት የለውም በማለት የሥራው ባለቤት የሰራ ተቋራጭ ሥራውን ለዘገየበት ስምንት መቶ አስራ አምስት /815/ ቀናት በውሉ መሠረት ኪሣራ ሊከፍል ይገባል በማለት ያቀረበውን ክስ ውድቅ አድርጎታል

የቀጠለ

- :: ከዚህ በተጨማሪ ስራ ተቋራጭ ከ80% እስከ 85% ሥራውን ያጠናቀቀ መሆኑን ገሊፆ የሰራው ባለቤት ክፍያ እንዲከፍለው የጠየቀ መሆኑና ስራ ተቋራጭ ክፍያ የጠየቀው ከሠራው የሥራ መጠን በላይ መሆኑ በሰነድ ማስረጃዎች ተረጋግጧል። ሆኖም የሰራው ባለቤት ስራ ተቋራጭ በጠየቀው ክፍያ የማይስማማ ቢሆንም እርሱ ያመነበትን የሥራ መጠን ያህል ክፍያ ያልፈጸመ በመሆኑ ሥራው በመቋረጡ ምክንያት መንገዱን ለመጨረስ የወጣሁን ተጨማሪ ወጭ ስራ ተቋራጭ ሊተካ ይገባል በማለት ያቀረበውን ጥያቄ ተቀባይነት የለውም፤ ከቅድሚያ ክፍያ ቀሪ ገንዘብ ስራ ተቋራጭ ለሰራው ባለቤት ይከፈል በማለት ወስኗል።

የቀጠለ

- ግራ ቀኙ በየፊናቸው ይግባኛቸውን ለበላይ ፍርድ ቤት አቅርበውም ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙ ያቀረቡት ይግባኝና አንዳቸው የሌላኛውን ይግባኝ አስመልክቶ የሰጡትን መልስ በሥር ያቀረቧቸውን ማስረጃዎችና የከፍተኛው ፍርድ ውሳኔ በመመርመር የስራ ተቋራጭ ውል ከተዋዋሉበት ጠቅላላ ሥራ ውስጥ 69.88% ያጠናቀቁ መሆናቸው በበቂ ማስረጃ መረጋገጡን፤ ይኸም ወደ ገንዘብ ሲቀየር ስራ ተቋራጭ ብር 2,684,956.88 /ሁለት ሚሊዮን ሥድስት መቶ ሰማኒያ አራት ሺ ዘጠኝ መቶ ሃምሳ ስድስት ከሰማኒያ ሥምንት ሣንቱም/ ዋጋ ያለው የሥራ መጠን የሠሩ መሆኑ መረጋገጡን፤ የስራ ተቋራጭ ለሠራው ሥራ በስራው ባለቤት የተከፈለው ብር 1,317,910.43 /አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ አሥራ ሰባት ሺ ዘጠኝ መቶ አስር ብር ከአርባ ሶስት ሣንቲም/ መሆኑን

የቀጠለ

- ፣ ከዚህ አንጻር ሲታይም ስራ ተቋራጭ ለሠሩት ሥራ በስራው ባለቤት ያልከፈላቸው ብር 1,367,046.48/አንድ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሥልሣ ሰባት ሺ ብር ከአርባ አምስት ሣንቲም/ መሆኑ በዚህ በኩል የከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ መሻሻል የሚገባው መሆኑን በመግለፅ ውሳኔውን ያሻሻለ ሲሆን ስራ ተቋራጭ ለሠራተኛ ደመወዝ፣ በማሸነፊያ ኪራይ፣ ፕሮጀክቱ ቢጠናቀቅ አገኝ የነበረው ትርፍ እና የቢሮ ማንቀሳቀሻ ወጭ የስራው ባለቤት ካሳ እንዲከፍለው ያቀረበውን ጥያቄ በተመለከተ ውሉ የተቋረጠው የስራ ተቋራጭ ሙሉ ቦታው ፀድቆ ከተረከበ ከሶስት መቶ ሰላሣ ቀን በኋላ በመሆኑና በስራ ተቋራጭ ጥፋት በመሆኑ የስራው ባለቤት ለስራው ተቋራጭ የጠየቃቸው የተለያዩ ኪሣራ ገንዘብ የመክፈል ኃላፊነት የለበትም በማለት በስራ ተቋራጭ የይግባኝ ክርክር ቅሬታ ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

የቀጠለ

- የስራ ባለቤትን የይግባኝ ቅሬታ በተመለከተ ውሉ ከየካቲት 1 ቀን 1985 ዓ.ም ጀምሮ በሁለት መቶ ሥልሣ ቀናት ውስጥ ያልተጠናቀቀው እስከ ሰኔ ወር 1986 ዓ.ም የስራው ባለቤት ከቦታው መነሣት ያለባቸውን የስልክ የውሃና የመብራት መስመር ባለማንሣቱ በመሆኑ በመሆኑ ሥራው ለዘገየበት በውሉ መሠረት ስራ ተቋራጭ ካሳ እንዲከፍል ያቀረበው ጥያቄ ተገቢነት የለውም በማለት የከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ በአግባቡ መሆኑን፤ ነገር ግን የስራው ተቋራጭ ከስራው ባለቤት ቦታውን ሙሉ በሙሉ ፀድቆ ከተረከበበት ከሰኔ ወር 1986 ዓ.ም ጀምሮ ውሉ እስከተቋረጠበት የካቲት 19 ቀን 1988 ዓ.ም ድረስ በሶስት መቶ ሠላሣ ቀናት ሥራውን ያላጠናቀቀው በስራው ባለቤት መሰናክል ስለተፈጠረበት ሣይሆን በስራ ተቋራጭ ችግርና ጥፋት በመሆኑ የስራው ባለቤት ውሉን በማቋረጥ ለሌላ መስጠቱ ተገቢ ነው

የቀጠለ

- :: ስለሆነም የስራ ተቋራጭ የስራው ባለቤት መንገዱን ለማጠናቀቅ ያወጣውን ተጨማሪ ወጭ ብር 1,981,088 /አንድ ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ አንድ ሺ ሰማኒያ ስምንት ብር/ ሊተካ ወይም ሊከፍል ይገባል::
- ከዚህ በተጨማሪ ስራ ተቋራጭ ከስራው ባለቤት የወሰደው ቅድሚያ ክፍያ ቀሪ 187,196.30 /አድ መቶ ሰማኒያ ሰባት ሺ አንድ መቶ ዘጠና ስድስት ብር ከሰላሳ ሣንቲም/ ለስራው ባለቤት እንዲከፍል የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው በማለት የከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻል ስራ ተቋራጭ ከስራው ባለቤት ብር 2,168,284.30 /ሁለት ሚሊዮን አንድ መቶ ስልሣ ስምንት ሺ ሁለት መቶ ሰማኒያ አራት ብር ከሰላሳ ሣንቲም/ የመክፈል ኃላፊነት አለበት በማለት ወስኗል::

የቀጠለ

- ከዚህም በኋላ ጉዳዩ በስራ ተቋራጭ አቤት ባይነት ለሰበር ሰሚ ችሎቱ ቀርቦ ችሎቱም ጉዳዩን መርምሮ፡-
- የስራ ተቋራጭ የመንገድ ሥራ ውሉ የካቲት 1 ቀን 1985 ዓ.ም ከተዋዋለና የግንባታ ቦታውን የካቲት 15 ቀን 1985 ዓ.ም በኋላ ሥራውን ለመሥራት ባወጣው የጊዜ መርህ ግብር መሠረት መፈጸም እንዳልቻለና ሥራውን ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ ለመፈጸም ያልቻለው የሰልክ የመብራትና የውሃ መስመሮች ባለመነሣታቸው ምክንያት ብቻ ሳይሆን ከመጋቢት ወር 1985 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ክረምት ድረስ በጣለው ዝናብ ምክንያት መሠረት መሆኑ ከሥር ፍርድ ቤት ውሳኔ መገንዘቡን፤
-

የቀጠለ

- የሰራው ባለቤት በግንባታው ቦታ ላይ ያሉ የስልክ የመብራት የመንገድ መስመሮችን ሌሎች መሰናክሎችን ሙሉ በሙሉ በማንሣት በሰኔ ወር 1986 ዓ.ም ለሰራው ተቋራጭ ያስረከበ መሆኑና ስራ ተቋራጭና የሰራው ባለቤት የግንባታው የጊዜ ሰሌዳ በስምምነት ያሻሻሉና የክለሱ መሆኑን በወቅቱ የሰራው ባለቤት ያቀረቡት የተጨማሪ ከፍተኛ ጥያቄ ያልነበረ መሆኑ በከፍተኛው ፍርድ ቤትና በጠቅላይ ፍርድ ይግባኝ ሰሚ ቸሎት መረጋገጡን፤

የቀጠለ

- ከዚህ በተጨማሪ በሰራው ተቋራጭና በሰራው ባለቤት መካከል የነበረው ጊዜያዊ የመንገድ ሥራ ውል የተቋረጠው የሰራው ተቋራጭ የግንባታ ቦታው ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆኖ ከተረከበበት ከሰኔ ወር 1986 ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 19 ቀን 1988 ዓ.ም ሲሰራ ከቆየ በኋላ መሆኑ በሥር ፍርድ ቤት መረጋገጡን ጠቅሶ በሰራው ባለቤትና በሰራው ተቋራጭ መካከል የተደረገው የመንገድ ሥራ ውል የተቋረጠው በሰራው ተቋራጭ ጥፋት በማለት ደምድሞአል፡፡

የቀጠለ

- ውሉ በመቋረጡ ምክንያት የሰራው ባለቤት መንገዱን ለማስጨረስ ተጨማሪ ወጪ ማውጣቱን አስመልክቶ ያቀረበውን የዳኝነት ጥያቄ በይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ተገቢነት በተመለከተ ደግሞ ስራ ተቋራጭ ከሰራው ባለቤት ጋር ያለው የመንገድ የሥራ ውል በሰራው ባለቤት ጥፋት ሣይሆን በስራ ተቋራጭ ጥፋት የተሰረዘ መሆኑ መረጋገጥን፣ይኸ ከሆነ በውሉ መቋረጥ ምክንያት የሰራው ባለቤት መንገዱን ለማስጨረስ ያወጣውን ወጭ የመተካት ወይም የመካስ ኃላፊነት እንዳለበት የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 3291 መደንገጉን፣ የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 3291 ንዑስ አንቀጽ 1 የመንግሥት ሥራ ውል ሊሠረዝ በመቻሉ በውሉ በግልጽ

የቀጠለ

- በተመለከተ ጊዜ የአስተዳደር መስሪያ ቤቱ እንደገና ሐራጅ በማጫረት ወይም ለአንድ ሌላ አዲስ የሥራ ተቋራጭ በስምምነት ሥራውን መስጠት የሚችል መሆኑን መደንገጉን፣ የሰራው ባለቤት ከሰራ ተቋራጭ ጋር ባደረገው ልዩ የሥራ ውል መሠረት የሰራው ተቋራጭ ግዴታውን በማይፈጽምበት ጊዜ ውሉን የመሠረዝ ሥልጣን ያለው መሆኑን፣ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ሲያጋጥም የሰራው

የቀጠለ

- ባለቤት መንገዱን ለማስጨረስ ያወጣውን ወጭ የሰራው ተቋራጭ የመሸፈን ግዴታ ያለበት መሆኑን የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 3291 ንዑስ አንቀጽ 2 “ ከሥራ ውጭ የሆነው ተቋራጭ በዚህ አኳኋን አዲስ የሥራ ውል ለመሥሪያ ቤቱ የሚያስከትለውን ከባድ የሆነውን ወጭ ራሱ መቻል አለበት” በማለት በአስገዳጅ ሁኔታ የሚደነግግ በመሆኑ በፍሬ ጉዳይ ደረጃ ውሉ በስራ ተቋራጭ ጥፋት የተቋረጠ መሆኑ ስለተረጋገጠ የሰራው ባለቤት መንገድን ለማስጨረስ ያወጣውን ተጨማሪ ወጭ የመክፈል ግዴታ አለበት በማለት በዚህ ረገድ የተሰጠውን የይግባኝ ሰሚ ችሎትን ውሳኔ ተቀብሎታል፡፡

የቀጠለ

- ከውል የሚመነጩ የመብት ጥያቄዎች(Contractual claims) በተመለከተ በቅጽ 12 በመዝገብ ቁ.56252፤በተስፋዬ አበበ ሥራ ተቋራጭ እና በተጠሪ ማዕረጉወርቁሥራተቋራጭ በነበረው ክርክር አመልካቹ ያነሳው የመብት ጥያቄ ተገቢነት የለውም ለምን ቢባል የመንግስት መስሪያ ቤት ጋር የሚደረግ የንዑስ ተቋራጭነት ውል በተመለከተ አሰሪው ሳይፈቅድ ለሌላ ተቋራጭ አሳልፎ መስጠት እንደማይቻል ውሳኔ ሰጥቷል፡፡

-

የቀጠለ

- ስለ ውል የቀረበ የመብት ጥያቄ በሌላ ውሳኔው ማለትም በቅጽ 14 ገጽ 90 በመዝገብ ቁ.71972፤ በአቶ ካሳሁን አያሌው እና የምስራቅ ጎጃም ጎዛመን ወረዳ ጤና ጽ/ቤት መካከል በነበረው ክርክር የሥራ ተቋራጭ ከሥራው ባለቤት ጋር የተደረገውን የግንባታ ሥራ ውል፤ ፕላኖች፤ ግንባታ ዲዛይን አይነቶች፤ የዋጋና የሥራ ማስታወቂያ መሠረት ግንባታውን የማካሄድ ግዴታ ያለበት በመሆኑ የሥራው ባለቤት በግንባታ ውል ሰነዱ ላይ ከተመለከተው ውጪ በተጨማሪነት በባለቤቱ ፈቃድና ትዕዛዞች ለተሰሩ ሥራወች ከፍያ ለመክፈል አልገደድም በሚል የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ እና በህጉ አግባብ በባለቤቱ የተሰጡ ተጨማሪ የሥራ ትዕዛዞች የሥራ ውል አካል ተደርገው የሚወሰዱ ስለመሆኑ፡፡ [የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3244, 3225,(1)(2), 3152(1), 3266(1), 3263, 3265(3)] ከዚህ ውሳኔም የምንረዳው ነገር ቢኖር ተጨማሪ ሥራ መስራት የመብት ጥያቄ (Contractual claims) ለማቅረብ እንደሚያስችል መገንዘብ ያሻል፡፡

የቀጠለ

- ስለ ከውል ውጭ አላፊነት የመብት ጥያቄ አስመልክቶ ሰበር ሰሚው ችሎት በቅጽ 18 ፡ በመዝገብ ቁጥር 106147 ፤ እሾት ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና አቶ ፈንታየ፡
ቢያድግልኝ መካከል በነበረው የፍትሃ ብሄር ክርክር ስለ ከውል ውጭ አላፊነት የመብት ጥያቄ(tort claims) አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ሰጥቶበታል፡፡ በዚህም ውሳኔ እንደተመለከተው “በአንድ ንዑስ የሥራ ተቋራጭ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰራተኛ ለሚደርሰበት ጉዳት ዋናው ሥራ ተቋራጭ ከውል ውጭ አላፊነት የሚጠየቅበት የሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ እና የመብት ጥያቄው ተቀባይነት እንደሌለው ጭምር ፍርድ ያሰረዳል፡፡”

ምዕራፍ ስድስት :- በበኮንስቲቲውሽን ውሎች አፈጻጸም የሚከሰቱ ያለመግባባቶች ስለሚፈቱባቸው ዘዴዎች

6.1 ያለመግባባቶች መፍቻ ዘዴዎች ጠቅላላ

- በዘመኑ እግጅ በረቀቀው የንግድ ስራ ዘርፍ ውስጥ በተሰማሩት የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል የተለያዩ ውዝግቦች፣ አለመግባባቶች ሲከሰቱ ይታያል።
- ሆኖም እነዚህ አለመግባባቶች የሚፈቱበትን ዘዴ ደግሞ የትኛውም አለም ቢሆን ስርዓት ቀርጾላቸው ተግባራዊ በማድረግ ላይ የሚገኝ መሆኑ በሰፊው ይታወቃል።
- አለመግባባቶች ስሚፈቱባቸው አማራጮች አንዱ በፍርድ ቤት የሚደረግ ክርክር ነው።
- ብቃት ባለው፣ ነጻና አድሎክ በሌለው ፍርድ ቤት መዳኘትና ፍትህ ማግኘት በአገራት የበላይ ሕጎችና በአለም አቀፍ ስምምነቶችም የተጠበቀ መብት መሆኑ ይታወቃል።

የቀጠለ..

- በእኛ አገርም ይህ መብት በሕገ መንግስቱም ሆነ አገሪቱ በፈረመቻቸው አለም አቀፍ ስምምነቶች የተጠበቀ ሲሆን ጉዳይን ፍርድ ቤት ማቅረብ ግን በብዙ የአገሪቱ የንግድ ማህበረሰብም ሆነ በሌላው የማህበረሰብ ክፍል ብዙ ተማራጭነት ያለው አይደለም፡፡
- ለዚህ ቀዳሚ ምክንያት ተደርጎ ሊጠቀስ የሚችለው በፍርድ ቤት ያሉ ጉዳዮች በተገቢው ጊዜ ዳኝነት የማያገኙ መሆኑ ነው፡፡
- በፍርድ ቤት ያሉ ጉዳዮች በተገቢው ጊዜ ዳኝነት የማያገኙበት ምክንያት ደግሞ የመዛግብት እና የዳኞች ቁጥር ያለመጣጣም፣ የክርክር ሂደት በራሱ አንድ ይግባኝ ያለው ቢሆንም የሰበር ሰበር መኖሩ፣ ብቃትና ልምድ ያላቸው ዳኞች በሚከፈላቸው ደመወዝ ማነስና በኑሮ ያለመቸት ስራውን የሚለቁ መሆናቸው፣ ዳኞች በልዩ ጉዳዮች ላይ ተገቢው ስልጠና የሌላቸው በመሆኑ ጉዳዩን በደንብ ለመረዳት ብዙ ጊዜ የሚወስድበት አግባብ መኖሩ---- ወዘተ ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው፡፡

የቀጠለ....

- አንድ ጉዳይ በመደበኛ ፍርድ ቤት በተገቢው ጊዜ ዳኝነት የማያገኝ ከሆነና የዳኝነት ስራው ከጉቦኝነትና ከአድሎ ያልጸዳ መሆኑ የሚታመን ከሆነ ተከራካሪ ወገኖች ጉዳያቸውን የሚፈቱበትን አማራጭ መንገድ መፈለግ የግድ ይላቸዋል።
- በእኛ አገርም የፍርድ ቤቶቻችን ገጽታ መልካም ያለመሆኑ ግልጽ ነው።
- በዚህ ምክንያትም ሆነ አማራጭ የመግት መፍቻ ዘዴ ካለው ጠቀሜታ አንጻር ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤቶቻችን የማይቀርቡበት አያሌ አጋጣሚዎች አሉ።
- ሆኖም አማራጭ የመግት መፍቻ ዘዴዎችን የሚያበረታቱና የሚያጠናክሩ ወጥ የሆኑ የሕግ ማእቀፎችና ተቋማት ባይኖሩም ማህረሰቡ ግን እንደየአካባቢ ባህልና ወግ በተለያዩ ስያሜዎች ለረዥም አመታት ሲጠቀምባቸው የቆዩና አሁንም በመጠቀም ላይ የሚገኝ መሆኑ ይታወቃል።

የቀጠለ...

- የአማራጭ አለመግባባት መፍቻ ሰርአት ጽንሠ ሃሳብ አለመግባባቶችን በፍርድ ቤቶች አማካኝነት ከመፍታት ይልቅ እንደ ድርድር፣ እርቅ፣ ሽምግልና ወይም ግልግል እና የመሳሰሉት ሌሎች መሰል ማህበረሰባዊ እሴቶችን በመጠቀም በግለሰቦች ፣ በመንግስታት ወይም በድርጅቶች መካከል የሚያጋጥሙ ቅራኔዎችን መፍታት ይቻላል በሚል መርህ ላይ የተመሰረተ ነው።
- በሰፊው ከሚታወቁ አማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች መካከል ድርድር፣ ዕርቅ፣ ሽምግልና እና ግልግል የሚጠቀሱ ናቸው። የስልጠናው አንዱ ጉዳይ የሆነውንና የኮንስትራክሽን ውል አፈጻጸም በግልግል የሚታይበትን ስርዓት በአግባቡ ለመረዳት ይቻል ዘንድ ከላይ የተጠቀሱትን የአማራጭ ሙግት መፍቻ ዘዴዎችን ምንነታቸውን በአጭሩ ማየቱ ጠቀሜታው የጎላ ነው።

የቀጠለ...

6..1 ድርድር/Negotiation/

- ይህ ዘዴ ሰዎች ራሳቸው ተደራድረው አንድ ያልተግባባቱን ጉዳይ ወይም ለወደፊቱ ላያግባባቸው የሚችለውን ጉዳይ ላይ ስምምነት የሚደርሱበት መንገድ ነው።
- የዚህ አይነቱ ስምምነት ዋና አይተኛ ዓላማ አለመግባባቶችን በንግግር ወይም በውይይት መፍታት ላይ ያለመ የማግባቢያ ዘዴ መሆኑ ነው።
- ድርድር ለግል ወይም ለጋራ ጥቅም ወይም የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማርካት ታቅዶ ተደራዳሪዎች ራሳቸው በሚገኙበት ወይም በወኪሎቻቸው በሚወከሉበት የመዋቅር ሰንሰለት በሌለው የድርድር መድረክ፣ በግላቸውና በሚሰጡ ፋይዳቸውን የሚፈቱበት ዘዴ ነው።

የቀጠለ..

- ተደራዳሪ ወገኖች በአቋማቸው የሚገተሩበት ሳይሆን ግራ ቀኙ የጋራ ጠቀሜታ ያለውን መፍትሔ ለመፈለግ ከፍተኛ ጥረት ያደረጋሉ።
- ይሁን እንጂ የድርድሩ ውጤት በተደራዳሪዎች የመደራደር ልምድና ብቃት ላይ ሊመሰረት ይችላል።
- የድርድሩ ሂደት ተደራዳሪ ወገኖችን የሚያግዝ፣ ወገንተኛ ያልሆነ ሶስተኛ ወገን የሚሳተፍበት ወይም እንዲሳተፍ የተደረገበት ሊሆን ይችላል።
- ድርድሩ በሁለቱ ተደራዳሪ ወገኖች ስምምነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የሁለቱ ወገኖች ፅኑ ፍላጎትና እምነት ሊኖረው ይገባል።
- ይህ ከሌለ ግን ድርድር ውጤታማ ሊሆን አይችልም።
- ድርድር በቴሌፎን የሚደረግ ንግግርን ጨምሮ በተለያዩ ዘመናዊ ማህበራዊ ጽረ ገጾች ላይ የምንጠቀምባቸውን የግንኙነት ዘዴዎችን በመጠቀም ሊከናወን የሚችል ሲሆን ሶስተኛ ወገን ግን ዳኝነት ሰጪ የሚሆንበት አግባብ የሌለበት የቅራኔ ማስወገጃ ዘዴ ነው።
- በተገቢው መንገድ የተደረገ ድርድር ፍትሐዊነት፣ ውጤታማነት፣ ብልህነትና ዘላቂነት ያለው መሆኑን የሚያሳዩ ባህርያትን የሚያንጸባርቅ ይሆናል።

የቀጠለ

- “**ድርድር**” በንግድ ወይም ለትርፍ ባልተቋቋሙ ድርጅቶች እንዲሁም በመንግስት መ/ቤቶች መካከል ከሚያጋጥሙ አለመግባባቶች አንስቶ የግል አለመግባባትን በሰላም በመፍታት ጭምር ጥቅም ላይ ሲውል የቆየ የአማራጭ መግት አፈታት ስርዓት ሲሆን በተደራዳሪዎች ላይ የሚያስከትለው አስገዳጅ ተፈፃሚነት ግን የለውም፡፡
- **የድርድር ተቀዳሚ አላማ ተቃራኒ ሃሳቦችን በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ በማቅረብ ማወያየት ወይም ማነጋገር ሲሆን ተደራዳሪ ወገኖች እንደአስፈላጊነቱ የሚጋብዙት አደራዳሪ ሊኖር ይችላል፡፡**
- **ነገር ግን ተጋባዥ አደራዳሪ ምንም አይነት አስገዳጅ ሀሳብ መስጠት አይችልም፡፡**
- **ተደራዳሪዎቹ ራሳቸው ባመነጩት መደራደሪያ ሃሳብ መሠረት ድርድሩ ይከናወናል፡፡**

የቀጠለ

- ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ጥረት በማድረግ፣ ድርድሩ ከተሳካ የመግባቢያ ሠነድ ተዘጋጅቶ እንዲፈርመብት ይደረጋል።
- ሰነዱ ተደራዳሪዎቹ በሚስማሙበት ቦታ ይቀመጣል፣ የሃሳብ መግለጫ እንደሆነ ተደርጎም ይቆጠራል።
- አንዳንድ ጊዜም እንደ ተዋዋሮቹ ፈቃድ የድርድር ስምምነት ውጤት ሆኖ ይፀድቃል።
- ድርድሩ ባልተሳካ ጊዜ ግን ተደራዳሪዎቹ በመረጡት ሌላ የመግባቢያ ስርዓት አለመግባባት የተፈጠረበት ጉዳይ እንዲታይ ይደረጋል።
- በልማድ እንደሚያጋጥመው ነገሮችን በድርድር መፍታት ካልተቻለ በሽምግልና ወይም በዕርቅ ለመፍታት መከራ ይደረጋል።

የቀጠለ

- ድርድር የራሱ የሆኑ ስልቶች ያሉት መሆኑን ጸሐፍት ይናገራሉ።
- ስለሆነም ውጤታማ ድርድር ለማድረግ፡-
 - በመደራደሪያ ጭብጥ ላይ በቂ ሰጥቶ ዝግጅት ማድረግ፤
 - ከድርድሩ ቀን በፊት ተደራዳሪ ወገኖች የሚገናኙበትን ሁኔታ ፈጥሮ ስለሁኔታው ቅኝት ማድረግ፤
 - የሌላው ወገንን ፍላጎት መለየት፤
 - ለድርድሩ እቅድ ማውጣት፤
 - የድርድሩን አላማ ለይቶ ማስቀመጥ፤

የቀጠለ

- በነባራዊ እውነታ ላይ መመስረት፤
 - አደራዳሪዎችን መምራት መቻል፤
 - በድርድሩ ጊዜ ግልጽ መሆን፤
 - እያንዳንዱ ተደራዳሪ የራሱን ሚና እና አስተዋፅኦ ከራሱ ልዩ ስልጠና አንፃር አንጻር ማወቅ መቻል፤
 - የቀረበውን አማራጭ በአግባቡ ማዳመጥ፤ ከመናገር ይልቅ ለማዳመጥ ቅድሚያ መስጠት፤
 - የተዘያውን እቅድ መከተል ናቸው፡፡
- የድርድሩ ቅርጽ ምንም ይሁን ምን የድርድሩ ሂደት፤ መሰረታዊ ይዘትና ውጤቱ ከተደራዳሪ ወገኖች ቁጥጥር ሊወጣ አይችልም፡፡ ድርድር ካልተሳካ ቀጥሎ ያለው የመግታት መፍቻ ዘዴ ሽምግልና ነው፡፡

የቀጠለ

6.1.2 ሽምግልና /Mediation/

- ይህ የቅሬታ መፍቻ ዘዴ ግላዊ፣ ፈጣን፣ በፍርድ ቤት ከሚደረግ ክርክርና ከግልግል አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም አነስተኛ ወጪን የሚያስከትል ነው። በዚህ ዘዴ ሶስተኛ ወገን ተሽምጋዮችን በግላቸው በማነጋገር የአስገዳጅነት ባህርይ የሌለውን የየራሳቸውን ውሳኔ ይዘው እንዲቀርቡ ያደርጋል። ነገር ግን ተሽምጋይ ወገኖች በራሳቸው የመጨረሻ ውሳኔ አስገዳጅነት እንዲኖረው ግን ስምምነት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሽምግልና በተሽምጋይ ወገኖች ስምምነት ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ሽምግልና የሚሄድበትን አግባብ በሚመለከት ግን ስምምነት ስለሚኖር ተሽምጋይ ወገኖች እነዚህን ደንቦች የማክበር ግዴታ አለባቸው። አሽምጋይ የሆነው ወገን ግራ ቀኙን ወገኖችን የማገዝ፣ አማራጮችን እንዲያፈልቁ/እንዲያመጡ ማድረግ፣ የያዙትን የግል አቋም በደንብ እንዲረዱትና ስሜታቸውንም እንዲቆጣጠሩ ማድረግ አለበት።

የቀጠለ

- ምንም እንኳን አሽምጋይ ወገን የሽምግልናውን ሂደት የመቆጣጠር ሃላፊነት ያለው ቢሆንም በጉዳዩ ውጤት ላይ ግን ውሳኔ ወይም አስተያየት የመስጠት ስልጣን የለውም። የእዚህ አካል ሚና የሚሆነው አሸናፊ እንዲኖር፤ ሁሉም የአሸናፊነት ሰሜት(Win/Win) እንዲኖር በማድረግ ውጤቱን ለተሽምጋይ ወገኖች መተው ነው። ስለሆነም የመጨረሻ ስምምነት ባይደረስበትም ሂደቱ ተለዋዋጭ፤ የተሽምጋይ ወገኖች ግላዊና ሚስጢራዊ መብቶች የተጠበቁበት ይሆናል ማለት ነው።
- ሽምግልና ከድርድር የሚለይበት አንዱና ዋነኛው ነጥብ በጉዳዩ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ የሚኖረው ሶስተኛ ወገን/ሽምጋይ/ በመኖሩና ተቋማዊ በመሆኑ ነው። የሶስተኛው ወገን ሚና ለግልግል ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ ያተኮረ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ ግን ተደራዳሪዎቹ ራሳቸው ባመኑበት መደራደሪያ ሃሳብ ተቀራርበው እንዲነጋገሩ የተቻለውን ያህል ጥረት ያደርጋል፤ ፍትህዊ የማግባቢያ ሃሳብ ያቀርባል፤ ውይይቱን በመምራት እና በመሸምገል ድርድሩ አቅጣጫ እንዲይዝ ያደርጋል።

የቀጠለ

- ከላይ እንደተገለጸው ሽምግልና፣በድርድር ሂደት የማይስተዋሉ እንደ አደረጃጀት /Structure/፣የጊዜ ሰሌዳ ተለዋዋጭነት /Flexibility/ ባህሪያት እንዲሁም የሚመራባቸው ደንቦች አሉት ። ስለሆነም ተሽማግሎቹ በሽምጋዩ አደረጃጀት በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ እና በተወሰነ የአሰራር ደንብ መሠረት አለመግባባቶቻቸውን እንዲፈቱ ይደረጋል። ሽምግልና እንደ መርህ የአስገዳጅነት ውጤት ባይኖረውም፣ አንዳንድ ጊዜ ግን ባለጉዳዮች አለመግባባቶቻቸውን በሽምግልና ለመጨረስ ያደረጉት ውል ካለ በውሉ መሠረት በሽምጋዮች የሚቀርበው የማግባቢያ ሃሳብ ውሳኔ ሆኖ የሚወሰድበት አጋጣሚ አለ።
- ሽምግልና በፍርድ ቤት ከሚደረግ ክርክርና ከግልግል የሚለይበት ዋናው አንዱ ባህሪ በፍርድ ቤት የሚደረግ ክርክርና ግልግል አስገዳጅ የሆኑ ስነ ስርዓቶች ያሉት ሲሆን ሽምግልና ግን አስገዳጅ ያለመሆኑ ነው።

የቀጠለ

- ሌላው መለያ ባህርይው ሽግግልና ያለመግባባቱ ከመነሳቱ በፊት ወይም በኋላ በተደረገው ስምምነት መሰረት ሊመራ ይችላል። በዚህ ስምምነትም ተሽምጋይ ወገኖች ወጪና ተያያዥ ነገሮችን በተመለከተ ስምምነት ሊያደርጉባቸው ይችላሉ።

ሽግግልና ውጤት ካላሰገኘ በቀጣይነት አለመግባባትን ለ መፍታት ጥቅም ላይ የሚውለው ዘዴ ዕርቅ ይሆናል።

የቀጠለ

6.1.3 ዕርቅ/Concilation/:- በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በሕግ

አውጪው ጀምሮ የተለያዩ አካላት ብዥታ ያለባቸው መሆኑን አንዳንድ ምሁራን ይገልጻሉ። የዚህ ችግር መንስኤውም ከተሳሳተ የቃሉ አጠቃቀም ወይም ቃሉን ከሌላ ቃል ጋር የመቀላቀል ችግር ወይም ከመጥፎ ትርጉም የሚመነጭ መሆኑን እኚህ ምሁር ይገልጻሉ። ይህን ለማሳየትም በሕግ አውጪው፣ በሕግ ባለሙያዎችና ተመራማሪዎች እና በፍርድ ቤቶች አካባቢ የሚፈጸሙጽትን ስህተቶችን አንስተዋል።

የቀጠለ

- በዚህም መሰረት ሕግ አውጪው የግልግል ዳኛን በተመለከተ በፍትሃ ብሔር ሕጉ የዘመድ ዳኛ ተብሎ በሚል ከማስቀመጡም በላይ ይኼው ሕግ የግልግል ጉዳይ ማሳየትን አንዳንድ ጊዜ ግልግል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሽምግልና መጨረሻ በሚሉ ቃላት እንደሚገልጽ፣ የፍትሃ ብሄር ስነ ስርዓት ሕጉ ደግሞ COMPROMISE የሚለው ቃል ግልግል በሚል ጥቅም ላይ መዋሉን በመዘንጋት "አርቢትሬሽን" የሚለውን ግልግል ብሎ መተርጎሙን ይጠቅሳሉ። በዛሬኛ ሽመላስ፡- Concillation:- The forgotten Mechanism For Dispute Settlement, ወንበር፡ የአለማየሁ ኃይሌ መታሰቢያ ድርጅት ቡለቲን አስራ ሰባተኛ መንፈቅ ሚያዚያ 2008 ፣ ገጽ 62- 64

የቀጠለ

- እንዲሁም በ1996 ዓ/ም የወጣው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377/96ም አንቀፅ 142 ስር የኢንግሊዝኛው ትርጉም conciliator የሚለውን ተጠቅሞ እያለና የአማርኛው አቻ ትርጉም ለዚህ ቃል አስታራቆ በሚለው መቀመጥ ሲገባው አስማሚ በሚል መተርጎሙን፣ አስማሚ የሚለው ቃል አስታራቂ ከሚለው ቃል የተለዩ ሁኖ የቀደመው ቃል አስታራቂ ሊሆን እንደማይችል፣ ሆኖም ሚዴተር ሊሆን እንደሚችልና ሚዴተር የሚለው ቃል ደግሞ በእኛ ሐገር ሕግ እውቅና ያላገኘ መሆኑን አስቀምጠዋል፡፡

የቀጠለ

- ሌላው በሕግ አውጪው በዚህ ረገድ የተፈጸመውን ስህተት ማሳያ ነው ተብሎ የተጠቀሰው የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ሕጉ አስታራቂ (Conciliator) የሚለውን ቃል ገላጋይ (Arbitrator) ከሚለው ቃል ለመለየት ያልቻለ መሆኑን ነው። በዚህም ሕግ አውጪው በተጠቃሹ ሕግ በአንቀጽ 82 እና 119 ስር በአማርኛው ትርጉም አስታራቂ ሽማግሌ የሚለውን ቃል በእንግሊዝኛው ትርጉሙ "Conciliator elder" በሚል ማስቀመጥ ሲገባው አርቢ ትሬተር በሚል መተርጎሙን ምሁሩ ይገልፃሉ።

የቀጠለ

- ሌላው በፍርድ ቤቶች አከባቢውም በቃሉ አጠቃቀም ላይ ችግር መኖሩ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 38794 የተሰጠውን ውሳኔ በመጥቀስ አቶ በዛወርቅ ያሳያሉ። በዚህ ውሳኔ አከራካሪው የነበው ጉዳይ ተከራካሪ ወገኖች ጥቅምት 23 ቀን 1990 ዓ/ም ያደረጉት ስምምነት የእርቅ ስምምነት? ወይስ የግልግል ስምምነት ነው? የሚለው ነጥብ ነበር። ችሎቱ በውሳኔው ላይ ሶስት ስህተቶችን መፈጸሙን ምሁሩ ሊይተዋል።

የቀጠለ

- እነዚህም አንደኛ ለ "conciliator" አቻ የአማርኛ ትርጉም እርቅ ሁኖ እያለ ችሎቱ ድርድር ብሎ ማስቀመጡን፣ በእርቅ ጊዜ ሶስተኛ ወገን የሚባለው አካል በሕጉ በግልጽ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚችል ምንም ሚና እንደሌለው ተደርጎ በችሎቱ መገለጹ (ይህ ስህተት ችሎቶ በአቅራቢያው የፍትሐ ብሔር ሕጉ አልነበረውም ሊያስብል የሚችል መሆኑን)፣ እንዲሁም ተከራካሪ ወገኖች ቀደም ብለው በሽማግሌዎች ውሳኔ ተገዥ መሆናቸውን ስምምነት ማድረጋቸው ከተረጋገጠ ጉዳዩ እርቅ ሳይሆን ግልግል መሆን እያለበት ችሎቱ conciliator አድርጎ መሆናቸውን ለይተው አስቀምጠዋል:::

የቀጠለ

- የሆነ ሁኖ እርቅ(conciliator) የሚለው ቃል ድርድር፣ ግልግልና አስማሚ ከሚሉት የአማራጭ መፍቻ ዘዴዎች ጋር በግልጽ ለይቶ ለማስቀመጥ ሕግ አውጪውም ሆነ ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚቸገሩበት መሆኑ የሚታመን ነው።
የዚህ ጽሑፍ መሰረታዊ አላማ በዚህ ረገድ ጥልቅ የምርምር ስራ ለመስራት ባለመሆኑ ቸግሩን ጠቁሞ ማለፉ ከጽሑፉ አድማስ አንጻር በቂ በመሆኑ እርቅ እንደአማራጭ የመግታ መፍቻ ዘዴ ሊኖረው የሚገባውን ትርጉምና ጠቅላላ ጠቀሜታውን በአጭሩ ለማስቀመጥ ግን ይሞክራል።

የቀጠለ

- ተዋዋይ ወገኖች በወቅቱ ወይም ገና ለወደፊቱ በሚያፈሯቸው ጥቅሞች ላይ አለመግባባት ቢያጋጥም አለመግባባቱን በሶስተኛ ወገን ሙያዊ ወይም የቴክኒክ ዕገዛ ለመፍታት በሚያደርጉት ስምምነት መሠረት የሚከናወን ሌላው አማራጭ የሙግት መፍቻ አፈታት ስልት ነው። ከፍ/ብ/ሕጉ ቁጥር 3318 እስከ 3320 ከተደነገጉት ድንጋጌዎች ስንኳ እርቅ ምን እንደሆነ ትርጉም አልተሰጠም። ሆኖም ከድንጋጌዎች ይዘት የእርቅን መሰረታዊ ነጥቦችን መለየት ይቻላል።

የቀጠለ

- በዚህም እርቅ አማራጭ የቅራኔ መፍጫ ዘዴ መሆኑን፣ በሂደቱም ሶስተኛ ወገን የሆነ አካል የሚሳተፍበት፣ ይህ አካል ታራቂዎቹ ወገኖች እንዲግባቡ ከፍተኛ ሚና የሚጫወትበት፣ ከተቻለም ግራ ቀኙን የሚደራድርበትና ሚናው ታራቂ ወገኖች ሊያስታርቁ የሚችሉ ሃሳቦችን(Term) የሚቀርጽበት ስልት ነው፡፡

የቀጠለ

- አስታራቂው፣ አለመግባባቱን ለመፍታት ባለጉዳዮችን በተናጠል በማነጋገር የማስታረቂያ ሰነድ ማቅረብ ይጠበቅበታል። ሆኖም ሰነዱ በታራቂ ወገኖች ካልተፈረመበት በስተቀር ገዥነት የለውም። እርቅ ከግልግል የሚለይት አንዱ መሰረታዊ ነጥብም ገላጋይ ተከራካሪ ወገኖችን የሚያስገድድ ውሳኔ (award) መስጠት የሚችል መሆኑ ላይ ነው። የዕርቅ ሰነዱ በተዋዋዮች ተቀባይነት ከማግኘቱ በፊት የሚደረግለት ህጋዊ ጥበቃ ስለማይኖር፣ “ዕርቅ” ከግልግል ያነሰ ተቀባይነት አለው ተብሎ ይገመታል።

የቀጠለ

- ከሽምግልና ፣"ዕርቅ" የሚለይበት አንዱ መሠረታዊ ነጥብ አስታራቂው ሁለቱንም ባለጉዳዮች ግንባር ለግንባር እንዲያገናኝ የማይጠበቅበት መሆኑ ነው። ነገር ግን እያንዳንዱን ተዋዋይ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ በተናጠል ማነጋገር እና የደረሰበትን ለባለጉዳዮቹ መግለፅ እንዲሁም በሚያገኘው ግብዓት አለመግባባቱን መፍታት የሚያስችል የዕርቅ ሃሳብ (proposal) በፅሁፍ አዘጋጅቶ በማቅረብ ላይ የተመሠረተ ግዴታ አለበት። አስታራቂው በሚያቀርበው ሰነድ ላይ ባለጉዳዮቹ ከተሰማሙ በሰነዱ ላይ እንዲፈራረሙበት ይደረጋል። ስለሆነም በሰነዱ ላይ የሰፈሩትን ግዴታዎች እንዲፈፅሙ ይገደዳሉ። በዚህ ረገድ፣ በተለይም የዕርቅ ተግባር በውጤት ሲታይ አስገዳጅ ተፈፃሚነትን ስለሚያስከትል አስቀድመን ከተመለከትናቸው ከድርድር እና ከሽምግልና የተሻለ ዉጤታማ ነው።

የቀጠለ

- እርቅ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። በግልግል ጊዜ ቀድሞ የሚደረግ የግልግል ውል የሚባል ያለ ሲሆን አመሰራረቱም ጥብቅና በሕጉ የተመለከቱትን ፍርማሊቲዎችን ማሟላትን የሚጠይቅ ሲሆን እርቅ ግን እንደዚህ አይነት የውል ስምምነት ቀድሞ የማይደረግበት አማራጭ የቅሬት መፍቻ ስልት ነው። እርቅ የፍርድ ቤትን የመዝግብ መጨናነቅ ለመቀንስ ከመርዳቱም በላይ በተዋዋይ ወገኖች መካከል ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ወይም ዘላቂ የሆነ ሰላማዊ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል ነው። እርቅ የተጠቀሱት ጥቅሞች ያሉት ቢሆንም ተገቢውን ትኩረት ያላገኘ፣ ይልቁንም በአገራችን ውስጥ የማይሰራበት እንዲያውም አንዳንድ ምሁራኖች እንደሚሉት የተዘነጋ አማራጭ የቅሬት መፍቻ ስልት ነው። በዛወርቅ ሽመላሽ፡ ዝኒከማሁ

የቀጠለ

- ለዚህ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰደው አንዱ በአዋጅ ቁጥር 341/1995 መሰረት የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ በአንቀጽ 5 ስር በአዋጁ የተቋቋመው ምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባርን ሲዘረዝር ከጠቀሳቸው አንዱ በንግድ ማህበረሰቡ አባላት መካከል አለመግባባትና ክርክር ሲፈጠር ባለጉዳዮቹ ሲጠይቁ በግልግል አይቶ መወሰን የሚችል መሆኑን ሲጠቅስ ይህ አካል እርቁ በስልጣኑና ተግባሩ ስር የሚወድቅ መሆኑን አዋጁ አያሳይም፡፡ ሌላው የኢትዮጵያ አርቪትሬሽን ኤንድ ኮንሲሌሽን ሴንተር ይባል የነበረው ተቋምም ትኩረቱ እንደሰያሚው በአርቪትሬሽንና በኮንሲሌሽን ላይ ሳይሆን በአርቪትሬሽን ላይ ብቻ እንደነበር ተቋሙ የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች በሚል ከአሳተማቸው ጥራዞች መረዳት የምንችለው ሲሆን አቶ በዛወርቅም ይህ ተቋም እርቅን አስመልክቶ የሰራው ስራ እንዳልነበር ይገልጻሉ፡፡

የቀጠለ

- ስለሆነም እርቅ አማራጭ በፍትሃ ብሔር ሕጋችን እውቅና የተሰጠው አማራጭ የሙግት መፍቻ ቢሆንም በተግባር ግን የተዘነጋ በመሆኑ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍም የተለመደ የቅራኔ መፍቻ ስልት አይደለም፡፡
- የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎች 1ኛ መፀሐፍ፣ ነሐሴ 2000 በኢትዮጵያ አርቢትሬሽን ኤንድ ኮሲሊዮሽን ሴንተር የታተመ
- ዝኒከማሁ

የቀጠለ

- 6. 1.4 ስልግልግል”/Arbitration/ እና ተያያዥ ጉዳዮች

- 6.1.4.1 ስልግልግል ታሪካዊ እድገትና ምንነት

- ሀ. ስልግልግል ታሪካዊ እድገት፡ አጭር ምልክታ

- ግልግል ከንግድ ስራ አጀማመርና እድገት ተያያዞ የነበረና ያደገ መሆኑን እንዲሁም የምርምር ስራዎች ያሳያሉ። ዘመናዊ እገድቱ ደግሞ በመካከለኛው ዘመን በምዕራብ አውሮፓ ሁኖ እንግሊዝ ደግሞ የመጀመሪያውን የግልግል ሕግ እ.ኤ.አ በ1698 እንደአወጣች ይነገራል። የተለያዩ አገሮች በተለያዩ ጊዜያት በህጎቻቸው አካተው ራሳቸውን የቻሉ የግልግል ተቋማት ተቋቁመው የሚሰሩ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። በአለም አቀፍ ደረጃም ስልግልግል የወጡ ስምምነቶችና ደንቦች መኖራቸው ይታወቃል። የ1923 ጄኔቫ ፕሮቶኮል፣ የ1927 ጄኔቫ ፕሮቶኮል፣ የ1958 ኒውሮክ ኮንቬንሽን፣ የአንክትራል(UNCITRAL- The United Nations Commission on International Trade and Law) arbitration rules፣ The UNCITRAL Model law on arbitration, የሚጠቀሱ ናቸው።

የቀጠለ

- ወደ አገራችን ስንመጣ ደግሞ ግልግል በማህበረሰባችን የረዥም አመታት ታሪክ ያለው የቅራኔ መፍቻ ዘዴ ሲሆን አንዳንድ ጽሁፎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ይህ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሚታወቀው የቅራኔ መፍቻ ዘዴ "ሽምግልና" ወይም "የግልግል" ዳኝነት በሚል የሚታወቁ መሆኑን ነው። እነዚህ ሁለቱ በልማድ የሚታወቁ የቅራኔ መፍቻ ዘዴዎች በዘመኑ ግልግል ተብሎ የሚጠራውን የሚተኩ መሆኑ ይነገራል። ዙሮ ዙሮ ግን በዘመኑ የሚታወቀው ግልግል/አርቢትሬሽን/ ከፍትሐ ብሄር ሕግና ከፍትሐ ብሄር ስነ ስርዓት ሕጉ መውጣት ጋር ተያይዞ የመጣ መሆኑ ይገለጻል።
- ምክንያቱም በድሮው ማህበረሰብ የሚታወቀው ሽምግልና የሚለው የቅራኔ መፍቻ ዘዴ ሰፋ ያለ፣ በውስጡ ድርድርን፣ እርቅን፣ በዘመድ ዳኛ መጨረስን የመሳሰሉ አማራጭ የመግት መፍቻ ዘዴዎችን የሚይዝ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የ1958" ቱ"ን የኒውዮርክ ስምምነት ፈቃዱ ፔፕርስ **Underlying Distinction between ADR, Shimgilina and Arbitration, Mizan law review vol. 3. No.1 March 2009 page page 105 - 133**

የቀጠለ

- ፈራሚ አገር ባለመሆኗ እነዚህ ሁለት ሕጎች የግልግል መሰረቶች ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል። ሆኖም አለመግባባቶችን በግልግል ዘዴ መጨረስ ዘመኑ ከደረሰበት የንግድ ደረጃ አስፈላጊነቱ ታምኖበት በርካታ ጉዳዮች በግልግል እንዲያልቁ በማህበረሰቡም ሆነ በመንግሥት ፍላጎት ያለ መሆኑን የሚያሳዩ በርካታ ተግባራትና ሌሎች ድሮም ሆነ ባሁኑ ጊዜ ሕጎችም አሉ።

የቀጠለ

- ከድሮ ሕጎች መካከል ሊጠቀስ የሚችለው የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤትን የሚመለከት ህግ ሲሆን ይህ ተቋም የተቋቋመው በአዋጅ ቁጥር 148/1970 ሁኖ በአዋጁ አንቀጽ 6 ንዑስ ቁጥር አምስት ስር ተዋዋይ ወገኖች ሲጠይቁ በንግድ ግንኙነቱ አንጻር የሚነሱትን አለመግባባቶች በግልግል ዳኝነት መፍታት አንዱ ሃላፊነትና ተግባሩ ነበር፡፡ይህ አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 341/1995 ከሐምሌ 19 ቀን 1995 ዓ/ም ጀምሮ የተሻረ ሲሆን ከላይ እንደተገለጸው ይህ አዋጅም በአንቀጽ 5(6) ስር ከአዋጅ ቁጥር 148/1970 አንቀጽ 6(5) ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያለውን ድጋፊ ይዞ ይገኛል፡፡

የቀጠለ

- ከዚህም በኋላ የኢትዮጵያ አርቢ ትሬዲንግ ኤገድ ኮንሲሊየሽን ሴንተር እና የአዲስ አበባ የንግድ እና ዘርፍ ማህበራት የግልግል ተቋም የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ የአዲስ አበባ የንግድ እና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በ1930 ዓ/ም የተቋቋመ ሲሆን ይህ ተቋም በ1995 ዓ/ም የግልግል ተቋም አቋቁሞና የግልግል ስነ ስርዓት አውጥቶ በርካታ ጉዳዮች በግልግልና በሌሎች አማራጭ የመግታት መፍቻ ዘዴዎች እንዲታዩና እልባት እንዲያገኙ እያደረገ የሚገኝ መሆኑ ይታወቃል፡፡

-

የቀጠለ

- ሌላው ተቋም ደግሞ አርቢ ትሬዲንግ ኤገድ ኮንሲሊየሽን ሴንተር ሲሆን በሕግ ባለሙያዎች በመጋቢት 1998 ላይ የተቋቋመ ሁኖ በግለሰቦች መካከል በንግድ፣ በአሰሪና ሰራተኛ፣ በግንባታ እና በቤተሰብ ጉዳዮች ላይ በሚነሱ ያለመግባባቶችን በአማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴ እንዲፈቱና በአማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች ላይ ስልጠና እየሰጠ ይገኝ የነበረ ፤ ባሁኑ ጊዜ ደግሞ ስራውን አቁሞ የሚገኝ ተቋም ነው፡፡

የቀጠለ

ለ. ስለግልግል ምንነት

- እንደሚታወቀው ግልግል ሁለት ተዋዋሮች በመካከላቸውን የተፈጠረውን ልዩነት/ቶች ወይም ወደፊት ሊፈጠር የሚችለውን ልዩነት/ቶች በመደበኛ ፍርድ ቤት በመንግስት ተሹመው ዳኝነት በሚሰጡ ዳኞች ሳይሆን ራሳቸው መርጠው በሾሞአቸው ዳኞች ቅራኔቻቸውን አቅርበው መፍትሔ የሚያገኙበት ስርዓት ነው። በመሆኑም ግልግል ግላዊ የሆነ፣ ከመደበኛ የክርክር አቀራረብ ስርዓት ውጪ፣ ያለመግባባቶች ታይተው በአነስተኛ ወጪ፣ በተቀላጠፉ ሁኔታ (አጭር ጊዜ) እና ፍትሐዊነት በተላበሰ የክርክር አመራር መንገድ አስገዳጅ የሆነ ዳኝነት የሚሰጥበት ስርዓት ነው። ይህ ዳኝነት እንዲሰጥ ደግሞ ተዋዋሮቹ ቀድመው የሚገቡት ውል አለ። ስለሆነም በቅድሚያ ተዋዋይ ወገኖች አለመግባባቶቻቸውን በግልግል ዳኝነት በሚሰጥ ውሳኔ ለመፍታት በሕግ አግባብ ጥበቃ ሊያገኝ የሚችል ስምምነት ሊያደርጉ ይገባል።

የቀጠለ

- የግልግል ውል የሚመሰረትበት አግባብ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1678 እስከ 1730 ድረስ የተመለከቱት ደንቦችን በማየት መረዳት ይቻላል። ስለሆነም የግልግል ውል የሚመሰረተው አንደኛው ወገን ስለዚህ ስለግልግል ጉዳይ የሚያቀርበውን የውሳኔ ሃሳብ ሌላኛው ወገን ያለምንም ቅሬታ ሲቀበለው ሲሆን ይህ ስለመሆኑ ደግሞ ተገቢው ማስረጃ ቀርቦ ሊረጋገጥ ይገባል። ለተጨማሪ ንባብ በዛወርቅ ሺመላሽ፤ የግልግል አመሰራረት፣ ይዘትና ውጤት በኢትዮጵያ፤ የኢትዮጵያ ሕግ መጽሔት ሾልዩም 17፣ 1987 ከገጽ 39 እስከ 68 እንዲሁም ዘካሪያስ ቀነዓ፤ በግልግል የሚታዩና የማይታዩ ጉዳዮች በኢትዮጵያ የመወያያ ነጥቦች፤ የኢትዮጵያ ሕግ መጽሔት ሾልዩም 17 1987 ከገጽ 95 እስከ 115 እና በጥላሁን ተሾመ The Legal regime governing Arbitration in Ethiopia: A Synopsis; የኢትዮጵያ ጠበቆች ሕግ መጽሔት መግቢያ 1. ቁ. 2 የካቲት 1999 ከገጽ 117 እስከ 140 ይመለከቱ።

የቀጠለ

- ጉዳዮቻቸውን ከፍርድ ቤት አሠራር ውጭ እንዲታይላቸው ለግልግል አካላት የሚያቀርቡበት ስልት ነው። አስቀድመን ካየናቸው የቅራኔ አፈታት ዘዴዎች የላቀ ተቀባይነት ያለው፣ በግልግል የሚሰጥ ዳኝነት መሆኑ ይታወቃል። “ግልግል”፣ ተመራጭ ከሚሆንባቸው ምክንያቶች መካከል በባለጉዳዮች ዘንድ ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚችል ውሳኔ መስጠት የሚያስችል ስርዓት ከመሆኑም በተጨማሪ በአሠራሩ ከፍ/ቤቶች ሥራ አካሄድ ጋር ተመሳሳይነት ያለው የህግ ስርአት በመሆኑ ነው።
- በግልግል ዳኝነት ስራ አካሄድ፡ በተዋዋይ ወገኖች በሚደረግ ስምምነት መሰረት የሚመረጡ ገላጋይ ዳኞች የሚሰየሙበት የግልግል ችሎት መኖር፤ የአመልካች እና ተጠሪ እንደአስፈላጊነቱ መቅረብ፤ እንደገላጋይ ዳኞች ፍላጎት ማሰረጃዎችን መመርመር፤ ምስክሮችን መስማት፤ ሙያዊ ማብራሪያ መቀበል እንዲሁም ጊዜያዊ የዕገድ ትዕዛዞችን ወይም ብይኖችን መስጠት፤ ወይም በፍ/ቤቶች በኩል ማሰጠት እና በመጨረሻም አለመግባባቱ የተመሰረተበትን ጉዳይ መርምሮ የግልግል ዳኝነት ውሳኔ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መስጠት የተለመዱ ተግባራት ናቸው።

የቀጠለ

- ከዚህ አንጻር ሲታይ ግልግል ያሉት ጥቅሞች፡-
- ተዋዋይ ወገኖች ገላጋዮችን በራሳቸው ምርጫ የሚሾሙ መሆኑ፤
- ተዋዋይ ወገኖች ክርክሩን ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚመራበትን ሁኔታ ጥብቅ በሆነ መንገድ/ስርዓት እንዲከተሉ የማይገደዱ መሆኑ፤
- ወጪው ከመደበኛ ክርክር አንጻር ሲታይ አነስተኛ መሆኑ፤
- የተራዘመ ጊዜ የማይወስድ መሆኑ፤
- የተዋዋይ ወገኖች ሚስጢር የሚጠበቅበት መሆኑ፤
- በአብዛኛዎቹ አገሮች በግልግል የሚታይ ታይቶ የተሰጠ ውሳኔ የመጨረሻ እና ይግባኝ የሌለው መሆኑ፤
- ተዋዋይ ወገኖች በሕግ ባለሙያ እንዲወከሉ የማይገደዱበት መሆኑ(በእኛ አገር በፍርድ ቤት በሚደረግ ክርክር በጠበቃ መወከል አስገዳጅ አይደለም)፤ ናቸው፡፡
- ባሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የግልግል ዳኝነት በወጪም ሆነ ከጊዜ አንጻር ሲታይ የግልግልን ጥቅሞች እያስገኘ ነው ለማለት የማይቻል መሆኑን አንዳንድ መዝገቦች ያሳያሉ፡፡

የቀጠለ

- ይህ ማለት ግን ግልግል ጉዳት የለውም ማለት አይደለም፡፡ በመሆኑም፡-
- ወጪው የሚገርበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችል መሆኑ (ለገላጋይ የሚከፈል ገንዘብ ከፍተኛ ከሆነ፤ ለግልግል ተቋማት የሚከፈሉ ሌሎች አስተዳደራዊ ክፍያዎችና ወጪዎች፤ ግልግሉ ለሚደርግበት ቦታ የኪራይ ወጪ ሊወጣ ስለሚችል)፤
- በሚሰጠራዊነት ምክንያት ለተመሳሳይ ጭብጥ የተለዩ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችልበት አጋጣሚ መኖሩ፤ (አንድ ውሳኔ ቀድሞ ከተሰጠ በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን የሚያስገድድ ደንብ ያለመኖሩ)፤
- በሚሰጠራዊነት ምክንያት ተገማችነት የሌለው መሆኑ፤
- አንዳንዴ ብቃት የሌላቸው ጋላጋዮች የሚሾሙበት ሁኔታ የሚያጋጥም መሆኑ
- በግልግል የተሰጠ ዳኝነት ይግባኝ የሌለው መሆኑ ጠቃሚ ነው የሚባለውን ያህል በሌላ ጎኑ ደግሞ ፍትሐዊ ያልሆነ ውሳኔ የሚከለስበት እድል ስለሌለ ተዋዋይ ወገኖች ላይ ፍትሐዊ ያልሆነ ውሳኔን እንዲፈጽሙ ማስገደዱ በጎጂነቱ ገፅታው የሚጠቅስ መሆኑ ናቸው፡፡

የቀጠለ..

ሐ. በኢትዮጵያ በግልግል ስለሚታዩና ስለማይታዩ ጉዳዮች

- በኢትዮጵያ የህግ ስርዓት ውስጥ በተለያዩ ህጎች በግልግል የሚታዩ ጉዳዮች በግልጽ ሰፈረው ይገኛሉ። ይህ ማለት ህግ አውጪው በግልግል የሚታዩ ጉዳዮችን ለይቶ መደንገጥ ሌሎች ጉዳዮች በግልግል እንዳይታዩ መፈለጉን ያሳያል?፤ በተለይ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) ስር እንደተደነገገው የአስተዳደር ክፍል መስሪያ ቤቶች የሚያደርጉአቸው ውሎች በግልግል የማይታዩ መሆኑ ተገልጾ ክልከላ መቀመጡ በዚህ የሥነ ስርዓት ድንጋጌ እንደተደነገገው የሚያደርግ ነው? ወይስ አይደለም? የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። እጅግ በጣም አከራካሪ የሆነ ጭብጥ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ደግሞ የበለጠ አ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) ስር በተሰጠው ስልጣን መሰረት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም በግልጽ ያልሰጠበት መሆኑ ደግሞ በፍርድ ቤቶች አካባቢ ያለውን ብዥታ የበለጠ እንዲወሳሰብ አድርጎት ይገኛል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሰ/መ/ቁጥር 16896 በቀረበለት ጉዳይ የሰጠው ውሳኔም ፍንጭ ሰጪ ሊሆን ይችላል ከሚባል በስተቀር በኢትዮጵያ በግልግል የሚታዩና የማይታዩ ጉዳዮችን በተለይ የአስተዳደር አካላት ተዋዋይ የሆኑባቸውን የኮንስትራክሽን ውሎችን በተመለከተ ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) ድንጋጌ አንጻር አጨቃጫቂ ነው።

•

የቀጠለ

— በነባሩ የቤተሰብ ህግ ስለቤተዘመድ ዳኞች ስልጣን የሚያወሱት ድንጋጌዎች(አንቀጥ 666(ለመፋታት የሚቀርብ ጥያቄ)፣ 668(በከባድ ምክንያቶች የሚደረግ የማታት ውሳኔ)፣ 723(በመተጫጫት ጉዳይ ውስጥ የሚፈጠሩ ክርክሮች)፣ 725(ከጋብቻ ጉዳይ ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች) እና 727(የመፋታት ጥያቄ)፣ በውርስ ህጉ ድንጋጌዎች(አንቀጽ 941(የውርስ ሃብት ስለማጣራት(ማሰላት) ወይም ስለማካፈል)፣ 945((1)(ወራሾችና በኑዛዜ ስጦታ የተደረገላቸው ሰዎች ስለውርሱ መጣራት የሚያቀርቡት ጥያቄ)፣ 969((3)(ኑዛዜው መነበብ ላይ የሚነሱ ያለመግባባቶች)፣ 1275((1)(በጋራ ባለሃብቶች የሚነሳ ያለመግባባት))፣ አንቀጽ 1472 እና 1473(ለህዝብ ጥቅም ተብሎ በሚወሰድ ንብረት መብት አገማመት ላይ የሚነሳ ጥያቄ)፣ አንቀጽ 1765(ስለውል መሻሻል- የውሉን ዋጋ ሁኔታ መለወጥ ላይ)፣ 2271(የሽያጭ ዋጋ ሌላ ሽማግሌ እንዲገምተው ስለመተው)

- በንግድ ህጉ ደግሞ በቁጥር 267(2) እና 500(1) የሂሳብ አጣሪዎች የማህበሩን ንብረት ለመሸጥ የሚያደርጉት ተግባር፣ ቁጥር 647(3) ስለእቃዎቹ መጓጓዣ የሚነሳውን ክርክር፣(የአሁኑ አዋጅ ቁጥር 547/99 ግን በዚህ ረገድ ግልጽ ድንጋጌ የለውም)፣ ቁጥር 1038 በመክሰር ጊዜ መርማሪው ዳኛ የባእዳውን ንብረት በማስተዳደር ሂደት ንብረቱን በሚመለከት ጉዳይ)፣

የቀጠለ

- የባህር ሕጉ ደግሞ በቁጥር 209 በጭነት ማስታወቂያ ደረሰኝ ወረቀት ላይ ግልግል ካለ በዳኞች ሊለወጥ የማይችል መሆኑ፤
- አዋጅ ቁጥር 718/2003 በብሔራዊ የከፍተኛ ስርዓት በተደነገጉት ጉዳዮች አለመግባባቶች ስለሚፈቱበት የሚደነግገው አንቀጽ 31(2)፣ ይህ ድንጋጌ በግልግል የታዩ ጉዳይ በፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጉ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሁኖ ይግባኝ የማይባልበት መሆኑን፤ የመጨረሻ መሆኑን የሚያሳይ ንዑስ ድንጋጌ በቁጥር ሶስት ማስቀመጡን ልብ ይሏል፡፡
- በአዋጅ ቁጥር 147/91(አሁን ተሻሽሏል) አንቀጽ 49 ስለአንድ ማህበር አቋም ስለሰራው አካሄድ ወይም ስለሰራው አፈጻጸም በተመለከተ በእርቅ(እንግሊዝኛው አርቪትሬሽን ይላል) መጨረስ የሚቻል መሆኑ ተመልቶአል፡፡
-

የቀጠለ

- በዚህ ጉዳይ ውሉ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤትን መገንባትን የሚመለከት ቢሆን በመካከላቸው አለመግባባት ቢነሳ ጉዳዩ በግልግል እንደሚታይ ስምምነት ተደርጎአል። የአሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሉ የአስተዳደር ውል በመሆኑ በግልግል እንዲታይ ስምምነት ሊደረግበት የሚችል አይደለም በማለት የወሰነ ቢሆንም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ግን ጉዳዩ በግልግል የሚታይ መሆን ያለመሆኑን፣ የውሉ አንቀጽ በተዋዋይ ወገኖች ጉዳዩን በግልግል እንዲያሳዩ የሚያስገድድ መሆኑን ያለመሆኑን፣ ትምህርት መምሪያው ወደ ግልግል እንዲገባ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) የሚያስገድድ መሆኑን ያለመሆኑን የሚመለከቱ መሰረታዊ ጭብጦችን ይዞ ጉዳዩ ላይ ዳኝነት ሳይሰጥ አልፎአል።

የቀጠለ

- እንደሚታወቀውና ከፍ ተብሎ እንደተገለፀው የፍትሐ ብሔር ወይም የንግድ ጉዳዮች ላይ የተከሰቱ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ ያለመግባባቶች በግልግል የሚታዩ ወይም በግልግል ሊታዩ የማይችሉ ተብለው ሊከፍሉ ይችላሉ፡፡ ይህ በየትም ዓለም የተለመደና በእኛ አገርም የፍርድ ከላየ የተጠቀሱት ሕጎችና የፍርድ ቤቶቻችን የቆዩ ልምዶች/ አሰራሮችም ይህንኑ አረጋገጭ ናቸው፡፡
-

የቀጠለ

- በንጉሱ ጊዜ በጠቅላይ ፍርድ ቤት በአውራ ጎዳና እና ሶላህ ቦኒህ ሊሚትድ በተባለ ካምፓኒ መካል በታየው ጉዳይ ፍርድ ቤቱ ምንም እንኳን በፍ/ብ/ሕ/ሕ/ቁር 3194(1) መሰረት የአስተዳደር አካሉን ውሉን ተገዶ እንዲፈጽም ማስገደድ የማይችል መሆኑ ቢደነገግም ፍርድ ቤቱ ውሉን ተገዶ ለመፈጸም የተደረገው ስምምነት በግልግል እንዲታይ ከማዘዝ/ከመወሰን ሊገደብ አይችልም በማለት ወስኖ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ውሳኔ መረዳት የሚቻለው ስነ ስርዓታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ፍርድ ቤቱ የአስተዳደር አካሉን ከማስገደድ በሕግ የተደረገ ክልከላ የሌለ መሆኑን ሲሆን ይህ ውሳኔ ግን በፍ//ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) ስር የተቀመጠው ድንጋጌ እንዲወጣ አስተዋጽኦ ማድረጉ ይነገራል።

የቀጠለ

- ሌላው በድሮው በጠቅላይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 1144/67 በታየውና በኢትዮ ማርኬቲንግ ሊሚትድ እና የማስታወቂያ ሚኒስቴር ተካራካሪ በሆኑበት ጉዳይ ላይ በተከራካሪ ወገኖች በፍትሐ ብሔር ሕጉ መሰረት የሚያቋቁሙት ውል ሕግ ስለመሆኑ፣ በሕጉ መሰረት በተደረገ ስምምነት በመካከላቸው የሚነሳውን ክርክር በግልግል ለመጨረሻ ተስማምተው ቢገኙ የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጉ ይህንኑ በፍትሃ ብሄር ሕጉ አግባብ የተቋቋመውን የተዋዋይ ወገኖችን ስምምነት ተፈጻሚነት ቀሪ ማድረግ አይቻልም ሲል ወስኖ ነበር። ይህ ውሳኔ የሚያሳየን ደግሞ የስነ ስርዓት ሕጎች በመሰረታዊ ሕጎች ያሉትን መብቶች መቀነስ ወይም መጨመር የማይችሉ መሆኑን ነው። ሆኖም ይህ ምክንያት በዘመኑ ሁለቱም ሕጎች ያላቸው ጠቀሜታ አንዱ ካንዱ የበለጠ ነው ለማለት አይቻልም ከሚለው አስተሳሰብ ጋር አብሮ የማይሄድ ሲሆን የስነ ስርዓት ሕግ የአንድን አገር ፍርድ ቤቶችን ብሔራዊ ዳኝነት ከመደንገግ አንጻር እና ይህ ደግሞ መንግስት የህዝብን ጥቅም(Public Policy) ለማስጠበቅ የሚያስችለው ከመሆኑ አንጻር ብዙ ውሃ የሚቋጥር ምክንያት ነው ብሎ ለመቀበል የሚያስችል አይደለም።

የቀጠለ

- ሌላው ማሳያ ደግሞ በድሮው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 688/79 በከሳሽ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ባለስልጣን እና በተከሳሽ የኩንዳን ሲንግ ኮንስትራክሽን ሊሚትድ መካከል በነበረው ክርክር ፍርድ ቤቱ በፍትሃ ብሄር ስነ ስርአት ሕግ ቁጥር 315(2) የተፃፈው ከአስተዳደር ውሎች ጋር የተያያዙ ክርክሮች በግልግል ዳኝነት ሊታዩ ከሚችሉ ጉዳዮች ጎራ ውጪ እንደሆነ የሚናገር እንደበቂ ድንጋጌ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል አቋም የወሰደ ሲሆን የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመ/ቁጥር 962/96 በቀረበውና በአቶ ገ/ጳዴቅ ሓጎስና በክልል ትምህር ቢሮ መካከል በነበረው ክርክር የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) ድንጋጌ የአስተዳደር አካላት ያለመግባባቶችን በግልግል እንዲታዩ መስማማት የማይሆኑ መሆኑን እንደሚደነገግ ጠቅሶና የአስተዳደር አካላቱ ይህንኑ በሕግ ክልከላ የተደረገበትን ጉዳይ አልፈው በአሰራር፣ በማኑዋል ወይም በመመሪያቸው ሊሸሩት አይችሉም በማለት ወስኖአል፡፡

•

የቀጠለ...

- ይህ ስለመሆኑ ማሳያዎችም፡-
- በአገሪቱ የሚከናወኑትን ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ የሚያደርጉ አለም አቀፍ ድርጅቶች ግልግን በተመለከተ ድንጋጌ የያዙ ወጥ የሆኑ የጨረታ ሰነዶችን/ወሎችን/ የሚጠቀሙ ሲሆን ሕግ አውጪው ደግሞ እርዳታ ወይም የብድር ስምምነቶችን ሲያጸድቅ እነዚህን ሰነዶችን አንድ ላይ የሚያጸድቅ መሆኑ፤
- ፍርድ ቤቶቻችን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 16896 ከሰጠው አስገዳጅ የህግ ትርጉም አንፃር በመነሳትም ይሁን ይህንኑ ትርጉም ሳይመለከቱ የአስተዳደር አካል በግልግል እንዲታይ ስምምነት አድርጎ በግልግል የታየው የአስተዳደር ውል በይግባኝ ወይም በሰበር ሲመጣላቸው ጉዳዩ በግልግል የሚታይ መሆን ያለመሆኑን በጭብጥነት ይዘው ጉዳዩ ላይ ዳኝነት ሲሰጡ የማይታይበት ሁኔታ መኖሩ፤

የቀጠለ

- የተለያዩ የአስተዳደር አካላትን ማቋቋሚያ የሆኑ ሕጎች አስተዳደር አካላቱ ጉዳዩን በግልግል ለመጨረስ የሚችሉ መሆናቸውን መደንገጋቸው ናቸው፡፡
- የኢትዮጵያ መንገዶች እንደገና ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 247/2003 አንቀጽ 10(2(ሸ)) ሥር አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቦርዱን በማሰፈቀድ ክርክሮችን ከፍርድ ቤት ውጪ ዋናው ዳይሬክተር መጨርስ እንደሚችል ደንገኗል፡፡ ከዚህ ደንብ በፊት ባለስልጣኑን ያቋቋመው አዋጅ ቁጥር 80/90ም አንቀጽ 10(3) ስር ተመሳሳይ ይዘት ያለው ድንጋጌ ሰፍሮ ይገኝ ነበር፡፡ እንዲሁም በአዋጅ ቁጥር 52/1985 በወጣው የማእድን አዋጅ አንቀጽ 51(6) ስር በመንግስትና የማእድን ፈቃድ በወሰነው ሰው መካከል የሚነሳው ያለመግባባት በድርድር ካለለቀ በግልግል ታይቶ ሊወሰን እንደሚችል፣ በግልግል ታይቶ የሚሰጠው ውሳኔም በተገላጋይ ወገኖች አስገዳጅ እና የመጨረሻ መሆኑ ተደንጎ ነበር፡፡ ይህ አዋጅ ባሁኑ ጊዜ በአዋጅ ቁጥር 678/2002 ተተክቶአል፡፡ ሌላው የፕትሮሊየም አዋጅ ቁጥር 295/1989 ሲሆን በዚህ አዋጅም ግልግል የተፈቀደ መሆኑን የሚያሳይ ድንጋጌ በአንቀጽ 25 ስር ተቀምጦ ነበር፡፡ ብሔራዊ ክፍያን ለመግዛት ተብሎ በወጣው አዋጅ ቁጥር 718/2003 አንቀጽ 31ም ግልገል አማራጭ የመግት መፍቻ ዘዴ መሆኑ ተቀምጦአል፡፡

የቀጠለ

- በዚህ ጉዳይ ፍርድ ቤቱ ያስቀመጣቸው ተጨማሪ ምክንያቶች አሉ። እነዚህም፡- በፈረንሳይ ሕግ መሰረት የአስተዳደር መሰሪያ ቤቶች የሚያደርጋቸው ውሎች በግልግል እንዲታዩ የተከለከለ መሆኑንና ከልከላውም የተፃፈው በፈረንሳይ የፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ህግ ውስጥ መሆኑን ሲሆን የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁጥር 315(2) የተፃፈው ከልከላ የእኛ የአስተዳደር ውሎችን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች ከተወሰዱበት ምንጭ አንጻር ሲታይ ትክክል መሆኑን፤ እንዲሁም የሕጎቹ አወጣጥ ቅደም ተከተል ሲታይም የፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ከፍትሃ ብሔር ሕጉ በኋላ የወጣ በመሆኑ በሕግ አተረጓጎም መርህ መሰረት በኋላ የወጣው ሕግ በውስጡ ታዋቂነት የቀደመውን ሕግ እንደሻረው ይቆጣራል የሚሉ ምክንያቶችን ነው።

የቀጠለ

- ከላይ እንደተጠቀሰው የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) በግልግል እንዳይወሰን በሕግ የተከለከለ ጉዳይ ወይም በፍትሃ ብሔር ህግ ቁጥር 3131 እንደተነገረው ያለ ጉዳይ ሲሆን በግልግል ዳኝነት አይቀርብም በማለት አስገዳጅነት ባለው ሁኔታ ደግንጎይገኛል፡፡ በሌላ በኩል ከዚህ ሕግ ቀድሞ የወጣው የፍትሕ ብሄር ሕጎችን የአስተዳደር ክፍል መሰሪያ ቤቶች የሚያደርጓቸውን ውሎች በሚመለከተው አንቀፅ አሰራ ዘጠኝ ስርም ሆነ የግልግል ስምምነትን በሚመለከተው አንቀፅ ሃያ ስር በፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጉ የተነገረውን ኃይለ ቃል ይዞ አይገኝም፡፡

የቀጠለ

- ይህ ደግሞ ክልከላ ያልተደረገበት ጉዳይ በሕግ እንደተፈቀደ ይቆጣራል በሚለው የተለመደ የሕግ አተረጓጎም መርኅ መሰረት ሲታይ የፍትሃ ብሔር ሕጉ የአስተዳደር መሰሪያ ቤቶች የሚያገቧቸውን የአስተዳደር ውሎች በግልግል ስምምነት ለመጨረስ ፈቅዶአል ለማለት የሚያስችል ነው፡፡ ስለሆነም ከፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3328 ይዘት እና መንፈስ መረዳት የሚቻለው ማንኛውም በሕግ ክልከላ ያልተደረገበት ክርክር ለግልግል ሊቀርብ የሚችል መሆኑን ነው፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ ድንጋጌ ሙሉ ይዘትና ከውል ሕግ መሰረታዊ መርሆዎች ስንሰላሰብ ተዋዋይ ወገኖች በግልግል ሊያቀርቡ የሚችሏቸውን ጉዳዮች መገደብ የመዋዋል ነጻነትን የሚነካ በመሆኑ የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3328 የደረሰና ያልደረሰ ክርክር በዘመድ ዳኛ ለመጨረሻ ስለሚደረግ ስምምነት የሚለው አርእስት ያለው ሁኖ ለዘመድ ዳኛ የቀረበው ክርክር ቀድሞውኑ የነበረ ክርክር መሆን ይችላል፤ አንዲዚህም ውል በሚረግበት ጊዜ ተዋዋይ ወገኖች በአጋጣሚ በዚህ ውል ለመነሳት የሚችለውን ክርክር ለመዘድ ዳኛ ለማቅረብ ይችላሉ በሚል በሁለት ንዑስ ድንጋጌዎች ተዘርዝሮ የተቀመጠ መሆኑ ልብ ይሏል፡፡

የቀጠለ

- ተቀባይነት የሌለው ነው። ሕግ አውጪው ይህንኑ በመረዳት ስለግለግል ስምምነት በተደነገገው የፍትሃ ብሔር ሕጉ ከፍል ከልከላ ሳያስቀምጥ ያለፈ ሲሆን የህግ አውጪው ፍላጎት የግልግል ስምምነት በአስተዳደር ውሎች ተፈፃሚነት የሌለው ቢሆን ኑሮ በመሰረታዊው ሕግ በግልጽ አስቀምጦ ባለፈ ነበር ሊያሰኝ የሚችል ነው። ሕግ አውጪው በፍትሃ ብሔር የደነገገው ስነ ስርዓታዊ የሆኑ ጉዳዮች በፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጉ ይገባሉ በሚል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 3345 ድንጋጌን በማየት የምንረዳው ጉዳይ ነው። ስነ ስርዓታዊ ሲባሉ ደግሞ የተከራካሪ ወገኖች የዳኝነት ጥያቄዎች በዳኝነት የሚታዩባቸው፣ መብቶችና ጥቅሞቻቸው እንዲሁም ግዴታዎቻቸው የሚረጋገጡባቸው እና በሕግ ስልጣን በተሰጠው አካል ወደ ውጤት እንዲለወጡ የሚያስችለውን የአፈጻጸም ስርዓትን የሚመለከቱ ናቸው።

-

የቀጠለ

- ይህ ድንጋጌ ወደ ስነ ስርዓት ህግ ስለመምራት የሚል አርዕስት ያለው ሁኖ በንዑስ ቁጥር አንድ የዘመድ ዳኝነት የሚከተለው ስነ ስርዓት በፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ተደንግጎአል በማለት ያስቀመጠ ሲሆን በንዑስ ቁጥር ሁለት ስር ደግሞ የዘመድ ዳኛ ውሳኔ አፈጻጸምን ወይም ለዚህ ውሳኔ ተቃራኒ የሆኑ አቤቱታዎችን ለሚመለከቱ ነገሮችም ይኼው ሕግ ተፈጻሚ ይሆናል በሚል ደግንጎአል፡፡

የቀጠለ

- የሆኖ ሁኖ የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 315(2) ን ይዞ ወጥቶአል። ከፍትሐ ብሔር ሕግ አንቀጽ 19 እና 20 ድንጋጌዎችም ጋር በግልጽ ይጋጫል። በመሆኑም ቀጥሎ የሚነሳው ጥያቄ የትኛው ሕግ ነው የበላይና ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚገባው? የሚለው ነው።
- አንዳንድ ወገኖች ይህንኑ ጥያቄ ለመመለስ የፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ራሱ በቁጥር 315 ንዑስ ቁጥር አራት ድንጋጌ ስር ያስቀመጠውን መመልከትን፣ የፍትሃ ብሔር ሕግ በአዋጅ የወጣ ሁኖ የፍትሃ ብሄር ስነ ስርዓት ሕግ ደግሞ በድንጋጌ የወጣ መሆኑን መመልከት አስፈላጊ ነው ይላሉ።

የቀጠለ

- በዚህም መሰረት የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(4) ግልግልን በሚመለከተው ምዕራፍ የተነገሩት ድንጋጌዎች በፍትሃ ብሔር ሕጉ ከቁጥር 3325 እስከ 3346 የተመለከቱትን ድንጋጌዎችን የሚነኩ አይደለም በማለት መግለፁ የፍትሃ ብሔር ሕጉን የበላይነት መቀበሉን ማረጋገጫ መሆኑን፣ የፍትሃ ብሔር ሕጉ በአዋጅ፣ የፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ደግሞ በንጉሥ ነገሰታዊ ድንጋጌ የታወጁ መሆናቸው ከሕጎች ደረጃ ላይ ተመስርቶ ከሚሰጠው የሕግ አተረጓም አንጻር ሲታይ በቁጥር 315(2) ስር የተቀመጠው የሥነ ስርዓት ሕጉ ድንጋጌ በቁጥር 3325 እስከ 3346 ያሉትን ድንጋጌዎችን ተፃፈሚ እንዳይሆኑ በሚያስችል መልኩ ሊተረጎም የሚችልበት ተቀባይነት ያለው የህግ አተረጓጎም መርህ የለም በማለት ያስቀምጣል፡፡ ይህ የክርክር መስመር ምክንያታዊና በተለይ በአሁኑ ጊዜ በሀገርም ሆነ በውጭ

የቀጠለ

- አገር ደረጃ ባለው "ግሎቫላይዝድ" በሆነ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ብዙ ትርጉም የሚኖረው ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ነው።
- በሌላ በኩል የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) ድንጋጌ ተግባራዊ አፈፃፀሙ ሊኖር እንደሚገባ የሚከራከሩ ወገኖች አሉ። እነዚህ ወገኖች የግልግል ዳኝነት የራሱ የሆኑ ጠቃሚታዎች ያሉት መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም የኢትዮጵያ የሕግ አውጪ ግን የአስተዳደር ውሎች በግልግል እንዳይታዩ በግልጽ ደንግጎአል፤ ይህ ግልጽ ድንጋጌ ሊከበር ይገባል የሚል ምክንያት ሲያቀርቡ ይስተዋላል።

የቀጠለ

- ለዚህ ምክንያታች ማጠናከሪያም፡-
- የመንግስት አተዳደር ተቋማትና ሌሎች የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስራውቸውን የሚሰሩት በመንግስት በተመደበላቸው በጀት መሆኑን፤
- መሰሪያ ቤቶቹ የእቃ፣ የአግልግሎትና ሌሎች ስራዎች ግዥ ለመፈጸም ጥቅም ላይ የሚያውሉት ከፍተኛውን በጀት መሆኑን፤ የተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች ያሉ ቢሆኑም በመንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር አዋጅ መሰረት የመንግስት ተቋማት የሚደረጓቸው ውሎች አብዛኛዎቹ የአስተዳደር ውል መሆናቸው፤
- የአስተዳደር ውል በግልግል እንዲታይ በህግ መከልከል በኢትዮጵያ የሕግ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በሌሎች አገሮች(ለምሳሌ፡- በአልጀሪያ፣ ግብጽ ---ወዘተ) የተለመደ መሆኑን፤
- አልጀሪያ እ.ኤ.አ ከ1993 ዓ/ም በፊትም ሆነ በኋላ አስካሁን እየተሰራበት ያለ ነው፡፡
- በግብጽ ግልግን በሚመለከት እ.ኤ.አ በ1997 የወጣ ህግ ያለ ሲሆን በዚህ ህግ የሚመለከተው ሚኒስቴር መ/ቤት በአስተዳደር ውሎች ውስጥ ያለውን የግልግል ስምምነት አይቶ የመወሰን ስልጣን እንዲኖረው ተደርጎአል፡፡

የቀጠለ

- የአስተዳደር ውሎች በግልግል ሊታዩ አይገባም የሚሉ ወገኖች የሚያቀርቧቸውን ምክንያቶች ነው። እነዚህ ምክንያቶች ደግሞ፦
 - የፖሊሲ አንድምታ ይህ መንግሥታት የራሳቸውን አገር ፍርድ ቤቶች ስልጣን የመጠበቅ ፍላጎት ያላቸው ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ሲሆን ይህም የግልግል ዳኝነት ተቋም እንደ መደበኛ ፍርድ ቤቶች የአንድ አገር ሕግ በትክክል ተፈጻሚ ያደርጋል ተብሎ አይገመትም ከሚለው አስተሳሰብ የሚነጭ መሆኑን፤ የግልግል ዳኞች ልዩ ትኩረት የሚሰጡት የተገላጋይ ወገኖችን ፍላጎት እንጂ የአንድን አገር የህግ ደንቦችን ያለመሆኑን፤

የቀጠለ

- አንድን ጉዳይ በግልግል እንዳይታይ የማድረግ መርህ(Inarbitrability Rule) የአንድ አገር መደበኛ ፍርድ ቤቶች በአንድ በተለዩ ጉዳይ ላይ የተለዩ የሕግ አተገባበር የሚያስፈልግ ሁኖ ሲገኝ ይህንኑ የፍርድ ቤቶችን ስልጣን የሚጠብቅ መሆኑን፤
- በኒውዮርክ የውጪ አገር የግልግል ውሳኔዎች እውቅና አፈፃፀም ስምምነት (International Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) ሲታይም ስልጣን ያለው አካል ያለመግባባቱ በስምምነት የማይታይ ከሆነ ወይም ከአገሪቱ የህዝብ ፖሊሲ(Public Policy) የማይሄድ መሆኑን ከአረጋገጥ በውጭ አገር የግልግል ተቋም የተሰጠውን ዳኝነት ውድቅ ማድረግ የሚችል መሆኑ መደንገጉን ነው፡፡

የቀጠለ

- እንግዲህ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 315(2) ድንጋጌ የሚያስነሳውን የሕግ ክርክርና በፍርድ ቤቶቻችን ያለውን ልምድ ስናይ ለድንጋጌው እስካሁን እልባት ተሰጥቶአል ባይባልም የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት በመ/ቁጥር 16896 ከሰጠው ውሳኔ ሙሉ ይዘትና መንፈስ እንዲሁም በአለም አቀፍ ደረጃ በሰፊው ከሚሰራው ልምድና ባሁኑ ጊዜ በአገራች አንዳንድ የመንግስት መሰሪያ ቤቶችን ያቋቋሙት ሕጎች ከሚያስቀምጧቸው ድንጋጌዎች አንጻር ስናይ የአስተዳደር ውል በግልግል እንዲታየ ከልከላ የሚያደርገው የፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 315(2) በተግባር የማይሰራበት (Disused Provision) ነው ለማለት ይቻላል፡፡

የቀጠለ

መ. በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚነሱ ያለመግባባቶችን በግልግል ስለመጨረስና ስነ ስርአቱ

- በጽሑፉ ስለኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ሕግ ማዕቀፎች በተመለከተነበት ክፍል የኮንስትራክሽን ውል አፈጻጸም በተለያዩ ሕጎችና ሰነዶች ሊገዛ የሚችል መሆኑን አንስተናል። ከተለያዩ ሰነዶች መካከል ደግሞ በተለያዩ ተቋማት የተዘጋጁ ወጥ የሆኑ የውል ሰነዶች እንዳሉም ተመልክተናል። በመሆኑም በዚህ ክፍል ደግሞ በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚከሰቱ ያለመግባባቶች የሚፈቱበትን ስርዓት በተለያዩ ተቋማት የተዘጋጁ ወጥ የሆኑ የውል ሰነዶች ይዘው ይገኛሉ። በቀጣዩ ክፍል እነዚህ ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን።
- በ1987 ዓ/ሚ በቀድሞው የህንጻና ትራንስፖርት ኮንስትራክሽንና ዲዛይን ባለስልጣን(ባትኩዳ) ወጥቶ በ1994 ዓ/ም ደግሞ በቀድሞው የሰራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ሲሰራበት የነበረው ጠቅላላ ውል ሰነድ፣ የመንገድ ፕሮጀክትን በተለመከተ የመንገዶች ባለስልጣን ያወጣው ወጥ የሆነ ዝርዝር ውል ሰነድ፣ የፊዲክ ወጥ የሆነ የውል ሰነድ፣ በፌዴራል መንግሥት የመንግሥት ግዢ ኤጀንሲ በ1998 ዓ/ም የወጣው ወጥ የሆነ የውል ሰነድ፣ ይኼው አካል በ2003 ዓ/ም ያወጣው ሰነድ ተጠቃሽ ናቸው።

የቀጠለ

- በቀድሞው የሰራና ከተማ ልማት ሚኒቴር በ1994 የወጣው ወጥ የውል ሰነድ በአንቀጽ 67.1 ስር በሰራው ባለቤትና በሰራው ተቋራጭ መካከል ከውል ጋር ተያይዞ ወይም ከውል፣ በግንባታ ሂደት ወይም ከግንባታው በኋላ የሰራ ውሉ በጸናበት፣ ውሉ ከተጣሰ ወይም ከተቋርጠ ወይም ሰራው ሲተው ስለሰራው አፈፃፀም የሚነሳው ማንኛውም ያለመግባባት ወይም ልዩነት፡-
- በቅድሚያ ሚኒቴር መሰሪያ ቤቱ በጽሑፍ መንሐዲስ ብሎ በመደበው የተፈጥሮ ሰው ወይም የሕግ ሰው በአንዱ ወገን ከተጠየቀበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ ዘጠና ቀናት ውስጥ ውሳኔ ማግኘት ያለበት ሲሆን መሃንዲሱ ውሳኔውን ለሰራው ባለቤትና ለሰራው ተቋራጭ በፅሑፍ ማሳወቅ አለበት፡፡

የቀጠለ

- መሃንዲሱ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ውሳኔውን ካላስታወቀ ወይም ከሰራው ባለቤት ወይም ከሰራው ተቋራጭ አንዱ ወገን በመሃንዲሱ ውሳኔ ካልረኩ የሥራው ባለቤት ወይም ሰራተቋራጭ ጉዳዩን ለሚኒስቴር መሰሪያ ቤቱ ወይም ይኼው አካል ለሚወክለው አካል ማቅረብ ይጠበባቸዋል፡፡
- ሚኒስቴር መሰሪያ ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻና ገዥ ነው፡፡ በዚህ ሰነድ የተጠቀሰው አንቀጽ ስለግልግል እርዳታ የያዘ ቢሆንም ትክክለኛው የግልግል ስርዓት (ገላጋይ የመሸም ምርጫ የለም፣ ገላጋይ የተፈጥሮ ሰው መሆን ሲገባው የሕግ ሰው መሆኑ-- -ወዘተ) ነው ለማለት ግን የሚቻል አይመስልም፡፡

የቀጠለ

- ከላይ የተጠቀሰው የውል ሰነድ ባሁኑ ጊዜ በመንግሥት ግዥ ኤጀንሲ በወጣው ሰነድ ተተክቶ የሚሰራ መሆኑ ይታወቃል። የቀድሞው ስራና ከተማ ልማት ባሁኑ ጊዜ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር መሰሪያ ቤቶች ሁኖ መቋቋሙም ይታወቃል።
- ሌላው ሰነድ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ለመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች የሚጠቀምበት ወጥ የሆነ የስራ ዝርዝር ሰነድ (Standard Specification) ሲሆን ይህ ሰነድ ወደ ግልግል ለመሄድ ቀደመው ሊፈጸሙ የሚገባቸው ሂደቶች መኖራቸውን ያስገነዝባል። አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 9(14) (15) እና 26(2)፣ 27(2) ይመለከታል።

የቀጠለ

- በዚህም መሰረት፡-
- ቅድሚያ ማንኛውም ያለመግባባት መሄድ ያለበት ወደ መሃንዲሱ ሲሆን መሃንዲሱ በ120 ቀናት ውስጥ አስተያየቱን እንዲሰጥበት ይገዳዳል፡፡
- መንዲሱ በተጠቀሱት ቀናት የውሳኔ ሃሳቡን ካላሳወቀ ወይም የሰራው ተዋዋይ ወገኖች በመሃንዲሱ የውሳኔ ሃሳብ ላይ ካልተስማሙ ጉዳዩን ለመንገዶች ባለስልጣን ዋና ማናጀር ለመሃንዲሱ ጥያቄ ከአቀረበበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠሩ 150 ቀናት ውስጥ ማቅረብ አበለት፡፡ ዋና ማናጀሩ ደግሞ በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት፡፡

የቀጠለ

- ስራ ተቋራጭ በዋና ማናጀሩ ውሳኔ ቅሬታ ካለው ኮንትራክተሩ የዋና ማናጀሩን ውሳኔ ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠሩ ሰላሳ ቀናት ውስጥ ጉዳዩን ለግልግል የማቅረብ ሀሳብ ያለው መሆኑን ማስታወቅ አለበት፡፡
- ዋና ማናጀሩ ኮንትራክተሩ ወደ ግልገል ለመሄድ ሐሳብ ያለው መሆኑን ከአወቀ በኋላ ጉዳዩን ለባለስልጣኑ ቦርድ ማቅረብ ያለበት ሲሆን ይህ አካል ደግሞ ግራ ቀኙን ወደ ስምምነት እንዲመጡ ከማግባባት ጀምሮ በተገቢው ጊዜ ተገቢ ነው ያለውን ውሳኔ የመስጠት ስልጣን አለው፡፡
- መጨረሻ የስራ ተቋራጭ በዚህ ሂደት በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ካለው የቦርዱን ውሳኔ ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ሰላሳ ቀናት ውስጥ ጉዳዩን ለግልግል የሚያቀርብ መሆኑን ለዋናው ማናጀር ማሳወቅና የግልግል ሂደትን መጀመር ይችላል፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ ከባለሰልጣኑ የውል ሰነድ መረዳት የሚቻለው ሰነዱ ግልግልን በተመለከተ የደነገገ መሆኑን፣ የግልገል አካል የሚቀመጠውም አዲስ አበባ ሁኖ የሚከተላቸው ደንቦች ደግሞ በፍትሃ ብሔር ሕጉ ከቁጥር 3325 እስከ 3346 የተደነገጉትን ድንጋጌዎቻቸው መሆናቸውን ነው። በግልግል አካሉ በሚሰጠው ውሳኔ ይግባኙ የሚቀርበው ለከፍተኛው ፍርድ ቤት መሆኑ በሰነዱ ተመልክቶአል። ይሁን እንጂ ይህ አካል ባሁኑ ጊዜ ይህን ሰነድ የማይከተል ሲሆን እየተጠቀመ ያለው የፌዴራልን ሰነድ ነው።

የቀጠለ

- ወደ "ፊዲክ" ሰነድ ስንመጣ ደግሞ ሰነዱ ያለመግባባት የሚፈታበትን አግባብ በአንቀጽ 67.1 ስር ያስቀመጠ ሲሆን ያለመግባባትን በግልግል ለመፍታት ሊከናወኑ የሚገባቸውን ሂደቶች ለይቶ አስቀምጦአል፡፡ በዚህም መሰረት፡-
- የሰራ ተቋራጭ ማንኛውንም የይግባኛል መብት ያለው መሆኑን ከአወቀበት ጊዜ በኋላ በሚቆጠሩ 28 ቀናት ውስጥ ለመሃንዲሱ ማሳወቅ ያለበት ሲሆን በ42 ቀናት ወይም በመሃንዲሱ በሚቀርበው ወይም በፀደቀው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ዝርዝር የመብት ጥያቄውን ማቅረብ አለበት፡፡
- ከዚያም መሃንዲሱ በአርባ ሁለት ቀናት ውስጥ ወይም በመሃንዲሱ በሚቀርበው ወይም በሰራ ተቋራጭ በፀደቀው ጊዜ ውስጥ ምላሽ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡

የቀጠለ

- መሃንዲሱ በጊዜው ምላሽ ካልሰጠ ከተዋዋይ ወገኖች አንዱ ጉዳዩን በጽሑፍ አድርጎ ያለመግባባትን ለሚመለከተውና በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት በሚሰየመው ቦርድ ማቅረብ የሚችል ሲሆን ቅሬታ አቅራቢው የቅሬታውን ግልባጭ ለመሃንዲሱና ለሌላው ተዋዋይ ወገንም መስጠት አለበት፡፡ሆኖም ያለመግባባትን የሚመለከተው ቦርድ ከሌለ ጉዳዩ ቀጥታ ወደ ግልግል የሚመራ ይሆናል፡፡
- ያለመግባባቱን የሚመለከተው ቦርድ ጉዳዩን ከተቀበለበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ 84 ቀናት ውስጥ ወይም ቦርዱ በሚያቀርበውና ግራ ቀኙ ተዋዋይ ወገኖች በተቀበሉት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡

የቀጠለ

- ያለመግባባቱን የሚመለከተው ቦርድ በተገቢው ጊዜ ውሳኔ ካልሰጠ ቦርዱ ውሳኔ ይሰጥበታል ከተባለው ቀን በኋላ ባሉት 28 ቀናት ውስጥ ጉዳዩን ለግልግል ለማቅረብ ፍላጎት ያለው ወገን ለሌላኛው ወገን ማሳወቅ አለበት፡፡ ቦርዱ በሰጠው ውሳኔ ያልረካ ወገንም ከውሳኔው ከተሰጠው ጊዜ ጀምሮ ባሉት ሃያ ስምንት ቀናት ውስጥ በውሳኔ ያለመረካቱንና ግልግል ለመጀመር ሃሳብ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ማስታወቂያ ለሌላኛው ወገን የመሰጠት ግዴታ አለበት፡፡
- ይህን ደረጃ ከደረሰ በኋላም ቢሆን የግልግል ሂደቱ ከመጀመሩ በፊት ተዋዋይ ወገኖች ጉዳያቸውን በስምምነት እንዲጨርሱት የፌዴክ ሰነድ እድል ይሰጣል፡፡

የቀጠለ

- ሆኖም ተዋዋይ ወገኖች ካልተስማሙ ግን እንደኛው ወገን በቦርዱ ውሳኔ ያለመረካቱንና ጉዳዩን በግልግል ለማሳየት ሃሳብ ያለው መሆኑን ገልጾ ለሌላኛው ወገን ከአሳወቀበት ቀን በኋላ ሃምሳ ስድስት ቀናት ሲያልፉ ጉዳዩን በግልግል የማሳየቱን ሂደት መጀመር አለበት፡፡
- በዚህ የፌዴክ ሰነድ ተዋዋይ ወገኖች ካልተዋዋሉ በስተቀር የውጪ የሥራ ተቋራጮች ተዋዋይ በሆኑባቸው ውሎች ላይ ለሚሳው ያለመግባባት ያለመግባባቱ የሚፈታውም ይህንኑ ቅሬታ እንዲፈታ የተሰየመው ተቋም ዋና መሰሪያ ቤት ባለበት ቦታ/ከተማ/ የሚሆን ሲሆን ደንቦቹም የሚሆኑትም በተቋሙ ምርጫ በተቋሙ ደንቦች ወይም በ"UNCITRAL" የግልግል ደንቦች መሰረት ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ የስራ ተቋራጭ የሃገር ውሥጥ በሚሆንበት ጊዜ የግልግል ስርዓቱ የሚመራው የስራው ባለቤት አገር ሕግ አግባብ እንደሚሆን እ.ኤ.አ በ2006 በአለም ባንክና በሌሎች ባንኮች ተጣጥሞ የወጣው የፌዴክ ሰነድ ያሳያል፡፡

የቀጠለ

- የመንግሥት ግዢ ኤጀንሲ እ.ኤ.አ ከ2005 ጀምሮ እስከ እ.ኤ.አ 2011 ድረስ ተግባራዊ በማድረግ በቆየው ወጥ የውል ሰነድ ስንመጣ ደግሞ ሰነዱ በዚህ አካል የተዘጋጀ ሁኖ ዓላማው አለም አቀፍ ውድድርን ለሚጋብዙ ጨረታዎች ነው። ሰነዱ የግልግል ስርዓት እድል የሚሰጥ ሲሆን በአንቀጽ 24 እና 25 ሂደቶችን ያስቀምጣል። በዚህም መሰረት፡-
- በሰራው ባለቤት ሰራውን እንዲቆጣጠርና እንዲከታተል የተመደበው መሃንዲስ ያለመግባባቱ ሲከሰት ውሳኔ መስጠት እንዳለበት፤

የቀጠለ

- በመሃንዲሱ ውሳኔ ስራ ተቋራጭ ካልረካ ወይም የመሃንዲሱ ውሳኔ ከሰልጣኑ ውጪ የተሰጠ መሆኑን ካመነ መሃንዲሱ ውሳኔው ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በ14 ቀናት ውስጥ ከሰራው ባለቤት ጋር በጋራ ለሚሰይሙበት አግባቢ አካል(adjudicator) ማቅረብ አለበት፡፡ ይህ አካል ደግሞ ጉዳዩ በቀረበለት በ28 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡
- በዚህ አካል ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ጉዳዩን ለግልግል የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ይሆናል፡፡

የቀጠለ

- የመንግስት ግዥ ኤጀንሲ የውል ሰነድ የግልግል ቦታውንና የግልግል ስራውን የሚሰሩትን ተቀቋሚነት እንደሆነ የሚገልጸው ነገር የለውም፡፡ በመሆኑም ተዋዋይ ወገኖች በውሉ ልዩ ሰነዶች ላይ በዚህ ረገድ ስምምነት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው፡፡
- ከላይ የተጠቀሰው ሰነድ በ2003 ዓ/ም በሌላ ሰነድ የተተካ ሲሆን ይህ ሰነድ በ1998 ዓ/ም በወጣው ሰነድ ላይ የነበረውን የግልግል አንቀጽን አስወጥቶል፡፡
- አዲሱ ሰነድ ከገዥው ተቋም እና ከአቅራቢው አካል ጋር ከውል ጋር ተያይዘው የሚነሱትን ያለመግባባቶችን ግራ ቀኙ ተገናኝተው በድርድር እንዲጨርሱ እንደሚደርግ፣ በዚህ አግባብ ያለመግባባቱን ካልጨረሱ ደግሞ በድርድር ለመጨረስ ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ሃያ ስምንት ቀን ውስጥ ያለመግባባቱ በልዩ ውሉ የውል ሰነድ በተመለከተው አግባብ ለመጨረስ ጥረት ማድረግ የሚችል መሆኑን ያሳያል፡፡

የቀጠለ

ሠ. የኮንትራክሽን ውል ጋር በተያያዘ የሚነሳውን የግልግል ጉዳይ በተመለከተ ፍርድ ቤቶቻቸውን ስላላቸው ሚና

- ከላይ እንደተገለፀው የኮንትራክሽን ውል እግጅ ውስብስብ እና ያለመግባባቶች ከማይለዩበት ዘርፍ የሚመነጭ ነው። ፍርድ ቤቶች ካላቸው የስራ ጫና እና በዘርፉ ከሚታወቁ ከተለያዩ ጉዳዮች ቴክኒካል አጠቃቀሞች ከሚያስከትሉ ችግር የተነሳ የኮንትራክሽን ውሎችን በተመለከተ በተገቢው ጊዜና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ውጤታማ ዳኝነት ለመስጠት የሚችገሩ መሆኑን መዝገቦቻችን አስረጃጅቶናቸው። በመሆኑም የኮንትራክሽን ዘርፍ ፍርድ ቤቶች የግልግል ተቋማትን አጋጅ እንዲሆኑ ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚፈልግበት ወቅት ላይ መሆኑን ማስተዋል ተገቢ ነው። በዚህም መሰረት ግልግን በሚመለከት ወደ ፍርድ ቤቶቻችን ጉዳዮች የሚመጡት ከአፈፃፀም በፊት እና በኋላ ሊሆን ስለሚችል በእነዚህ የክርክር ደረጃዎች ተገቢውን ሊፈጽሙ ይገባል።

የቀጠለ

ሠ. (1) ከአፈፃፀም በፊት

- ከአፈፃፀም በፊት የኮንሰትራክሽን ጉዳዮች የግልገል ክርክር የሚመጣበት አግባብ አንዱ በግለግል ውሉ መሰረት የግልግል አካል እንዲቋቋም ይደረግኝ የሚል የዳኝነት ጥያቄ ነው። በዚህ ደግሞ በሕግ አግባብ የተቋቋመ የግልግል ውል መኖሩን በማረጋገጥ የግልግል ዳኝነት አካል እንዲቋቋም ማድረግና ተቋሙ ከተቋቋመ በኋላ ደግሞ በፍ/ብ/ሕጉ ከቁጥር 3325 እስከ 3346 ባሉት ድንጋጌዎች አግባብ የዳኞችን አሟሟም እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን መከታተልና ተገቢው እንዲደረግ ማድረግ ይጠበቃል።

የቀጠለ

- ሌላው የኮንስትራክሽን ውልን መሰረት ያደረገ ግልግል ላይ በፍርድ ቤት ክርክር ሊደረግ የሚችለው ከተዋዋይ ወገኖች አንዱ ቀጥታ ፍርድ ቤት ክስ ሲያቀርብ ሌላኛው ወገን በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ላይ ጉዳዩ በፍርድ ቤት በቀጥታ የሚታይ ሳይሆን በግልግል የሚታይ ነው በማለት ክርክር ሲያነሳ ነው። ሌላኛው ወገን ስምምነቱ መኖሩን አምኖ አንዳንዴ ስምምነቱ አስገዳጅ አለመሆኑን፣ ለህግ ተቃራኒ መሆኑ፣ ወይም ደግሞ የግልግሉን ተግባር እንዲያከናውን በውሉ ላይ የተገለጸውን አካል የሚሰይም ወይም ግልግሉን እንደሚመለከት ስምምነት ላይ የተሰጠቀሰው አካል በተግባር የሌለ መሆኑን ጠቅሶ ወደ ፍርድ ቤት ቀጥታ ክስ ይዞ የመጣበትን ምክንያት አብራርቶ ሊከራከር ይችላል።

የቀጠለ

- ስለሆነም በዚህ መልክ የሚቀርበውን ክርክር በውሉ ሰነድ ይዘትና በሌላ ማስረጃ የተረጋገጠና ሕጋዊ መሆኑን በመመርመር ተገቢውን ዳኝነት መስጠት ጉዳዩ ከሚቀርብለት ፍርድ ቤት የሚጠበቅ ነው። በዚህ ረገድ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የቀረቡትን ሁለት ጉዳዮችን መመልከቱ ለግንዛቤ የሚረዳ ይሆናል።
- በሰበር መ/ቁጥር 96774 በአኮቦ ማይኒግ ኃ.የተ.የግል ማህበርና በኢ.ፌ.ዲ.ሪፕሊክ በነበረው የግልግለ ዳኛ ይሰየምን ክርክር የክልሉ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዚህ ረገድ ስምምነት መኖሩን አላስረዳህም በማለት የካምፓኒውን ጥያቄ ውድቅ ሲያደርግ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችሎት ደግሞ የግልግል ዳኛ ሊሾም ይገባል በማለት ወስኖ ነበር። በዚህ ውሳኔ ማዕድን ሚኒስቴር ይግባኝን ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቅርቦ ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋላ ጉዳዩን መርምሮ ህጉን ማስረጃው ሲታይ ስምምነት አለ ለማለት አይቻልም በማለት ወስኖ ነበር። ሰበር ሰሚ ችሎትም ይህንኑ የይግባኝ ሰሚ ችሎትን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ተቀብሎታል።
- የሠ/መ/ቁጥር 96774 የቀረበ ጉዳይን ይመለከቷል።
- የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሰ/መ/ቁጥር 115189፣ በሰ/መ/ቁጥር 80722 እና በሰ/መ/ቁጥር 98589 የሰጣቸው አስገዳጅ የሕግ ትርጉሞችን ይመለከቱ።

የቀጠለ

- የጉዳይ አንድ ምልከታ፡-

- ጉዳዩ በሰበር መዝገብ ቁጥር 96774 የቀረበ ሁኖ አመልካች፡- አኮበ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ተጠሪ፡ ደግሞ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የማዕድን ሚኒስቴር ነበሩ፡፡ ጉዳዩ የግልግል ዳኛ እንዲሰየም ትዕዛዝ ይሰጥልኝ በሚል መንገድ የቀረበን ጥያቄ የሚመለከት ነበር፡፡ ጉዳዩ በመጀመሪያ የታየው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲሆን፣ በሥር ፍርድ ቤት አኮበ ማይኒንግ አመልካች፣ ማእድን ሚኒስቴር ደግሞ ተጠሪ በመሆን ተከራክረዋል፡፡ የክርክሩ መነሻ አመልካች የቀረበው ማመልከቻ ነው፡፡ አመልካች ቀደም ሲልግሪን አፍሪካ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በሚል ሰያሜ ተቋቁሞ አሰፈላጊ የሆኑ ፎርማሊቲዎችን ማሟላት ሠኔ 10 ቀን 2000 ዓ.ም በወቅቱ ሥራ ላይ በነበረው አዋጅ ቁጥር 52/1985 መሠረት ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ የወርቅ ማዕድን ምርመራ ሥራ ፈቃድ ተሰጥቷል፡፡

የቀጠለ

- አመልካች በደቡብ ክልል ማዕድንና ኤነርጅ ኤጀንሲ በቤንርቶ ማጂ ዞን በሰጠው 112 ካሬ ሊሎ ሜትር ቦታ ላይ ሥራውን ለመጀመር በመዘጋጀት ላይ እንደለ፤ ቦታው በጋምቤላ ሕዝቦች ክልል ሥር እንደሚገኝ ተረጋግጧል፡፡ በዚህ ምክንያት የተሰጠው ፈቃድ ወደ ጋምቤላ ክልል እንዲዛወር ጠይቆ ቀደም ሲል የነበበውን ስያሜ በመቀየር አሁን በሚሰራበት ሥያሜ ተቋቁሞ የመሬት ኪራይ ለጋምቤላ ክልል በመክፈልና ከፍተኛ በዕዋለንዋይ በማፍሰስ ሥራውን ጀምሯል፡፡

የቀጠለ

- አመልካች “ታርጌት ሚኒራል ግሩፕ” ከተባለ የውጭ ኩባንያ ጋር በትብብር ለመስራት በማቀዱ አዲስ በወጣው አዋጅ ቁጥር 678/2002 መሠረት የወርቅ ማዕድን ምርመራ ሥራ በፌዴራል መንግሥት ማዕድን ሚኒስቴር በኩል በውስጥ ፈቃድ አማካኝነት ሊከናወን የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የፈቃድ ዝውውር እንዲደረግ የአመልካች ማህደር ከጋምቤላ ክልል ወደ ተጠሪ እንዲተላለፍ አድርጓል። አመልካች ታርጌት ማኒፖሌሽን ግሩፕ ጋር ተጠሪ ጥቅምት 4 ቀን 2003 ዓ.ም ደብዳቤ ፅፎለት በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት በኩል የትብብር ውል ተዋውሏል። ተጠሪ የፈቃድ ዝውውር ሊያከናውን የሚችል የሰው ሀይል የሌለው መሆኑን ገልጾልኝ በነበረው አመልካች ሥራ እንዲቀጥል ነግሮኝ አንድ ዓመት ለሚሆን ጊዜ ሥራውን

የቀጠለ

- **ቀጥያላሁ::** ከዚህ በኋላ ተጠሪ ቦታውን ከዚህ በፊት ኢትዮ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የፈቃድ ጥያቄ ያቀረቡበት በመሆኑ የዝውውር ጥያቄውን ለመቀበል የሚቸገር መሆኑን ህምሌ 15 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ አሳውቆኛል:: ከዚህ ምክንያት አለመግባባት የተፈጠረ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 678/2002 አንቀጽ 76(2) መሠረት በግልግል እንድታይ ጥያቄ ባቀረበለትም ተጠሪ ጥያቄ 83 አልተቀበለውም:: ስለዚህ ተጠሪ የግልግል ዳኛ እንዲሰየምና ፍርድ ቤቱ ስብሰቢ ዳኛ ሰይሞ ጉዳዩ በግልግል ዳኛ እንዲታይ ውሳኔ ይሰጥልኝ በማለት ጠይቀዋል::

የቀጠለ

- ተጠሪ በበኩሉ ከአመልካች ጋር ምንም አይነት የውል ግንኙነት የለኝም፡፡ ተጠሪ ከአመልካች ጋር የውል ስምምነት ባልገባበት ሁኔታ የግልግል ዳኛ ተሰይሞ ጉዳዩ በግልግል ዳኛ የሚታይበት ምክንያት የለም፡፡ አመልካች ከሰኔ 10 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ በደቡብ ክልላዊ መንግስት፣ ተሰጥቶኛል የሚለው ቦታ ኢትዮ ማይኒንግ የተባለ ኩባንያ ከመጋቢት 30 ቀን 1989 ዓ.ም ጀምሮ የወርቅ ምርመራ ፈቃድ፣ ከህዳር 10 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ የወርቅ ሣምንት ፈቃድና ከሚያዝያ 25 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ የፅንሰወርቅ ማዕድን ምርመራ ፈቃድ ጥያቄ አቅርቦበታል፡፡ ከዚህ በኋላ በችግር ምክንያት ሥራው በግብይት ጥቅምት 18 ቀን 2002 ዓ.ም የማዕድን ሥራው እንዲጀምር አድርጎታል በማለት ተከራክረዋል፡፡

የቀጠለ

- የሥር ፍርድ ቤት አመልካች ከተጠሪ ጋር የፈፀንመው የውል ስምምነት የሚል በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 678/2002 መሠረት ጉዳዩ በግልግል ዳኛ የሚታይበት የሕግ መሠረት የለም በማለት የአመልካችን የግልግል ዳኛ ይሰየምልኝ ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል። አመልካች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝተው ይግባኝ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርቧል። የፌዴራል የከፍተኛ ፍርድ ቤት ክልሎች ፈቃድ የመስጠት ስልጣን የነበራቸው መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 52/1985 እና በአዋጅ ቁጥር 118/40 ተሰጥቷቸው የነበረ፡ በመሆኑና አመልካች ከክልል ፈቃድ የተሰጠው መሆኑ የአመልካቾችና የተጠሪ መካከል የተነሳው አለመግባባት በግልግል አይታይም የሚባልበት ምክንያት የለም በማለት የሥር ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ሽሮታል።

የቀጠለ

- ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ጠቅላይ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቅርቧል፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችሎቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ፤ በቦታው ላይ ኢትዮ ፓላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ቀዳሚነት ያለው በመሆኑ ይህም አመልካችን መብቱን የሚያሳጣው በመሆኑ በሌላው መብት ላይ ግልግል ዳኛ ተሰይሞ የሚያይበት ምክንያት የለም በማለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታል፡፡

የቀጠለ

- ጉዳዩን የመረመረው ሰበር ሰሚ ችሎት አመልካች የግልግል ዳኛ እንዲሰየምበት የሚጠይቀው በአዋጅ ቁጥር 52/1985 መሰረት በጋምቤላ ህዝቦች ክልል መንግስት የተሰጠው የማዕድን ፈቃድ በአዋጅ ቁጥር 078/2002 መሰረት ፋይሉ ተዛውሮ መጥቶለት ተጠሪ ዕውቅና እንዲሰጠኝ ብጠይቀው፣ የማዕድንቦታው በሌላ ኩባንያ የተያዘ ነው በማለት ከእኔ ፈቃድ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም በማለት ነው፡፡

የቀጠለ

- አመልካች የግልግል ዳኝ እንደሰያምለት ባቀረበው ማመልከቻ ውስጥ የዘረዘራቸው ፍሬ ጉዳዮች በአዋጅ ቁጥር 52/1985 መሰረት በክልሎች የተሰጠ የማዕድን ሥራ ፈቃድ፤ በአዋጅ ቁጥር 678/2002 አንቀጽ 80 ድንጋጌዎች መሠረት የሚኖረውን አስገዳጅነት ምን ያህል ነው? የተግባራዊ አፈፃፀም ተጠሪ ክልሎች በአዋጅ ቁጥር 52/1985 የሰጡትን ፈቃድ አልቀበልም ለማለት ይችላል ወይስ አይችልም? የሚሉትን የሕግ ምንጮች የሚመለከት መሆኑን፤ ከዚህ በተጨማሪ አመልካች የሚያቀርበው ክርክርና ተጠሪ የሚሰጠው ምላሽ በአዋጅ ቁጥር 52/01990 በአዋጅ ቁጥር 118/1990 እንደተሸሻለ ሥራ ላይ በነበሩበት ጊዜ በአንድ የማዕድን ቦታ ላይ ተጠሪና የሚመለከተው የክልል መንግስት አካል ለሁለት የተለያዩ ድርጅቶች ፈቃድ ሰጥተው ቢገኙ፤ የትኛው ፈቃድ ተፈፃሚነት ይኖረዋል የሚለውን ጭብጥም በውስጡ የያዘ መሆኑ ከግራ ቀኙ ክርክር ለመረዳት የሚቻል መሆኑንና እነዚህን

የቀጠለ

- መሠረታዊ የሕግ ጭብጦችና የፌዴራልንና የክልል ሥልጣን ጥያቄ በመሠረታዊነት የሚፈታው በሕገ መንግሥቱ ሥልጣን በተሰጠው አካል እንጂ በግልግል ዳኞች አለመሆኑን፣ ሕግ አውጪው በአዋጅ ቁጥር 678/2002 አንቀጽ 76 በግልግል ዳኝነት ታይተው እንዲፈቱ ያደረገው የማዕድን ቅኝትና ምርመራ ይዞ መቆየት ወይም ማምረትና ከተመለከተ ስምምነት የመነጨን ጉዳይ ከሥምምነቱ አተረጓጎም፣ መጣስ፣ ወይም ማቋረጥ ምክንያት ወይም ከእንደዚሁ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች በመንግሥትና በባለፈቃድ መካከል የሚፈጠር ማንኛውም ክርክር፣ አለመግባባት ወይም የይገባኛል ጥያቄ እንደሆነ በአዋጅ ቁጥር 678/2002 አንቀጽ 76 ንዑስ አንቀጽ 1 እና ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌዎች ለመረዳት ይቻላል፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ አንፃር አመልካች የግልግል ዳኛ ተሳይሞ እንዲያይላቸው የሚጠይቁት የሕግ ጭብጥ፣ ክልሎች በአዋጅ ቁጥር 52/1985 ተሰጥቶ የነበረ ሥልጣን በአዋጅ ቁጥር 978/2002 ለተጠሪ መስጠቱ፤ ቀደም ሲል በነበረው አዋጅ ከክልል ፈቃድ ከተሰጠው ድርጅት ላይ ከሚኖረው ህግዊ ውጤት የሚመለከት መሆኑንም ይህም በአዋጅ ቁጥር 678/2002 አንቀጽ 76 የሚሸፈን ሆኖ ያለማግኘቱን በአቢይ ምክንያትነት ይዞና ከዚህ በተጨማሪ አመልካች ከተጠሪ ጋር በግልግል ዳኛ እንድታይላቸው በሚያቀርቡት ጥያቄ ለሌላ ሶሶተኛ ወገን መብት የሚነካ መሆኑንም ከርክራቸው የሚያሳይ በመሆኑ አመልካች ጉዳዩን ሥልጣን ላለው የዳኝነት አካል በሚያቀርቡ በስተቀር የግልግል ዳኛ እንዲሰየም ያቀረበው ጥያቄ የሕግ መሠረት የሌለው በመሆኑ፤ ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት የግልግል ዳኛ የመሰየም ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ የደረሰበት ድምዳሜ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የለበትም በማለት ወስኖአል፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አስገዳጅ የሕግ ትርጉም መረዳት የሚቻለው ተዋዋይ ወገኖች በሕግ ከተፈቀደላቸው ጉዳይ ውጪ በግልግል ለመጨረስ ጥያቄ ማቅረብ የማይችሉ መሆኑን፤ ጉዳዩ የሚመለከተው ሌላ አካል ካለም ጉዳዩ በግልግል ሳይሆን በመደበኛ ፍርድ ቤት ክርክር እልባት ማግኘት ያለበት ጉዳይ እንጂ የግልግል ስምምነቱ ተዋዋይ ያልሆነ ሰውን ወደ ግልግሉ እንዲገባ በሚያደርግ መልኩ የግልግል ዳኛ ይሾምልኝ ጥያቄ መቅረብ የሌለበት መሆኑን ነው፡፡

የቀጠለ

- ጉዳይ ሁለት ምልክታ

- በሰ/መ/ቁጥር 98589 የቀረበውን ጉዳይ ስንመለከት የግልግል ዳኝነት አካል ይሰየምልን ክስን የሚመለከት ነበር። በሰበር ደረጃ በነበረው ክርክር አመልካች የነበረው - ዳንኤል በርሄ ህንጻ ስራ ተቋራጭ ሲሆን ተጠሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ነበር።

- የጉዳዩን አመጣጥ በተመለከተ በግራ ቀኙ መካከል በ07/12/2001 ዓ.ም. በተደረገው የኮንስትራክሽን ውል ላይ በመካከላቸው አለመግባባት ቢከሰት አለመግባባቱ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ባዘጋጀው ቋሚ የውሊታ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 67 በተመለከተው መሰረት በሚኒስቴር መ/ቤቱ ገላጋይነት የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚያገኝ መስማማታቸውን፣ በግራ ግራ ቀኙ መካከል አለመግባባት መከሰቱን፣ ይሁን እንጂ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ስር የነበረው ገላጋይ ተቋም ስራውን በማቋረጡ ጉዳዩን ለአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት የግልግል ተቋም አቅርቦ ተጠሪው ለግልግሉ ለመቅረብ ፈቃደኛ ሳይሆን መቅረቱን፣ ተጠሪው ወደዚህ የግልግል ተቋም ተገዶ እንዲቀርብ አመልካች በፌ/የመ/ደ/ፍ/ቤት ክስ አቅርቦ

የቀጠለ

- በመ.ቁ. 201801 በ16/07/2005 ዓ.ም. ውሳኔ ማሰጠቱን፣ ተጠሪ ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ባቀረበው ይግባኝ ሳቢያ ከ/ፍ/ቤት ክርክን ከሰማ በኋላ ግራ ቀኙ ተሰማምተውበት የነበረው ገላጋይ ተቋም ከከሰመ በስምምነት ሌላ ገላጋይ ተቋም መሰየም የሚችሉ ከመሆኑ በስተቀር ከተዋዋዮቹ ስምምነት ውጪ ሌላ የግልግል ተቋም በፍ/ቤት ሊሰየም የሚችልበት አግባብ አለመኖሩን ገልጾ የስር ፍ/ቤት ውሳኔን በመ.ቁ. 135366 በ14/02/2006 መሻሩን፣ ከዚህ በኋላ በግራ ቀኙ መካከል የተከሰተውን አለመግባባት አይቶ የሚወስን የግልግል ዳኝነት ጉባኤ እንዲቋቋም እና ተጠሪም የበኩሉን የግልግል ዳኛ እንዲመርጥ ይወስንልኝ በማለት አመልካች በፌ/የመ/ደ/ፍ/ቤት ሌላ ክስ ማቅረቡን፣ ተጠሪውም ቀርቦ ቀደም ሲል የተሰጡትን ውሳኔዎች ጠቅሶ ክሱ በድጋሚ የቀረበ በመሆኑ ሊሰተናገድ አይገባውም የሚል መቃወሚያ ማቅረቡን፣ ፍ/ቤቱም ይህንኑ መቃወሚያ ተቀብሎ ለሰበር አቤቱታው ምክንያት የሆነውን ብይን ሰጥቶአል፡፡

የቀጠለ

- ሰበር ችሎቱ ሁለት መሰረታዊ ጭብጦችን የያዘ ሲሆን ለዚህ ጉዳይ ጠቀሜታ ያለው ጭብጥ ሁለተኛው ጭብጥ ሁኖ ይዘቱም፡ "በግራ ቀኙ መካከል የተከሰተውን አለመግባባት አይቶ የሚወስን የግልግል ዳኝነት ጉባኤ እንዲቋቋም እና ተጠሪም የበኩሉን የግልግል ዳኛ እንዲመርጥ ይወስንልኝ በማለት አመልካች ያቀረበው የዳኝነት ጥያቄ ሕጋዊ ተቀባይነት ያለው ነው ወይስ አይደለም?" የሚል ነው፡፡ በዚህም መሰረት ችሎቱ ጉዳዩን መርምሮ

የቀጠለ

- በፍ.ሕ.ቁ. 3328(2) እና 3331 በተመለከተው ድንጋጌ መሰረት ግራ ቀኙ በ07/12/2001 ዓ.ም. ባደረጉት የኮንሶትራክሽን ውል ላይ በመካከላቸው አለመግባባት ቢከሰት አለመግባባቱ የኮንሶትራክሽን ሚኒስቴር ባዘጋጀው ቋሚ የውለታ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 67 በተመለከተው መሰረት በሚኒስቴር መ/ቤቱ ገላጋይነት የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚያገኝ መስማማታቸው፣ በግራ ቀኙ መካከል አለመግባባት መከሰቱ፣ ይሁን እንጂ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ስር ተቋቁሞ የነበረው የግልግል ተቋም ስራውን በማቋረጡ ምክንያት ጉዳዩ በስምምነት ተሰይሞ ለነበረው የግልግል ተቋም ሊቀርብ የሚችልበት ሁኔታ ጨርሶ ማከተሙ እና በዚህ ተቋም ምትክ ግራ ቀኙ ሌላ የግልግል ተቋም ለመምረጥ ያደረጉት ስምምነት አለመኖሩ በክርክሩ የተጋገጡ ፍሬ ነገሮች ናቸው፡፡

የቀጠለ

- ተዋዋይ ወገኖች በመካከላቸው ሊነሳ የሚችለውን አለመግባባት አይቶ የሚፈታ የግልግል ተቋም ለይተው የወሰኑ በሆነ ጊዜ፤ይህ የተሰማሙበት ገላጋይ ሕልውናውን ያጣ በሆነ ጊዜ እና ተዋዋሮቹ ሕልውናውን ባጣው ገላጋይ ምትክ ሌላ ገላጋይ ለመሰየም ስምምነት ላይ ባልደረሱ ጊዜ የዘመድ ዳኛው ስምምነት ቀሪ እንደሚሆን ከፍ.ሕ.ቁ. 3336(1) እና 3337(1) ድንጋጌዎች ጣምራ ንባብ መገንዘብ ይቻላል፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኙ በስምምነት ሌላ የግልግል ተቋም ለመሰየም አለመቻላቸው የተረጋገጠ እስከሆነ ድረስ የዘመድ ዳኛ ስምምነቱ ቀሪ ሆኖ የተነሳው አለመግባባት በሌላ አግባብ እንዲፈታ ከሚደረግ በቀር ተጠሪው ከስምምነቱ ውጪ በፍ/ቤት ውሳኔ ገላጋይ እንዲመርጥ ሊገደድ የሚችልበት አግባብ የለም፡፡ የፌ/ጣ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት አግባብነት ያላቸውን ድንጋጌዎች አገናዝቦ በመተርጎም የዚህ

የቀጠለ

- ዓይነት ሁኔታዎች ባጋጠሙ ጊዜ የዘመድ ዳኛው ስምምነት ቀሪ ተደርጎ አለመግባባት ተከሰቷል የሚለው ተዋዋይ ወገን ጉዳዩን ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ማቅረብ የሚችል ከመሆኑ ውጪ አለመግባባቱን አይቶ የሚወሰን የግልግል ዳኝነት ጉባኤ በፍ/ቤት ውሳኔ እንዲቋቋም የሚቀርብ ጥያቄ ተቀባይነት ሊኖረው የማይገባ ስለመሆኑ በሰ.መ.ቁ. 80722 በ01/05/2005 ዓ.ም. የሰጠው አስገዳጅ የሕግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) በተደነገገው መሰረት በዚህ መዝገብ ለተያዘው ጉዳይ በተፈጻሚ ሊደረግ የሚገባ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡" በሚል ድምዳሜ

የቀጠለ

- በግራ ቀኙ መካከል የተከሰተውን አለመግባባት አይቶ የሚወስን የግልግል ዳኝነት ጉባኤ እንዲቋቋም እና ተጠሪም የበኩሉን የግልግል ዳኛ እንዲመርጥ ይወስንልኝ በማለት አመልካች ያቀረበው የዳኝነት ጥያቄ ሕጋዊ ተቀባይነት ያለው አይደለም በማለት ወስነናል። ከዚህ አስገዳጅ የሰበር ውሳኔ መረዳት የሚቻለውም ጉዳዩ በስምምነት ተሰይሞ ለነበረው የግልግል ተቋም ሊቀርብ የሚችልበት ሁኔታ ጨርሶ ማክተሙ እና በዚህ ተቋም ምትክ ግራ ቀኙ ሌላ የግልግል ተቋም ለመምረጥ ያድረጉት ስምምነት አለመኖሩ ከተረጋገጠ የግልግል ዳኛ ይሰየምልኝ ተብሎ የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን፤ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ያለው ግለሰብም ያለው አማራጭ ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ መብቱን ማሰከበር መሆኑን ነው።

የቀጠለ

- ሌላው በይግባኝ ስርዓት የኮንስትራክሽን ውል የሚቀርብበት አግባብ ያለ ሲሆን በዚህ ላይም ግራ ቀኙ ወገኖች ይግባኝን በተለመከተ ያደረጉትን የስምምነት ክፍል ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉ አንቀጽ 355 እና 356 ድንጋጌዎች አንጻር በጥንቃቄ መመልከትን የግድ ይላል። ተዋዋይ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን ሲተዉ የገቡት ስምምነትም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 350(2) ስር እንደተመለከተው የአከባቢውን ሁኔታ በሙሉ በመረዳት የተደረገ መሆን ያለመሆኑን ማረጋገጥ ይገባል። በእርግጥ ይህ ተዋዋይ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን የተውሉት የአከባቢ ሁኔታውን በሙሉ በመረዳት ነው የሚለው ሐረግ መመዘኛው ምን እንደሆነ ሕጉ ግልጽነት የለውም፡ በመሆኑም መመዘኛው የተጨበጠ ነገር ተይዞ የሚከናወን ሳይሆን የሕሊና ሚዛን ላይ የተመሰረተ መሆኑ አይቀሬ ነው።

የቀጠለ

- ይህ ደግሞ ግልግል ጠቀሜታው ክርክርን ለአንዴና ለመጨረሻ ለመቋጨት ታስቦ የግልግል ስምምነት ተደርጎ የሚከናወን ከመሆኑ እና ተዋዋይ ወገኖች በቃላቸው መታር አለባቸው ከሚለው የውል ሕግ መሰረታዊ ደንብ ጋር አብሮ የማይሄድ በመሆኑ ተመራጭ ላይሆን ይችላል።
- ሆኖም በተቻለ መጠን ከክርክሩ አጠቃላይ ባህርይና ውጤት አንጻር በመመልከት ተዋዋይ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን የአከባቢውን ሁኔታ በሙሉ ተረድተው የተው መሆን ያለመሆኑን በመመርመር መፍትሔ መስጠት የግድ ይላል። በዚህ ረገድ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት የተሰጠውን አስገዳጅ የሕግ ትርጉም ቀጥሎ እንመልከት።
- የአከባቢ ሁኔታ በሙሉ በመረዳት የሚለውን የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 350(2) ድንጋጌ ሐረግ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎ በሰ/መ/ቁጥር 37678 የሰጠውን አስገዳጅ የህግ ትርጉም ከቅጽ 8 ይመለከቱ።

የቀጠለ

- የጉዳይ ሶስት ምልክታ፡-

- በሰበር ደረጃ በነበረው ክርክር አመልካች የነበረው ድራጋዶስ ጄ ኤንድ ፒ. ጆይንት ቬንቸር -የተባለ ድርጅት ሲሆን ተጠሪ ደግሞ ሳባ ኮንስትራክሽን ኃ/የ/ግ ማኅበር ነበር፡፡ ይህ ጉዳይ በግልግል ዳኝነት ጉባዔ ከተሰጠ ውሣኔ ጋር በተያያዘ የይግባኝ አቀራረብን የሚመለከት ነው፡፡

- የጉዳዩ አመጣጥ ሲታይም አመልካች ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ጋር ከአዲስ አበባ እስከ ጅማ ድረስ ያለውን አውራ መንገድ የማሻሻያና መልሶ ጥገና ሥራ ለመሥራት ውል ተዋወሎ ከመንገድ ሥራ የተወሰነውን በንዑስ ሥራ ተቋራጭ /sub-contract/ ውል ለማሰራት በነበረው ፍላጎት ከተጠሪ ጋር የካቲት 25 ቀን 1996 ዓ.ም የንዑስ ሥራ ተቋራጭነት ውል እንደተዋዋሉ በዚህም የንዑስ ሥራ ተቋራጭነት ውል አንቀጽ 17 ላይ በውሉ አፈፃፀም ረገድ በሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች መካከል አለመግባባት ቢፈጠር በአዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሥር በተቋቋመው የግልግል ተቋም ታይቶ እንደሚወሰን በተስማሙት መሠረት በክፍያ አፈፃፀም ረገድ በመካከላቸው አለመግባባት በመፈጠሩ ተጠሪ አቤቱታውን ግራ ቀኙ ለመረጡት የግልግል ተቋም አቅርቦ ተቋሙም በሚሰራበት የግልግል ደንብ /rules of procedure/ መሠረት ግራ ቀኙን አከራክሮ የካቲት 3 ቀን 1999 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቶአል፡፡

የቀጠለ

- ከዚህ በኋላም የሥር ተከሣሽ የአሁን አመልካች የግልግል ጉባዔው በሰጠው ውሳኔ ቅሬታ አድርጎት የይግባኝ ቅሬታውን ለፌ/ጠቅላይ ፍ/ቤት አቅርቦ ፍ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ይግባኝ ባይ ይግባኝ ያቀረበው ይግባኝ ሊቀርብበት በሚችል ምክንያት ነው ወይንስ አይደለም? የሚለውን ጭብጥ መሥርቶ ጉዳዩን በመመርመር አለመግባባቱ በግልግል ዳኝነት እንዲታይ አስቀድሞ ግራ ቀኙ እንደተሰማመ፣ ጉዳዩን በግልግል ዳኝነት የተመለከተውም ተቋም በአዋጅ ቁጥር 341/95 መሠረት ሥልጣን በተሰጠው አካል እንደተቋቋመ፣ ይግባኝ ባይ ጉባዔው ጉዳዩን እንዲመለከት ከፈቀደ በኋላም በክርክሩ ሂደት ሙሉ በሙሉ እንደተካፈለ፣ የግልግል ጉባዔው የሚሰጠው ውሳኔ ይግባኝ እንደሌለውም የግልግል ጉባዔው በሚመራበት ደንብ ላይ እንደተመለከተና ይግባኝ ባይ ይህ የደንቡ ድንጋጌ ተፈፃሚነት የለውም በማለት ቢከራከርም ግራ ቀኙ ወገኖች ወደ ግልግል ተቋሙ ሲሄዱ ተቋሙ ክርክሩን የሚመራበት የአራሱ ሥርዓት እንዳለው ስለሚታወቅ ይግባኝ ባይ በተቋሙ ለመዳኘት እስከመረጠ ድረስ በተቋሙ አሠራር የማይገዛበት ምክንያት ስለሌለ በዚሁ መሠረት በግልግል ውሳኔው ላይ ይግባኝ አይባልበትም ተብሎ በግልግል ደንቡ ላይ የተቀመጠውን እንደተቀበለው ስለሚቆጠር በዚህ ረገድ ያቀረበው የይግባኝ ቅሬታ የይግባኝ መብቱን ቀሪ ባደረገበት ሁኔታ ስለሆነ አግባብነት የለውም በማለት ይግባኙን ሳይቀበለው ቀርቷል፡፡

የቀጠለ

- የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ሰበር ቸሎቱ የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ የግልግል ተቋሙ የሰጠው ውሳኔ ይግባኝ የማይባልበት ነው መባሉ ተጠሪ ባለበት ለሰበር ቀርቦ ሊወሰን እንደሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን በጽሁፍና በቃል ከአከራከረና ከዚህም በተጨማሪ የግልግል ተቋሙ የሚመራበትን የሥነ ሥርዓት ደንብ /rules of procedure/ እና እንደዚሁም በግራ ቀኙ ወገኖች የተደረጉ የተለያዩ መፃፃፎችን ለጉዳዩ አወሳሰን እንደሚረዳ በማመኑ ቸሎቱ አስቀርቦ መመልከቱን ከገለፀ በኋላ የጉዳዩ ጭብጥም አመልካች ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ይግባኝ የሚባልበት ነው ወይንስ አይደለም? የሚለው ጭብጥ በመያዝ:-

የቀጠለ

- አመልካችና ተጠሪ የካቲት 25 ቀን 1996 ዓ.ም የንዑስ ሥራ ተቋራጭነት ውል ሲዋዋሉ በውሉ አፈፃፀም ረገድ አለመግባባት ሲፈጠር ይሄው አለመግባባት በአዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሥር በተቋቋመው የግልግል ተቋም ታይቶ እልባት እንደሚያገኝ መስማማታቸውን የተገነዘብን ሲሆን ይህን ተቋም /forum/ በመምረጥ ረገድ ስምምነት ስለመደረሱ ግራ ቀኙን ያለማከራከሩን፤
- አመልካችና ተጠሪ አለመግባባትን በግልግል ለመፍታት በውል የመረጡት የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የግልግል ተቋም የሚመራበት የግልግል ደንብ የውል ክርክርን ለግልግል ስለማቅረብ በሚደነግገው አንቀጽ 1/1/ ሥር ተዋዋይ ወገኖች ውላቸውን በሚመለከት ለሚነሱ ማናቸውም አለመግባባቶችና ክርክሮች በአዲስ አበባ ንግድ ም/ቤት የግልግል ተቋም የግልግል ደንብ ውሳኔ እንዲያገኝ በጽሁፋቸው ሲሰማሙ በዚሁ መሠረት እነዚህ አለመግባባቶች በተቋሙ የግልግል ደንብ ውሳኔ እንደሚሰጣቸው መደንገጉን መገንዘቡን፤
- በዚህ የግልግል ደንብ አንቀጽ 1/1/ ላይ እንደተመለከተው ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች ወደዚህ የግልግል ተቋም ሲሄዱ የግልግል ተቋሙ ግራ ቀኙን ማከራከር

የቀጠለ

- ከመጀመሩ በፊት ተከራካሪ ወገኖች በዚህ የሥነ ሥርዓት ደንብ የሚገዙ ስለመሆኑ የጽሁፍ ስምምነት መቀበል እንደሚገባው አከራካሪ ያለመሆኑን፤
- በእርግጥ የግልግል ጉባዔው ተጠሪ ያቀረበውን ክስና የግልግል ተቋሙም የሚመራበትን ይህንኑ የግልግል ደንብ አያይዞ ለአመልካች እንደላከና አመልካችም ይህንኑ ደንብ መሠረት አድርጎ ክርክሩን መምራቱን መገንዘብ ቢቻልም ሁኔታው ደንቡን ካወጣው ተቋም ሃሳብ /intention/ አንፃር ሲታይ ደንቡን ጠቅላላ ድንጋጌ ተከራካሪ ወገኖች ተገንዝበው በዚሁ መሠረት ለመገዛት ወስነዋል ለማለት የሚቻለው በደንቡ አንቀጽ 1/1/ ላይ እንደተመለከተው ግልጽ የሆነ የጽሁፍ ስምምነት ሲኖር መሆኑን፤

የቀጠለ

- በሌላ በኩልም አመልካች ደንቡ ደርሶት የደንቡንም የተለያዩ ድንጋጌዎች በመጥቀስ ሙግቱን የቀጠለ ስለሆነ ደንቡን እንደተቀበለውና በዚህ ደንብ አንቀጽ 20/2/ መሠረትም የይግባኝ መብቱን እንደተወ ይቆጠራል ቢባል እንኳን የይግባኝ መሠረታዊ መብት እንደመሆኑ መጠን ይህንኑ መሠረታዊ መብት ተፋላሚ ወገኖች አስቀርተዋል ለማለት የሚቻለው የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሚገባ በተገነዘቡ ጊዜ እንደሆነ ከፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 350/2/ ድንጋጌ መገንዘብ ይቻላል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን አስቀርተዋል ወይም ትተዋል ለማለት የሚቻለው የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሙሉ በተረዱበት ደረጃ እርስ በርሳቸው 350/2/ ድንጋጌ መሠረት የይግባኝ የማቅረብ መብት አለው ማለት ስለመሆኑ በምክንያትነት ይዞ

የቀጠለ

- በሚያደርጉት ስምምነት ሲሆን ነገር ግን አለመግባባቱ በግልግል ተቋሙ አማካይነት እንዲታይ ጥያቄው በቀረበ ጊዜ /At the stage of submission/ የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሚገባ ተገንዝበዋል ለማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ናቸው ስለማይባል በዚህ ሁኔታ ይግባኙን ለማስቀረት የሚሰጡት ፈቃድ በሕጉ ላይ እንደተቀመጠው የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሚገባ በመገንዘብ እንዳደረጉት የሚቆጠር እንደማይሆን፤
- በኢትዮጵያ የፍትሐብሔር ሕግ ሥነ ሥርዓት ላይ ተመሥርተው ማብራሪያ የፃፉትም ቦርጌሰር አለን ሴድለር ይህንኑ በማብራሪያቸው ላይ ያንፀባረቁት ጉዳይ መሆኑን፤
- አመልካች የይግባኝ መብቱን ለመተው አድርጎታል የተባለው ስምምነት የነገሮችን አካባቢ ሁኔታዎች በሚገባ ካለመገንዘብ ነው ከተባለ ደግሞ በተጠቀሰው የፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 350/2/ ድንጋጌ መሠረት ይግባኝ የማቅረብ መብት አለው ማለት ስለመሆኑ በምክንያትነት ይዞ

የቀጠለ

- የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት አመልካች የይግባኝ መብቱን ያስቀረ ስለሆነ ያቀረበው የይግባኝ ቅሬታ ተገቢነት የሌለው ነው በማለት ሣይቀበለው መቅረቱ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፈፀመበት ሆኖ ተገኝቷል በማለት ወስኖ አመልካች የይግባኝ መብቱን ቀሪ ያላደረገ ስለሆነ የፌ/ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኙን መርምሮ የበኩሉን እንዲወስን ጉዳዩን ተመልሶለታል፡፡
- ከዚህ የችሎቱ አስገዳጅ የሕግ ትርጉም መገንዘብ የሚቻለው

የቀጠለ

- ሌላው ከፍርድ ቤት ዳኝነት ያገኙ የኮንስትራክሽን ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡት ለአፈፃፀም ነው። በግልግል ታይተው ዳኝነት ተሰጥቶአል ወይም ስልጣን ባለው መሃንዲስ ውሳኔ አግኝቶአል በሚል የአፈፃፀም ፋይል ሊከፈት ይችላል። በመሆኑም ፍርድ ቤቶች በዚህ ማድረግ የሚገባቸው በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 378 እንደተደነገገው ሊፈፀም የሚችል ውሳኔ መኖር ያለመኖሩን ማረጋገጥና አፈፃፀሙን መምራት ነው። አንዳንዴ በስመ መሃንዲስ ውሳኔ ተሰጥቶአል እየተባለ ለአፈፃፀም የሚቀርብበት አግባብ አለ።

የቀጠለ

- ለምሳሌ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት ቀርቦ ውሳኔ ባገኘ አንድ ጉዳይ የሰራ ውሉ በሰራው ባለቤት የተቋረጠበት መሃንዲስ ውሳኔ ሰጥቶአል በሚል አንድ የሥራ ተቋራጭ ከብር 19,000,000.00 በላይ እንዲፈጸምለት የአፈጻጸም በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፋይል አስከፍቶ የበታች ፍርድ ቤቶች ተቀብለው ውሳኔው እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሰጡበት አጋጣሚ ያለ ሲሆን ሰበር ቸሎቱ ግን መሃንዲሱ ውሳኔውን ለመሰጠት ከመነሻውም ስልጣን እንዳልነበረው መረጋገጡን በምክንያትነት ይዞ የሚፈጸም ውሳኔ የለም በማለት ወስኖአል፡፡ በሰ/መ/ቀጥር 36577 የተሰጠ ውሳኔ ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

- እንዲሁም በሌላ ጉዳይ ደግሞ አማካሪ መሀንዲሱ ውሳኔ የሰጠባቸው ጉዳዮች ዓይነት እና ይዘት በግራ ቀኙ ስምምነት መሰረት ለአማካሪ መሀንዲሱ ቀርበው እንዲታዩ የተወሰኑ የምህንድስና ዘርፍ ውሳኔ የሚሹ አለመግባባቶች ሳይሆኑ ይልቁንም ከዚህ ያለፉ እና ከምህንድስና ውጪ የሌላ ዘርፍ ዕውቀትን የሚሹ በግራ ቀኙ ቢጋራ በሚመረጠው ኮሚቴ ታይተው እንዲወሰኑ ግራ ቀኙ የተስማሙባቸው አለመግባባቶች ሁነው እያለ በአማካሪ መሀንዲሱ የተወሰነ ውሳኔ እንዳለ ተደረጎ ለአፈጻጸም ቀርቦ የበታች ፍርድ ቤቶች የተቀበሉት ሲሆን ሰበር ሰሚ ችሎቱ ግን ውሳኔውን ከላይ በተጠቀሰው ምክንያት ሸሮታል፡፡
- በሰ/መ/ቁጥር 97021 የተሰጠ ውሳኔ ይመልከቱ፡፡

የቀጠለ

- በአጠቃላይ ግልግል ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን የንግድ አለመግባባቶች ለመፍታት የተሻለ ዘዴ መሆኑ ታውቆ ፍርድ ቤታቸውን ጉዳዩ ፍርድ ቤት ቀርቦ ቀጥታ ሊታይ የሚችል መሆኑ ያለመሆኑ ላይ፣ ገላጋዮች በሚሾሙበት ጊዜ፣ ገላጋዮች በሚሰጡት ውሳኔ ላይ ይግባኝ በሚባልበት ጊዜና የሚሰጡት ውሳኔ በሚፈፀምበት ጊዜ በሕጉ የተዘረጋውን ስርዓት በመከተል ለግልግል ተቋሙ አጋዥ ልንሆን ይገባል፡፡

የቀጠለ

ምዕራፍ ሰባት፡ ማጠቃለያ

- የማንኛውም የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት መሰረታዊ አላማ ፕሮጀክቱን በጊዜ፣ በአነስተኛ ወጪና ጥራት ባለው የአሰራር መንገድ ማጠናቀቅ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ የኮንስትራክሽን ስራ በሰነዶች አተረጓጎም፣ በሰራው ሂደት በሚያጋጠሙ ሁኔታዎች፣ በለውጥ ስራዎች ታዳማኒነትና ተቀባይነት፣ እና ከሰራው ዋጋ አከፋፈል ጋር ተያይዞ በሚነሱ ያለመግባባቶች የተሞላ የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው፡፡

የቀጠለ

- እነዚህ ያለመግባባቶች የሚፈቱበት መንገድ ደግሞ በመደበኛው የክርክር ዘዴ ወይም በአማራጭ የቅሬታ መፍቻ ዘዴ ሊሆን ይችላል፡፡
- ሆኖም አማራጭ የመግታ መፍቻ ዘዴዎች በኮንሰትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለመግባባቶችን ለመፍታት ተመራጭነት ያላቸው መሆኑን በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ተሞክሮም ሆነ በኢትዮጵያ ያለው ልምድ አሰረጂ ነው፡፡

የቀጠለ

- በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ በአገር አቀፍ ደረጃ የግልም ሆነ የመንግሥት አካላት በከፍተኛ ሁኔታ በኮንሰትራክሽን ዘርፉ እየተሳተፉ የሚገኙ ሲሆን በዘርፉ ያሉት ሕጎች ግን በአንድ ላይ የተጠቃለሉ ሳይሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ወጥ የሆኑ በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ በወጡ የውል ሰነዶች ናቸው፡፡

የቀጠለ

- ይህም በዘርፉ ላይ በዳኝነት አካሉም ሆነ በሌላው ባለድርሻ አካላት በቂ ግንዛቤ እንዳይኖር የራሱን አሉታዊ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ የድሮ ሕጎቻቸውን በተለይም የፍትሐ ብሔር ሕጉና የፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጉ የአስተዳደር አካላት የሚያደርጓቸውን የአስተዳደር ውሎችን በግለግል በመፍታት ረገድ የማይጣጣሙ ድንጋጌዎችን ይዘው መገኘታቸው ለክርክር በር ከፍቶ ይገኛል፡፡
- በየተቋማቱ የሚወጡ ወጥ የሆኑ የውል ሁኔታዎችም በተጠቃሚው ህብረተሰብ በደንብ የማይታወቁ ከመሆኑም በላይ ተለዋዋጭም ናቸው፡፡

የቀጠለ

- በዚህም የተነሳ የመብት ጥያቄው በአግባቡ ሳይቀርብና ተገቢው ዳኝነት እንዳይሰጥበት ሊያደርጉ የሚችሉ የክርክር አቀራረብና የክርክር አመራር ግድፈቶች ሊፈፀሙ ይችላሉ፡፡ እንዲሁም ሚመለከተው መሃንዲስ በተዋዋይ ወገኖች የሚነሱ የመብት ጥያቄዎች በአግባቡ ለማስተዳደር የማይችልበት ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላል፡፡ በአግባቡ ማደራጀትና ማብቃት አለባቸው፡፡

የቀጠለ

- የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፍ የህግ ማእቀፍ የተወሳሰበ መሆኑና ዘርፉም በባህርይው በርካታ አካላት የሚሳተፉበትና ብዙ ሰነዶች የውሉ አካል የሚሆኑበት በመሆኑ በዳኝነት አሰጣጡ ላይ የሚያስከትለው ችግር ሊኖር የሚችል መሆኑ የሚታመን ነው፡፡
- የኮንስትራክሽን ውሎች እጁግ ውስብስብና ችግር የማይታጣበት ቢሆንምጉዳዮች ውጤታማ በሆነ መንገድ የሚፈቱበትን ስርዓት የሚዘረጋ ሕግ መቅረጽ፣ ፍርድ ቤቶችም ዘርፉ ከደረሰበት ደረጃ አንጻር ራሳቸውን

የቀጠለ

አመሰግናለሁ!!

የመወያያ ጥያቄዎች

ክፍል አንድ:-

1. በአለም አቀፍ ደረጃ በሚታወቁ የውል ሁኔታዎችና በኮንስትራክሽን ውል ተፈጻሚነት ባላቸው የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ህጎች መካከል መጣጣም ባይኖር ጉዳዩ እንዴት ይፈታል?፤
2. በተመሳሳይ ሁኔታ አገራዊ የውል ሁኔታዎችና ሌሎች የአገሪቱ ሕጎች ግጭት ቢኖራቸው ችግሩ እንዴት ሊፈታ ይችላል? የሚሉትን ጥያቄዎች እንወያይባቸው፡፡